فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

فتاوی دھوبند کا بیان

المعروف بہ

فتاوی فریدیہ

افادات

محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید رحمہ اللہ

جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج و ترتیب

مفتی محمد وہاب منگلوری مدرس دار العلوم صدیقیہ زروبی

مکتبہ رشیدیہ

جی ٹی روڈ سردار پلازہ اکوڑہ خٹک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

فتاوی دیوبند پاکستان

الـــمعروف بہ

فتاوی فریدیہ

پنجم جلد

افادات: محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ
مولانا مفتی **محمد فرید** رحمۃ اللہ علیہ
جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تخریج وترتیب: مفتی محمد وہاب منگلوری
مدرس دارالعلوم صدیقیہ زروبی

ترجمہ وکمپوزنگ: **دارالترجمہ وکمپوزنگ سنٹر**
عبدالغنی پلازہ محلہ جنگی پشاور

زیر سرپرستی: مولانا حافظ **حسین احمد صدیقی** نقشبندی
مہتمم دارالعلوم صدیقیہ زروبی ضلع صوابی

ناشر: مکتبہ رشیدیہ اکوڑہ خٹک

تول حقوق په حق د ناشر محفوظ دی

دکتاب نوم: فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (پنځم جلد)

افادات: محدث کبیرفقیه العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید مجددی زروبوی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث وصدر دارالافتاء جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک

ترتیب و تخریج: مولانا مفتی محمد وهاب منګلوری نقشبندی
دارالافتاء دارالعلوم صدیقیه

معاون: مولانا مفتی عصمت الله حقانی

مترجمین: مولانا محمد منظر مردانی فاضل جامعه امداد العلوم صدر
برهان الدین صدیقی فاضل جامعه دارالعلوم کراچی
ایم اے پشاور یونیورستی (فون:۰۳۴۴_۹۱۲۹۰۲۳)

مصحح: مولانا لطف الرحمن صاحب مدرس ونګران قاسم العلوم شبقدر

کمپوزنګ: دارالترجمه وکمپوزنګ سنټر عبدالغنی پلازه محله جنګی پشاور

ضخامت: ۲۰۷ صفحات

روميې چاپ: اکتوبر ۲۰۱۱ء ..... شوال ۱۴۳۲ھ

زیر سرپرستی: مولانا حافظ حسین احمد صدیقی نقشبندی
مهتمم دارالعلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی (پاکستان)

ناشر: مکتبه رشیدیه سردار پلازه اکوړه خټک نوشهره
رابطه نمبر: ۰۳۴۴-۹۰۸۴۶۹۳

فهرست مضامین

مضمون	صفحه

باب المهر

د مهرعدم تقررئ یا مهر نه کیخودلوسره په نکاح باندې هیڅ اثر نه پریوځی ۳۹
حق مهر نه ورکولو یا خرڅولوسره په نکاح باندې څه اثر نه پریوځی ---- ۳۹
په مهر کښې هر قسمه مال متقوم مقرر کولې شی ---- ۴۰
د مهرفاطمی مطلب او مقدار ---- ۴۱
د مهر شرعی مقدار ---- ۴۳
د مهر شرعی د کم نه کم مقدار ---- ۴۴
د مهرشرعی د کم نه کم مقدار اود موجوده کرنسئ حساب سره تفصیل ---- ۴۵
کم نه کم د مهر شرعی په مقدار او زیاتوالی کښې مبالغه نه شته ---- ۴۶
زیاتوالې د مهر مباح دې لیکن افضل نه دې ---- ۴۸
زیاتوالې د مهر امر مندوب نه دې بلکه کموالې د مهر مندوب دې ---- ۵۰
تکثیر مهرمباح دې خو د ذریعې د محرماتو د جوړیدلو
د وجهې نه منع کړې شوې دې ---- ۵۱
په مغالات فی المهر کښې د اعتداء مخ نیوې
داهل حل وعقد (حکمرانانو) د پاره جائزدې ---- ۵۲
باقاعده مهر مقررولو سره شغار متحقق کیږی نه ---- ۵۳
مهر مقرر کولونه پس مشترکه رضامندئ سره دې کښې کمې زیاتې جائزدې ۵۴
د ښځې د مرضئ نه بغیر مهرکښې کمې جائزنه دې ---- ۵۴
یوځلې مجلس کښې د مهر مقررولونه پس د زیاتوالی د مطالبې حکم ---- ۵۵
د مهر د کمی اختیارجینئ ته حاصل دې والدین اوجرګې ته نه ---- ۵۶

مضمون	صفحه
په مهرکښې ورکړئ شوئ دوکان دښځې د مرضئ یا	
د هبې نه بغیربل کس ته ورکول جائزنه دی	۵۷
په حق مهرکښې ورکړې شوئ څیز د ښځې ملکیت دې	۵۷
د نقد مهرپه عوض کښې زمکه وغیره ورکول په اجماع سره جائزدی	۵۸
مهرکښې بخشش کول جائزدی او ناجائزې حیلې ناجائزدی	۵۹
په مهرکښې د کور د دریمې حصه اخستلو یا د هغې	
په بدله کښې د درې سوو روپو اخستلومسئله	۵۹
د پورتنئ مسئلې متعلق بل تپوس	۶۰
د مهرسره د ماهوارئ درقم د ورکولورسم په اصل کښې نفقه ده مهرنه دې	۶۱
د غیرمتعین یعنی د نامعلومو څیزونوپه مهرکښې د اخستلوورکولومسئله	۶۲
مهر مؤجل وی یا معجل مشروع دې او د بعضو معجل کول سنت دې	۶۲
د مهر مؤجل او د معجل د اداکولو او د اقسامو احکام	۶۳
د واده په غوختلو باندې د هلک نه رقم طلب کول حرام خوری ده	۶۴
د واده په موقع باندې د جینئ د کور د روتئ	
خرچه د خاوند نه د وصولولو حکم	۶۵
د مهر په حیلې سره د جینئ والدین پیسو اخستلوسره حرام خوری کوی	۶۶
د والدینو د مهر په نوم پیسې اخستل د ازادې	
ښځې خرڅول او حرام خوری ده	۶۶
د جینئ په عوض کښې د څه رقم اخستلو حکم	۶۷
د واده په موقع باندې د هلک والو نه د غوی وغیره	
خوړلو د پاره د غوختلو حکم	۶۹
د مهرنه علاوه د هلک والونه د رقم اخستلو تفصیلې مسئله	۷۰

مضمون	صفحه
د طلاق نه پس به د مهر اود جهیزسامان ښځې ته واپس کولې شی	۷۲
مخکښې د رخصتئ نه د جینئ په وفات کیدلو باندې دمهرمسئله	۷۳
پس د رخصتئ نه د طلاق ورکولونه پس دښځې ټول مهرواجب الادادې	۷۳
ناواده کړې مطلقه ښځه د نیم مهرمستحقه ده	۷۴
د مال حرام د جهیزمسئله	۷۵
جهیزکښې عاریتا ورکړې شوې سامان یا مال واپس اخستلې شی	۷۵
په مهرکښې د مشاع زمکه او کور ورکول جائزدی	۷۶

باب فی الاولیاء

حدیث "لانکاح الا بولی" معنی او مطلب	۷۸
په ولایت او وکالت د نکاح کښې عدالت شرط نه دې	۷۹
د ولی یا د ګواه په وفات سره نکاح باندې څه اثرنه پریوځی	۸۰
ښځه د میراث په طور باندې په نکاح کښې د ورکولوحکم	۸۱
په نکاح کښې د نابالغه ولی د ایجاب اود قبول حکم	۸۲
جبراً د ایجاب او قبول حکم	۸۲
عاقله اوبالغه باندې جبر نامنظوراوپخپله کړې شوې نکاح منظورده	۸۳
بالغه جینئ چه د نکاح په خبر باندې فورا انکاری شی نودا نکاح کالعدم ده	۸۵
جینئ بالغ کیدلو سره د جرګې په مخامخ د واده نه انکار اوکړو،	
ایا دا نکاح به کالعدم وی	۸۶
د نیا په کورکښې اوسیدونکې بالغه د پلارکړې شوې	
نکاح نه د انکارمسئله	۸۷
د ماما د نابالغه خورځې نکاح ترڅو اود جینئ د ناراضګئ مسئله	۸۷

مضمون	صفحه
د بالغې جینئ نه اجازت اخستل اود جینئ په کورکښې د نکاح ترلو مسئله	۸۸
د نکاح په خبرباندې د ښځې خاموشی او بیا د انکارحکم	۹۰
د نکاح فضولی په صورت کښې علم کیدلو باندې په اوچت آواز ژړیدلو سره د نکاح حکم	۹۰
د نکاح په اطلاع باندې دجینئ رضاء او عدم رضا پیژندل اود نکاح حکم	۹۱
په استیذان کښې د جینئ خاموشی اجازت دې	۹۲
د ګواهانو په مخامخ د جینئ نکاح، روستو د جینئ انکار اود عدم بلوغت دعوٰی وغیره	۹۳
بغیردولی نه نکاح ترڅو اود ښځې په دویم ځائ کښې د نکاح کولو مسئله	۹۳
د جینئ پلارنیکه ته د نکاح اختیار ورکولو نه پس انکارکول.....؟	۹۴
د سیئ الاختیار پلار د نابالغه لور د نکاح مسئله	۹۵
پلار د بالغې لور نکاح په زورنشی کولې	۹۵
د هلک په غیر موجودګئ کښې نکاح او واده کول	۹۶
د پلاراجازت چه نه مبرهن وی نه مسلّم نو د نیکه کړې شوئ نکاح کالعدم ده	۹۶
د نابالغې حق ولایت د علاتی رور د پاره دې	۹۷
د عاقلې بالغې د کفو سره نکاح نافذ ده اګرچه ولی په دې راضی نه دې	۹۸
د مور ولایت د اخیافی ترہ نه قوی دې	۹۹
د پلارد انکار او ناراضګئ د وجهې نه د نیا کړې شوې نکاح کالعدم ده	۱۰۰
د نابالغې جینئ د تره د زوئ زوئ د موجود کیدلو په صورت کښې د مور د نکاح کولوحکم	۱۰۰
د نابالغې خور په غیر کفو کښې نکاح کول نامنظوردی	۱۰۱
خیاربلوغ او په عدالت کښې په زبردستئ سره غلط بیانی اخستل	۱۰۲

مضمون	صفحه
د پلار د اجازت نه بغیر د نابالغې نکاح که تره اوترله نو هغه به نامنظوره وی	۱۰۲
که پلارنکاح اوکړه او زوئ تصدیق اوکړی نو دا نکاح نافذه ده	۱۰۳
د نابالغې نکاح که پلار کړې وی نو هغه قابل د فسخ نه وی	۱۰۴
د عاقلې بالغې جینئ په کفو کښې د خپلې خوښې نکاح کول نافذ دی اګر چه پلار ناراضه وی	۱۰۵
د پلار په موجودګئ کښې نیکه ته ولایت نشته	۱۰۶
د پلارپه کړې شوې نکاح کښې جینئ ته خیاربلوغ حاصل نه دې	۱۰۷
د ماما کړې شوې نکاح بغیر د اجازت د پلار نه موقوفه ده	۱۰۷
د مدعی عقل ولی شهادت راجح دې	۱۰۸
بغیر د اجازت د بالغې نه نکاح کول باطل دی	۱۰۸
د نابالغې نکاح نیا اوکړه ،پلارئې تردید اوکړو، د نکاح څه حکم دې	۱۰۹

باب فی الاکفاء

نکاح کښې د کفاءت نه بغیر موافقت مشکل وی	۱۱۰
په کفائت کښې د کسب او نسب تفصیل	۱۱۱
د پلار په غیر کفوکښې د نابالغې لورد ورکولومسئله	۱۱۲
په هاشمی او غیر هاشمی کښې د کفائت مسئله	۱۱۳
د سیدې ښځې د غیر سید سړی سره د نکاح مسئله	۱۱۴
په قریشی او په سید خاندانونو کښې د نکاح حکم	۱۱۴
غیرقریشی عالم دین د قریشیه کفو دې	۱۱۵
د سید زادې د غیرسید سره د نکاح مسئله	۱۱۵

مضمون	صفحه

د سید زادې په پخپله کړې شوې نکاح اود مور پلار
کړې نکاح، کومه صحیح ده؟ ---------- ۱۱۸
د یو جینئ په خپله کړې شوې نکاح او د اولیاء د اعتراض حکم ---------- ۱۱۸
د اولیاءد اجازت نه بغیر د سیدې نکاح په غیرکفوکښې کالعدم ده -------- ۱۱۹
په عباسی جینئ اواعوان قطب شاهی هلک کښې کفاءت نشته ---------- ۱۱۹
د لوهار په لور او د مولوی خاندان په هلک کښې د کفاءت مسئله--------- ۱۲۱
د ابائی قوم د یوکس د ابائی امام لورسره په نکاح کښې دکفاءت مسئله---- ۱۲۱
د شیخ مطلب او د میاں، ملا، سید، اوپه صاحب زاده کښې د کفومسئله -- ۱۲۲
د بالغې جینئ په عدالت کښې بیان کول روستو
خلاف بیانی کول، اوس د بلې نکاح څه حکم دې---------- ۱۲۲
مغوی د مغوئې د کفو کیدلوپه صورت کښې د اولیاءفسخ نامنظور ده----- ۱۲۳
خپل ځان اعلی قوم ظاهرکړی روستو پته لګیدلوباندې به نکاح کالعدم وی ۱۲۳
په شیعه اوسنی کښې د کفاءت مسئله---------- ۱۲۴
د تفضیلی شیعه سره د سنی العقیده جینئ د کفاءت اود نکاح حکم ------- ۱۲۵

باب الرضاعة

رضاعت کښې مشاهده ضروری ده تسامع کافی نه دې ---------- ۱۲۷
نکاح نه پس د یوې ښځې د رضاعت په دعوٰی کښې تفصیل ---------- ۱۲۸
د نصاب شهادت نه کیدلو په صورت کښې حرمت د نکاح نه ثابتیږی ------ ۱۲۹
پخپله د مرضعې د شهادت حکم او د درمختار د عبارت تفصیل ---------- ۱۳۰
په شهادت عدلین سره چه کله مبرهن نه وی رضاعت به ثابت نه وی -------- ۱۳۱
د شک او د ښځې په سینه کښې د پیو نه موجود کیدلو
په صورت کښې حرمت نه ثابت کیږی---------- ۱۳۲

مضمون	صفحه

د مرضعې غیرعادلې د خبر کولو او بیا د انکار کولومسئله ---------- ۱۳۳
صرف په سینه باندې خوله ایښودلوسره(کله چه څکلو
کښې شک)وی حرمت رضاع نه راځی ---------- ۱۳۴
رضیع دمرضعې په ټول اولاد باندې حرام کیدل اود هدایه د عبارت مطلب- ۱۳۴
د سینې نه پئ ویستلو سره څکؤل هم موجب حرمت دې---------- ۱۳۵
د مرضعې د تصدیق په صورت کښې نکاح جائزنه ده---------- ۱۳۵
خپل زوئ ګنړلوسره په غلطئ سره بل ماشوم ته پئ ورکولو
سره هم حرمت ثابتیږی---------- ۱۳۶
د دوؤ بنو مختلفو بچوته پئ ورکولوسره د رضاعت مسئله ---------- ۱۳۷
د خوب په حالت کښې د یو بچی راتلل اود پیوځکلوسره د حرمت مسئله--- ۱۳۸
دچا په بدن کښې د وینې داخلیدلو سره حرمت د رضاعت نه راځی-------- ۱۳۸
د ښځې پئ څکلوسره اووینې ورکولوسره حرمت رضاعت نه راځی -------- ۱۳۹
که چرته پئ ورکول یقنی طورباندې یاد وی اوښځې خاوند
ته هم د حقیقت یقین وی نو تفریق ضروری دې---------- ۱۴۰
د پیؤ نه کیدل یقینی وی نوحرمت ثابت کیږی نه ---------- ۱۴۱
که پئ نه وی نوحرمت رضاعت به ثابت نه وی---------- ۱۴۱
د آئسې ښځې په پیؤ کیدلو او نه کیدلو کښې د حرمت مسئله ---------- ۱۴۲
ددوه نیم کالونه زیات عمروالا که چرته پئ اوخکی نوحرمت نه ثابتیږی ---- ۱۴۳
د ښځې پئ څکلو کښې د حرمت دلیل ---------- ۱۴۳
د رضاعت د مودې نه علاوه دښځې پئ څکلوسره نکاح باندې اثرنه پریوزی ۱۴۴
نمسی یا نمسئ ته پئ ورکول اګرچه ممنوع نه دی مګر
موجب د حرمت رضاعت دی---------- ۱۴۵

مضمون	صفحه
د اقرارنه پس د رضاعت نه انکار اوکړی نو نکاح به جائزوی	۱۴۵
د رضیع او د مرضعې د ټول اولاد په مینځ کښې نکاح حرامه ده	۱۴۶
د نیا پئ څکلو سره نمسې د ترونو رضاعی رور جوړیږی	۱۴۸
اجنبی هلک جینئ د اجنبی ښځې پئ څکلوسره	
په دواړو کښې رضاعت ثابتیږی	۱۴۸
د نیا پئ څکلو والا په خپلو کښې رضاعی رور خوردی	۱۴۹
د رضاعی پلار د دویمې ښځې سره نکاح حرامه ده	۱۵۰
رضاعی ترور د محرماتو نه ده	۱۵۰
د مزنیې په پیو باندې د پاللې شوې هلک د زانی د لورسره د نکاح مسئله	۱۵۱
د رضاعی رور د خور سره نکاح جائزده	۱۵۲
د رضاعی رور د خور سره د نکاح مسئله	۱۵۲
د رضیع د مرضعې ټول اولاد سره نکاح جائز نه ده	۱۵۳
د اخوت رضاعی باوجود نکاح حرامه او ددې نه منکرکیدل	
یا کول حرام بلکه کفردې	۱۵۴
رضاعی خورزې سره نکاح صحیح نه ده	۱۵۴
رضاعی ترور سره نکاح صحیح نه ده	۱۵۵
د رضاعی خورئی سره نکاح حرام ده	۱۵۶
د ناسکه نیا پئ څکلو سره د حقیقی ماما زادې سره هم	
حرمت رضاعت ثابت کیږی	۱۵۷
د مرضعې د دویم خاوند نه پیدا شوې جینئ سره د رضیع د نکاح مسئله	۱۵۷
په پیو کښې د اصلی او غیراصلی تقسیم جاهلانه تقسیم دې	۱۵۸
د رضاعی زوئ د ښځې سره نکاح جائزنه ده	۱۵۹

مضمون	صفحه
د رضاعی تره سره نکاح جائز نه ده	۱۵۹
رضاعی ترور هم د محرماتو نه ده	۱۶۰
په رضاعت کښې د مقدم او مؤخر اولاد حکم یوشان دې	۱۶۰
د میرنی رضاعی وراره سره نکاح جائز نه ده	۱۶۱
د بکر د پاره د مرضعې هر اولاد سره نکاح ناجائز ده	۱۶۲
د پئ ورکونکې والا د ټول اولاد سره د پئ څکونکی نکاح نشی کولې	۱۶۳
د رضاعی پلار د دویمې ښځې لور سره نکاح حرام ده	۱۶۴
د رضاعی خور رور د لاعلمئ په بنیاد سره د کړې شوې نکاح حکم	۱۶۴
د واده نه پس رضاعت ثابت کیدلو باندې متارکت ضروری دې	۱۶۵
د واده نه پس د رضاعت دعوٰی او د انکارمسئله	۱۶۵
د حرمت رضاعت دوجه نه د نکاح، متارکت، مهر، او اولاد وغیره مسائل	۱۶۷

باب حرمة المصاهرة

مصاهرت کښې حرمت همیشه د پاره دې تجدید د نکاح نه څه نه جوړیږی	۱۶۹
د حرمت مصاهرت د اثبات د پاره د ګواهانو نصاب	۱۶۹
په حرمت مصاهرت کښې دشهادت نه کیدلو په صورت کښې	
دارو مدار د خاوند په تسلیم او تصدیق باندې دې	۱۷۰
په خوب خیالاتو او غلط تصوراتو سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی	۱۷۱
احترامًا د یوې ښځې سره په لاس میلاوهلو	
باندې حرمت مصاهرت نه راځی	۱۷۱
د سخر ښځه او لور په یو نکاح کښې جمع کول جائزدی	۱۷۲
د شهوت نه کیدلو په صورت کښې د مس اومعانقه سره د مصاهرت مسئله	۱۷۳

مضمون	صفحه

په مس اومعانقه کښې د انزال په صورت کښې ---- ۱۷۴
حرمت مصاهرت واقع کیږی نه
د خاوند د نیکه په آله تناسل باندې د نظر پریوتلو او خپو
زور کولو سره د مصاهرت مسئله ---- ۱۷۵
د ښکلولو په وخت انزال نه وی شوې نوحرمت مصاهرت ثابت دې ---- ۱۷۶
لمس سره، نوکارې لګولو او ښکلؤلو سره، غاړه ورکولو وغیره
سره د حرمت مصاهرت او د غیر مذهب د اختیارولو مسئله ---- ۱۷۷
فرج داخل ته شهوت سره کتل موجب حرمت دې نه چه مطلق نظر د شهوت -- ۱۷۸
د سړی سړی لره په شهوت سره مَس کول یا لواطت،
د حرمت مصاهرت موجب نه دې ---- ۱۷۹
د نابالغ هلک سره زنا کول د حرمت مصاهرت موجب نه دې ---- ۱۷۹
په غلطئ کښې د خوانې خپو سره لاس لګولو سره
د ښځې د حرمت او د عدم حرمت مسئله ---- ۱۸۰
د مزنیې د خورځې سره نکاح جائز ده ---- ۱۸۰
د پلار د زوئ د ښځې سره د زنا په صورت کښې
ښځه په زوئ باندې حرامیږی ---- ۱۸۱
د ښځې د وریږې سره زنا کول د حرمت مصاهرت موجب نه دې ---- ۱۸۲
خوانې سره د زنا کولو د اقرار نه پس انکار قبول نه دې ---- ۱۸۲
د خاوند د زوئ سره ناجائز تعلقات موجب د حرمت مصاهرت دی ---- ۱۸۳
د مور او لور سره د زنا کولو والا زانی د دغه لورسره نکاح حرامه ده ---- ۱۸۴
د خوانې سره په جماع کولو باندې حرمت مصاهرت ثابت کیږی ---- ۱۸۴
کله چه خاوند د پلارسره د زنا تصدیق اونه کړی نو حرمت نشته --- ۱۸۵

مضمون	صفحه

د ښځې په خپل سخر باندې د زنا دعوٰی او د خاوند انکار ---- ۱۸۵
د غائب خاوند د ښځې د خپل سخرسره د تعلقاتو په صورت
کښې دحرمت مصاهرت دوجه نه د دویمې نکاح د کولومسئله ---- ۱۸۷
مشکوك ولد الزنا سره د زانی د لور د نکاح مسئله ---- ۱۸۸
د خپلې لور سره د زنا په صورت کښې حرمت مصاهرت واقع
او ددې سزا رجم دې ---- ۱۸۸
د نابالغې لور مس بالشهوت موجب د حرمت نه دې ---- ۱۸۹
د زوئ د ښځې سره مجامعت موجب حرمت اومتارکت دې ---- ۱۹۰
د زوئ د منکوحې سره د پلار نکاح حرامه ده ---- ۱۹۱
د ښځې د رضاعی یا نسبی خور یا د نسبی یا رضاعی لورسره د زنا مسئله - ۱۹۲
د نهو کالو نه کمې جینئ سره دست درازی د حرمت مصاهرت موجب نه دې- ۱۹۳
د خینې سره زنا کولو سره حرمت مصاهرت نه راځی ---- ۱۹۳
د خینې سره زنا حرام قطعی ده لیکن د ښځې په نکاح باندې
څه اثرنه پریوزی ---- ۱۹۴
د حرمت مصاهرت د وجه نه د حنفی المسلک د پاره
ښځه پریخودل ضروری دی ---- ۱۹۵
د ضرورت په وخت مذهب غیرباندې فتوٰی صحیح ده
لیکن امتیازمشکل دې ---- ۱۹۵
په حرمت مصاهرت کښې دضرورت دوجه نه دانتقال عن المذهب حکم ---- ۱۹۶
د حرمت مصاهرت اوښځه پشان د باورچی ساتلو وغیره مسئلې ---- ۱۹۸
صرف متهم کیدلوسره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی ---- ۲۰۰
د ځوم اود خوانې تعلقاتو سره سخر باندې ښځه نه حرامه کیږی ---- ۲۰۱

مضمون	صفحه

باب الحضانة

حق د حضانت او د بچو د نفقې مسئله ---------- ۲۰۳
د پلار مورته د خرچې او نفقې نه ورکولو په شرط باندې
د زوئ د حواله کولو مسئله ---------- ۲۰۴
د بچی تربیت ناسکه پلار کړې دې، آیا وارثان دواپسې حق لرلې شی؟ ---- ۲۰۶
د مظلومې مطلقې د خرچې اود بچی د اجرت حضانت مسئله ---------- ۲۰۷
د مور د غیرمحرم سره نکاح کولو سره حق د حضانت ساقط کیږی -------- ۲۰۸
د پلاراو د مور په مینځ کښې د تفریق نه پس د بچی د حضانت
او د ثبوت نسب مسئله ---------- ۲۰۹
د خلع په صورت کښې د اوؤ کالو کیدلو پورې بچی به د مورسره اوسیږی- ۲۱۰
د غیرمحرم سره د وادۀ په صورت کښې د مورحق حضانت ساقطیږی ------ ۲۱۱
د نیکه او مور د پاره د حق حضانت او د ولایت مسئله---------- ۲۱۲
د نا بالغې لور حضانت نیا د پاره دې ---------- ۲۱۲
حق حضانت، ،نفقه، اجرة الرضاع وغیره---------- ۲۱۳
د ولد الزنا پرورش د مور ذمه واری ده---------- ۲۱۶

باب الوليمة

ولیمه مسنون ده واجب نه ده ---------- ۲۱۷
د وادۀ نه مخکښې د ولیمې حکم ---------- ۲۱۸
د جینۍ اوهلک والو د طرف نه د ولیمی وغیره مسئله ---------- ۲۱۹
د دعوت ولیمې نه مخکښې د ګانو او ډهول وغیره په صورت کښې
د ولیمې د خوړلو حکم ---------- ۲۲۰

مضمون	صفحه

بغیر د خودنې او ریاء نه څو ورځو پورې ولیمه کول ممنوع نه دی--------- ۲۲۱
اعلان د نکاح او وادۀ د پاره هوائی فائرنګ کول ---------- ۲۲۱

باب حقوق الزوجين

د ښځې خاوند په یو بل باندې حقوق او د کور د اختلافاتو مسئله -------- ۲۲۳
د دوؤ ښځو اود دوی په اولاد کښې د حقوق د تقسیم او د میراث مسئله --- ۲۲۶
ښځه د مستقل ځان ته کورمطالبه کولې شی ---------- ۲۲۷
په ښځو کښې د مساوات نه کولو والا او بالغه لور په نکاح کښې
نه ورکولو والا په ظلم کښې مبتلا دی ---------- ۲۲۸
د نومسلمې ښځې د پاره د مور پلار کورته تللو اود هغوی سره
د خورد و نوش مسئله ---------- ۲۲۹
د ښځې د اجازت نه بغیر څلور میاشتې یا د څلورو میاشتو
نه زیات سفر اختیارولو مسئله ---------- ۲۳۰
په موجوده دورکښې ښځې لره په سفرباندې د بوتللومسئله ---------- ۲۳۱
د نافرمانې ښځې نه بطور تعزیر جدا بستره باندې اودۀ کیدل جائزدی ----- ۲۳۲
د یوې ښځې سره زیات محبت کول د نورو ښځو په حق تلفئ
کښې شامل نه دې---------- ۲۳۳
د بد اخلاقې ناسکه مور او پلارسره د لا تعلقئ حکم ---------- ۲۳۳
خاوند د پاره خپلې ښځې ته غسل، کفن، دفن ورکول او
په آخرت کښې د خاوند سره د کیدلومسئله ---------- ۲۳۴
په ښځې باندې د خوابنې او سخر خدمت لازم نه دې ---------- ۲۳۶
د مباشرت جائز او ناجائز صورتونه---------- ۲۳۶

مضمون	صفحه
د حاملې ښځې سره صحبت بغیر د ضرر نه هروخت جائزدې	۲۳۷
په حالت حمل کښې جماع کول او د ښځې د سینې رودلو حکم	۲۳۸
حالت نفاس کښې جماع حرامه ده	۲۳۹
د ښځې خاوند بغیر د مصلحت نه د یوبل خاص اندامونو ته نه کتل افضل دی	۲۴۰
د ښځې سره لواطت کول حرام اود شرم ځایونه خکلول نه ممنوع دی اونه مطلوب	۲۴۱
د جماع په وخت کښې بربنډ کیدل او بربنډول جائز دی البته بهتر نه دی	۲۴۳
د ښځې په خوله کښې ذکر ورکول	۲۴۴
د ضرورت په وخت کښې په ښځې باندې د استنماء بالید کولو مسئله	۲۴۴
د ښځې سره لواطت حرام دې او د استحلال په صورت کښې کفر دې	۲۴۵
خاوند ښځې لره په وطی فی الدّبر باندې د مجبور کولو مسئله	۲۴۶
د شرعی وینزو سره مالک د پاره جماع جائزده	۲۴۷

کتاب الطلاق

باب شرائط الطلاق

د طلاق اضافت ښځې طرف ته شرط دې نه چه د نکاح طرف ته	۲۴۸
د طلاق دارومدار په تلفظ باندې دې نه چه شهادت قائم کولو یا لیکلو باندې په طلاق ورکولو کښې د ښځې موجودګی شرط نه ده	۲۵۰
که د ښځې طرف ته اضافت اونسبت موجود وی نو طلاق واقع کیږی	۲۵۰
صرف وعدې او د طلاق ارادې سره طلاق نه واقع کیږی	۲۵۱
په زړه کښې د طلاق وئیلو سره طلاق نه کیږی کله پورې چه تلفظ نه وی کړې	۲۵۲

مضمون	صفحه
طلاق ورکولو کښې تلفظ هم کافی دی تحریر باندې موقوف نه دې	۲۵۳
کله چه زبانی طلاق اوشی نو تحریری لیکل او دستخط کول ضروری نه دی	۲۵۳
د ښځې اوګواه وغیره نه بغیر په تنهایئ کښې هم طلاق واقع کیږی	۲۵۴
خفیه طورباندې د طلاق د وقوع مسئله	۲۵۵
د ښځې د بدرنګئ او بدصورتئ د وجهې نه طلاق ورکول ښه نه دی	۲۵۶
ښځې باندې د بدګماني د وجهې نه د طلاق ورکولو حکم	۲۵۷
پرده نه ګولو والا او بغیر د خاوند نه ګرځیدونکې ښځې ته طلاق ورکول ضروری نه دی	۲۵۸
طلاق ورکول د خاوند حق دې مور پلار، رونړو، یا جرګې ته په دې کښې څه حق او دخل نشته	۲۵۹
د خاوندانو نه بغیر د ثالثانو طلاق ورکول نامنظوردې	۲۶۰
طلاق نامه باندې د طلاق نیت نه کولو دوجه نه دغلط دستخط کولو مسئله	۲۶۱
مستحل د ګناه سره نکاح باطله اوښځه آزاده ده	۲۶۲
که خاوند مرتدشی نودرې حیضه تیرولونه پس نکاح ختمه او کالعدم شی	۲۶۴
په طلاق رجعی کښې رجوع کونکی ته د مزاق په طور طلاق وغیره وئیل جائزنه دی	۲۶۵
بغیر د سوچ نه او بغیر د قصد نه د طلاق الفاظ وئیل	۲۶۵
د حمل په صورت کښې هم طلاق واقع کیږی	۲۶۶

باب صریح الطلاق

په طلاق صریح کښې نیت د بینونت لغوه اونامنظوردې	۲۶۸
د ارتداد زوجین دوجه نه بینونت واقع کیږی نه چه طلاق	۲۶۹

مضمون	صفحه

د ښځې خاوند په کومه درامه کښې د فنکارئ په وخت د دریو طلاقو مسئله ۲۶۹
طلاق قطعی طلاق بائن ته وئیلې شی نه چه طلاق ثلاثه ته ---------- ۲۷۰
طلاق منجز سره طلاق معلق باطل کیږی ---------- ۲۷۱
د طلاق په تعداد کښې د شک د وجهې نه طلاق مغلظ واقع کیږی نه ------ ۲۷۲
د طلاقې رجعی د عدت تیریدلونه پس د دوؤ نورو طلاقو ورکولو مسئله --- ۲۷۲
رجوع سره د طلاق رجعی اثر ختم اوطلاق په خپل حال باقی پاتې کیږی ---- ۲۷۳
په طلاق رجعی کښې عدت کښې دننه درجوع نه کولو
په صورت کښې د تجدید د نکاح نه بغیر څه چاره نشته ---------- ۲۷۴
طلاق رجعی کښې درې حیض تیریدلونه مخکښې رجوع
کولې شي د مهر په دې کښې دخل نشته ---------- ۲۷۵
په یولفظ (طلاق) وئیلو سره طلاقِ رجعی واقع کیږی ---------- ۲۷۶
په طلاق رجعی کښې دعدت په دوران کښې رجوع نه کولو سره بائنه کیږی - ۲۷۷
که چرته طلاق ورکول مسلّم یا مبرهن وی نو ښځه مطلقه ده ---------- ۲۷۷
د ګواهانو په مخامخ د دریو طلاقو د اقرارنه پس
صرف تجدید نکاح باندې اکتفاءجائزنه ده ---------- ۲۷۸
درېو طلاقو کښې د تحلیل نه بغیرلاره نشته او
طلاق رجعی کښې رجوع کافی ده ---------- ۲۷۹
په کورکښې موجود درېوښځو کښې په یوباندې بغیر د تعین دطلاق صورت ۲۸۰
زمونږ په عرف کښې درې شرطه درې ځله ته وئیلې شی ---------- ۲۸۱
درې شرط طلاقو سره ښځه مطلقه مغلظه کیږی ---------- ۲۸۱
درې شرطه قائم کولو سره ئې طلاق ورکړل اګرچه په
مذاق کښې وی طلاق مغلظه دې ---------- ۲۸۲

مضمون	صفحه

د غصې په حالت کښې په ما باندې ښځه په یؤولسو
شرطونو باندې حرامه ده د وئیلو حکم ---------- ۲۸۳
شپږو کلمو وئیلو سره ئې نکاح کړې وه اوس هم دغه
کلمو وئیلوسره د طلاق ورکولوحکم ---------- ۲۸۳
که چرته ښځه واقعی طلاق غواړی نودرې طلاقه دی، ددې حکم ---------- ۲۸۴
(ته په ماباندې په درېو طلاقوسره طلاقه ئې) دا الفاظ
په غلطئ سره د خولې نه وتل ---------- ۲۸۵
تاته ځما د طرف نه په درې طلاقه، طلاق مغلظه دې ---------- ۲۸۶
درې ځله د طلاق لفظ وئیلو سره د طلاقې مغلظه حکم ---------- ۲۸۷
لس دولس ځل متواتر د طلاق وئیلوحکم ---------- ۲۸۷
د درېو کانړو طلاق سره ښځه مغلظه جوړیږی ---------- ۲۸۸
حاملې ښځې ته د طلاق ثلاثه اود مخلص مسئله ---------- ۲۸۹
قرآن باندې لاس ایخودلو سره درې ځله اووائی ---------- ۲۹۰
ته په ماباندې طلاقه ئې ددې حکم ---------- ۲۹۱
ته طلاقه ئې طلاقه ئې طلاقه ئې ددې حکم ---------- ۲۹۱
یو دوه درې طلاقه، د درې ځلورو ځلو وئیلو حکم ---------- ۲۹۲
خدائ او رسول حاضراو ناظر ګڼلوسره طلاق ورکوم، درېوځلو وئیلوحکم - ۲۹۳
ځما ښځې ته مسلسل درې طلاقه دی او ،،شل زره خلع ده،،ددې حکم ---- ۲۹۴
تاته طلاق درکوم ته په ما باندې حرامه ئې وغیره حکم ---------- ۲۹۵
ښځې ته مې طلاق ورکړې دې آئنده د پاره ما باندې
حرامه ده کښې تجدید د نکاح اوکړی ---------- ۲۹۵
یو، دوه، درې، ځماښځه،، ځما د مخې خلاصه ده طلاقه ده،، ددې حکم --- ۲۹۶

مضمون	صفحه
د غصې درې قسمونه او په دې کښې د طلاق حکم	۲۹۷
د متعلقه استفتاءسره نصیحت نامه	۲۹۹
,,ما پریخې ده،، د طلاق الفاظ دی	۳۰۰
غیر مدخول بها ته د طلاق ورکولو مسئله	۳۰۱
غیرمدخول بها ته د طلاق ثلاثة ورکولوحکم	۳۰۲
د غیر مدخول بها په صورت کښې د طلاق حکم	۳۰۳
د کوژدنې نه پس اود نکاح نه مخکښې طلاق ورکول کالعدم دی	۳۰۴
تحریری طلاق سره طلاق واقع کیږی	۳۰۴
تحریری طلاق هم واقع کیږی زبانی وئیل ضروری نه دی	۳۰۵
په خپله لیکلو یا په بل چا لیکلوسره طلاق واقع کیږی خواه که	
ښځه‌ئې اولولی یا نه	۳۰۶
ساده کاغذ باندې طلاق نامې لیکل او ورکولو سره هم طلاق واقع کیږی	۳۰۶
د ویرولو د پاره دهمکئی ورکولو د پاره د طلاق نامې	
دروغ خبرو کولو وغیره حکم	۳۰۷
ښځې ته د طلاق ورکولو په صورت کښې د درېو نوټسو د لیکلو مسئله	۳۰۸
طلاق درې ځله اولیکی او نیت د یو طلاق وی	۳۰۹
د یوطلاق بائن د لیکلوئې اووئیل لیکلو والادرې اولیکل نو	
دا صحیح نه دی	۳۱۰
بغیر د زور او اکراه نه یوطلاق لیکلو سره طلاقې رجعی واقع کیږی	۳۱۱
کله چه طلاق نامه باندې دستخط موجود وی نوطلاق به واقع وی	۳۱۲
خاوند په خپله دوه طلاقه ورکړی دی مجستریټ درې لیکلی دی، ددې حکم	۳۱۳
دطلاق ثلاثه نه پس بغیر د تحلیل نه رجعت جائزنه دې	۳۱۵

مضمون	صفحه
طلاق ثلاثه لره په یو حساب کول صحیح نه دی	۳۱۸
په یو وخت د درېو طلاقو وقوع او د حدیث مسلم نه جواب	۳۱۹
په یومجلس کښې درې طلاقه په اجماع دصحابه هم درې دی	۳۲۲
په یووخت درې طلاقه په یوجلسه کښې واقع کیدل دآئمه اربعه مذهب دې	۳۲۳
د،،انت طالق ثلاثاً،،اود عبدالله بن عباس رضی الله عنه دروایت تحقیق	۳۲۷
په جلسه واحده کښې درې طلاقه یو طلاق حسابول	
مخالفت د احادیثو اود آثارصحابه دې	۳۲۹
د طلاق ثلاثه نه پس د نوې نکاح د پاره د ارشادالطالبین حیله غلطه ده	۳۳۱

باب کنایات الطلاق

د کنایات مختلف الفاظ	۳۳۳
لفظ حرام د کنایاتو نه دې	۳۳۴
مبانه ښځې باندې دوباره نکاح د پاره د زورالفاظ	
,,ته ځمانه جدا ئی،،وغیره مسائل	۳۳۵
پښتو کښې لفظ (لو) سره د طلاق واقع کیدلو مسئله	۳۳۶
لرې شه، اوځه، د مور پلار کورته لاړه شه، ددې حکم	۳۳۷
,,داسې ښځې لره نه ساتم، تا پریږدم پریږدم، د الفاظو حکم	۳۳۷
,,اووه واړه لاړې ستا د پاره خالی دی ته تللې شې،، الفاظو حکم	۳۳۹
د وهلو نه پس اووائې ما تاته رخصت درکړو، ځه وغیره الفاظو حکم	۳۴۰
داسې ښځې ضرورت نشته ځما سلام دې، جهیز	
یوسئ جینئ خلاصه کړئ وغیره الفاظو حکم	۳۴۱
فارغه کړې مې ده، آزاده ده، حرامه ده،، الفاظو حکم	۳۴۲

مضمون	صفحه
اوزه ګنې زه به طلاق درکړم،، ددې حکم	۳۴۳
,,اوزه،،(نکل جا) لفظ کنائی دې او روستو د طلاق د خبرِ کاذبه حکم	۳۴۳
,,ما ته پریخودلې ئې،، کښې احتمال د صریح او کنایه دې	۳۴۴
په ما خور مورئې په ما طلاقه ئې او ورزه،، حکم	۳۴۶
ما پریخودلې.پریخودلې.پریخودلې ئې وغیره الفاظو حکم	۳۴۶
،، ځما د کټ نه لرې شه په خپل کټ کښې اوده شه،، وغیره الفاظو حکم	۳۴۹
,,ما ته پریښودلې ئې..... طلاق نامه یوسه،، وغیره حکم	۳۴۹
,,ما خپلې ښځې لره پریښودلې ده،،ددې درې خطونه مختلفو خلقو ته د لیکلو مسئله	۳۵۱
ښځه ئې نه جوړوم،، ته ماته نه ئې پکار،، ښځه ځما نه آزاده ده،، الفاظو حکم	۳۵۲
د خاوند ښځې لره د کور نه د ویستلو او د مختلفو الفاظو وئیلو حکم	۳۵۳
,,ځما نه ځما ښځه پاتې شوې ده پاتې شوې ده،، ددې شرعی حکم	۳۵۴
د کور نه لاړه شه ځما نه فارغه شه خاوند اوکړه وغیره الفاظو حکم	۳۵۵
ښځې ته په ,,ځه،، وئیلو سره د طلاق مسئله	۳۵۶
که.....زما په ښځه باندې څه حق نه وی، دا الفاظ کنایه دی	۳۵۶
,,ماته ستا ضرورت نشته،، الفاظ کنایه دی	۳۵۷
د ,,ما پریخوده،، الفاظو حکم	۳۵۸
,,ښځه زما نه آزاده ده زهٔ دهغې نه آزاد یم،، په بائن کښې مشهور دی	۳۵۹
ته زما هیڅ نه کیږې،، زهٔ ذهنی طور باندې ددې نه فارغ یم،، الفاظ کنائی دی	۳۶۰

مضمون	صفحه
,,ماته ددې حاجت نشته بل ځائې کښې ددې نکاح اوکړه،،	
دې سره د طلاق حکم	۳۶۱
,,څوك ښهٔ سړې اوګوره د خپلې لور رشته ورسره اوکړه،، ددې حکم	۳۶۲
,,طلاق ورکړه نو ته آزاد ئې، جواب کښې ئې اووئیل زهٔ آزاد یم،، دا طلاق بائن دې	۳۶۳

باب تعلیق الطلاق

په تعلیقی طلاق کښې شرط که اصالةً پوره کړی یا وکالةً حنث واقع کیږی	۳۶۴
اراده د تعلیقی طلاق وه لیکن د غفلت په وجه تنجیزی صادرشو	۳۶۵
په یمین بتعلیق الطلاق کښې کفاره ورکولو سره کارنه جوړیږی	۳۶۶
د طلاق تفویض، عزل وکیل، اوپه دې کښې دګواهئ وغیره مسئله	۳۶۷
ځوئ خپل پلار ته تفویض طلاق کولې شی اووکیل هم جوړولې شی	۳۶۹
د قسم او طلاق معلق یوصورت	۳۷۰
د طلاق بشرط تعلیق یا بطور تاکید مسئله	۳۷۱
په جرګه کښې په طلا ق ثلا ثه باندې دقسم اخستلو مسئله	۳۷۲
که چرته بیع معلق بالطلاق کښې اقاله اوکړی نو دوباره د سره نوې بیع کښې حانث کیدل نه راځی	۳۷۳
په نکاح نامه کښې د طلاق د تعلیق د شرط د ثبوت مسئله	۳۷۴
خربوزه راوړلو باندې طلاق معلق اووائی، د څهکی راوړلو څه حکم دې؟ او ددینه د وتلو حیله	۳۷۵
دچا سره د خبرو نه کولو طلاق باندې د قسم په صورت کښې دخبرې تعین د عرف نه کیږی	۳۷۶

مضمون	صفحه
,,که چرته ته ناراضه ئی نو داطلاق نامه واخله الخ،،	۳۷۸
تعلیق دطلاق دې نه چه تحقیق د طلاق	
ټول اهل شهر ته طلاق معلق اچول اوپه ټول اهل شهر باندې	۳۷۹
د وقوع یا عدم وقوع مسئله	۳۸۰
راضی نامه نه کولو باندې طلاق وئیل بیا بل چا راضې نامه وکړه	۳۸۱
د طلاق ثلاثه د معنی نه د ناخبره سړی د معلق طلاق حکم	۳۸۲
,,د یمین طلاق باوجود د دروغو ګواهی ورکړی،، کښې د طلاق حکم	۳۸۳
که چرته ښځې ځما د خبرې جواب راکړو نودرې	
شرطونو باندې طلاقه ده،،ددې حکم	۳۸۳
که چرته په ما باندې دفلانکی سړی د قرضې رقم ورکول وی نو	
په ما باندې ښځه په دریو شرطونو طلاقه ده ددې حکم	۳۸۳
خپله خورکه فلانی ته واده کړی نوخپله ښځه به مثلثه طلاقه وی،،	
ددې حکم	۳۸۴
که فلانی ته د لوررشته ورکړم نوزماښځه به په ما باندې مطلقه مغلظه وی	۳۸۵
,,که چرته خپله لور بل ځائې کښې ورکړم نو په ما باندې	
خپله ښځه په درې شرطونو طلاقه ده،،ددې حکم	۳۸۶
,,که ما دې سره نکاح وکړه نو په دې درې طلاقه دی،،ددې حکم	۳۸۷
که د ښځې په زندګئ کښې مې دویم واده وکړو نو هغه	
دویمه ښځه به طلاقه وی،،ددې حکم	۳۸۸
د ښځې په موجودګئ کښې دویم واده کولو باندې	
د طلاق معلق تفصیلی مسئله	۳۸۹
,,که چرته ځماواده دسنت مطابق نه وی نوښځه مې طلاقه ده،،ددې حکم	۳۹۰

مضمون	صفحه
کومې ښځې چه دروازې نه سربهر کړیدې هغې ته درې طلاقه،،	
کورکښې دوه ښځې وې ددې مسئله	۳۹۰
یو هلک ته لوراو خور ورکولو باندې ئی د طلاق قسم وکړو بیا	
هغه ددې باوجود وتختیده،، ددې حکم	۳۹۱
که چرته خورئې فلانی ته په نکاح ورکړه نوطلاق بیا	
هغه جینئ په خپله دهغه سره لاړله	۳۹۲
که چرته اته ورځو کښې دننه ستا نه طلاق نامه وانخلم نو	
ځما ښځه په ما باندې طلاقه ده،،ددې حکم	۳۹۳
که ګیره مې پرې نه خودله مونځ روژه مې ونه ساتله نو	
ځما نکاح به باطله اوفسخ وی،،دخلاف ورزې حکم	۳۹۳
,,که چرته ما فلانې سره خبرې وکړی نو ځماښځه طلاقه ده،،ددې حکم	۳۹۴
،،که دې امام پسې مې مونځ وکړونوځما ښځه طلاقه ده،،ددې حکم	۳۹۵
ځما د اجازت نه بغیر که چرته ته د مورپلار کور ته لاړلې نو درې طلاقه دې	۳۹۶
که په مقرره موده کښې زه واپس نه شوم نو ځما او د منکوحې	
په مینځ کښې به نکاح فسخ وې	۳۹۶
,,که چرته فلانی کار مې اوکړونو ځما ښځه په سلو کانړو سره طلاقه ده،،	
طلاق مغلظه ده	۳۹۷
,,که چرته ځماښځه بد چلنه وی نوطلاقه ده،،یاکه چرته طلاق ورنه کړی نو،،	
ددې حکم	۳۹۹
,,که چرته ځه پشاور ته سبق ته لانه ړم نو ښځې ته درې طلاق،، ددې حکم	۴۰۰
که چرته د زید کورته لاړو نو زر روپئ به صدقه کوی او	
که چرته صدقه ئې ونه کړله نوښځه ئې طلاقه ده،،ددې حکم	۴۰۰

مضمون	صفحه
پلاراووئیلې،، که چرته ته مې د خاوند په حواله کړې نو	
ما باندې خپله ښځه یو دوه درې او خور موربه وی،،	۴۰۱
,,که چرته ځه دفیصلې نه واوړیدم نو ما باندې	
دې ټول حلال حرام شی،، نه د طلاق حکم	۴۰۲
,,که چرته خورمې ونه لیګله نو ځما ښځه طلاق بائنه ده،،دد ې حکم	۴۰۳
،،که ما په خپل سخرګنئ باندی سلام اوکړو نو	
ځما ښځه به طلاقه وی،، ددې حکم	۴۰۴
,,که چرته تاسوټول مې قتل نه کړئ نوما باندې ښځه طلاقه ده،، ددې حکم	۴۰۴
,,ځما کلی ته راغلې تا لره مې قتل نه کړو نوځما ښځه طلاقه ده،،	
ددرې ځلی وئیلو حکم	۴۰۵
,,که چرته په حقوقِ زوجیت اونان نفقه کښې کوتاهی اوکړم	
نو درې طلاقه،، ددې مسئله	۴۰۶
,,که چرته دفلان فلان سره راضی نامه وکړم نو په	
ما باندې یوطلاق دوه طلاق درې طلاق الخ،،	۴۰۷
د طلاق معلق یو صورت	۴۰۸
دوکانداری نه کولوباندې طلاق معلق کول کله چه	
مراد ئې په شرکت سره دوکانداری وی،، ددې حکم	۴۰۹
د مشت زنی کولوپه وجه باندې طلاق معلق واچوی او	
بیا ئې تفخیذ وکړو نو څه حکم دې؟	۴۱۰
د مالی جرمانه نه ادا کولو په صورت کښې دطلاق معلق تفصیلی مسئله	۴۱۱
که چرته افیون اوخوری نوښځه به طلاقه وی، بیا	
د افیونو نه جوړه شوې دوا اوخوری نو..؟	۴۱۲

مضمون	صفحه
,,که چرته ځه د ځوئ کور ته لاړم نو ښځه مې طلاقه ده،،	
ددې نه مراد د سکونت کوردې	۴۱۳
د طلاق معلق یو تفصیلی مسئله او متعدد استفسارات	۴۱۴
په دې جواب باندې دوباره استفسار	۴۱۶
دریم ځل استفسار:	۴۱۸
څلورم ځل استفسار:	۴۱۸
,کومې ښځې سره چه زه نکاح وکړم هغه په ما	
باندې مطلقه ثلاثه ده،، ددې حکم اودفضولی نکاح	۴۱۹
په عرفی کلما طلاق سره طلاق نه واقع کیږی	۴۲۰
عوامی طلاق کلما لغوه اوبې اثره دې	۴۲۱
,,ځما کلما طلاق دې،، سره صرف یوطلاق رجعی واقع کیږی	۴۲۱
د طلاق کلما حنث کښې د عمد او نسیان او د حیلی اومخرج حکم	۴۲۲
په الفاظ د طلاق کلما کښې حیله او د اجازت بالوطی مسئله	۴۲۳
په طلاق کلما کښې حیله اوپه مذهب غیرباندې دفتوی حکم	۴۲۵
د معلق بالشرط طلاق عجیبه صورت او د دویم واده د پاره حیله اوچل	۴۲۲
,,که ستاځوی ته مې رشته ورکړله نوپه ما باندې	
خپله ښځه طلاقه ده،،نه مخلصی اوحیله	۴۲۶
د مطلقه مغلظه نه دوباره نکاح باندې طلاق معلق نه دویستلوحیله	۴۲۸
که چرته مادې کس سره ددویمی او دریمې نکاح نه پس	
هم خبرې اوکړی نودرې طلاقه،،نه مخلص اوحیله	۴۲۹
درې طلاق تعلیقی نه د بچ کیدلو د پاره د فقهاء ذکرکړې شوې حیله	۴۳۰
په مقرره تاریخ باندې رقم داداء کولو دطلاق قسم اوکړی بیا	
دچیک په ذریعه بینک وروسته رقم اوکړی...؟	۴۳۱

مضمون	صفحه

فصل فی عد الطلاق

والقاء الاحجار وغیرهما

صرف،،یودوه درې،، وئیلو سره طلاق نه واقع کیږی ---- ۴۳۳
کانړی غورځول او د یو دوه درې وئیل وغیره په باره کښې تفصیلی فتوٰی -- ۴۳۴
،،یودوه دری په ماطلاقه ده،، متعلق استفساربانډي تفصیلی جواب ----- ۴۳۶
یودوه درې ته په ما باندې مور خور او درې کانړی
ئې هم اوغورزول،،ددې حکم ---- ۴۳۸
،،یو دوه درې څلور کانړو سره.....طلاقه ده،،ددې مسئله ---- ۴۳۹
،،یو دوه درې تا اوساتم نو مور اوساتم،، ددې حکم ---- ۴۳۹
،،زه زما درته اجازت دې یودوه درې،،په دې سره طلاق نه واقع کیږی ----- ۴۴۱
،،یو دوه درې په ما باندې ښځه طلاقه ده،، ددې حکم ---- ۴۴۲
صرف درې لکیږې وهل، زه لاړشه وئیلو وغیره مسئله ---- ۴۴۳
په عدّ او عدد د طلاق کښې فرق ---- ۴۴۵
بې اراده خپلې ښځې ته یکدم د،،طلاق طلاق طلاق،، وئیلو حکم ---- ۴۴۶
ښځې ته صرف،،یو طلاق دوه طلاقه درې طلاقه،، د وئیلو مسئله ---- ۴۴۷
،،تاته یو طلاق دوه طلاقه درې طلاقه دی که چرې
ته می پریخودې نو مورمې پریخوده،، ددې حکم ---- ۴۴۹
،،دیو طلاق دوه طلاقه درې طلاقه،،دوئیلو حکم ---- ۴۵۰
،،یودوه درې طلاقه دی،،باندې دنظام الفتاوی،،اعتراض
اود مفتی صاحب جواب ---- ۴۵۱
صرف په کانړې ویشتلو سره طلاق نه واقع کیږی ---- ۴۵۴
د درې کانړو اغستلو او یو دوه درې وئیلو اود لفظ طلاق نه وئیلو حکم ---- ۴۵۵

مضمون	صفحه

،،د ښځې په لاس کښې جداجدا کانړې ورکړی او اووائی
ته زمانه آزاده ئې،، ددې حکم ---- ۴۵۵
،،ته په ماباندې په درې کانړوباندې طلاقه ئې،،
کښې د دوو معنو احتمال دې ---- ۴۵۷
په دریو ګوتو باندې اشاره او یو ځل د طلاق وئیلو حکم ---- ۴۵۸
په یوسوال باندې دوباره استفساراو د دارالعلوم کراچئ فتوٰی ---- ۴۵۹
په دولسو ځلو طلاق وئیلو باندې د تاسیس او تاکید مسئله
او د غیرمقلدینو د فتوٰی حکم ---- ۴۶۰

فصل فی طلاق المکره والصبی

والمجنون والسکران وغیرهم

په زبردستئ د طلاق لیکلو یاپه بل چا لیکلو کښې د زوراو زبردستئ نوعیت ۴۶۳
د جبراطلاق لیکلو یا په بل چا د لیکلو مسئله ---- ۴۶۴
د نکاح نه وړاندې او روسته په زبردستئ طلاق اخستلو مسئله ---- ۴۶۵
د مکره طلاق بالکتابت منظور نه دې ---- ۴۶۶
طلاق د مکره کښې په مذهب غیرفتوٰی جائزنه ده ---- ۴۶۸
نابالغ نه خپله طلاق ورکولې شی اونه څوک وکیل د طلاق جوړولې شی ---- ۴۶۹
نابالغ هلک خپلې ښځې یا ددې پلاردده ښځې ته طلاق نه شی ورکولې ---- ۴۷۰
د طلاق د صحت د پاره د خاوند بالغ کیدل شرط دی په خلاف د ښځې ---- ۴۷۱
د بالغ خاوند نابالغې ته قبل الدخول د یو طلاق ورکولو مسئله ---- ۴۷۱
د مدهوش او مغلوب العقل د طلاق مسئله ---- ۴۷۲
د مدهوش او د پاګل د طلاق مسئله ---- ۴۷۳
د عقل د فاسدیدو په وخت کښې د طلاق لیکلو مسئله ---- ۴۷۴
د مدهوشئ اوغضب په حالت کښې د طلاق حکم ---- ۴۷۵

مضمون	صفحه
د وهلو په وجه سره بې هوشه شی ،،طلاق ورکړی،، د وئیلو حکم	۴۷۶
د مسحور (جادو وهلی) کس د طلاق حکم	۴۷۸
په وسوسه او وهم کښې د مبتلاء سړی د طلاق حکم	۴۷۹
دوسوسې په صورت کښې وئیل چه،،په ښځه باندې منحوس الفاظ،،ددې حکم	۴۷۹
په مرض سرسام کښې د ورکړی طلاق مسئله	۴۸۱
په مالیخولیا کښې د مبتلا کس د طلاق حکم	۴۸۱
په حالت د خوب کښې طلاق معتبرنه دې	۴۸۳
د نشې، غصې او د جبر په صورت کښې د طلاق حکم	۴۸۳
د نشې په حالت کښې طلاق واقع کیږی	۴۸۴
د نشې په حالت کښې ،،ته مې پریخې ئې،، د دې ځله وئیلو حکم	۴۸۵
د نشې په حالت کښې د طلاق او د ښځې د دې طلاقو دعوٰی	۴۸۷
د نشې په حالت کښې د طلاق او عدد کښې د شک مسئله	۴۸۸
ښځې ته دې طلاق تعلیقی ورکړی بیا د نشې په حالت کښې د طلاق اقرار اوکړو ددې حکم	۴۸۸

باب ما لایقع به الطلاق

په معصیت سره په نکاح باندې اثرنه غورځیږی	۴۹۱
،،خپلې ښځې ته طلاق ورکول غواړم،،دانشاء طلاق نه دې	۴۹۱
ښځهٔ وهلو اوغیر محرم سره یواځې پریخودلو باندې طلاق نه واقع کیږی	۴۹۲
طلاق رجعی کښې د عدت تیرولو نه پس طلاق نه واقع کیږی	۴۹۳
د ښځې د ویرولو د پاره د طلاق د نوټس د لیکلو مسئله	۴۹۳
د طلاق نامې د لیکلو په وخت اراده د طلاق بدلوٰل	۴۹۴
د ښځې دا وینا چه ته زما خاوند نه ئې موجب د طلاق نه دې	۴۹۵
د شک په صورت کښې د تعلیق طلاق مسئله	۴۹۵

مضمون	صفحه
په شک سره طلاق نه واقع کیږی	۴۹۶
پلار د نابالغه ځوئ ښځې ته طلاق نه شی ورکولې	۴۹۶
،،په ما باندې حلاله دنیا حرامه ده،، وئیلو سره د طلاق حکم	۴۹۷
خپلې لورته کنزلې کولو باندې په نکاح باندې اثر نه پریوزی	۴۹۸
دالیکشن په دوران کښې د خاوند نوم غلط خودل په نکاح باندې اثرنه غورځیږی	۴۹۸
صرف په خیال او تصور کولوسره طلاق نه واقع کیږی	۴۹۹
په طلاق کښې د دروغو دهوکې او د هزل فرق	۴۹۹
،،د خر طلاق زویه،، کنزلې دی طلاق نه دې	۵۰۰
د مختلف احتمالاتو په وجه باندې د طلاق حکم لګول بې قاعدې امردې	۵۰۱
،،د فلانی تقریرکه مې واوریدو نو ښځه مې طلاقه،، بیا ئې دټیپ ریکارډ نه واوری ددې حکم	۵۰۲
،،که دا کار ما اوکړو نو زه به طلاقی یم،،ددې حکم	۵۰۳
د خپلې ښځې په ځائې د بلې ښځې نوم واخلی طلاق نه واقع کیږی	۵۰۴
د خپلې ښځې متعلق ځوئې ته دا وئیل چه ،،دا ځما ښځه ده اوکه ستا،،ددې حکم	۵۰۵
بغیر د اضافت او حکم نه،،اووه طلاقه،، وئیل لغوه دې	۵۰۵
،،اې طلاق دې وی که ئې اوخوړو،، یعنی طلاق دې که چرې اوئې خوړلو،،ددې حکم	۵۰۶
ښځې ته د مورسختې کنزلې کولو سره طلاق نه واقع کیږی	۵۰۶

باب القضاء ودعوی الطلاق والنکاح

ښځه د طلاق ثلاثه دعوٰی اوکړی او خاوند منکروی ددې څه حکم دې؟	۵۰۸
ښځه د دې طلاقو مدعیه ده او خاوند د طلاق رجعی مدعی دې؟	۵۰۸
خاوند طلاق ورکولونه پس منکرشی اوښځه قسم خوری په طلاق باندې؟	۵۰۹

مضمون	صفحه
د خاوند اوښځې د طلاق په تعداد کښې داختلاف په صورت کښې فیصله	۵۱۰
خاوند د طلاق ورکولو باوجود انکارکوی اوښځه اقرارکوی نو....؟	۵۱۲
که چرې گواه عادل وی نو د طلاق نه انکارغیر معتبردې	۵۱۳
په طلاق کښې مختلف اومضطرب شهادت او په الفاظو	
د طلاق کښې د اختلاف حکم	۵۱۳
په طلاق کښې د مدعیی مطلقې گواهان منظور اود ناکح منکرنامنظوردې	۵۱۵
په طلاق کښې د پنځو گواهانوپه بیان کښې داختلاف په صورت کښې حکم	۵۱۶
محکم ته باقاعده د ثبوت راوړلو نه بغیر ښځه مطلقه نه ده	۵۱۷
طلاق مغلظه او په دې باندې د شهادت موجودگئ کښې	
د زوجیت دعوٰی مردود ده	۵۱۸
د وفات نه پس د طلاق د خبرحکم	۵۱۸
د نکاح د ثبوت د پاره د نکاح خوان په ځائې ددویم امام د گواهئ حکم	۵۲۰
د خاوند په طلاق باندې مجبوره کولو وجوهات او د حنثی مشکل حکم	۵۲۱
خاوند طلاق معلق ورکړی ؤواوؤه کاله پس ښځې	
انکاراوکړو اوس څه حکم دې؟	۵۲۲
د خیاربلوغ په وجه باندې د تنسیخ نکاح په صورت کښې	
دصحیح فیصلې صورت	۵۲۳
شرعی نکاح شوې ده خاوند منکردې په دې	
صورت کښې دعدالتی ډگری حکم	۵۲۴
بلا قاعده عدالتی طلاق قانونی کیدې شی شرعی نه	۵۲۴
د ارتداد اوه الفاظ کفریه نه پس بلا طلاق دویم خاوند سره دنکاح مسئله	۵۲۵
د مرتد او کافر کیدو والا نکاح په خپله ختمیږی	۵۲۷

مضمون	صفحه

فصل فی تنسیخ النکاح

د موجوده عدالتونو د تنسیخ نکاح فیصلې که چرې	
باقاعده وی نو تسلیمولې به شی گینی نه	۵۲۹
په ابتدائی عدالت او وړاندنی عدالت کښې د متضادو	
فیصلو په صورت کښې د تنسیخ نکاح حکم	۵۳۰
د دروغو گواهیانو سره د تنسیخ نکاح مسئله	۵۳۱
بې قاعده تنسیخ نکاح شرعا مسترد اوپه دې کښې معاونت وغیره حرام دې	۵۳۱
بلا وجه شرعی د تنسیخ نکاح ډگری وغیره شرعا قبول نه ده	۵۳۲
د نابالغه د خیاربلوغ اود ډی سی د طرف نه د طلاق نامې د ورکولو مسئله	۵۳۳
سره د آبادولو نه خاوند ته د تنسیخ نکاح ډگری ورکول شرعًا کالعدم ده	۵۳۴
مجبورا ښځه تنسیخ نکاح په مسلمان جج باندې کولې شی	۵۳۵
تنسیخ نکاح په ظاهره خلع بالاکراه او حقیقت کښې طلاق بائن دې	۵۳۶
چرته چه قاضی نه وی هلته دعلماء جمعیت	
دضرورت په وجې سره تنسیخ نکاح کولې شی	۵۳۷
د باقاعده تحقیق نه پس د قاضی یکطرفه د تنسیخ نکاح فیصله	۵۳۸
بلا وجه تنسیخ نکاح کول غیرمعتبراود دینی امورو ختمؤل دی	۵۳۹
د تعنت فی النفقة په وجه په مذهب غیرباندې فتوٰی او	
د قضاء علی الغائب حکم	۵۴۰
د باقاعده آبادئ په صورت کښې د طلاق ورکولو	
نه بغیر په تنسیخ نکاح باندې ډگری د کارنه ده	۵۴۲
مجبوره ښځه اولاً مصالحت ثانیًا خلع او په آخر کښې	
د تنسیخ نکاح مطالبه کولې شی	۵۴۳
صرف د مهر نه ورکولو په وجه باندې تنسیخ نکاح نه کیږی	۵۴۴

مضمون	صفحه
د خاوند اراده د قتل او نفقه نه ورکولو په صورت	۵۴۴
کښې د تنسیخ یا د خلع حکم	۵۴۵
د عجزعن النفقه وغیره په وجه باندې د جرګې فیصله دتنسیخ نکاح حکم	۵۴۷
ښځه د مجبورئ په وجه باندې تنسیخ نکاح کولې شی	۵۴۸
مجبوره ښځه باقاعده د مسلمان جج په ذریعه تنسیخ نکاح کولې شی	۵۴۹
دغلط تنسیخ نکاح نه پس ددویم وادۀ دوجې نه دطعن اوبائیکاټ مسئله	
په رسم سوره کښې د نابالغو جینکو د ورکولو صورت کښې	۵۵۰
د حق تنسیخ نکاح او د خیار مسئله	۵۵۱
د بلوغ نه پس د جج د تنسیخ نکاح مسئله	۵۵۲
د سیئ الاختیار نیکه او د عدالت د یو طرفه تنسیخ نکاح مسئله	
د پلار دوکیل کړې د نکاح په وخې سره جینئ ته	۵۵۴
د خیاربلوغ او د تنسیخ حق حاصل دې	
د عاقلې بالغې نکاح کښې د والدینو د عدم موجودګئ	۵۵۵
په بناء باندې د عدالت د تنسیخ نکاح مسئله	
د صغیرې د پلار د فسخ نکاح د اختیار په باره کښې	۵۵۶
د حیله ناجزه د عبارة وضاحت	۵۵۷
د والدینو د نابالغو کړې شوې نکاح ناقابل فسخ دې	۵۵۸
د مهرنه لږ اکولو په وجه باندې ښځې ته د تنسیخ نکاح حق حاصل نه دې	
د نکاح په وخت، ،په عدالت کښې بلا خلع د فسخ نکاح،، شرط لګولوحکم	۵۵۸
د جنازې د مونځ نه د منکر او د لوفر خاوند نه نکاح فسخ کول	۵۵۹
د بې غیرته خاوند سره اوسیدل حرام او تختیدل ضروری دې	۵۵۹

فصل فی تفریق زوجة مفقود الخبر والمجنون وغیره

د مفقود الخبر د ښځې د پاره د تنسیخ نکاح مسئله	۵۶۱
د مفقودالخبر د ښځې په فسخ نکاح کښې د شرائطو رعایت ضروری دې	۵۶۲

مضمون	صفحه
زوجه مفقودالخبر کښې قضاءد قاضی یا د علماء جماعت	
ضروری دې په فتوی باندې اکتفاء کافی نه ده	۵۶۳
په افغان جنګ کښې د مفقود مجاهدینو د ښځو د نکاح مسئله	۵۶۶
په جهاد افغانستان کښې د مفقود الخبر مجاهدینو د ښځو مسئله	۵۶۶
د سقوط مشرقی پاکستان په وخت د مفقود ازواج د ښځو مسئله	۵۶۷
د مفقود الخبر ښځې ته د مسلمان حاکم په ذریعه	
د حکم بالموت حاصلولو فیصله	۵۶۸
د مفقود الخبر خاوند په باره کښې د مسلمان حاکم د فیصلې حکم	۵۷۰
د مفقودالخبر په باره کښې ظاهرالروایت او په	
مذهب د امام مالک باندې د فتوٰی حکم	۵۷۱
د مفقود الخبر د ښځې د پاره د انتظار مسئله	۵۷۲
په بل ځائې کښې د نکاح نه پس د مفقودالخبر د واپسئ د صورت مسئله	۵۷۳
د غائب خاوند واپس راتلل اود ښځې دویم واده اود طلاق اونکاح مسئله	۵۷۴
د مفقود او متعنت فی النفقه په وجه باندې دتنسیخ نکاح	
په صورت کښې د خاوند د واپسئ مسئله	۵۷۵
د مفقود الخبر دمرګ په باره کښې د یوکس په خبر باندې داعتماد مسئله	۵۷۶
د پځلس کالو نه د ورک شوی خاوند ښځې ته دتنسیخ نکاح حکم	۵۷۷
د مفقودالخبر لوفر سړی د ښځې د پاره بل ځائې کښې د نکاح مسئله	۵۷۹
د خاوند په لرې وطن کښې د ښځې اوسولو او بیا هلته	
د تلو نه د انکار وغیره مسئله	۵۷۹
د دیوانه او عمر قید کس د ښځې د نکاح د تنسیخ مسئله	۵۸۲
د مجنون منکوحه د خوف زنا او عدم نفقې وغیره	
په وجه تنسیخ نکاح کولې شی	۵۸۴
په خاوند باندې د جنون راتلو په وجه باندې تنسیخ نکاح کولومسئله	۵۸۵

مضمون	صفحه
د لیونتوب په وجه باندې د تنسیخ نکاح حکم	۵۸۷
د لیونتوب په وجه باندې د امام محمد اوامام مالک رحمهما الله	۵۸۸
په نزد فسخ نکاح مسئله	۵۹۰
د محکمه عالیه قضاء د سوات ریاست متفقه فیصله	۵۹۰
الحکم المحمود فی مسئلة المفقود	۵۹۳
الجواب الاول من دارالافتاء مدرسه امینیه دهلی	۵۹۳
الجواب الثانی من دارالافتاء دارالعلوم دیوبند	۵۹۵
الجواب الثالث من دارالافتاء دیوبند	۵۹۵
الجواب الرابع	

فصل فی العنین

د هیجړا د پاره واده جائز او ښځې ته د تنسیخ نکاح حق حاصل دې	۶۰۰
د نامرد یعنی د عنین د تنسیخ نکاح مسئله	۶۰۱
(د نامردئ) په صورت کښې د یوکال مهلت نه بغیر تنسیخ نکاح منظورنه ده	۶۰۳
نامرد که چرې په طلاق یا خلع باندې راضی نه وی نوښځه	
باقاعده تنسیخ نکاح کولې شی	۶۰۴
د مقطوع الذکر (مجبوب) خاوند حکم	۶۰۵
په رسم ,,سوَره،، کښې معمرکس ته د ورکړې شوې جینئ	
په صورت کښې د عنین مسئله	۶۰۵
د هیجړا سره د نکاح په صورت کښې د تنسیخ نکاح مسئله	۶۰۶
د عقیم کس نه د تنسیخ نکاح مطالبه صحیح نه ده	۶۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه (پنځم جلد)

الحمدلله الذي اجري بحکمته مقادیر الامور، ودبر السموت والارضین علی مرالدهور، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله شفیع العصاة یوم النشور، وعلی آله واصحابه ما اضاء النهار واظلم الدیجور، اما بعد!

د الله تعالی ډیر شکردې چه هغه په خپل ډیرزیات رحمت او خصوصی فضل وکرم سره زما په شان بې وسه کمزورې بنده د فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بفتاوی فریدیه د ترتیب اوتحقیق اوتخریج اوتحشیه په علمی خدمت باندې لګولې یم، بنده فقیر(مرتب) یو ادنی طالب علم دې او د لوستلو او لیکلو لړ ډیر شوق لری، ورنه من آنم که من دانم، خودا دالله تعالی دخصوصی مهربانئ او فضل وکرم کرشمه ده، چه په دې خدمت کښې ئې کامیابی راکړه او حوصله افزائی ئې راکړې ده.

بعضې دوستان کله کله دا اظهارکوی چه وخت زیات لګی ددوی خواهش دې چه په کم نه کم وخت کښې فتاوی مکمله شی اومنظرعام ته راشی، بنده ته هم ددې احساس شته چه ددوی دا جذبه دې کار لره زر تکمیل ته د رسولو اود محبت په وجه ده، لیکن اهل علموته ښۀ معلومه ده چه دا کار د څومره محنت غواړی، څومره مشکل اود سکون او اطمینان تقاضا کوی، ځکه چه په رجسټرو کښې د خورو ورو په زرګونو مسئلو د کتاب، باب اود فصل وار ترتیب، د هر عربی عبارت تخریج او بالخصوص په کومو فتاوو کښې چه حوالې درج نه دی دهغې دپاره باقاعده حواله جات په تلاش کولو کښې په درجنونو کتابونه کتل اوپه بعضې ځایونوکښې د تحقیقی حواشی لیکل وغیره څه آسان کارنه دې، بالخصوص دحضرت شیخنا المعظم حضرت مفتی اعظم دامت برکاتهم د ذات بابرکات د فتاوې حوالې سره دلائل او براهین او د تفصیل او اعجاز په اعتبارسره د منفرد او امتیازی شان حامل ده، دغسې ددوی د مخصوص طرز فکر لحاظ هم دې، چه هغه هم هغسې اهل علمو ته منتقل شی، په دې وجه دا کار پخپله د زیات وخت تقاضا کوی، او مونږ دې لره د معیاری جوړولو کوشش کوو.

په دې جلد کښې د کتاب النکاح او کتاب الطلاق ابواب او فصول جمع کړې شوی دی، اوچرته چه په یوه مسئله کښې دحضرت صاحب مخصوص طرز فکر او علمی

تحقیق دې هلته مونږ کوشش کړې دې چه دحضرت د نورو تصانیفو مثلاً منهاج السنن او هدایة القاری وغیره نه دا مدلل کړې شی چه ددې په تعیین او تحقیق کښې هیڅ شبه باقی پاتې نه شی.

ددې جلد هره یوه مسئله او تحقیق او تحشیه رئیس دارالافتاء جامعه حقانیه سیدی واستادی حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی صاحب مدظله العالی ډیر په ژور نظر سره کتلې ده، ددې نه علاوه ددې جلد هم ټول ابواب او فصول وخت په وخت دحضرت مولانا شیخنا المعظم حضرت مفتی اعظم دامت برکاتهم په خدمت کښې پیش کړې شول، اود سختې کمزورئ او تکلیف او بیمارئ باوجود ئې اوکتل اود خوشحالئ اظهار ئې اوکړو، او بنده ته ئې خصوصی دعاګانې اوکړې.

بنده دهغه ټولو دوستانو شکریه اداکول ضروری ګڼړی چه هغوی د کتابونو مطالعه کولو اوپه تخریجی امورو کښې معاونت کړې دې بالخصوص مولانا محمد اسحاق حقانی،اود درجه تخصص فی الفقه بعضې طلباء کرام مولانا عزیزالرحمن، مولانا پروانت خان، مولانا احسان الله، مولانا عبدالحئ او مولانا عبدالغفار صاحب، په اردو محاوره او پروف کتلوکښې مولانا احسان الله تانو او نورحضرات، دغسې مولانا حافظ ولی الرحمن صاحب صدیقی په کمپوزنګ کښې د پوره کوشش اومشقت نه کار واخستلو، الله تعالی دې زمونږ د ټولو محنتونه قبول کړی اود فلاح دارین ذریعه دې جوړه کړی.

په آخرکښې سرپرست اونګران او خپل مهربان استاذ حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی مدظله العالی اود مولانا خواجه حافظ حسین احمد صدیقی صاحب زیدمجدهم اود خپلو ټولو استاذانو دامت فیوضهم په خدمت عالیه کښې هدیه د تشکر پیش کول خپله فریضه ګڼړم، چه ددوی تعلیم او تربیت، حوصله افزائی اود دعاګانو په برکت سره دا کار سرته رسیدلو والا دې، الله تعالی دې دې ټولو بزرګانو، زما مورپلار اوحضرت شیخنا المعظم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم د عاطفت سورې همیشه دپاره زمونږ په سرونو قائم اوساتی.....آمین یارب العالمین.

طالب دعا

محمد وهاب منګلوری عفی عنه (سوات)

مرتب فتاوی دیوبند پاکستان

بسم الله الرحمن الرحیم

باب المهر

د مهرعدم تقررئ یا مهر نه کیخودلوسره په نکاح باندې هیڅ اثر نه پریوځی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ځما د نکاح په وخت کښې حق مهر شل زره روپئ لیکل خوښ کړئ شو، ما په هغې باندې اعتراض اوکړو چه دا زیاتې دی حالانکه مونږ خبره د پنځوزرو کړې وه، هغوی اووئیل چه مهر څوک ورکوی او اخلی دا خو محض خودنه ده، بیا ما د چا نه واوریدل چه د نکاح په وخت کښې داسې وئیلوسره نکاح باطلیږی شرعی مسئله خودلوسره په مونږ باندې مهربانی اوکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: اخترخضری کهاریان.۱۹۷۹ء ۱۷\۷\۱

الجواب: ټولوفقهائې کرامو لیکلی دی چه د مهرعدم تقررئ او نه کیخودلو سره نکاح ته څه نقصان نه رسی. کما فی الهدایه﴿۱﴾وهوالموفق

حق مهر نه ورکولو یا خرڅولوسره په نکاح باندې څه اثر نه پریوځی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یو کس نکاح کولوسره حق مهر(اووه تولې سونا) ښځې ته ورکړه، لیکن روستود ښځې په رضامندئ سره هغه مهرزیورات ئې خرڅ کړل او کاروبار ئې پرې شروع کړو، ایا ددې حق مهر په خرڅولوسره په نکاح باندې څه اثرپریوځی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مثل خان خلیل خیبر کالونئ تهکال پشاور.....۱۴۰۱\۷\۱۴ هـ

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: ویصح النکاح وان لم یسم فیه مهرا لان النکاح عقد انضمام وازدواج لغة فیتم بالزوجین ثم المهر واجب شرعا ابانة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الجواب: حق مهر نه ورکولیاواپس اخستلویا خرڅولوسره په نکاح باندې هیڅ اثر نه غورځیږی څنګه چه د ګواهانو یا د نکاح خوان وغیره په مړ کیدلوسره په نکاح باندې هیڅ اثر نه پریوځی.﴿۱﴾ وهوالموفق.

په مهر کښې هر قسمه مال متقوم مقرر کولې شی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه په لسم نومبر ۱۹۸۱ء پیښور چهاونئ کښې یو نکاح منعقد شوه، څلور تولې طلائی د کالو په حساب سره مبلغ اته زره روپئ مقرر شوئ، پنځم نومبر ۱۹۸۲ء کښې واده کیدلووالا وو چه یو سړی د مجلس حاضرینو ته په اوچت اواز سره اووئیل چه ږومبنئ نکاح منعقدشوې نه ده ځکه چه تاسو خلقو په مهر کښې کالی مقرر کړی دی،او په مهرکښې کالی نامنظور وی ددې وجه نه نکاح باطله ده، ایا ددې سړې دا خبره صحیح ده او نکاح به دوباره تړلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مستحب ګل عباس کلې سرډهیری چارسده ۱۲۷ محرم ۱۴۰۳ هـ

الجواب: مال متقوم مهر کښې مقررولې شی،اګرچه سونا چاندی وی یا روپئ(نوټ) وی او اګر چه سونا چاندی د کالو په شکل کښې وی یا په بل شکل کښې وی.(شامی﴿۲﴾).....

(بقیه حاشیه)لشرف المحل فلا یحتاج الی ذکره لصحة النکاح.

(هدایه ۲:۳۴۵ باب المهر)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: للمرأة ان تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها اولم یدخل..... ولو وهبت من ورثته یجوز ولو وهبت مهرها بشرط فان وجد الشرط یجوز وان لم یوجد یعود المهر کما کان هکذا فی التتارخانیة.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۱۶ الفصل العاشر فی هبة المهر)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: فضة وزن سبعة مثاقیل کما فی الزکاة مضروبة کانت اولا ولو دینا او عرضاً قیمته عشرة وقت العقد، قال ابن عابدین: وکذا لو منفعة کسکنی داره ورکوب دابته وزراعة ارضه حیث علمت المدة ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.....بحر﴿۱﴾ هندیه﴿۲﴾ وهوالموفق.

د مهرفاطمی مطلب او مقدار

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه د مهرفاطمی څه مطلب دې او ددې حساب په کومه طریقه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحیم صدرتحفظ ډیره... ۱۳۰ ربیع الاول ۱۴۰۲ هـ

الجواب: ددې اصطلاح څه پته نشته، خوبیا هم مهرفاطمه رضی الله عنها د نوروبیبیانو په رنګې دولس نیمې اوقیې وو، او یو اوقیه د څلویښتو درهمو برابر وی، نو پنځه سوه درهمه شو او لس درهمه د اوو مثقالوبرابر وی نو دوه سوه درهمه د یوسل څلویښتو مثقالو برابرشو، او پنځه سوه درهمه د دریوسوو پنځوسو مثقالوبرابر شو، یو مثقال څلور نیمې ماسې وی نوټول ۳۵۰×۴،۱۱۲ = ۱۵۷۵ ماسې شوئ، بیا ددینه تولې جوړې کړئ او دچاندئ قیمت معلوم کړئ نو هغه به د مهر فاطمی مقدار وی.وهوالموفق

کتبه: رشیداحمد حقانی

رواه ابوداؤد فی باب الصداق﴿۳﴾ نو تقریباً یوسل یودیرش تولې او درې

(بقیه حاشیه) کما فی الهندیة قلت ولا بد من کونها مما یستحق المال المال بمقابلتها لیخرج ما یأتی من عدم صحة التسمیة فی خدمة الزوج الحر لها وتعلیم القرآن.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۵۸ باب المهر)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: ومراد المصنف ان اقله عشرة او ما یقوم مقامها بالقیمة.

(البحر الرائق ۳:۲۵۰ باب المهر)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: المهر انما یصح بکل ماهو مال متقوم والمنافع تصلح مهراً الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۰۲ الباب السابع فی المهر)

﴿۳﴾ عن ابی العجفاء السلمی قال خطبنا عمر فقال الا.....(بقیه حاشیه اګلے صفحه پر)

ماشي چاندی دی﴿۱﴾ وهو الموفق.

الجواب صحیح... محمد فرید عفی عنه

(بقیه حاشیه) لا تغالوا بصدق النساء فانها لو کانت مکرمة فی الدنیا او تقوی عند الله کان اولاکم بها النبی ﷺ ما اصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اکثر من ثنتی عشرة اوقیة. (سنن ابی داؤد ۱:۲۸۷ باب الصداق)

﴿۱﴾ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمه الله په خپلو مکتوباتو کښې فرمائی: چه څنګه دغلط رسمونو داصلاح کوشش کړې شوې دي ددې (مغالاة فی الامهار) هم پکاردي، یوسل دوه دیرش تولې سپین زر (پنځه سوه درهم) داسې مقداردي چه عام طور ئې مسلمانان اداکولې شی، اوددې اراده هم کولې شی، ددې نه علاوه دا یوه برکتناکه طریقه دجنت دبی بی (رضی الله عنها) ده، چه دې سره د فال حسن او برکات عظیمه موقع حاصلیږی ظاهره ده چه هرکله په هندوستانی ذهنونو کښې دمهر وصولول موجود هم نه دی اونه دې لره د بضعې معاوضه ګڼلې کیږی بلکه شرعی رسم ګڼلو سره ددې ذکرکول ضروری ګڼلې شی، نو ولې نه هغه عدد وانخستلې شی چه هغه په ټولو کښې برکت والا وی نه ډیرکم مقدار دمهر (لس درهم) دې اونه اعلی ترین (قناطیر مقنطرة) وی، شرافت او عزت به ددې نه زیات څه وی چه سیدة نساء اهل الجنة اود سرکارکائنات علیه الصلاة والسلام دجسم مبارك د ټکړې دا مهردي، فاطمة بضعة منی، مشکوٰة ۵۶۸ حدیث باندې غور اوکړئ. (فتاوی شیخ الاسلام ص۹۳ د مهرفاطمی باره کښې دحضرت موقف)

بهرحال دسیدة النساء فاطمة الزهرا رضی الله عنها چه کوم مهر مقررشوې وو هغې ته مهرفاطمی وائی، دعهدرسالت د اوزان مطابق دا دولس نیم اوقیه سپینو زرو باندې شوې وه، یوه اوقیه د څلویښتو درهمو برابر، دې حساب سره د دولس نیم اوقیه پنځه سوه درهم شو، یو اوقیه ۱۰۵ تولې وی نو دولس نیم اوقیه ۱۳۱،۲۵ تولو برابر شو یعنی ۱۳۱ تولې او درې ماشه په منهاج السنن شرح ترمذی کښې دی.

صداق رسول الله ﷺ ثنتا عشرة اوقیة ونش ای نصف اوقیة، والاوقیة اربعون درهماً فالمجموع خمس مأة ویحصل منها مأة وواحدة وثلثون تولجة وثلاث ماهجات وهی تساوی..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مهر شرعی مقدار

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه موجوده دور کښې د شرعی حق مهر مقدار څه دې او په هغې کښې کمئ زیاتې کیدلې شی یا نه؟ بینوا توجروا

المستفتی: امان الله ډائریکټر W.S.M پشاور.....۱۹۷۹ء ۱۷\۷\۱۷

الجواب: د حق مهر څه اوچت حد نشته، البته دا ضروری ده چه د لسو روپو شرعی نه به کم نه وی﴿۱﴾ چه پاکستانی وزن سره دوه تولې اووه نیمې ماشې

ثلثمأة وخمسون مثقالا وذکر صاحب المواهب ان مهر فاطمة کان اربع مأة مثقال فضة فلعل المثاقیل کانت مختلفة.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۶۸ باب فی مهور النساء)

داقول (۱۳۱ توله ۳ ماشه) دحضرت مولانا مفتی عزیزالرحمٰن دیوبندی اود مولانا مفتی محمد شفیع رحمهم الله هم دې اوس په دې حساب سره چه پنجابی توله ۱۱،۲۶۴ ګرام وی نو مهرفاطمی یوکلو ۵۳۱ ګرام سپین زر جوړیږی اودا احوط دې.

دمهر فاطمی په باره کښې دوه اقواله دی لکه څنګه چه د منهاج السنن دعبارت نه واضح کیږی لیکن په دې کښې رومبې مقدار دحدیث اوسیرت د روایاتو نه ثابت دې، اودویم مقدار څلورسوه مثقالو والا یاخو په اختلاف د اوزان باندې محمول دې یا داچه دا صرف د تاریخ الخمیس روایت دې لهٰذا رومبې مقدار راجح دې، ددې نه علاوه په مهرفاطمی کښې د موجوده اوزانو په حساب سره نور اقوال هم شته، دمولانا مفتی محمود الحسن صاحب ګنګوهی دتحقیق مطابق مهر فاطمی څلورسوه مثقاله چه د یونیم سل توله سپین زر برابردي. (ماهنامه نظام جولائی ۱۹۶۵ء) دا قول دمولانا سید احمد رضا بجنوری هم دي. (انوارالباری شرح بخاری ۴:۲۱) د بعضې محققینو په نزد مهرفاطمی د ۱۴۰ توله سپین زر برابردي. (نظام الفتاوٰی ۲:۲۰۸) اوپه احسن الفتاوٰی کښې مهرفاطمی ۴۸۰ درهم یعنی یوکلو ۷۳۲۹۶ ګرام سپین زر لیکلې شوې دي.

زمونږ په نزد هغه وزن ماخوذ به دې کوم چه په جواب کښې لیکلې شوې دي او اکثرعلماء هم ددې قائل دی. والله اعلم (از مرتب)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: المهر اقله عشرة دراهم .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

کیږی او فی توله د پنځه ویشت روپو په نرخ سره تقریباً پنځه شپیته روپئ پاکستانئ جوړیږی.﴿۱﴾ وهوالموفق

د مهر شرعی د کم نه کم مقدار

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه مهرشرعی لس درهمه پاکستانی لحاظ سره څومره جوړیږی؟ بینوا توجروا.

المستفتی: حامدانور متعلم حقانیه.....۳۱\۱۲\۱۹۸۵

جواب: دمهرشرعی دکم نه کم مقدار لس روپې شرعی(دوه تولې اوونیمې ماشې) دی اوپنځوس روپئ فی تولې حساب سره ۱۳۰ روپئ ۲۵ پیسې جوړیږی صرح به الحنفیه﴿۱﴾ والحدیث ....

(بقیه حاشیه) لحدیث البیهقی وغیره لا مهر اقل من عشرة دراهم..... فضة وزن سبعة مثاقیل کما فی الزکاة..... وتجب العشرة ان سماها او دونها ویجب الاکثر منها ان سمی الاکثر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۵۷ باب المهر)

﴿۱﴾ په فتاوٰی دارالعلوم دیوبند کښې لیکلی دی چه لس درهم سپین زر دوه تولې اووه نیم ماشې وی.(فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۸:۲۳۰ احکام مهر) حالانکه د مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله په اوزان شرعیه کښې دمهر کم نه کم مقدار ۳۱,۵ ماشه مطابق ۳۰,۶۱۸ ګرام سپین زر لیکلی شوی دی.داپه دې حساب سره چه یو درهم دري ماشه ۲\۵ رتی وی.ددې حساب کولوسره دوه تولې اووه ماشې څلور رتئ راځی.ددې نه علاوه مولانا مفتی رشیداحمد لدهیانوی رحمه الله په ''بسط الباع لتحقیق الصاع،، کښې د درهم په وزن کښې دخپل تحقیق په بنا باندې اختلاف کړې دې، اولس درهم ئې ۲.۳۴ ګرام چاندی ګرځولې دی. بهرحال دا کمې زیاتې دمختلف علاقو ناپ تول د نورو علاقو ناپ تول کښې د اچولو په وجه ضروری دي. اود بنیاد مختلف کیدوپه وجه دا اختلاف راوځی.او دا کمې زیاتې دومره لږ مقدار کښې وی چه ددې لحاظ نه کیږی پس ددې ټولو علماؤ تحقیقات صحیح او معتبر منلې شی.....(از مرتب)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: المهر اقله عشرة دراهم ..... (بقیهٔ حاشیه په راروانه صفحه)

ورد بذلک﴿۱﴾ وهوالموفق

د مهرشرعی د کم نه کم مقدار اود موجوده کرنسئ حساب سره تفصیل

سوال: څه فرمایئ علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دانګریزحکومت په وخت کښې شرعی حق مهر ۳۵ روپئ لس آنې ووچه کله دشپاړسوآنوروپئ شمارلې کیدله اوس غالباً د سنه ۷۱، ۷۲ ء نه د روپئ قیمت کم شو لس

(بقیه حاشیه) لحدیث البیهقی وغیره لا مهر اقل من عشرة دراهم..... فضة وزن سبعة مثاقیل کما فی الزکاة مضروبة کانت اولا.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۵۷ باب المهر)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن الهمام: عن جابر رضی الله عنه یقول قال سمعت رسول الله ﷺ یقول: ولا مهر اقل من عشرة، من الحدیث الطویل قال الحافظ: انه بهذا الاسناد حسن ولا اقل منه، وقال فی تخریجه الشیخ عبد الرزاق غالب المهدی: غریب فهذا الطریق لم یذکر وابن ابی حاتم فی علله ۱۲۰۸ عندما سأل اباه عن هذا الحدیث وطرقه وتقدم کیف ابطله ابوحاتم فلو کان عند هذا الاسناد الحسن لذکره، وهذا الحدیث یعرف عن جابر من طریق مبشر بن عبید کذا رواه غیر واحد والیک الخبر، اخرج الدارقطنی ۳:۳۴۵ والبیهقی ۷:۱۳۳ کلاهما من حدیث جابر، لا تنکحوا النساء الا الاکفاء ولا یزوجهن الا الاولیاء ولا مهر دون عشرة دراهم، قال الدارقطنی والبیهقی فی اسناده مبشربن عبید وهو متروک واخرجه ابن الجوزی فی الموضوعات ۲:۲۶۳ وقال: قال ابن عدی: هذا حدیث باطل لا یرویه الا مبشر بن عبید، قال احمد احادیثه موضوعات کذب، ومعا یدل علی ذلک ان ابن حجر خرج حدیث الکفاءة فی الکشاف ۱:۴۶۳ مستوفیا فذکره من جمیع طرقه دون کونه من حدیث جابر ثم اذ عن لقول ابی حاتم: هذا الحدیث ضعیف من جمیع طرقه ولذا قال الزیلعی: طرقه کلها ضعیفة استوفیناها فی الاسعاف بتخریج الکشاف.

(فتح القدیر ۳:۲۸۱ فصل فی الکفاءة)

یولس آنې شوخوپه اندرون ملک کښې شپارس آنې هم حساب چلیګې اوس دااقواه چلیګې چه سابقه ۳۵ روپئ اولس انې دموجوده حساب یوسل شپږیایوسل اووروپئ جوړیګې. ځمادذاتی فهم اوپوهې مطابق که دروپئ قمیت یولس انې حساب باندې خیال کړائشی نوموجوده باقی اوؤه پنځوس روپئ جوړیګی. خویوسل شپږیایوسل اووروپئ دهیڅ حساب نه صحیح نه معلومیږی تاسوپه دې قسم باندې غوراوکړئ اودتفصیلی حکم نه مو خبر کړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: نائب صوبیدارشیرمحمدراولپنډی.....۱۹۷۵ء/۱۴۱۰ ۱۲

جواب: واضحه دې وی چه مهرشرعی کم نه کم لس روپئ شرعی دې یعنی دوه تولې اوونیمی ماشې نودپنځلس روپئ فی تولې حساب سره تقریباپوکم یوکم څلویښت روپئ کم نه کم شو﴿۱﴾ اوپه مهرکښې دزیاتوالی څه حد مقرر نه دې. کماصرحوابه﴿۲﴾. وهوالموفق

کم نه کم د مهر شرعی په مقدار او زیاتوالی کښې مبالغه نه نده

سوال: څه فرمایئ علماءدین دې مسئلې باره کښې چه بعضې خلق په مهر کښې شپږدیرش زره روپئ اوبعضې خلق شل زره روپئ مقررولی شی اوپه اوله

﴿۱﴾قال الشیخ الغنیمی: واقل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقیل سواء کانت مضروبة او غیر مضروبة او ما قیمته عشرة دراهم یوم العقد.

(اللباب فی شرح الکتاب ۲:۱۴۹ کتاب النکاح)

﴿۲﴾ قال العلامة ابی الحسن السغدی: واما المهر فانه لا نهایة لاکثره وفی اقله ثلاثة اقاویل قال ابوحنیفة واصحابه اقل المهر عشرة دراهم ومایکون دونها فهو مهر البغی الخ.

(النتف فی الفتاوٰی ص ۱۹۰ باب المهر)

ورځ دواده جینئ اوهلک په یوکمره کښې بنده وی اوتقریباجینئ مجبوره کړې اوهغه ښښنه اوکړی ایادا مقدارمهرمقررول جائزدی

المستفتی: نامعلوم.....۱۲\محرم۱۳۹۷ھ

الجواب: ښکاره دې وی چه مهر کم ازکم لس روپئ شرعی(دوه تولې اووه نیمې ماشی چاندی) کیدل پکار دی﴿۱﴾ ددینه زیات مقررول مشروع دی. البته زیاتوالې ممدوح نه دې،﴿۲﴾ وهوالموفق.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: اقله عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقیل قال ابن عابدین: هو ان یکون کل درهم اربعة عشر قیراطاً شرنبلالیة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۵۷ باب المهر)

د اوزان شرعیه (مفتی محمد شفیع رحمه الله) په آخرکښې نقشه رائج الوقت کښې دمهر کم ازکم مقدار ۱۳,۵ ماشه سپین زر لیکلې شوې دې. مطابق ۳۰,۶۱۸ ګرام سپین زر لیکلې شوې دې. اومولانا مفتی رشید احمد رحمه الله ۳۴,۰۲ ګرام سپین زر لیکلې دې.

وقال العلامة عبد الرحمن الجزیری: وقدر بعضهم الدرهم الشرعی باربعة عشر قیراطاً وقدر القیراط باربع قمحات وسط، فیکون الدرهم ۵۶ قمحة، وقدره بعضهم بالخرنوبة، وقال ان الخرنوبة تزن اربع قمحات وهو یزن ۱۶ خرنوبة، فتکون زنة الدرهم ۶۴ قمحة، ولکن التحقیق ان المعتبر فی وزن الدرهم الشرعی ان یکون اربعة عشر قیراطاً کل قیراط یساوی خمس حباب، فتکون زنة الدرهم الشرعی سبعین حبة، فالمراد بالدرهم الصنجة وهی آلة الوزن المعروفة، وهی بالخرنوبة ۱۷۱/۲ لان الخرنوبة ۴ قمحات ویساوی الدرهم فی زماننا اربعة قروش صاغ تقریباً.

(کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ۴:۹۰ شروط المهر)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: (عن عمر بن الخطاب قال الا لا تغالوا صدقة النساء) ..... المغالاة التکثیر ای لا تکثروا مهورهن (فانها لو کانت مکرمة فی الدنیا وتقوی عند الله لکان اولاکم بها) ای بمغالاة المهور..... فان قلت: نهیه .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

زیاتوالي د مهر مباح دي لیکن افضل نه دي

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښې چه قبائل او خصوصاً افغانستان کښې مهر لس دولس لاکهـ روپئ ایخودلي کیږی ددي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی سعید گل حقانی جلال اباد... ۱۹۸۷ء ۱۱۲۱

جواب: زیاتوالي په مهر کښې مباح دي لیکن افضل نه دي، لاثـر: لاتغـالوا بصداق النساء(ابوداؤد شریف:۲۸۷)﴿۱﴾ اوکوم مباح چه د فساد او ګناه ذریعه جوړه شی هغه ممنوع کیږی، کما صرحوا بـه﴿۲﴾ تکثیرکه دربلاد افغانستان وغیره است ذریعه کثرت زناولواطت واستمناء بالیدوحرام خوری (والدین منکوحه) وغیرها است. پس د حکامو او علماؤ دپاره

(بقیه حاشیه)عن المغالاة مخالف لقوله تعالیٰ ، فان آتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً، قلت: النص یدل علی الجواز لا علی الافضلیة والکلام فیها لا فیه، لکن ورد فی بعض الروایات انه قال: لا تزیدوا فی مهور النساء علی اربعین اوقیة فمن زاد القیت الزیادة فی بیت المال، فقالت امرأة: ما ذاک لک؟ قال: ولم؟ قالت: لان الله یقول: وآتیتم احداهن قنطاراً، فقال عمر امرأة اصابت ورجل اخطأ.

(مرقاة المفاتیح ۶: ۳۵۹ باب الصداق الفصل الثانی)

﴿۱﴾(سنن ابی داؤد ۱: ۲۸۷ کتاب النکاح باب الصداق)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: لان الجهلة یعتقدونها سنة او واجبة وکل مباح یؤدی الیه فمکروه.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۷۷ قبیل باب صلاة المسافر)

وقال العلامة ابراهیم الحلبی: وکل مباح یؤدی الیه فمکروه انتهیٰ.

(غنیة المستملی المعروف بالکبیری ۱: ۵۶۹ فصل فی مسائل شتیٰ)

ضروری ده چه ددي مباحو مخ نیوي اوکړی ﴿۱﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ اسلامی شریعت د هربالغ او بالغي په نکاح کولو اوډ وادهٔ ژوند تیرولو باندي زور ورکړي دي چه هرمسلمان په حلال او طیب طریقي سره نفسانی خواهشات پوره کړی اودا هغه وخت ممکن ده چه په وادهٔ او ازدواجی رشته کښې منسلك کیدل په آسانه او سهل طریقي سره وی. چه فقراء هم په آسانئ سره فائده حاصله کړی اوبالخصوص کله چه په عالم اسلام کښې نن صبا د فقراء اکثریت هم دي په دي وجه اسلام مغالات فی المهور مکروه ګرځولي دي اودا خبرئي ورکړي دي چه کله مهرکم وی نوهغه وادهٔ مبارك وی. اوکم مهر د نبځي مبارکی وی

عن عائشة رضی الله عنها ان النبی ﷺ قال: ان اعظم النکاح برکة، أیسره مؤنة"، وقال: یمن المرأة خفة مهرها ویسر نکاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نکاحها وسوء خلقها".

لیکن نن صبا ډیرخلق ددي اسلامی تعلیماتو نه غافل دی اود جاهلیت عادت مغالات فی المهورکښې راګیرشوی دی. اود وادهٔ نه ډډه کول اختیاروی. البته که خاوند ورته ډیرمال ورکوی. اونبهٔ ئي کنګال کړی ګویا چه نبځه د تجارت سامان جوړشوي دي. او باقاعده بولی ئي کیږی چه دي سره ډیر مفاسد پیداشوی دی چه ذمه دار مورپلار باقاعده دي ځوانانو هلکانو او جینکو ته ضرر او نقصان رسوی. چه ددي په نتیجه کښې ډیر مفاسد او شرونه پیداکیږی ګویا چه حرام ته رسیدو نه حلال ته رسیدل ډیرمشکل او ګران جوړشوی دی

شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمه الله په یو مکتوب کښې لیکلی دی چه د هندوستان په عام رواج کښې مهر نه شی وصولوی که کله ضرورت وی نود طلاق یا مرګ نه پس جائیداد والو سره کیږی ګنی عام طور باندي عیبدار شمارلي شی آیا دا دنبځو حق تلفی نه ده؟..... مهرمثل د ډیرو خاندانونو دومره دي چه د موجوده مسلمان هندوستانی ددي دادا کولو خیال هم نه شی کولي. واقعیت خو څه کوي په کتب فقه کښې دا جزئیه موجود ده چه که په نکاح کښې د زوج اراده د مهر اداکولو نه وی نود زوجینو اجتماع به سبفاح وی..... حضرت عمر رضی الله عنه ولي ددي حق تلفئ احساس اوکړو اود مغالاة فی الصداق نه ئي ولي منع اوکړه اود جناب رسول الله ﷺ بیبیانې او لونړه ئي په مثال کښې پیش کړلي..... لکه څنګه چه د غلطو رسمونو داصلاح کوشش شوي دي ددي هم کول پکار دی الخ. (فتاوی شیخ الاسلام ص ۹۲ نکاح وطلاق)

په منهاج السنن شرح جامع ترمذی کښې دی فی

(بقیه په راروانه صفحه)

زیاتوالي د مهر امر مندوب نه دي بلکه کموالي د مهر مندوب دي

سوال: څه فرمایئ علماءدین دي مسئله باره کښې چه په مهرمقررکولوباندې اسلام څه پابندي نه ده لګولي خوليکن نن صباد مهرمقررکولوپه وخت د زلمی جائیداداومالیت ته هیڅ غورنه شی کولي بلکه دمالدارو خلقو د تقلید دوجهې نه دمهرقیمت زیات شوحالانکه داکثرودذاتی حیثیت جائیداد منقوله اوغیرمنقوله ددرج شوي پینځوزروروپونه هم کم وی.دي باره کښې وضاحت اوکړئ ددي دپاره چه اکثرعوام ددي رونددتقلید نه نجات حاصل کړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ممتازحسین بیروټ ایبټ آباد..... ۳۰\۹\۱۹۶۹

جواب: زیاتوالي دمهرڅه امرمندوب نه دي بلکې کموالي دمهرمندوب دي (کمافی الحدیث)(۱) دعوامودپاره ددي مندوب پابندی پکارده(۲) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) هذا الحدیث دلالة علی عدم استحباب الزیادة فی المهر، والقرآن یدل علی مشروعیة الزیادة واباحتها دون ندبها والاصل ان کل مباح اذا افضی الی مفسدة فیکون حراما، والزیادة المفرطة المعروفة فی بعض الدیار تذرعت للزنا واللواطة والاغواء والامراض المهلکة والتعنیس فیجب علی اهل الحل والعقد المنع عن هذه الزیادة سداً لباب الفتنة. (منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۶۸ باب مهور النساء).....ازمرتب

﴿۱﴾عن عمر بن الخطاب قال: الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو کانت مکرمة فی الدنیا وتقویً عند الله لکان اولکم بها نبی الله ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نکح شیئا من نسائه ولا انکح شیئا من بناته علی اکثر من اثنتی عشرة اوقیة رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی وابن ماجة والدارمی.

(مشکواة المصابیح ۲:۲۹۹ باب الصداق الفصل الثانی)

﴿۲﴾ قال الملاعلی قاری: فان قلت: نهیه ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

تکثیر مهرمباح دي خو د ذریعې د محرماتو د جوړیدلو دوجهې نه منع کړې شوې دي

سوال: څه فرمایئ علماءدین دي مسئلې باره چه یوقوم اتفاق اوکړی چه دښځې مهربه ددیرش زره نه زیات نه ایښودلي کیږی دافیصله ددي وجهې نه اوشوه چه عام خلقوډیرزیات مهرمقررولونوددي وجهې نه څه خرابیاني پیداشوې وې اوس بعضې خلق وایئ چه دلفظ قنطار نه معلومه شوه چه قوم دکم مهر ایښودلوفیصله نشی کولي دي باره کښې دشریعت څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: زلفه خان ټانک جنوبی وزیرستان..... ۱۰\۳۱\۱۹۸۷

جواب: مهرکښې مبالغه په بنیاددترمذی حدیث افضل نه ده(۱) اوپه بنیاد دقرآن مباح اومشروع ده(۲) اوقاعده داده چه مباح ذریعه دمحرماتوجوړه شی هغه حرام کیږی. والمغالاة فی هذا العهد من هذاالقبیل کاکثارالزناوغیره وبیع الاحراروغیرذلک(۳). وهوالموفق

(بقیه حاشیه)عن المغالاة مخالف لقوله تعالیٰ: فان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، قلت: النص یدل علی الجواز لا علی الافضلیة والکلام فیها لا فیه.

(مرقاة المفاتیح ۶:۳۵۹ باب الصداق الفصل الثانی)

﴿۱﴾عن عمر بن الخطاب قال الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو کانت مکرمة فی الدنیا وتقوی عند الله لکان اولکم بها نبی الله ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نکح شیئاً من نسائه ولا انکح شیئا من بناته علی اکثر من اثنتی عشرة اوقیة رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی. (مشکواة المصابیح ۲:۲۹۹ باب الصداق الفصل الاول)

﴿۲﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا.

(سورة النساء پاره:۴ رکوع:۱۴، آیت:۲۰)

﴿۳﴾وفی المنهاج: فی هذا الحدیث دلالة علی عدم استحباب الزیادة فی المهر، والقرآن یدل علی مشروعیة الزیادة واباحتها دون ندبها، والاصل ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په مغالات فی المهر کښې د اعتداء مخ نیوې د

اهل حل وعقد (حکمرانانو) د پاره جائزدې

سوال: څه فرمایئ علماءدین دې مسئلې په باره کښې چه دمهرکثیر حدڅه دې. زمونږپه علاقه کښې امیرصاحب اووزره روپیئ حدمقررکړې دې. اوددې نه زیات مقررکړلوباندې جرمانه اخلی. آیاداجائزدی؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانامحمدطاهرمیرانشاه شمالی وزیرستان۱۳\شعبان ۱۴۰۳ء

جواب: کله چه قوم په اعتداءکښې مبتلاشی. نواهل حل و عقد دمخ نیوی اقدمات کولې شی کما اذاتجاوزواعن الحد فی التسعیر(۱)پس دامیرداقدام قابل دتعریف دې خصوصاًچه هرکله دیانتاً مهرکښې حسب حدیث

(بقیه حاشیه) ان کل مباح اذا افضی الی مفسدة فیکون حراماً، والزیادة المفرطة المعروفة فی بعض الدیار تذرعت للزنا واللواطة والاغواء والامراض المهلکة والتعنیس فیجب علی اهل الحل والعقد المنع عن هذه الزیادة سدالباب الفتنة.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۶۸ باب مهور النساء)

﴿۱﴾قال الشیخ عبد الرحمن بن نصر الشیزری: ولا یجوز للمحتسب تسعیر البضائع علی اربابها ولا ان یلزمهم بیعها بسعر معلوم لان السعر غلا علی عهد رسول اللهﷺ فقالوا: یا رسول الله، سعر لنا فقال رسول اللهﷺ ان الله هو المسعر وانی لأرجوان القی الله ولیس احد یطالبنی بمظلمة فی نفس ولا مال. (رواه ابوداؤد والترمذی وابن ماجة واحمد فی مسنده) واذا رأی المحتسب احدا قد احتکر الطعام من سائر الاقوات وهو ان یشتری ذلک فی وقت الرخاء ویتربص به الغلاء فیزداد ثمنه الزمه بیعه اجباراً لان الاحتکار حرام والمنع من فعل الحرام واجب وقد قال رسول اللهﷺ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون..... الاحتکار یقال احتکر وتحکر الطعام جمعه وحبسه عن البیع لیقل فیغلو سعره..... والمحتکر هو من یجمع السلع انتظاراً لبیعها بسعر غال بحیث یضیق علی المواطن شراؤها الخ. (کتاب السیاسة ۲۱۷ نهایة الرتبة الباب الثانی فی الاسواق).....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(الا لا تغالوا بصداق النساء)﴿۱﴾کم والې دې. وهوالموفق

باقاعده مهر مقررولو سره شغار متحقق کیږی نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه دلور یادخور تبادله څنګه ده؟ چه هرکله دواړودپاره مهرهم مقررکړئ شوې وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالصمد افغانی پشاور..... ۱۵\۴\۱۹۸۴ء

جواب: اګرمهرباقاعده مقررشده باشد ممنوع وشغارنیست شامی وغیره﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) وقال العلامة محمد بن الحسینی الحنفی: سئل عن متولی الحسبة اذا سعر البضائع بالقیمة وتعدیٰ بعض السوقیة وباع باکثر من القیمة هل له ان یعزره علی ذلک اجاب اذا تعدی السوقی وباع باکثر من القیمة یعزر علی ذلک من فتاویٰ ابن نجیم. (فتاویٰ انقروية ۱:۱۵۹ التعزیر قبیل کتاب السرقة)

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۱:۲۸۷ باب الصداق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: وحاصله انه مع ایجاب مهر المثل لم یبق شغارا حقیقة وان سلم فالنهی علی معنی الکراهة فیکون الشرع اوجب فیه امرین الکراهة ومهر المثل فالاول ماخوذ من النهی والثانی من الادلة الدالة علی ان ما سمی فیه ما لا یصلح مهراً ینعقد موجبا لمهر المثل وهذا الثانی دلیل علی حمل النهی علی الکراهة دون الفساد وبهذا التقریر اندفع ما اورد من ان حمله علی الکراهة یقتضی ان الشغار الآن غیر منهی عنه لا یجابنا فیه مهر المثل ووجه الدفع انه اذا حمل النهی علی معنی الفساد فکونه غیر منهی الآن ای بعد ایجاب مهر المثل مسلم وان حمل علی معنی الکراهة فالنهی باق، فافهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۶۱ مطلب نکاح الشغار)

مهر مقرر کولونه پس مشترکه رضامندئ

سره دي کښې کمې زیاتې جائزدي

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئله باره کښې چه پلار دلور دپاره دخپل طرف نه دحق مهر په طورباندي دنکاح نه مخکښې ددووزرورو پوکور اولیکلو.خوداصرف وعده ده بیا دنکاح په وخت دخپل دستور مطابق یوسل پنځویشت روپې حق مهراوترولواوبس.اوس په دي صورت کښې به هغه اولئ دووزرو روپووالا مهرصحیح منلې کیږی یاهغه چه دنکاح په وخت مقررشوي وو؟ بینوا توجروا

المستفتی:احمددین زرگرکیملپور.....۱۹۷۵ء/۲/۱۶

جواب:که چرته دادوئم مهردجانبینوپه رضاسره مقررشوی وی نوهم دغه منظوردي ګنی مهرسابق به منظوروی.لجوازالحط والزیادةفی المهرکماصرحوابه فلیراجع الی ردالمحتار﴿۱﴾وهوالموفق

د ښځې د مرضئ نه بغیر مهرکښې کمې جائزنه دي

سوال:څه فرمائی علماءدین دي مسئله باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې له د بدکارئ دالزام په وجهې سره طلاق ورکړواوښځې هم په بدکارئ اقراراوکړو اوس ښځه خپل مهرغواړی خولیکن خاوندکم مهرورکوی اوښځه پوره مهر غواړی.خاوندپه دي کښې دواده خرچ اودنورواخراجاتو هم مدعی دي اوس

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: وما فرض بتراضیهما بعد العقد او زید علی ما سمی فانها تلزمه بشرط قبولها فی المجلس او قبول ولی الصغیرة..... وصح حطها لکله او بعضه، قال ابن عابدین: (بشرط قبولها) افاد انها صحیحة ولو بلا شهود او بعد هبة المهر والا براء منه وهی من جنس المهر او من غیر جنسه بحر وسواء کانت من الزوج او ولی فقد صرحوا بان الاب والجد لو زوج ابنه ثم زاد فی المهر صح الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۶۵ مطلب فی حط المهر والابراء منه)

ددي جهګړي دحل دپاره یوه جرګه اوشوه اودواړوښځه خاوند جرګې ته دفیصلې اختیارورکړو.جرګې والاو مینځه ګړي فیصلې باندي خاوند نه مهر واخستلوخودخاونددعوی نه زیات اودښځې ددعوی نه کم.اوس شرعی حل ددي مسئله څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی:اراکین جرګه.....۱۹۸۴ء/۳/۲۹

جواب:واضحه دی وی چه صورت مسئوله کښې خاوتدباندي ټول مهرښځې ته ورکول لازم اوفرض دی اودبدکاري دعیب په وجه سره په دي مهرکښې ددي ښځې دمرضي نه بغیر کمې کول جائزنه دی﴿۱﴾البته که دي جرګې طرفینو نه اختیاراخستلونه پس دامذکوره فیصله کړي وی نوطرفینو باندي ددي پابندی شرعاضروری ده﴿۲﴾ وهوالموفق

یوځلې مجلس کښې د مهر مقررولونه پس د زیاتوالی د مطالبې حکم

سوال:څه فرمائی علماءدین دي مسئله باره کښې چه یوسړی دخپلې اتوکالو نابالغه لورنکاح پنځه سوه روپومهرباندي اوکړو.اوس دجینئ دبلوغت نه پس پلارپه ضددي چه زه دخپلې لور نکاح به دوباره بعوض مهرمبلغ لس زره روپئ باندي کوم.په امردمجبورئ سره خاوندپه دي راضی شو اودوباره

﴿۱﴾وفی الهندیة: وان حطت عن مهرها صح الحط کذا فی الهدایة ولا بد فی صحة حطها من الرضاحتی لو کانت مکرهة لم یصح.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۱۳ الفصل السابع فی الزیادة فی المهر والحط الخ)

﴿۲﴾قال الشیخ شمس الحق الافغانی: ولا ینفذ حکم المحکم الا فی حق الخصمین الذین حکماه دون غیرهما ولکل من المحکمین الرجوع قبل الحکم واذا حکم لزمهما اذا کان موافقاً لاصول الشرع کذا فی المجلة.

(معین القضاة والمفتیین ۶۴ الباب الحادی عشر فی التحکیم)

نکاح بعوض لس زره روپئ اوترلې شوه. اوس دریافت طلب مسئله داده چه دا خاوند خپلې ښځې ته داول مهردورکولو مجازدې یادلس زره روپئ ورکولو؟ بینوا توجروا

المستفتی محمد عمرثاقب خطیب مسجد ملک پوره مانسهره ۱۹۸۶ء/۲۱/۲۵

جواب: دازیاتوالې په ظاهره جائزدې خوپه حقیقت کښې رشوت دې او ناجائز دې

کما یدل علیه ما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۰۳ اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة، وفی ردالمحتار ای بان ابی ان یسلمها اخوها او نحوه حتی یأخذ شیئا وکذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الاسترداد، فافهم﴿۱﴾ فیما قصده ابوها من تجدید العقد. وهوالموفق

د مهر د کمی اختیارجینئ ته حاصل دې والدین اوجرګې ته نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه دیوسړی لوردبل سړی په کورکښې وادهشوه اودهغه بل سړی لورده په کورکښې آباده شوه یعنی تبادله یئ اوکړه اوس یوهلک دوه کاله پس وائی چه داجینئ ساده ده زه دیته طلاق ورکوم حالانکه دساده والی ثبوت یئ دنکاح په وخت وهم خودلې وواوس بغیردوجهی نه طلاق باندې مقررشوې مهرپنځه سوه روپئ ورکول لازمی دی یانه؟ جرګه مهرمقررکمولې شی یانه؟ ایایوسړی دې جنیئ ته درې سوه روپئ مهرورکولې شی یانه؟بینوا توجروا

المستفتی محمدمسکین بلندکوټ ..... یکم مارچ ۱۹۷۵ء

جواب: واضحه دې وی که داساده جینئ عاقله اوبالغه وی نودټول یادبعضې مهرمعاف کولواختیارهم دې سرد دې نه چه والدین یاجرګې سرد اوکه دا

﴿۱﴾(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۹۷ قبیل مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

جینئ عاقله اوبالغه نه وی نواوس دامهرتمام یابعضې هیڅوک هم معاف کولې نه شی یعنې نه پخپله اونه نورخلق﴿۱﴾وهوالموفق

په مهرکښې ورکړئ شوئ دوکان دښځې د مرضئ یاد هبې نه بغیربل کس ته ورکول جائزنه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه مسمی رجب دخپل زوئی د رشتې دپاره په مهرکښې دوکان ورکړو،نقل کاغذات هم ستاسوپه خدمت کښې ارسال دی، بیاواده وشوخولیکن دنوروخامنودتقسیم په وخت کښې دهغه دوکان هم په تقسیم کښې شامل کړو ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداقبال تحصیل مری ۱۹۷۹ء/۸۱/۵

جواب: که چرته رجب دمهرپه معاوضه کښې ددې دوکان ورکول مسلم یا مبرهن وی نوددې نه پس رجب دپاره جائزنه دی چه ددې جینئ دمرضې یادهبې نه بغیردادوکان چاته ورکړی دادوکان دده دملکیت نه خارج شوې دې حالانکې درجب ضمانتی کیدل هم صریحایاعرفاثابت دی.

یدل علیه ما فی ردالمحتار ۳: ۱۴۳ فیُ الفیض ولو اعطی ضیعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتی مات الاب فباعتها المرأة لم یصح الا اذا ضمن الاب المهر ثم اعطی الضیعة به فحینئذ لا حاجة الی القبض﴿۲﴾. وهوالموفق

په حق مشرکښې ورکړې شوئ څیز د ښځې ملکیت دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئله باره کښې چه یوسړی دزوئ دواده په

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وصح حطها لکله او بعضه عنه قبل اولا ویرتد بالرد کما فی البحر، قال ابن عابدین: الحط الاسقاط کما فی المغرب وقید بحطها لان حط ابیها غیر صحیح لو صغیرة ولو کبیرة توقف علی اجازتها ولا بد من رضاها ففی هبة الخلاصة خوفها بضرب حتی وهبت مهرها لم یصح لو قادراً علی الضرب الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۶۶ مطلب فی حط المهر والابراء منه)

﴿۲﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۸۸ مطلب فی منع الزوجة نفسها لقبض المهر)

وخت هغه ښځې ته څه زمکه حق مهر کښې ورکړه ایاددې سړی دمرګ نه پس په حق مهر کښې ورکړې شوې زمکه په وارثت کښې واپس اخستل اوپه وارثانو تقسیم کول جائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مصطفی خان مانسهره

جواب: حق مهر دښځې ملکیت دې لهذا په دیکښې به ددې سړی هیڅ حق نه وی﴿۱﴾ وهوالموفق

د نقد مهرپه عوض کښې زمکه وغیره ورکول په اجماع سره جائزدی

څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه دوه نیم کاله مخکښې دمسماة اپا عقدنکاح دمسمی اع ا سره په عوض دحق مهرپه شپږزره روپئ وشوه دمسماة اپاوکیل دامقررکړو اومخامخ دنکاح په مجلس کښې د مسماة اع اوکیل قبول کړه بیاامام دخطبه مسنونه وئیلونه پس دعاء خیر اوکړه دواده درسم په وخت کښې مسماة اپا زرروپئ معاف کړې اود څلورو زرو په عوض کښې زمکه اودزرو روپوپه عوض کښې ئې یوغوا وصول کړه اوس دې میاشتې پس خلق پروپیګنده کوی چه تجدیددنکاح ضروری دې ددې مسئلې حقیقت څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: سخی عمران

الجواب: دمهرپه عوض کښې زمکه وغیره اخستل په اجماع سره جائزدی او د

﴿۱﴾ قال العلامة عبد الغنی الغنیمی: ومن سمی مهراً عشرة فما زاد ای فاکثر فعلیه المسمی ان دخل او خلابها خلوة صحیحة او مات عنها او ماتت عنه لانه بالدخول یتحقق تسلیم المبدل وبه یتأکد البدل وبالموت ینتهی النکاح والشئ بانتهائه یتأکد ویتقرر بجمیع مواجبه.

(اللباب فی شرح الکتاب ۲:۱۵۰ کتاب النکاح)

عوض دورکولو په وخت کښې نه تجدیددنکاح ضروری دې اونه خطبه د نکاح وئیل مسنون دی ددې پروپیګنډې نه تاسومتاثره نه شئ﴿۱﴾ وهوالموفق

مهرکښې بخښش کول جائزدی او ناجائزې حیلې ناجائزدی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه دافغانستان په بعضې علاقوکښې داحیله کولې شی چه عاقله بالغه جینئ خپل روریاپلارته وائی چه ځمامهرپخپلې مرضې سره مقررکړه اوته ئې واخله دازمادطرف نه ستا دپاره بخښش دې اودیرش څلویښت زره روپئ اخستلې شی ایاداطریقه او حیله صحیح ده؟بینوا توجروا

المستفتی: ریاض محمدنورستانی مدرسه احیاءالعلوم چارسده ۳۱۵۱ء۱۹۸۴

جواب: دابخښش اوهبه صحیح ده﴿۲﴾ البته دعقدنکاح په وخت کم مهر مقررولونه معلومیږی چه مخکینې ډیرمهرنه وو بلکه ثمن یا جبروو وهوالموفق

په مهرکښې د کور د دریمې حصه اخستلو یا د هغې په بدله کښې د درې سوو روپو اخستلومسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئله باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واذا تزوجها علی هذا العبد وهو ملک الغیر او علی هذه الدار وهی ملک الغیر فالنکاح جائز والتسمیة صحیحة فبعد ذلک ینظر ان اجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلک فلها عین المسمی وان لم یجز المستحق لا یبطل النکاح ولا التسمیة حتی لا یجب مهر المثل وانما تجب قیمة المسمی کذا فی المحیط.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۰۳ الباب السابع فی المهر الفصل الاول)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: للمرأة ان تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجهااولم یدخل ولیس لاحد من اولیائها اب ولا غیره الاعتراض ..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مهرکښې دنن نه څوکاله مخکښې دکوردریمه حصه لیکلې وه لیکن بیا فیصله په دې اوشوه که دې کله هم دکورداخستلومطالبه اوکړه نودې به د کورپه ځائی دري سوه روپې ورکوی اوس هغه ښځې مطالبه اوکړه اوهغې ته درې سوه روپې ورکول غواړی مګرهغه وائی چه اوس دکورقیمت زیات دې ماته زیاتې روپې راکړه ایادامطالبه جائزده؟بینوا توجروا

المستفتی:امیرزاده کانګړه چارسده.....۱۵ربیع الاول۱۴۰۱

جواب:دابنځه ددې کورددریمې حصه مالکه ده اوس ددې مرضی ده چه دریمې حصه باندې راضی کیږی یانه.لان الامهارمن اسباب الملک(۱) وهوالموفق

د پورتنۍ مسئلې متعلق بل ټپوس

سوال: یوسړی دنن نه څوکاله وړاندې دکوردریمه حصه په مقابله ددرې سوو روپو یوکندې ښځې مهرمقررکړه فیصله اوشوه چه دیته ددریمې حصې د کوردرې سوه روپې ورکړی اوس لهذاقیمت زیات دې ددې وجهې نه ښځه زیاتې پسې غواړی شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی امیرزاده کانګړه.....۱۸رجب۱۴۰۱ء

جواب بشرط صدق وثبوت دابنځه صرف ددرې سوورو پوحقداره ده یعنی که چرته دامعامله معاوضه وی که چرته صرف وعده وه نودښځې دمرضې خلاف به قیمت نامنظوروی(۲)وهوالموفق

(بقیه حاشیه) علیها..... ولو وهبت من ورثته یجوز.

(فتاوىٰ عالمگیریة ۱:۳۱۶ الفصل العاشر فی هبة المهر)

﴿۱﴾قال العلامة ابن نجیم: اسباب التملک المعاوضات المالیة والامهار والخلع..... العاشرة یملک الصداق بالعقد فالزوائد لها قبل القبض الخ.

(الاشباه والنظائر ۳۴۰ القول فی الملک)

﴿۲﴾وفی الهندیة: واذا تزوجها علی هذا العبد وهو.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مهرسره د ماهوارئ درقم د ورکولورسم په اصل کښې نفقه ده مهرنه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه نن صبادواده په موقع باندې دمهرسره ماهوارهم لیکلې کیږی مثلایواوسل شل روپې مهر او پنځوس دماهواړې رقم وغیره دقرآن اوحدیث په رنړاکښې ددې حکم څه دې ماهانه رقم عموماهغه وخت طلب کیږی کله چه جینئ دځه ناچارې دوجهې نه مورکره لاړه شی بیاجینئ خواه هغلته پنځوس روپې خرچ کوی یالس روپې خرچ کوی ددې ماهواړې رقم شرعی حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مشتاق احمد.....۲۴رجب ۱۳۹۳ء

جواب:چونکه دارقم بطورنفقه مقررکړې شوې دې لهذاپه ددې په ورکولو اخستلوکښې څه حرج نشته،البته دناشزې دپاره ددې اخستل حرام دی(۱)وهوالموفق

(بقیه حاشیه) ملک الغیر او علی هذه الدار وهی ملک الغیر فالنکاح جائز والتسمیة صحیحة فبعد ذلک ینظر ان اجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلک فلها عین المسمی وان لم یجز المستحق لا یبطل النکاح ولا التسمیة حتی لا یجب مهر المثل وانما تجب قیمة المسمی کذا فی المحیط.

(فتاوىٰ عالمگیریة ۱:۳۰۳ الباب السابع فی المهر)

﴿۱﴾قال العلامة القهستانی: تجب النفقة..... والکسوة..... والسکنیٰ..... علی الزوج ولو صغیرا..... بقدر حالهما ای الزوجین وعلیه الفتویٰ کما فی الهدایة وذکر فی الخزانة انه بقدر حالها فینفق بقدر ما یقدر والباقی دین علیه لکن فی ظاهر الروایة انه بقدر حاله وهو الصحیح فوجب بقدر طاقته..... لا تجب النفقة لناشزة ما دامت علی تلک الحالة..... خرجت من بیته خروجاً حقیقیا او حکمیا بغیر حق.

(جامع الرموز ۱:۵۹۵ فصل فی النفقة)

د غیرمتعین یعنی د نامعلومو څیزونوپه مهرکښې د اختلوورکولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه یوسړی دواده نه مخکښې خپلې ښځې ته څه زمکه زیورات یایوکورپه عوض دحق مهر ورکولوسره منظورکړه اوددې څیزونوستایئ هم اولیکلولیکن د زیوراتو اود کورنه علاوه په پخپله تولـه زندګئ کښې نورڅه ورنکړه ایا د خاوند د وفات نه پس هغه ښځه دمذکوره باقی حق مهردخاوندد وارثانو(فرزندان او دختران) نه دوصول کولوشرعاحق لری؟ بینوا توجروا

المستفی: محمدایوب مقام ډهکی ډی آی خان..... ١٢\٨\١٩٧٧ء

جواب: که چرته دازمکه متعین کړې شوې وی نوددې دحق مهرکیدلواوپه میراث باندې مقدم کیدلو کښې هیڅ خفا نشته، اوکه چرته متعین شوې نه وی نوپه درمیانه زمکه چه (نه ډیره ښه وی اونه ډیره خرابه وی) یاددې قیمت به حق مهروی اوپه وراثت باندې به هم مقدم وی.

کما فی الهندیة: ونوع هو معلوم الجنس مجهول الوصف کما لو تزوجها علی عبد او فرس او دابة او ثوب هروی یجب الوسط ان شاء ادی عینه وان شاء ادی قیمته کذا فی الظهیریة (١:٣٢٩)﴿١﴾. وهوالموفق

مهر مؤجل وی یا معجل مشروع دې او د بعضو معجل کول سنت دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ایا شرعاً دا ضروری ده چه د مهر رقم معجل(یکمشت) د نکاح د رسم په وخت کښې ادا کول بهتر دی یا څه رقم(عام طور باندې نیم) مؤجل کول هم لازمی دی؟ نیز یاد دې وی چه د مهر مؤجل رقم چه واجب الاداء دې روستو دنکاح نه د هغې په ورکولو باندې څه غور نه کیږی. بلکه په ژوند کښې اکثر نظر انداز کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیرمحمد نائب صوبیدارراولپنډی..... ٣\ربیع الثانی ١٣٩٥ء

﴿١﴾ فتاوٰی عالمگیریه ١:٣٠٩ الفصل الخامس فی المهر تدخله الجهالة)

الجواب: مهرخواه ټول معجل وی یا ټول مؤجل وی یا بعضې معجل وی نو په دې کښې هیڅ یو صورت غیر مشروع نه دې ﴿١﴾ البته بعضې لرده معجل کول سنت دی ﴿٢﴾ وهوالموفق

د مهر مؤجل او د معجل د اداکولو او د اقسامو احکام

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه په نکاح نامه رجسټرار کښې لیکلې شوی وی (الف) مهر مؤجل به په وخت د مطالبې کښې ادا کوم (ب) یا مثلاً اته سوه روپئ مهر مقرر شوې وی نودا شرط درج وی چه سل روپئ به میاشت په میاشت ادا کوم. سوال دادې چه ایا دا مهرمؤجل دې یا معجل. کله کله مونږه د نکاح رجسټرارو ته په دې کښې قانونی رکاوټ مخې ته راځی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی فقیرحسین خطیب مسجد باباکرم شاه نوشهره ١٢\١٠\١٩٨٧ء

﴿١﴾ قال العلامة الحصكفي: فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي لاخذ ما بين تعجيله من المهر كله او بعضه او اخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا به يفتى..... ان لم يؤجل او يعجل كله فكما شرط لان الصريح يفوق الدلالة الا اذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية الا التاجيل الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ٢:٣٨٩ قبيل مطلب فی السفر بالزوجة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: حديث التمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على انه المعجل وذلك لان العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء الى انه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه ﷺ عليا ان يدخل بفاطمة رضى الله عنها حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لى شئ فقال اعطها درعك فاعطاها درعه رواه ابوداؤد والنسائى ومعلوم ان الصداق كان اربع مأة درهم وهى فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت امرنى رسول الله ﷺ ان أدخل امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا رواه ابوداؤد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣٥٧ باب المهر)

جواب: مهر معجل هغه مهر ته وئیلې کیږی چه د جماع نه مخکښې ادا کولې کیږی. او د مهرمؤجل درې اقسام دی:

(۱) چه دهغې د ادا کولو تاریخ متعین وی مثلاً یکم رمضان

(۲) چه دهغې د ادا کولو تاریخ (قسطوار) وی مثلاً دمیاشتې سل روپئ

(۳) چه د هغې د ادا کولو تاریخ مجهول وی مثلاً مستقبل کښې د ائنده دپاره.

د مهرمعجل حکم ښکاره دې او د مهرمؤجل حکم دادې چه حسب شرط به ادا کولې شی اوکه چرته د شرط د وقوع نه مخکښې طلاق یا مرګ واقع شی نو مزید تاخیر کول جائز نه دی (ماخوذ از هندیه) ﴿۱﴾ وهوالموفق.

د واده په غوختلو باندې د هلک نه رقم طلب کول حرام خوری ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه شپږ کاله مخکښې دیو هلک او جینئ په مینځ کښې رشته ترلې شوې وه اوس چه کله هلک والو شپږ کاله پس رشته طلب کړه ځکه چه هلک او جینئ دواړه ځوانان دی. او د واده دپاره ئې اووئیل نود جینئ پلار په نفی کښې جواب ورکولو سره اووئیل چه مزید پنځلس سوه روپئ راکړه هلته به رشته ملاویږی. حالانکه ددې نه مخکښې ئې تقریباً شپږزره روپئ خورلې دی. شریعت محمدی کښې ددې سړی څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداکرم کوهاله مری.... ۱۹۷۸ء ۳۰۱۸۱

﴿۱﴾ وفی الهندیة: لا خلاف لاحد ان تأجیل المهر الی غایة معلومة نحو شهر او سنة صحیح وان کان لا الی غایة معلومة فقد اختلف المشائخ فیه قال بعضهم یصح وهو الصحیح وهذا لان الغایة معلومة فی نفسها وهو الطلاق او الموت الا یری ان تأجیل البعض صحیح وان لم ینصا علی غایة معلومة کذا فی المحیط.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۱۸ الفصل الحادی عشر فی التأجیل فی المهر وغیره)

الجواب: دا سړی (دجینئ پلار) حرام خور او فاسق دې. ناکح دا ټول رقم د ده نه واپس اخستلې شی.

کما فی شرح التنویر: اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة، وفی ردالمحتار ۲:۵۰۳ قوله عند التسلیم ای بان ابی ان یسلمها اخوها او نحوه وکذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الاسترداد قائما او هالکاً ﴿۱﴾. وهوالموفق

د واده په موقع باندې د جینئ د کور د روټئ خرچه د خاوند نه د وصولولو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه د یو سړی صبا واده دې او ښځې نن د جینئ په کور کښې جمع شی او د هغوی دپاره خوراک تیارولې شی او په هغه خوراک چه کومه خرچه راځی هغه ټول په ټوله د هلک والو نه وصولولې شی ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب خان کراچی نمبر ۸.. یکم ربیع الثانی ۱۴۰۳ هـ

جواب: که چرته د هلک نه وصول شده خرچه په مهر کښې شمارکړې شی نوځه جواز راوتلې شی ګنې دا اوهم دغه شان جینئ د طرف نه خوراک تیارول رسوم قبیحه دی. ﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۹۷ قبیل مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

﴿۲﴾ قال العلامة مفتی کفایت الله الدهلوی: دا رقم کوم چه د زوج نه مخکښې د عقد نه یا روستو دعقد نه دې غرض دپاره اوپه دې نوم اخستلې شی چه په دې به دجنج خپلوانو عزیزانوته خوراک ورکولې شی، ناجائزدې، اوددې حکم هغه دې کوم چه په دې عبارت کښې ذکردې. ولو اخذ اهل المراة شیئاً عندالتسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة، اوپه دې عبارت کښې دی، ومن السحت ما یاخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطیب نفسه حتی لو کان یطلبه یرجع الختن به، او معروف څیزونه کدرهم النقش والحمام (شامی کتاب النکاح ۳:۱۳۰ سعید) وغیره چه کوم حکم په شامی کښې ذکردې داټول هغه څیزونه دی کوم چه د ښځې په مهرکښې حسابیږی اوپه دې وجه دې لره بقدر مایعجل من المهر د وجوب تقدیم دحکم په ضمن..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مهر په حیلې سره د جینئ والدین پیسو اخستلوسره حرام خوری کوی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه زمونږ په علاقه کښې د ښځو حق مهر دومره زیات دې چه د نادارو او عامو خلقودپاره د یو پریشانئ باعث جوړ شوې دې. او د جینئ والدینو هغې لره د امدنئ یو مستقل ذریعه جوړه کړې ده. شپیته اوویازره نن صبا کم نه کم مقدار دې. مذکوره رقم کښې صرف د لسو پنځلسوزرو سامان وی باقی والدین اوخوری ددې متعلق د شریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا محمد هاشم بلوچستان... ۱۹۸۷ء ۹\۲۱\۱

جواب: د جینئ دا پلار حرام خور دې﴿۱﴾ ددینه بچ کیدل د الله په ویره سره کیدلې شی یا د حکومت او د قوم په حدبندئ سره. وهوالموفق

د والدینو د مهر په نوم پیسې اخستل د ازادې ښځې خرڅول او حرام خوری ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه دلته دا رواج دې چه د

(بقیه حاشیه) کښې بیان کړی دی او ددې څیزونو دښځې دپاره کیدل ظاهر اوپه دې وجه په مهرکښې حساب کیدل یقینی دی او ددې وجوب علی الفا من المهر هغه وخت دی چه عرف بین ثابت وی اور خاوند هم دا تسلیموی کنی داهم غیرلازم دی. او مخکښې رقم کوم چه د خوراک ورکولو دپاره اخستلې شی ددې په مهر کښې نه حساب کیدل بلکه نه کیدل ظاهردی ځکه چه دمهر رقم په جنج والۍ او خپلوانو عزیزانوو باندې دخرچ کولو حق دښځې اولیاؤ ته نشته اود ښځې په کارنه راتلل ددې ښکاره دی.

(کفایت المفتی ۵:۱۱۴ کتاب النکاح)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة، وقال ابن عابدین: ای بان ابی ان یسلمها اخوها او نحوه حتی یأخذ شیئا وکذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الاسترداد قائما او هالکا لانه رشوة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۹۷ قبیل مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

لور یا د خورد واده فیصله کولووخت کښې پلار یا رور دشلو زرو نه واخله تر یولاکهه پورې پیسې اخلی بعضې خلق ددې په شپږمې حصې رقم باندې د جینئ دپاره کالی او سامان اخلی. او بعضې په کښې ټول رقم خوری ددې حقیقت څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمد خان لکړمنډی بنوں..... ۱۹۸۴ء ۲۱\۱۰\۱

جواب: د مهر کم نه کم مقدار دوه نیمې تولې چاندی ده او د زیاتو دپاره څه حد منقول نه دې﴿۱﴾ البته د حدیث په بناء په مهر کښې زیاتی کول بهتر او مستحب نه دی رواه ابوداؤد ۲۸۷ الالاتغالوا بصداق النساء فانها لوکانت مکرمة فی الدنیا او تقوی عندالله کان اولاکم بها النبی ﷺ ﴿۲﴾ او په افغانستان او یاغستان کښې چه کوم رواج دې هغه بلاشک وشبه ناجائز دې دا خلق ازادې ښځې لره خرڅوی او پیسې پخپله خوری لکه چه لونږو او خوئیندوته په وراثت کښې څه نه ورکوی﴿۳﴾ وهوالموفق

د جینئ په عوض کښې د څه رقم اخستلو حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه بعضې خلق د لور خور

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: المهر اقله عشرة دراهم لحدیث البیهقی وغیره لا مهر اقل من عشرة دراهم وروایة الاقل تحمل علی المعجل فضة وزن سبعة مثاقیل کما فی الزکاة..... یجب الاکثر منها ان سمی الاکثر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۵۷ باب المهر)

﴿۲﴾ رواه ابوداؤد ۱:۲۸۷ باب الصداق، والترمذی وصححه، والنسائی، وابن ماجة واحمد والبیهقی، وابن حبان وصححه والحاکم والدارمی ۲:۱۹۰ باب کم کانت مهور ازواج النبی ﷺ وبناته.

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة، قال ابن عابدین: ای بان ابی ان یسلمها اخوها او نحوه حتی یأخذ شیئا وکذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الاسترداد قائما او هالکا لانه رشوة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۹۷ قبیل مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

په عوض کښې پیسې اخلی او هغې لره په خپل ذاتی مصرف کښې استعمالوی او بیا د جینئ نکاح کولوسره حواله کوی، ایا دا رقم اخستل جائز دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالستار رضافقیر والی بهاولنگر...۱۹۸۲ء ۱۰ ۱ ۲۵

جواب: که چرته دا رقم اعزازی طور سره په خوشحالئ ورکړئ شوې وی نو ددې اخستل اوورکول جائز دی لحدیث احق ما اکرم علیه الرجل ابنته او اخته، (رواه ابوداؤد ۱۹۷)﴿۱﴾ اوکه چرته جبری طورباندې اخستلې شوې وی نوبیاواپس اخستلې شی، فی الدرالمختارمع ردالمحتار (۲: ۳۷٦) اخذاهل المرأة شیئا عند التسلیم ای بان ابی ان یسلمها اخوها او نحوه حتی یاخذ شیئا وکذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الاسترداد قائما او هالکا لانه رشوة﴿۲﴾ اوکه چرته دا رقم ددې وجې نه اخستلې شوې وی چه د خاوند د طرف نه مطلوبه معروفه جهیزوغیره کښې صرف کړئ شی نو په دې کښې حرج نشته، ویقال له الدستیمان والتفصیل فی ردالمحتار ۲: ۳۷۷﴿۳﴾ کنې حرام دې، لانه رشوة او ثمن الحر وکلاهما محرمان، وهوالموفق

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۱: ۲۹۰ باب فی الرجل یدخل بامرأته قبل ان ینقدها، کتاب النکاح)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۹۷ قبیل مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی البزازیة ما یفید التوفیق حیث قال تزوجها او اعطاها ثلاثة آلاف دینار الدستیمان وهی بنت موسر ولم یعط لها الاب جهازا افتی الامام جمال الدین وصاحب المحیط بان له مطالبة الجهاز من الاب علی قدر العرف والعادة او طلب الدستیمان قال وهذا اختیار الائمة وقال الامام المرغینانی الصحیح انه لا یرجع بشیئ لان المال فی النکاح غیر مقصود وکان بعض ائمة خوارزم یعترض بان الدستیمان هو المهر المعجل کما ذکر فی الکافی وغیره فهو مقابل.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د واده په موقع باندې د هلک والو نه د غوی وغیره خوړلو د پاره د غوختلو حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه بعضې غریزو علاقو کښې درواج دې چه دواده په موقع باندې دهلک درشته دارو نه حیوان یعنی غوئ وغیره لازمادذبحې دپاره راوستلې شی اوبیادواړه کوروالا هغه په مشترکه طورباندې خوری اوددې حیوان وغیره د نه اخستلوپه صورت کښې دقوم اودبرادرې خلق دده نه خفه کیږی اودده سره همدردی وغیره پریږدی ایاداجائزدی؟ اوداهم وئیلې شی چه ددې غوئ په عوض کښې دجینئ دمهرنه څه څیزدهلک دپاره معاف کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبیدالله.....

جواب: که چرته ددې غوئ قیمت دمهرنه جداکړې شی نودجینئ دباقاعده اجازت نه پس ددې اخستل اوخوړل جائزدی﴿۱﴾ اوکه چرته داغوئ دمهرنه علاوه بغیردخوشحالې نه اخستلې شی نوداغوئ به په رشوت کښې داخل وی اوحرام به وی اوواجب الردبه وی﴿۲﴾ کمافی الدرالمختارعلی هامش

(بقیه حاشیه) بنفس المرأة حتی ملکت حبس نفسها لاستیفائه فکیف یملک الزوج طلب الجهاز والشیئ لا یقابله عوضان واجاب عنه الفقیه ناقلا عن الاستأذان الدستیمان اذا ادرج فی العقد فهو المعجل الذی ذکرته وان لم یدرج فیه ولم یعقد علیه فهو کالهبة بشرط العوض وذلک ما قلناه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۹۹ بعید مطلب فی دعوی الاب ان الجهاز عاریة)

﴿۱﴾ قال العلامة المرغینانی: وان حطت عنه من مهرها صح الحط لان المهر حقها. (هدایه ۲: ۳۴۷ باب المهر)

﴿۲﴾ عن ابی حرة الرقاشی عن عمه قال قال رسول الله ﷺ الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه رواه البیهقی فی شعب الایمان والدارقطنی فی المجتبیٰ.

(مشکواة المصابیح ۱: ۲۶۱ باب الغصب والعاریة)

ردالمحتار۲:۵۰۳ اخذ اهل المراة شيئا عندالتسليم فللزوج ان يسترده لانه رشوة﴿۱﴾ وهوالموفق

د مهرنه علاوه د هلک والو نه د رقم اخستلو تفصيلي مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدين دې مسئلې باره کښې چه زمونږپه علاقه کښې د ډير وخت نه دادستورراروان دې چه جينکولره دګډوا وچيلوپه شان خرڅولې شی اونکاح په دې شرط باندې کوی چه مثلا ته څلويښت زره روپې راکړه بيا دهلک والا مجبوراورکوی دې دپاره که چرته نه ورکوې نودهغې جينئ نکاح نه کوی حالانکه بعضې خلق دجوازدپاره دغه څلويښت زره روپې داجينئ په مهرکښې داخلوی اوبياهغه دجينئ داجازت يابغيرداجازت نه هغه په استعمال کښې راولی اوس سوال دادې چه په دواړوصورتونوکښې دپلار رورو غيره دپاره دارقم په دې طريقې سره اخستل جائزاوحلال دی؟

المستفتی: محمدممتازدارالعلوم ربانيه کراچی نمبر ۴۱..... ۱۹۷۴ء۱۳۹۱

الجواب: په دواړوصورتونوکښې اخستل ناجائزاوحرام دی په اول صورت کښې واضح دی چه دجينئ خاوندله داطمعه اولالچ ورکوی چه دجينئ نکاح ماسره اوشی اوپه طريقه اخستلوته فقهاءکرامورشوت وئيلې دې ددې اخستل حرام اوناجائزدی اوداسې حرام دی چه داخستلونه پس هم دده په ملکيت کښې نه راځی.

قال فی الدر: اخذ اهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج ان يسترده لانه رشوة، وقال ابن عابدين: تحت (قوله عند التسليم) اى بان الى ان يسلمها اخوها او نحوه حتى يأخذ شيئا وكذا لو ابى ان يزوجها فللزوج الاسترداد قائماً اوها لكاً لانه رشوه، بزازيه (ردالمحتار ۳:۱۵۶)﴿۲﴾ وقال فی الدرالمختار: الرشوة لا تملک بالقبض

﴿۱﴾(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۳۹۷ قبيل مطلب فی دعوى الاب ان الجهاز عارية)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۹۷ قبيل مطلب فی دعوى الاب ان الجهاز عارية)

(الشامية ۶:۴۲۳)﴿۱﴾ وقال فی الهندية: ولو تزوج امرأة على ان يهب لابيها الف درهم فهذا الالف لا يكون مهراً ولايجبر على ان يهب فلها مهر مثلها وان سلم الالف فهو للواهب وله ان يرجع فيها ان شاء (عالمگيريه ۱:۳۰۸)﴿۲﴾.

په دوئم صورت کښې دجينئ په رضادعدم تيقن په وجهې سره حرام دی بلکه دتيقن دعدم درضادوجهې نه ددې دپاره چه کله دغه جينئ د خاوندکورته لاړه شی اوپه دوودريوکالوکښې ددې شرم ختم شی نوپلار او مورصاحبه ته ديوزرې ورکولودپاره هم تياره نه وی نودپرش څلويښت زره روپې به څه ورکړی ددې نه معلومه شوه چه دواده په وخت دشرم دوجهې نه اجازت ورکړی دزړه نه راضی نه وی فقهاءکرامودې پورې ليکلی دی چه دمهردرقم نه پلاردلوردپاره سيوادهغه څيزونونه چه هغه عادتادمهردرقم نه اخستلې کيږی دنورو څيزونواخستل ددې درضانه بغيرجائزنه دی نود پلار دپاره ذاتی مصرف کښې راوستل څنګه جائزدی لهذا په دې صورت کښې هم اخستل حرام اوناجائزدی،قال فی الشامية لكن فی الهندية لوقبض بمهر البالغه ضيعة فلم ترض ان جرى التعارف بذلک جازله والافلاولو بكرا،(ردالمحتار ۳:۱۶۱)﴿۳﴾ خلاصه دا چه په هيڅ طريقه هم په مهرکښې دپلاروغيره دپاره تصرف جائزنه دې ټول مهردجينئ حق دې اودابه ديته حواله کولې شی، والتفصيل فی الهندية ۱:۳۱۶﴿۲﴾والشامية.....

﴿۱﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۵:۳۰۰ فصل فی البيع كتاب الحظر والاباحة)

﴿۲﴾ (فتاوىٰ عالمگيريه ۱:۳۰۸ الفصل الرابع فی الشروط فی المهر)

﴿۳﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۰۱ مطلب لابی الصغيره المطالبة بالمهر)

﴿۴﴾ وفی الهندية: للمرأة ان تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها اولم يدخل وليس لاحد من اوليائها اب ولا غيره الاعتراض عليها..... وليس للاب ان يهب مهر ابنته عند عامة العلماء كذا فی البدائع.

(فتاوىٰ عالمگيريه ۱:۳۱۶ الفصل العاشر فی هبة المهر)

۱۱۳:۳﴿۱﴾واللہ اعلم

کتبه..... احمد عفی عنه

دارالافتاء دارالعلوم ربانیه توحیدآباد کالونی کراچی

هذا الجواب صحیح

محمد فرید عفی عنه

(شیخ الحدیث وصدر دارالافتاء جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک)

د طلاق نه پس به د مهر اود جهیز سامان بنځي ته واپس کولي شي

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښې چه دیونادار اوشریف سړی لورته دیوزورورسړی زوئ بغیر دځه قصورنه طلاق ورکړواوټول زیورات ئې د جینئ نه واخستل اودمورپلارکورته ئې واستول اووئیل ئې چه ته زما دمور پلارخدمت په ښه طریقې سره نه شې کولې په شریعت کښې ددې مهر د کالو اود جهیز دسامان څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: خان شیر دوبئ

جواب: په خاوندباندې فرض دی چه ټول مهردې بنځي ته ورکړی﴿۲﴾اوهغه

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله وصح حطها) قید بحطها لان حط ابیها غیر صحیح لو صغیرة ولو کبیرة توقف علی اجازتها ولا بد من رضاها ففی هبة الخلاصة خوفها بضرب حتی وهبت مهرها لم یصح لو قادراً علی الضرب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۶۶ مطلب فی حط المهر والابراء منه)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: ویتأکد عند وطء او خلوة او موت احدهما..... قال ابن عابدین: وفی البدائع واذا تأکد المهر بما ذکر لا یسقط بعد ذلک وان کانت الفرقة من قبلها لان البدل بعد تأکده لا یحتمل السقوط الا بالابراء کالثمن اذا تأکد بقبض المبیع.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۵۸ باب المهر)

سامان چه ددې جینئ پلاروغیره ورکړی وی دا به هم دې بنځې ته واپس کولې شی. وذلک مما اجمعوا علیه﴿۱﴾. وهوالموفق

مخکښې د رخصتئ نه د جینئ په وفات کیدلو باندې دمهرمسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئله باره کښې چه یوسړی دیوجینئ سره نکاح اوکړه داجینئ درخصتې نه مخکښې مړه شوه دجینئ پلاردټول مهر مطالبه کوی ایادامطالبه صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرسول شاهین مارکیټ بټ خیله.... ۱۱۲ رمضان ۱۴۰۹ھ

الجواب: په دې مهرکښې نیم دخاوندحق دې﴿۲﴾ اوباقی نیم دوالدینو یا د پلارحق دې﴿۳﴾وهوالموفق

پس د رخصتئ نه دطلاق ورکولونه پس دښځې ټول مهرواجب الادادې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپله ښځه یوکال پورې اوساتله څه وخت پس ناراض شواوښځه ئې دمورپلارپه کورکښې پریخودله او راغې. چه هلته هغې دوه نیم کاله تیرکړل روستوخلقوده لره په

﴿۱﴾وفی الهندیة: لو جهز ابنته وسلمه الیها لیس له فی الاستحسان استرداده منها وعلیه الفتوٰی..... واذا بعث الزوج الی اهل زوجته اشیاء عند زفافها منها دیباج فلما زفت الیه اراد ان یسترد من المرأة الدیباج لیس له ذلک اذا بعث الیها علی جهة التملیک کذا فی الفصول العمادیة.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۲۷ الفصل السادس عشر فی جهاز البنت)

﴿۲﴾قال الله تبارک وتعالی: ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.

(سورة النساء پاره۴ رکوع:۱۳ آیت:۱۲)

﴿۳﴾قال العلامة الکاسانی: ومنها الارث من الجانبین جمیعا لقوله عز وجل ولکم نصف ما ترک ازواجکم. (بدائع الصنائع ۲:۳۳۲ فصل ومنها الارث)

مجبورکولوسره دطلاق ترغیب ورکړو اوآخرهم دري کاله پس بغیردځه شرط نه طلاق ورکړو روستودیوځوکسانوپه خبروباندې دوه مياشتې پس دکالو د واپسئ مطالبه اوکړه حالانکه ددې جینئ مهرزرروپې مقررشوې وو د زیوراتو قیمت شپږسوه اویاروپې په مهرکښې اداکړې وواودري سوه دیرش روپئ دباقی مطالبې دپاره ایښې وې اوس سوال دادې:

(۱) ایادهلک په ذمه باندې باقی دري سوه دیرش روپې اداکول واجب دی؟ (۲) ددرېوکالوخرچه دهلک په ذمه باندې واجب ده؟ (۳) په رضا او خوشحالې سره دګواهانوپه مخکښې دطلاق ورکولونه پس اوس د زیوراتو چه کومه مطالبه کیږی ایاداصحیح ده؟.

المستفتی: غلام قادر..... ۱۹۷۴ء\۳\۱۶

جواب:(۱) په دې خاوندباندې ټول مهرزرروپې ورکول واجب دی. لوجود الغاية وهوالطلاق كمافى الهندية (۱:۳۳۹) پس په صورت مسئوله کښې به دري سوه روپې واجب الاداوی﴿۱﴾_(۲) په دنیاکښې به په دې نفقه باندې ماخوذنه وی.لعدم الرضاء والقضاء كمافي الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار ۲:۹۰۶﴿۲﴾.(۳) دامطالبه بې قاعدې اوغلطه ده

ناواده کړې مطلقه ښځه د نیم مهرمستحقه ده

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه یوکس نکاح کړی وی خو تراوسه پورې رخصتی نه ده شوې دځه ناچاري دوجهې نه دې سړی هغه ښځې ته طلاق ورکړو اوس جینئ دمهرمطالبه کولې شی یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدشیرجهانګیره..... ۳\۱۲\۸۵

﴿۱﴾وفى الهندية: والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمى او مهر المثل حتى لا يسقط منه شيئ بعد ذلک الا بالابراء. (فتاوىٰ عالمگيريه ۱:۳۰۳ الفصل الثانى فيما يتأكد به المهر والمتعة)

﴿۲﴾قال العلامة الحصكفى: والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء او الرضاء. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۷۱۵ مطلب لا تصير النفقة ديناً)

جواب:واضحه دی وی چه منکوحه ناواده کړې ښځه دنیم مهرمستحقه ده. وهو واضح نص عليه فى القرآن﴿۱﴾والفقه﴿۲﴾.وهوالموفق

د مال حرام د جهیزمسئله

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې که چرته پلاردلوردپاره په جهیزکښې سامان ورکړواودامال حرام وی یعنی په حرامه طریقې سره ئی پیدا کړی وی.ایادهلک دپاره دامال اخستل حرام دی یاحلال؟ بینوا توجروا

المستفتی:نامعلوم..... ۲۰\جمادی الاولی ۱۴۰۲ء

جواب:چه کله یقینی طورباندې حرمت معلوم نه وی نوصرف دشبهاتو دوجهې نه دا جهیزوغیره ردکول ضروری نه دی (شرح اشباه والنظائر) ﴿۳﴾وهوالموفق

جهیزکښې عاریتا ورکړې شوې سامان یا مال واپس اخستلې شی

سوال:څه فرمائی علماءدین شرع متین دې مسئله باره کښې چه زیددهنده سره

﴿۱﴾قال الله تبارک وتعالىٰ: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. (سورة البقرة پاره: ۲ رکوع: ۱۵ آیت: ۲۳۷)

﴿۲﴾قال العلامة الحصكفى: ويجب نصفه بطلاق قبل وطء او خلوة فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۳۶۰ باب المهر)

﴿۳﴾قال العلامة ابن نجيم: اذا كان غالب مال المهدى حلالا فلابأس بقبول هديته واكل ماله مالم يتبين انه من حرام وان كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل الا اذا قال: انه حلال ورثه او استقرضه. (الاشباه والنظائر ۱۱۳ القاعدة الثانية: اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)

واده اوکړو اودرواج اوعرف مطابق اتیااویازره روپې عاریتا جهیز ورکړو لیکن څومیاشتې پس هنده دخپل بارسوخ د والدینوپه ویناباندې مور کره کیناسته دهنده موراوپلارهنده دزیدسره په استولوباندې تیارنه دې اونه طلاق اخستل غواړی اونه هم دزیوراتواوجهیزواپس کولوباندې آماده دی پس ددې عاریتاورکړې شوې جهیزدواپسې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری خلیل الرحمٰن کهلابت ټاون هری پور.....۱۴۰۱\۲\۱۲ء

جواب: که چرته ددې جهیزعاریت کیدل دطرفینوپه نزدتسلیم شده وی یاپه شهادت سره ثابت شده وی نودا خاوند داجهیزهروخت اخستلې شی. لما فی شرح المجلة: ۸۲۵ص:۴۵۸ متی طلب المعیر العاریة لزم المستعیر ردها الیه فورا الخ(۱) وهو الموفق

په مهرکښې د مشاع زمکه او کور ورکول جائزدی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه زما مور پلار زما د یو رور رشته کړې وه درخصتې په وخت دجینئ پلارزماپلارته ووئیل چه زما لورته نیم کورا اولیکه نوهله به ډولې درکوم ګنې نه ئې درکوم هغه وخت دمجبورې دوجهې نه زماپلارنیم کوردهغه لورته اولیکلومګرورسره ورسره ئې وئیل چه لیکل خومې اوکړل خودرکوم ئې نه ددې خبرې تقریباپینځلس کاله اوشول تقریبادوه کاله مخکښې زماپلارصاحب وفات شو اوس که چرته زما بهابی مطالبه اوکړه چه هغه دنیم کورحقداره ده نوایادشریعت په رنړا کښې داحقداره جوړې دې شی یادابه په وراثت کښې تقسیمیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالغفار اکوړه خټک.....۱۹۷۲ء\۱۱\۳۱

جواب: که چرته ستاپلارصاحب دانیم کورپه حق مهرکښې شامل کړې وی نو

﴿۱﴾ (شرح المجله للاتاسی ۳:۳۲۸ ماده: ۸۲۵ الفصل الثانی فی العاریة وضماناتها)

اوس د اتاسو میراثا تقسیمولې نه شئ، داصرف ددې جینئ حق دې لصحة جعل المشاع مهرا﴿۱﴾ اوکه چرته دهبې یادبخشش په طورباندې ورکړې وی نوداټول کورتاسوپه شرعی وارثانوکښې تقسیمولې شئ ددې سره داجینئ څه شرعی حق نه لری، لعدم صحة هبة المشاع﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: ولو تزوج علی نصیبه من هذه الدار قال ابوحنیفة رحمه الله تعالیٰ لها الخیار ان شاءت اخذت النصیب وان شاءت اخذت مهر مثلها لا یزاد علی قیمة الدار وان کان مهر مثلها اکثر وعلی قول صاحبیه لها النصیب من الدار ان کان النصیب یساوی عشرة دراهم. (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۳۱۰ الفصل الخامس فی المهر تدخله الجهالة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: ولا تصح (الهبة) فی مشاع یقسم ویبقی منتفعا به قبل القسمة وبعدها هکذا فی الکافی. (فتاویٰ عالمگیریة ۴:۳۷۶ الباب الثانی فیما یجوز من الهبة وما لایجوز)

باب فی الاولیاء

حدیث "لانکاح الا بولی" معنی او مطلب

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه داحنافومذهب دادې چه بالغه پیغله بنځه خپله نکاح دولی دمرضې نه بغیرهم کولې شی حالانکې په حدیث کښې راغلی دی "لانکاح الابولی" نوددې معنی اومطلب به څه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدزمان سنهری مسجدروډ پشاورصدر

الجواب: عاقله بالغه په نکاح کښې خودمختاره ده البته بهترداده چه دولی دمرضې نه بغیرخه اقدام اونه کړی. دقران اوحدیث نه داهم مستنبطه ده. او مخالفین چه دکوم احادیث نه تمسک کوی هغه په نابالغه اومجنونه باندې محمول دې یاپه تغلیظ باندې محمول دې﴿۱﴾وهوالموفق

﴿۱﴾وفی المنهاج: عن ابی موسی قال قال رسول اللهﷺ لا نکاح الی بولی الخ احتج الجمهور فی مسئلة اشتراط الولی فی النکاح بحدیثی الباب، وحجتنا ما رواه مسلم من حدیث ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول اللهﷺ قال لا تنکح الایم حتی تستامرو لا تنکح البکر حتی تستاذن، قالوا: یا رسول الله وکیف اذنها، قال: ان تسکت ، وفی النهایة الایم فی الاصل اللتی لا زوج لها بکرا کانت او ثیبا مطلقة کانت او متوفی عنها، وزاد فیه ابن جریر رجلا او امرأة، ولنا ایضا ما رواه مسلم من حدیث ابن عباس ان النبیﷺ قال: الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستامرو اذنها صماتها، فان قیل: قد ورد فی روایة مسلم عن ابن عباس مرفوعا الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن فی نفسها واذنها سکوتها ومفهومه ان البکر لیست احق بنفسها من ولیها، قلنا:.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په ولایت او وکالت د نکاح کښې عدالت شرط نه دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه زرباز خان خپلې لور لره د اشفاق د ځوی سره منسوب کړې ده هم دغه رنګې اشفاق خان خپلې لور لره د زرباز خان د ځوی سره منسوب کړې ده، دواړه جینکئ او هلکان د بلوغت عمرته رسیدلی دی. اود خپل خپل منسوبینو په حق کښې رضا مند هم دی. لیکن اوس بنیادی نکته دا پیدا شوې ده چه مسمی زرباز خان باندې د ستمبر د ابتداء ۱۹۷۴ء نه د تعزیر حلالې فتوی صادره شوې ده او مذکور ددې د اړولودپاره قسماقسم حربې استعمالوی. لیکن فی الواقع ترڅو پورې چه د تعزیرحلالې تعمیل اونه کړی دهغه سره اسلامی برتاؤ نشی کیدلې. اوس حل طلب مسئله داده چه د جملې اول پیش نظر په کوم تجویز باندې عمل اوکړئ شی چه د زرباز خان دشراکت نه بغیر د نکاح رسم ادا کړئ شی. او د تعزیرحلالې تعمیل پورې په هغه باندې څرنګه پابندی اولګولې شی چه ددې عدم تعمیل د تعزیرحلالې اثر په ناکحینو او منکوحینو باندې رانشی. نیز یاد دې وی چه د هلکانو او د جینکو په مناسبت کښې د څه ایجاب او قبول رسم ادا شوې نه دې. دا صرف د والدینو انفرادی فیصله وه. اوس صرف عدم تعمیل د حلالې باعث د التوادې. اوس هم زرباز خان سره د اهلیې نه په یو رهائش ګاه کښې دی. زرباز خان ته څو ځلې د تعزیرحلالې د تعمل دپاره فرمائش کړئ شوې دې مګر هغه بدستور

(بقیه حاشیه) العموم اولی من المفهوم بلاخلاف کما صرح به ابن رشد، ولا یبعد ان یقال ان بعض الرواة روی الحدیث بمعناه فی زعمه، ولنا ایضا ما رواه احمد عن ابن عباس ان جاریة بکرا اتت النبیﷺ فذکرت ان اباها زوجها وهی کارهة فخیرها النبیﷺ ورجاله ثقات، وقال ابن قطان صحیح والجواب عن حدیث ابی موسیٰ اولاً ان فی سنده اختلافا کما صرح به الترمذی، وعن حدیث عائشة انه قد انکره الزهری کما سیأتی تحقیق العلتین، وثانیا انهما محمولان علی الصغیرة والمعتوهة والمملوکة والناکحة مع غیر الکفو جمعا بین الروایات المتخالفة او ارید منهما نفی الکمال.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۲۵۵:۴ باب لا نکاح الا بولی)

منحرف دي، اوس سوال دادي چه دهغه د ځوی په نکاح کښې څه صورت اختیارکړئ شی، چه نکاح اوکړئ شی؟ بینوا توجروا

مرسله: شیرمحمد قریشی نائب صوبیدارراولپنډی

جواب: واضحه دي وی چه د حلالي نه کولوپه وجه سره ولایت او وکالت ته هیڅ نقصان نه رسی لان الولایة والوکالة لایشرط فیهما العدالة﴿۱﴾ پس که چرته داسې (زرباز خان) د لور په مرضئ سره ایجاب اوقبول اوکړی نو په دي کښې هیڅ حرج نشته. نیزکه چرته دا جینئ په خپلې مرضئ سره کوم بل سړی لره وکیل جوړکړی نوپه دي کښې هیڅ حرج نشته، د پلارغیر موجودګی یا عدم رضامندی نقصان ده امورو کښې نه دی. لکوها عاقلة بالغة﴿۲﴾ وهوالموفق.

د ولی یا د ګواه په وفات سره نکاح باندې څه اثرنه پریوځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئله باره کښې چه هلک اوجینئ چه هغه نابالغ وی والدینوددوی په مینځ کښې نکاح اوترله دهلک دبالغ کیدلونه مخکښې پلاروفات شوچه هغه دزوئ دنکاح ولی وو، بیادهلک له جانبه جینئ ته دواده پیغام ورکړي شوپه دي باندې جینئ انکاراوکړاووئیل چه زماڅه نکاح نه ده شوي اودنکاح په وخت زه نابالغه وم، اوس بعضې خلق داهم وائی چه دپلاردوفات په وجهې سره نکاح هم ختمبدلي شی، ددي مسئلې نوعیت څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: صوبیدارمحمدیوسف واه کینټ..... ۱۹۸۸ء/۱۲/۲۷

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: الولی هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقاعلی المذهب مالم یکن متهتکا. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۲۱ باب الولی)

﴿۲﴾قال العلامة الحصكفي: ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ فان اسأذنها الولی او وكيله او رسوله او زوجها وليها واخبرها رسوله او فضولی عدل فسكتت او ضحكت غير مستهزئة او تبسمت او بكت بلا صوت فهو اذن.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۲۴ باب الولی)

جواب: که چرته داتحریرحقیقت وی نودانکاح لازم اوناقابل تنسیخ ده دکوم سرپرست یادګواه په وفات کیدلوسره نکاح ته څه نقصان نه رسیږی﴿۱﴾ عالمګیری وغیره﴿۲﴾. وهوالموفق

ښځه د میراث په طور باندې په نکاح کښې د ورکولوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئله باره کښې چه یوسړي وفات شواودهغه دوه علاتی رونړه ژوندی دی ددي سړی کوژدنه دبې بهاسره شوي وه لیکن هغه دواده نه مخکښې وفات شو، اوس دهغه علاتی رورډعوی کوی چه بې بهاماته په میراث کښې د رورنه پاتې شوي ده ددي وجهې نه زه دادخپل ماما زوئ ته په نکاح سره ورکوم دازما حق دي ایادا کونډه ښځه جبراً یا استحقاقاً دخپل ماما زوئ ته ورکولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم..... ۱۹۷۲ء/۷/۱۲

الجواب: دي ښځې ته میراث وئیل حرام اودقرآن مخالفت دي، الله تعالی فرمائی:

لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها (الآیة)﴿۳﴾ وفی الهدایة: ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغة علی النکاح (۲: ۲۹۴)﴿۴﴾ فکیف یجوز لغیر الولی، وفی الهندیة (۱: ۳۰۵) لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکراً کانت او ثیبًا﴿۵﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدين: ولزم النكاح ای بلا توقف علی اجازة احد وبلا ثبوت خيار فی تزويج الاب والجد والمولیٰ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۳۰ باب الولی)

﴿۲﴾فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ. (فتاویٰ عالمگيريه ۱: ۲۸۵ الباب الرابع فی الاولياء)

﴿۳﴾ (سورة النساء پاره: ۴ آیت: ۹)

﴿۴﴾ (هدايه ۲: ۳۱۴ باب فی الاولياء والاكفاء)

﴿۵﴾ (فتاویٰ عالمگيريه ۱: ۲۸۷ الباب الرابع فی الاولياء)

په نکاح کښې د نابالغه ولی د ایجاب اود قبول حکم

سوال: څه فرمائي علماء دین دي مسئله باره کښې چه دنکاح په وخت دولی عمر تقریبًا پیځه کاله وواوددي نابالغه ولی په جوړیدلوباندي مونږ خوشحاله وواونکاح مواوکړه، ایادا نکاح صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی علی حیدر گوجرګړهی مردان

الجواب: که چرته قبول اوایجاب دې هلک کړي وی نودانکاح نامنظور او کالعدم ده، کمافی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار۶ ۴ ۰ :۲وشرعاالبالغ العاقل الوارث وخرج نحوصبی ووصی مطلقاعلی المذهب﴿۱﴾،البته عاقل ماشوم وکیل جوړیدلې شی.وهوالموفق

جبراً د ایجاب او قبول حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دی مسئله باره کښې چه زه عاقله بالغه مسلمانه ښځه یم زه واده کړي شوې یم مګرداولادنه کیدلوپه وجه سره ماله خاوند طلاق راکړوزه حقیقی رورله راغلم کله چه عدت ټیرشونودهغه خیال بدل شواوزمادتره اودچاچی اودنورومحرموخلقوپه مددسره سازش جوړکړواوزه ئې مجبوره کړم دیوسړی سره ئې زمانکاح جبرارجسټړ کړه حالانکې مادزړه یاپه ژبې سره اقراریاقبول اونه کړو نه ئې زمانه پوښتنه اوکړه اونه ئې څه شرعی کلمات اوئیل اوزماګوته جبرادووکسانوپه نیولوسره په رجسټړ باندې اولګوله ددې تمام تشدد باجودترتنه پورې زه درورپه کورکښې یم ددې غیرمحرم اوخانه بدوش سړی سره زمادنکاح دثابت کولوکوشش کوی آخری ساه پورې دده سره نکاح کولوته تیاره نه یم.په شریعت کښې ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:الف.ب.ت.قوم گوجراولپنډی..... ۱۴رجب ۱۴۰۳ء

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۲۱ باب الولی)

جواب:که چرته تادایجاب اوقبول الفاظ جبرایاپه رضااورغبت سره نه وی وئیلې نوته آزاده ئې دانکاح کلعدم ده اوپه بل ځائ کښې نکاح کولې شې

عاقله اوبالغه باندې جبر نامنظوراوپخپله کړې شوې نکاح منظورده

سوال:څه فرمائې علماءدین دې مسئله باره کښې (الف) مسماة فلانې یوبالغه اوعاقله ده (ب) ددې پلارددې نکاح یونابالغه وراره سره کول غواړی (ج) دنکاح نه مخکښې کله چه مسماة ته علم اوشوداددې نابالغه سره دنکاح کولونه انکارکوی (د) پلاردځه خاص خطرې دوجهې نه دخپلې لورنکاح ددې وراره سره کولوباندې اصرارکوی (ه)کله چه دنکاح مجلس منعقدشی نو مسماة دخپل کوروالوسره په جهګړې شی هغوی ددې دراضی کولوکوشش کوی خوهغه درضامندې په ځائ په جهګړې اوانکارکښې مشغوله شی ددې باجودپلارئې دکورنه بهرپه حجره کښې نکاح دوراره سره اوترله(و)په دویمه ورځ پلارلورته نصیحت اودرضاترغیب ورکوی چه لورې ماته دخپل کورپه تخت باندې کښولې لورپه جواب کښې ورته وائی چه نزدې ده زه به داټول په دې تخت باندې اوڅروم (ر) څوورځې پس موقعې موندلوسره مسماة دخپل زوړ آشناسره اوتختیدله (ز) دجینئ پلاراونورکوروالا خلق دمغویې دواپس کولوکوشش کوی اودکوروالوپه مینځ کښې په جهګړه کښې دمغویې پلار قتل شو(ط) هم په دغه وخت دمغویې پورشته دارمولوی صاحب دحالاتو د جائزې اخستلودپاره دمغویې دپلارکورته لاړوچه ایادنکاح په وخت مغویې

﴿۱﴾قال العلامة ابن نجیم: (قوله ولا تجبر بکر بالغة علی النکاح) ای لا ینفذ عقد الولی علیها بغیر رضاها..... لانها حرة مخاطبة فلایکون لغیر علیها ولایة والولایة علی الصغیرة لقصور عقلها وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجه الخطاب الخ.

(البحر الرائق ۳: ۱۱۰ باب الاولیاء والاکفاء)

رضامندی یاخاموشی ظاهرکړي وه یاځه معامله وه؟ (ع) مولوی صاحب چه
کله دکوردښځونه دحالاتوپوښتنه اوکړه کومې چه دنکاح په وخت دمغویې
سره موجودې وې نودوه ښځې چه هغه دمغویې اومولوی صاحب خاصې
رشته دارانې وې هغوی دابیان ورکړوچه په دې حادثه کښې دمغویې د پلار
مرحوم غلطی وه ځکه چه مغویې په هغه وخت کښې صاف انکار اوکړو،
اوجهګړې ئې کولې،دمغویې پلارخپلواوپردوډیرپوه کړوخولیکن هغه په
خپل مصلحت باندې کلک ولاړووچه په څه طریقې سره لورراضی کړم (ک)
مغویه دآشناسره دتلونه دوه میاشتې پس عدالت ته په دې نیت سره حاضر
شوه، چه عدالت کښې بیان ورکړم چه زه دکوم آشناسره تلې ووم هغه زما
خاوند دې اوپلارزه په صحیح نکاح سره ده له ورکړې ووم لیکن هغه زه
دخپل خاوندسره دځه لالچ دوجهې نه تلوته نه ورکولم،لهذازه دخپل خاوند
سره پخپله خوشحالې سره تلې یم (ل) عدالت کښې دحاضریدونه مخکښې
کله چه دمغویې رشته دارانوته عدالت ته دتللوپته اولیږده،نوهغوی فوراً
مغویې له ورغلل اوموقعې موندلوسره ئې مغویې له داتحریض ورکړوچه
ستا پلارستاآشناوالوقتل کړې دې لهذااوس ته داغواباالجبراودقتل دعوی
په پخپل آشنااودهغه په پلاراودهغه وروروباندې اوکړه اومغویې ته یې
دایقین دهانی ورکړه چه رشته داران به تاته په دې ناخوښه حرکت باندې
هیڅ هم نه وائی پس مغویې درشته دارانودتلقین شده بیان مطابق په خپل
آشنا او دهغه رور اوپه پلاردقتل اواغوادعوی اوکړه ددې په وجه باندې
آشنا خو مفرور شو د آشنا پلارته او رورته بامشقته سزاملاؤشوه (ی)
دمغویې دواپس کیدلو په وخت دهغې په رشته دارانوکښې یورشته
دارمسماه فلان هم وو .چه دهغه سره وعده کړې شوې وه چه کله مغویه د
آشنانه واپس راشی نو دهغې نکاح به تاسره کوو (م) اوس هغه رشته دارچه
دهغه سره دمغویې دنکاح وعده کړې شوې وه دمغویې رشته دارمجبورکړې

شوچه حسب وعده مغویه ستابنځه ده ماته رقم راکړه (ن) هغه فلان په جواب
کښې وائی چه بې شکه ماوعده کړې وه لیکن په دې شرط سره چه په مغویه
کښې به ماسره دنکاح متعلق دځه شک اوشبهې ګنجائش نه وی،اوس
چونکې زمونږمولوی صاحب وائی چه مادموجوده ښځونه پوښتنه اوکړه چه
مغویه دعقدنکاح په وخت هم انکاری وه لهذادمغویې نکاح دوراره سره
صحیح نه ده،اوپه دویمه نکاح کښې ئې شبه ده ددې وجهې نه تاته حلاله نه
ده اوس چه علماءدې ته جائزنه وائی نوزه څنګه داپه خپل تحویل اونکاح
کښې راولم محترم مفتی صاحب بامرادجواب راکړه.

المستفتی:مولاناشهیداحمدمهتمم مدرسه عربیه مدنیه ملانه خټک ۱۹۲۹ء/۷/۱۷

الجواب: په صورت مسئوله کښې دپلارنکاح نامنظوره ده،لمافی الدرالمختار
وغیره لاتجبرالبالغة البکرعلی النکاح(۱) اوکه چرته دآشناسره نکاح شوې وی
نوهغه منظوره ده،فنفذ نکاح مکلفة بلارضاولی(۲) لهذاد آشناسره نکاح باقی
کیدلوپورې بل کس داپه نکاح سره نشی اخستلې بشکه دطلاق یافسخې
نکاح نه پس دیته دنکاح ثانی حق حاصل دې،وهوالموفق

بالغه جینئ چه د نکاح په خبر باندې فورا انکاری شی نودا نکاح کالعدم ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئله باره کښې چه یوسړی خپله عاقله بالغه
لور په نکاح ورکولودپاره مخامخ څلورګواهان ایجاب اوقبول اوکړه،څه
وخت پس دې جینئ دخپل تره نه زبانی واوریدل چه ددې پلاردیعقوب سره
ددې رشته کړې ده،نودې فورا انکاراوکړواووهل ټکول ئې شروع کړل په دې
باندې ددې موردااووهله هم لیکن جینئ صفااووئیل چه دارشته ماته منظور
نه ده اوداخبریعنی انکاریعقوب ته هم اورسیدلو،څه وخت پس داجینئ د تا
یا زا د رور رشتې غوښتلوباندې جینئ رضامندی ظاهره کړه اوحقیقی رور
ددې نکاح اوکړه او رخصتی هم اوشوه اوس جینئ هلته خوشحاله او

(۱) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۲۴ باب الولی)

(۲) شرح التنویر علی هامش الشامیة ۲ل ۳۲۲ باب الولی)

راضی ده اوس یعقوب په عدالت کښې مقدمه درج کړه، دریافت طلب امر دادې چه مخکښې دایجاب اوقبول اعتبارعندالشرع وویانه؟ اودادویمه نکاح صحیح ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناعبدالرشیدچهاونی پشاور..... ۱۳۳جولائ۱۹۷۵ء

الجواب: بشرط صدق اوثبوت دا عقد اول نامنظوراوکالعدم دي.

کما فی العالمگیریة (۱: ۳۰۵) لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکراً کانت او ثیباً فان فعل ذلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل، کذا فی السراج الوهاج﴿۱﴾. وهوالموفق

جینئ بالغ کیدلو سره د جرګې په مخامخ د واده نه انکار اوکړو. ایا دا نکاح به کالعدم وی

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئله باره کښې چه دوه نابالغ هلک جینئ د ولی په اجازت سره په حضور دشاهدینو بالغینوعاقلینونکاح اوشوه بیا د واده نه مخکښې جینئ دبالغ کیدلوسره دعام جرګې په مخامخ دخپلې نکاح دمنسوخ کولوراځ ښکاره کړه اودواده نه ئې انکاراوکړو. ایا ددې عدمې قبولیت په وجهې سره دانکاح فسخه کیدې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداسماعیل پبی آرایس..... ۱۲۱۴۱۰۱۹۷۵ء

جواب: که چرته دانکاح دپلاریادنیکه نه علاوه بل ولی عقدکړې وی نو معتبر اعلان دناراضګۍ په صورت کښې دانکاح قاضی فسخه کولې شی. کمافی الهندیه(۱: ۳۰۴) ویشترط فیه القضاء بخلاف خیارالعتق کذافی الهدایه﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

د نیا په کورکښې اوسیدونکې بالغه د پلارکړې شوې نکاح نه د انکارمسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئله باره کښې چه دنن نه شپاړس کاله مخکښې چه خاوند خپله ښځه اولوردکورنه اوخکلوسره اوئیل چه ماته سره د لورنه ښلې ئې، ددې نه پس دا ښځه سره دلوردمورکورته لاړه اوشپاړسو کالو پورې خاونددې خیرخبروانخستلوکله چه پلارته پته اولیګده چه تن شپه ددې نکاح کیدلووالاده، نوپلاردخپل طرف نه دماسخوتن دمونځ نه مخکښې ددې جینئ نکاح دبل هلک سره اوکړه کله چه جینئ ته معلومه شوه چه زماپلارزمانکاح دبل هلک سره کړې ده نودفورادخپلې مور او نیا اود یوبل کس سره تهانې ته روانه شوه اورپوټ ئې درج ټکړواووې وئیل چه ماته دموراونیاوالانکاح منظوره ده اوپلارزماچه کومه نکاح دکوم کس سره کړې ده هغه ماته نامنظوره ده، دشریعت په رنړاکښې دپلارکړې شوې نکاح صحیح ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالمجیدلاهورصوابی..... ۱۳۱۰۱۰۱۹۷۴ء

جواب: کله چه پلارددې جینئ نکاح کوله اوهغه جینئ بالغه وه، اوهغې ته دنکاح خبررسیدلوسره رپوټ درج کولودپاره روانه شوه اوانکارئې اوکړو، نود شریعت په رنړاکښې دپلارکړې شوې نکاح نامنظوره ده اودې بالغې جینئ ته اختیاردې چه کوم ځائ غواړی نکاح کولې شی﴿۱﴾وهوالموفق

د ماما د ناباغله خورځې نکاح ترڅو اود جینئ د ناراضګئ مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلې باره کښې چه دیوجینئ نکاح دعدمې

﴿۱﴾وفی الهندیة: لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ثیباً فان فعل ذلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوهاج. (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

بلوغ په ورځو کښې مامادیوسړی سره اوترله جینئ بلوغت درسیدلوسره اعلان اوکړوچه ماته دانکاح نامنظوره ده اونه زمامامازمادنکاح حقدار دي، دجینئ والدین ژوندی نه دی ددي نکاح شرعي حکم څه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن غریب پورخیرآبادنوشهره..... ۱۹۷۲ء\۲۰۱۲

الجواب: که چرته جینئ دبلوغت سره داعلان کړی وی نودمسلمان حاکم په ذریعې سره دانکاح فسخه کیدې شی فی الدرالمختاربشرط القضاء للفسخ (هامش ردالمحتار ۲:۴۲۱)(۱)وفی الهندیه ویشترط فیه القضاء(۱: ۳۰۴)(۲) وهوالموفق

د بالغې جینئ نه اجازت اخستل اود جینئ په کورکښې د نکاح ترلومسئله

سوال:څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه دنکاح په تقریب کښې مشوره ده کیدله چه دینی رورکوم مقررکړي شی،ماووئیل چه کله پلارولی موجودوی نودوکالت څه ضرورت دي؟دویم سړی ماته اووئیل چه چونکه دجینئ مرضی دګواهانومخکښې ضروری ده اوپلاردي کارلره نشی کولې، ددي وجهې نه غیرمحرم عزیزدینی رورجوړولې شی دي وجهې نه ما خاموشی اختیارکړه،لیکن په زړه کښې مې دامسئلې مخ ته راغلې چه: دخاوند په کورکښې نکاح څنګه کولې شی؟ او ایا پلار دلورنکاح نشی ترلې؟ او ددي ګواهئ څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل محمد باجا صوابی..... ۱۹\نومبر ۱۹۸۹ء

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ولکن لهما ای لصغیر وصغیرة خیار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنکاح بعده بشرط القضاء للفسخ.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۳۲ باب الولی)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ..... ویشترط فیه القضاء.
(فتاویٰ عالمگیریه ۲:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

جواب: کله چه جینئ نابالغه وی نوپلاروغیره ددي جینئ دنکاح ترلومجازوی البته که چرته پلاریانیکه نکاح اوترله نوپه دي صورت کښې جینئ دپاره خیار بلوغ نشته﴿۱﴾ اوکله چه جینئ بالغه اوپیغله وی نوبغیرددي داجازت نه نکاح ترل کالعدم دی،البته که چرته داجازت اخستلودپاره اجنبی سړي روان شی نوتصریح ضروري ده ګنی خاموشی ژړل وغیره څنګه چه عرف وی کافی دی﴿۲﴾ او دبالغه کیدلوپه صورت کښې بهرحال دامستحب دی چه دوه سړي په دي اجازت باندې ګواه جوړشی ضروری نه ده﴿۳﴾ اود واده نه پس دخاوند په کورکښې نکاح ترل ناجائزنه دی لیکن مصلحت دادي چه دپلارپه کور کښې باقاعده نکاح اوترلې شی اومهرمقررکړئ شی چه د ډیرو مشکلاتو نه خلاصې حاصل شی﴿٤﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی الهندیة: فان زوجهما الاب والجد فلا خیار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ الخ.
(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۲﴾ قال العلامة عبد اللہ بن مودود الموصلی: ولا اجبار علی البکر البالغة فی النکاح والسنة للولی ان یستأمر البکر قبل النکاح ویذکر لها الزوج فیقول ان فلانایخطبک او یذکرک فاذا سکتت فقد رضیت، ولو ضحکت فهو اذن ولو بکت ان کان بغیر صوت فهو رضا ولو استأذنها غیر الولی فلا بد من القول.
(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۲۱ تا ۱۲۴ فصل فی اعتبار عبارة النساء)

﴿۳﴾ قال العلامة محمد امین الشامی: واعلم انه لا تشترط الشهادة علی الوکالة بالنکاح بل علی عقد الوکیل وانما ینبغی ان یشهد علی الوکالة اذا خیف جحد الموکل ایاها فتح.
(فتاویٰ الشامیه هامش الدرالمختار ۲:۳۵۲ مطلب فی الوکیل والفضولی فی النکاح)

﴿۴﴾ قال العلامة الکاسانی: لا جواز للنکاح بدون المهر عندنا..... قال اصحابنا ان المهر شرط جواز نکاح المسلم..... ویجوز النکاح بدون المهر..... یجب مهر المثل بنفس العقد عندنا حتی یثبت لها ولایة المطالبة بالتسلیم الخ. (البدائع الصنائع ۲:۵۵۹ فصل ومنها المهر)

د نکاح په خبرباندې د ښځې خاموشی او بیا د انکارحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دښځې نکاح پلار دیو سړی سره اوکړه کله چه ښځې ته دعقدنکاح خبراورسیدلونوهغه خاموش پاتې شوه،ددې نه پس په دویمه ورځ دې انکاراوکړاووې وئیل چه زه په دې نکاح راضی نه یم،ایادانکاح صحیح ده یانه؟ اوکه چرته ښځه راضی کړئ شی نوبیاپه سابقه نکاح باندې اکتفاءاوکړئ شی یاتجدیددنکاح ضروري دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعدالرشید زیارت کاکاصاحب..... ۲۵\۳\۱۹۶۹ء

جواب: که چرته دانښځه دخبررسیدلوپه وخت کښې خاموشه پاتې شوئ وی اودومره الفاظ ئی هم نه وی وئیلې چه ماخوتاسوته اول نه واضحه کړې وه چه زه دفلانی سره په نکاح کولوباندې راضی نه یم،نوپه دې صورت کښې دانکاح صحیح ده.

فی الدرالمختار: ولو استأذنها فی معین فردت ثم زوجها منه فسکتت صح فی الاصح (قال العلامة الشامی ۲: ۴۱۲) اما لو قالت حین بلغها قد کنت قلت انی لا ارید فلانا ولم تزد علی هذا لم یجز النکاح انتهیٰ﴿۱﴾، قلت فاذا صح النکاح بالسکوت فلا یبطل بالانکار اللاحق. وهوالموفق

د نکاح فضولی په صورت کښې علم کیدلو باندې په اوچت آواز ژړیدلو سره د نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوولی خپله متوله چه هغه بالغه باکره وی بغیرداجازت نه دمتولیه چاته په نکاح کښې ورکړه، د نکاح په خبرملاویدلوباندې په اوچت آوازژړیدل شروع کړل حالانکه دا ژړیدل رسمی نه ووبلکه دخاص ناراضګئ دوجهې نه وو.اوس واده اوشو او

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۲۵ باب الولی)

د واده په وخت تجدیددنکاح هم اونه شوایادانښځه ددې سړی منکوحه ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقهار.....

جواب: که چرته دقرائنونه دامعلومه وی چه دانښځه په دې نکاح راضی نه ده نو دا نکاح صحیح نه ده که چرته اشتباه موجودوی نوتجدیددنکاح ښه اوبهتر دې.

فی الدرالمختار: ولا تجبر البالغة البکر علی النکاح فان استأذنها هو او زوجها فسکتت او بکت بلا صوت فهو اذن، فلو بصوت لم یکن اذ ناولا رداً حتی لو رضیت بعده انعقد، (انتهیٰ باختصار وتقدیم وتاخیر)﴿۱﴾ وفی ردالمحتار ۲: ۴۱۱ قال فی الفتح بعد حکایة الروایتین: والمعول اعتبار قرائن الاحوال فی البکاء والضحک فان تعارضت او اشکل احتیط انتهیٰ فقد ظهر لک ان ما فی المعراج ضعیف لا یعول علیه، انتهیٰ ما فی ردالمحتار﴿۲﴾. وهوالموفق

د نکاح په اطلاع باندې دجینئ رضاء او عدم رضا پیژندل اود نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زمونږپه علاقه کښې په کوژدنه اونکاح کښې یوولی هم دخپلې بالغې متولیه نه دنکاح اجازت نه اخلی بلکه ولی دخپلې مرضې مطابق چاته په نکاح کښې ورکوی که متولیه راضی وی اوکه نه وی راضی بلکه ولی دمتولیه دنکاح پتولوکوشش هم کوی. اودې څلورومیاشتوپورې دیته خبرنه وی؟ روستوچه کله متولیې ته دنکاح پته اولیږی نوپه اوچت آوازسره په ژړاشی که دې ته دولی نکاح خوښه وی اوکه نه وی خوښه.اوس بعضې خلق وائی چه داژړیدل په اوچت آوازسره دا د رواج دوجهې نه دی دناراضګئ دوجهې نه ندی اوکه چرته دښځې نه دې باره کښې پوښتنه اوکړئ شی نوهغه وائی چه داوچت آوازژړیدلودوه صورتونه دی اول داچه دجینئ اودخاوندپه مینځ کښې دځه فرق وی یعنی جینئ کم عمره وی اوخاوندزیات عمروالایاداچه جینئ صحت منده اوښه بدن والاوی

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۲۴ باب الولی)

﴿۲﴾ (ردالمحتار علی شرح التنویر ۲:۳۲۵ باب الولی)

او هلک کمزوري اوګډوی، یاجینئ دیواوچت خاندانه نه وی اوهلک دبې نومه کورنئ والایاڅه نورقسمه فرق وی نوداپه اوچت آوازژړیدل دنکاح د ناخوبې دوجهې نه وی، اودویم صورت دادې که چرته مذکوره فرقونوکښې څه قسمه فرق نه وی نوبیاهم دمورپلارد کوردجدائي دوجهې نه یوه جینئ هم نکاح نه خوښه وی اوکله کله دومره په اوچت آوازسره اوژاړی چه جینئ بې هوشه شی یا بیماره شی ددې قسمه نکاح څه حکم دې؟ بینوا توجروا۔

المستفتی: محمدعمرلورالائ..... ۱۵\۱\۱۹۷۵ء

جواب: که چرته دابالغه دباقاعده اطلاع نه پس په واضحو الفاظو کښې انکار اوکړی نودانکاح کالعدم ده دواده په وخت دوباره نکاح کول (په اجازت) سره ضروری دی،

کما فی الهندیة (۱:۳۰۵) لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکراً کانت او ثیباً فان فعل ذلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوهاج﴿۱﴾.

اوکه چرته صرف په اوچت آوازسره ژاړی نوپه قرائنوباندې به دارومدار کولې شی اوکه چرته اشتباه واقع وی نوپه احتیاط باندې به عمل کولې شی.

کما فی ردالمحتار ۲:۴۱۱ قال فی الفتح والمعول اعتبار قرائن الاحوال فی البکاء والضحک فان تعارضت اواشکل احتیط انتهیٰ﴿۲﴾ ای النکاح لا یثبت بالشک. وهوالموفق

په استیذان کښې د جینئ خاموشی اجازت دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې لورنکاح اوکړه اولورئې خاموشي اختیارکړه، ایادا نکاح صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام صادق شاه کوټ پشاور..... ۲۵\صفر ۱۴۰۲ء

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۲۵ قبیل قوله فهو اذن باب الولی)

الجواب: دانکاح شوې ده، کما فی شرح التنویر ۴۱۰:۲ فان استاذنها..... فسکت..... فهواذن الخ﴿۱﴾ وهوالموفق

د ګواهانو په مخامخ د جینئ نکاح، روستو د جینئ انکار اود عدم بلوغت دعوٰی وغیره

سوال: څه فرمائی علماءدین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه جینئ دوو ګواهانو ته دنکاح اجازت ورکړو، جینئ ځوانه وه، روستو داختلاف په وجه دې انکاراوکړواودعوی ئې اوکړه چه زه دنکاح په وخت نابالغه ووم، یاده دې وی چه دنکاح په وخت دمورپلارهم اجازت وو، اوس شرعی مسئله څه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالوکیل تحصیل هزاره..... ۱۱\۱۲\۱۹۷۲ء

الجواب: دانکاح دخیاربلوغ په وجه فسخه کول دشریعت خلاف دی، ځکه که چرته دابالغه وه، نودبالغې په نکاح کښې خیاربلوغ تصورکیږی نه، اود نابالغې عقدنکاح که چرته پلاریانیکه کړې وی نوپه هغې کښې خیاربلوغ نشته، کمافی الهندیه ۳۰۴:۱ فان زوجهاالاب والجد فلاخیار لها بعد بلوغها﴿۲﴾ وهوالموفق

بغیردولی نه نکاح ټرل اود ښځې په دویم ځای کښې د نکاح کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه مسمی زیدهغه چه غیرولی دې دمسماة جمیله اخترسره نکاح اوترله حالانکه په نکاح کښې دجمیله اختر یو وارث هم نه وو، اوپخپله جمیله اخترته هم دانکاح منظورنه وه، ددې وجهې درخصتئ نه مخکښې جمیله اختردبل سړی سره نکاح اوترله

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۲۴ باب الولی)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

او رخصتی اوشوه، اوس مقدمه روانه ده کومه نکاح صحیح ده اوکومه نه ده صحیح؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی عبدالحئ صاحب..... ۱۸\۲\۱۹۷۴ء

جواب: که چرته جمیله اختر باقاعده په دې سابقه نکاح باندې ناراضګی ظاهره کړې وی. نو دا سابقه نکاح نامنظور او کالعدم ده. فی الهندیه ۱: ۳۰۵ لایجوز نکاح احد بالغة صحیحة العقل من اب اوسلطان بغیر اذنها بکرا کانت اوثیبا الخ(۱) قلت فالاجنبی یکون اولی بعدم الصحة: وهوالموفق

د جینئ پلارنیکه ته د نکاح اختیار ورکولو نه پس انکارکول.....؟

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپل پلارته دخپلې لور اختیارورکړوچه دچاسره دې خوښه وی ددې نکاح اوکړه. په دې باندې نیکه دخپل نمسی سره ددې نکاح ترڅ اوغوښتل. کله چه دجینئ پلار ته معلومه شوه نوهغه انکار اوکړوچه دانکاح به نه کوی. اوس نیکه ته چه کوم اختیارورکړې شوې دې ایابغیردرضامندې دجینئ دپلارنه دانکاح کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غلام غوث امام مسجدډهوک فتح کیملپور ۱۴۱۹۱\۱۹۷۰ء

الجواب: چونکه پلاردنیکه په نسبت نزدې ولی دې لهذا دپلاردنه موجودګئ په وخت کښې نیکه ته دنکاح حق حاصل نه دې(۲) اودجینئ پلارچه کله نیکه د وکالت نه معزول کړونو دوکالت حق هم ختم شو. لهذا دپلاردرضامندئ نه بغیر دچا نکاح کول منظورنه دی. فی الدرالمختار: متی شاءمالم یتعلق به حق الغیر(۳) وهوالموفق

(۱) (فتاوئ عالمگیریه ۱: ۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

(۲) قال العلامة الحصکفی: وللولی الابعد التزویج بغیبة الاقرب فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته، قال ابن عابدین: کذلک فلایکون سکوته اجازة لنکاح الابعد وان کان حاضرا فی مجلس العقد مالم یرض صریحاً او دلالةً.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۴۱ قبیل فروع باب الولی)

(۳) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴: ۴۶۳ باب عزل الوکیل)

د سیئ الاختیار پلار د نابالغه لور د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزیداوده ددښځې په مینځ کښې تعلقات خراب دی، اوس زیددښځې دتنګولودپاره دخپلې نابالغه لورنکاح په غیرقبیله کښې کوی، اوس مطلوب دادې چه جینئ ته د فسخې نکاح دپاره خیاربلوغ به حاصل وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعدالباقی جان شیرګړ..... ۱۴۰۱\۴\۲۴ھ

جواب: کله چه پلار سیئ الاختیارنه وی یعنی ددې نه مخکښې پلاربلې لور لره په غیرمناسب ځائ کښې نه وی ورکړې نودانکاح لازم اوناقابل تنسیخ ده.

لما فی شرح التنویر: او زوجها بغیر کفئ ان کان الولی المزوج بنفسه ابا او جداً لم یعرف منهما سوء الاختیار مجانةً وفسقا وان عرف لا یصح النکاح (بحذف یسیر) (هامش ردالمحتار ۲: ۴۱۸) (۱). وهوالموفق

پلار د بالغې لور نکاح په زورنشی کولې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه جنیئ بالغه ده ددې عقد نکاح ددې پلاراوکړو، مګرداپه دې عقدباندې ناراضه ده اونه ئې منی نو ایا د پلار داجبری نکاح کیدلې شی؟

المستفتی: عبدالرحیم ایبټ آباد

جواب: که چرته داامرچه جینئ ددې عقدپه وخت بالغه وه، اوپه دې عقدباندې د ناراضګئ اعلان کړې وی که مسلّم وی یامبرهن وی نوداعقدبه نامنظور او کالعدم وی، کمافی الهندیه (۱: ۳۰۵) فلیراجع (۲) وهوالموفق

(۱) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۳۰ باب الولی)

(۲) قال العلامة النظام: لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ثیباً فان فعل ذلک فالنکاح..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د هلک په غیر موجودګئ کښې نکاح او واده کول

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه زمونږ په علاقه نظام پور کښې دارواج دې چه دهلک په غیرموجودګئ کښې واده کولې شی، دنکاح په وخت دهلک دطرف نه دده پلار درضامندئ اظهار او ایجاب او قبول اوکړی، بیاچه کله هلک دفارن نه په چهټئ باندې راشی نوددوباره نکاح نه بغیر خاوند اوښځه په ازدواجئ زندګئ کښې منسلک شی ایاداصحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: شاه الیکټرک ستورنوشهره..... ۱۹۷۲ء/۳۱۷

الجواب: په صورت مسئوله کښې کله چه پلار دخپل زوئ نه اجازت اخستئ وی نودانکاح بغیردشک اوشبهې نه صحیح ده اوکه چرته اجازت نه وی اخستلې شوې خولیکن زوئ په خبریدوباندې قولاً یا فعلاً قبول کړې وی نو بیاهم صحیح ده اوکه چرته هلک انکارکړې وی نونکاح نامنظور ده﴿۱﴾ وهوالموفق

د پلاراجازت چه نه مبرهن وی نه مسلّم

نو د نیکه کړې شوئ نکاح کالعدم ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې نابالغې لوراختیارخپل زوئ ته وکړومګردرور په نه موجودګئ کښې دجینئ نیکه دجینئ نکاح دیوهلک سره اوکړه. مګردجینئ پلار ددې نکاح دنفاذنه منکر

(بقیه حاشیه) موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل کذافی السراج الوهاج..... بالغة زوجها ابوها فبلغها الخبر فقالت لا ارید او قالت لا ارید فلانا فالمختار انه یکون رداً فی الوجهین. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷، ۲۸۸ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۱﴾وفی الهندیة: رجل زوج رجلا امرأة بغیر اذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت او بارک الله لنا فیها او قال احسنت او اصبت کان اجازة کذا فی فتاوٰی قاضی خان وهو المختار اختاره الشیخ ابواللیث کذافی المحیط..... رجل زوج امرأة من رجل بغیر امرها فبلغها الخبر فقالت باک نیست فهذا اجازة الخ.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۹۹ الباب السادس فی الوکالة بالنکاح)

وو، د پلار دعزت دوجهې نه دنکاح په مجلس کښې موجودوو، دمجبورئ نه ئې شرکت اوکړو، ځکه چه دلعن طعن نه محفوظ شی، اوس جینئ بالغه ده خپله ګټه اونقصان پیژنی، دطرفینو داختلاف دوجهې نه جینئ ددې نکاح منلونه منکرده، دنکاح ولی هم منکر دې اونیکه ئې هم مخالف دې، البته داهلک کوروالا ګواه پیش کوی چه دنکاح په وخت پلارنیکه ته اجازت ورکړې ووهغه دجینئ پلاردروغژن بولی، په دې صورت کښې دانکاح شوې ده یانه دې شوې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غلام نبی اچهریامانسهره..... ۱۳شعبان ۱۴۰۲ء

جواب: که چرته دپلاردطرف نه ددې عقد اجازت نه مبرهن وی اونه مسلّم وی نودا عقد نافذنه دې.

کما فی ردالمحتار ۳:۸۱ (مطبع مصطفیٰ البابی) والظاهر ان سکوته (الاقرب) هنا کذلک فلا یکون سکوته اجازة لنکاح الابعد وان کان حاضراً فی مجلس عقد النکاح مالم یرض صریحاً او دلالةً تامل﴿۱﴾. وهوالموفق

د نابالغې حق ولایت د علاتی رور د پاره دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې یوسړې وفات شواوده نه یو زوئ اودرې لورینې پاتې شوې، اویوښځه ترینه هم پاتې شوه چه هغه صرف دجینکومورده، دې ښځې دویم واده هم اوکړواوس دجینکودنکاح حق ولایت ددې موریادمورخاوندته به حاصل وی یاعلاتی رورته؟ بینوا توجروا

المستفتی: یوسف شاه حقانی وزیرستان..... ۱۴ربیع الاول ۱۴۰۱ء

جواب: که چرته داعلاتی رورددې علاتی خویندوبدخواه نه وی نودې علاتی

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۴۱ قبیل الفروع باب الولی)

رورته ددې علاتی خویندوهغه چه نابالغه دی. حق ولایت حاصل دې نه چه مور یا د مور خاوندته. والتفصیل فی الدرالمختار﴿۱﴾وهوالموفق

د عاقلې بالغې د کفو سره نکاح نافذ ده اګرچه ولی په دې راضی نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوعاقلې بالغې ښځې نکاح دیوکس سره اوشوه اودنکاح په فارم باندې دستخط د ګواهانو اومولوی صاحب په مخامخ هم موجودوی. اودنکاح په وخت ئې ددوی په مخکښې رضامندی هم ظاهره کړې وی. روستو دمنکوحې دخپلوانو په نه رضامندئ باندې به دا نکاح بحال وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعیداحمدعباسی..... ۱۹۷۳ء/۵/۱۶

الجواب: که چرته دانکاح د کفو سره شوې وی نوبحال به وی. دې لره پلاروغیره فسخ کولې نه شی.

وفی الهندیة ۱:۳۰۵ نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی عند ابی حنیفة وابی یوسف فی ظاهر الروایة ﴿۲﴾ وبمعناه فی ردالمحتار ﴿۳﴾ والبحر والفتح والخلاصة وغیرها. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: الوالی فی النکاح العصبة بنفسه وهو من یتصل بالمیت بلا توسط انثی علی ترتیب الارث والحجب، قال ابن عابدین: وابن الابن کالابن ثم یقدم الاب ثم ابوه ثم الاخ الشقیق ثم لاب.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۳۸ مطلب لا یصح تولیة الصغیر شیخاً علی خیرات)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی..... وللولی اذا کان عصبة..... الاعتراض فی غیر الکفء.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۲۲ باب الولی)

د مور ولایت د اخیافی تره نه قوی دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دجمیلې واده اکرم سره اوشواوددوی نه یوهلک خالدپیداشو. روستواکرم وفات شو. بیاجمیلې د اسلم سره دویم واده اوکړواویوهلک حامدترینه پیداشو. اوس خالد او حامد د مورپه رشته کښې رونړه دی. خالدنکاح اوکړه ددې یولورشاهده پیدا شوه. اودحامدزوئ شکیل پیداشو. په دې دوران کښې دخالدانتقال اوشو. حامد دشاهدې نکاح دپنځومیاشتوپه عمرکښې دخپل زوئ شکیل سره اوکړه. دبالغه کیدلونه پس شاهدې نکاح ختمه کړه. ایاشاهده دانکاح ختمولې شی؟ بله داچه حامدوائی چه شاهده زماوریره ده زه ددې ولی یم. حالانکې مورئې وائی چه زه زیاته حقداره یم نودولایت زیات حق چاته حاصل دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی نعیم شاه کبیرکلې ضلع کرک..... ۱۲۶/رمضان ۱۴۰۸ء

الجواب: دمورولایت داخیافی تره نه قوی دې﴿۱﴾ پس که چرته دعقدنکاح په وخت مورئې اعتراض کړې وی نودتره کړې شوې نکاح کالعدم ده﴿۲﴾ ګنی دخیاربلوغ دوجهې نه دفسخې قابله ده(شامی)﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: الوالی فی النکاح العصبة بنفسه وهو من یتصل بالمیت بلا توسطة انثی علی ترتیب الارث والحجب..... فان لم یکن عصبة فالولایة للام.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۳۷، ۳۳۹ باب الولی)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وللولی الابعد التزویج بغیبة الاقرب فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۴۱ باب الولی)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وان کان من کفء وبمهر المثل صحیح لکن لهما ای لصغیر وصغیرة خیار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ او العلم النکاح بعده.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۳۲ باب الولی)

د پلارد انکار او ناراضګئ د وجهې نه د نیا کړې شوې نکاح کالعدم ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه صالحه چه نابالغه وه، ددې نیاددې عقدنکاح دصالحه دپلاردمشورې نه بغیردطوروسره اوکړه حالانکه په دې وخت یعنی په وخت دایجاب اوقبول په جرګه کښې پلارئې صفا انکارهم اوکړو، اوس بالغه کیدلوباندې صالحې پخپله اودپلارپه مشوره باندې دبل سړی هاشم سره عقدنکاح اوکړه، اوس طورودعوی کوی چه داجینئ زماپه نکاح کښې ده چه ددې نیادامالـه راکړې ده، اوس سوال دادې چه سابقه نکاح صحیح ده که دویمه نکاح صحیح ده؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدیونس نوازآبادهزاره..... ۱۹۷۵ء\۹۱\۷

جواب: که چرته پلارپه دې سابقه نکاح باندې انکارکړې وی اودناراضګئ اظهارئې کړې وی نوداسابقه نکاح به نامنظوره اوکالعدم وی.

کما فی الدرالمختار: فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته. (هامش ردالمحتار ۲:۴۳۲)﴿۱﴾. وهوالموفق

د نابالغې جینئ د تره د زوئ زوئ د موجود کیدلو په صورت کښې د مور د نکاح کولوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ایامورد خپلې نابالغې لور نکاح دتره دځوئ ځوئ دموجود کیدلوپه صورت کښې کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: سلیم الرحمٰن تل کوهاټ.....

جواب: که چرته دې ولی (چه د تره د ځوئ ځوئ دې) ﴿۲﴾ دمورو الاپه نکاح

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۴۱ باب الولی قبیل باب الکفاءة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: الوالی فی النکاح العصبة بنفسه..... علی ترتیب الارث والحجب ..... فان لم یکن عصبة فالولایة للام ثم لام الاب.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۳۷، ۳۳۹ باب الولی)

باندې رضامندی ښکاره کړې نه وی نودامخکښنئ نکاح به کالعدم وی او ددې ولی نکاح به معتبره وی.﴿۱﴾ البته د جینئ دپاره به خیار بلوغ ثابت وی﴿۲﴾ (شامی) بحر، هندیه) وهوالموفق

د نابالغې خور په غیر کفو کښې نکاح کول نامنظوردی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددخپلې وړوکی خور چه دهغې پلاروفات شوې دې اوهغه نابالغه ده، دبکرسره نکاح اوکړه کله چه جینئ بالغه شوه نودې په دې نکاح باندې اعتراض اوکړواوددې نه ئې په قطعی طورباندې دناراضګئ اظهاراوکړوبلکه کله نه چه نکاح شوې ده دهغې وخت نه تراوسه پورې انکارکونکې رارانه ده نیزبکرغیرکفوهم دې ایا دانکاح صحیح ده اوبرقراره پاتې کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدفداحسین شاه کهاریان گینټ..... ۱۹۷۴ء\۱۲\۸

الجواب: بغیردپلاراونیکه نه کله چه جینئ په غیرکفوکښې ورکړې شی نودا نکاح کالعدم وی پس بشرط صدق اوثبوت دانکاح دعدمې کفائت په وجهې سره به نامنظوره اوکالعدم وی.

لما فی الدرالمختار: وان کان المزوج غیرهما ای غیر الاب وابیه لا یصح النکاح من غیر کفو او بغبن فاحش اصلا، وفی ردالمحتار ۲: ۴۲۰ قوله اصلاً ای لا لازماً ولا موقوفاً علی الرضا بعد البلوغ﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته.

(شرح التنویر علی هامش الشامیة ۲: ۳۴۱ باب الولی)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ.

(فتاوٰی عالمگیریه ۲: ۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۳۱ مطلب هل للعصبة تزویج الصغیر امرأة)

خیاربلوغ او په عدالت کښې په زبردستئ سره غلط بیانی اخستل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زینب یویتیمه جینئ وه دلس کالو په عمرکښې تره موراونیایوځائ شول اودزید سره ئې ددې نکاح اوکړه اوتربلوغت پورې ئې رخصتی ایساره کړه کله.چه زینب بالغه شوه نو مورئې زیدته درشتې ورکولونه انکاراوکړوبلکه دنکاح دفسخې کولودپاره ئې په عدالت کښې دعوی دائره کړه.چونکه زینب دزید سره په نکاح کولو باندې خوشحاله اوراضی وه خولیکن مورئې په زبردستئ اوپه جبرکولوسره د زینب نه غلط بیان په عدالت کښې واخستواوعدالت یکطرفه فیصلې کولو سره زینب ته ددویمې نکاح کولواجازت ورکړوایاپه دې صورت کښې زینب دبل سړی سره دویمه نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: منظوراحمدشاه دیپ ګران مانسهره..... ۲۷\۷۱\۱۹۷۲ء

جواب: که چرته زینب دبلوغت معلوم کیدلوسره نزددعدمې رضامندئ اظهار کړې نه وی نونکاح دخیاربلوغ په وجهې سره فسخه کول بې قاعدې اوغلط دی.اودانکاح الان کماکان هم دغسې پخپل حال باقی ده ددې دپاره دوئم ځائ کښې نکاح کول حرام دی.

فی الدرالمختار: بطل خیار البکر بالسکوت لو مختارة عالمة باصل النکاح ولا یمتد الیٰ آخر المجلس، (هامش ردالمحتار ۲: ۴۲۶)﴿۱﴾. وهوالموفق

د پلار د اجازت نه بغیر د نابالغې نکاح
که تره اوترله نو هغه به نامنظوره وی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه درې رونړه دی.ارشد. خواجه اوانوردارشدرونړوخواجه اوانورمشوره اوکړه چه د ارشد د لور د مسماة زینب نکاح دخورائی سره کوو.ارشدډیوتې له تلې ووادده په عدم موجودګئ کښې ئې دده د لورنکاح اوکړه.ایادارشدنابالغې لورنکاح دده

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۳۵ باب الولی)

اجازت نه بغیرکولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانامحمداسماعیل توپی صوابی۲۸\ربیع الثانی ۱۴۰۲ء

الجواب: دپلاردا ذن اواجازت نه بغیربه دنابالغې نکاح نامنظوراوکالعدم وی.

لما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۳۲ وللولی الابعد التزویج بغیبة الاقرب فلو زوج الابعد حال قیام الاقرب توقف علی اجازته..... مسافة القصر واختار فی الملتقی ما لم ینتظر الکفء﴿۱﴾. وهوالموفق

که پلارنکاح اوکړه او زوئ تصدیق اوکړی
نو دا نکاح نافذه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپل مشرزوئ د اجازت نه بغیردنکاح وکالت اوکړویعنی قبوله ئې کړه.ګواه هم موجود وو.روستوپلارزوئ لره خبرکړواوهلک دپلاروکالت برقراره اوساتلو.البته ددې ګواه نشته.اوس دجینئ پلارانکاراوکړوچه دانکاح نه ده شوې.ځکه چه دلته دفضولی شکل متصوردې اوروستودهلک اجازت غیرمعتبردې. واضح اوفرمائې چه دانکاح شوې ده یانه ده شوې؟بینوا توجروا

المستفتی: قاری امیرالدین ختک.....۴\۶\۱۹۷۹ء

الجواب: دانکاح لازمه اونافذه ده دبالغ هلک(جینئ) پلارفضولی وی﴿۲﴾ اود

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۴۱ باب الولی)

﴿۲﴾ **قال عبد الله بن مودود الموصلی: وینعقد نکاح الفضولی موقوفا کالبیع اذا کان من جانب واحد اما من جانبین او فضولیا من جانب اصیلا من جانب فلا، اما الفضولی من جانب بان یزوج امرأة بغیر امرها رجلا وقبل الرجل او رجلا بغیر امره امرأة فقبلت فانه ینعقد ویتوقف علی اجازة الغائب.**

(الاختیار لتعلیل المختار ۲: ۱۳۰ فصل فی اعتبار عبارة النساء)

اجازت نه پس دفضولی تصرف نافذ کیږی. صرح به فی البحرورد المحتاروالهندیه وفتح القدیروسائرکتب الفتاوی﴿۱﴾وهوالموفق

د نابالغې نکاح که پلار کړې وی نو هغه قابل د فسخ نه وی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ځما رور دخپلې لور د ګواهانو اوډ مولوی صاحب په مخامخ یوسړی سره نکاح اوترله، جینئ نابالغه وه. څلور کاله پس د جینئ پلار فوت شو. اوس د کور په معاملاتو کښې د بدلون په وجه د جینئ رور خپله خور هغه سړی ته نه ورکوی او پټه ئې په یو بل ځائ کښې نکاح کوله. چه هغلته مولوی صاحب د نکاح ترلو نه انکار اوکړو، اووې وئیل چه ددې جینئ نکاح مخکښې د یو سړی سره شوې ده اودا منکوحه ده او ګواهان هم موجود دې، اوس سوال دادې چه د هغه رومبنئ نکاح په وخت کښې جینئ نابالغه وه اوس جینئ بالغه شوې ده ایا هغه په بل ځائ کښې نکاح نشی کولې؟ بینوا توجروا

المستفتی: جمعه خان مانسهره...۱۹۷۸ء/۸/۲۲

جواب: د کومې نابالغې نکاح چه پلار کړې وی یعنې پلار ایجاب او قبول کړې وی نودا نکاح لازم او ناقابل تنسیخ وی.

کما فی الهندیة ۱:۲۰۴ فان زوجها الاب والجد فلا خیار لهما بعد بلوغهما﴿۲﴾، وفی شرح التنویر: ولزم النکاح ان کان الولی المزوج بنفسه ابا او جداً (بحذف) (هامش ردالمحتار ۲:۴۱۷)﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (ان کانت ابنته حاضرة والا لا) ای ولم تکن حاضرة لا یکون العقد نافذاً بل موقوفا علی اجازتها کما فی الحموی لانه لا یکون ادنی حالا من الفضولی وعقد الفضولی لیس بباطل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۹۸ قبیل فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۳۰ باب الولی)

د عاقلې بالغې جینئ په کفو کښې د خپلې خوښې نکاح کول نافذ دی اګر چه پلار ناراضه وی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یو عاقله بالغه جینئ چه د هغې د بلوغت تصدیق د محکمه صحت نه هم شوې دې. د پلار په ناخبرئ او بغیر د مشورې نه او په خپل هوش او حواس سره دخپلې خوښې مساوی القوم کفو هلک لره دخاوند جوړولوپه ارادې سره د مورپلار کور پریخودلوسره په رضا او رغبت علی الاعلان د دې هلک سره نکاح اوکړی او دخپلې خوښې خاوند سره په اطمینان سره ژوند تیرول شروع کړی. اوس د قومی ننګ اوناموس اوغیرت په وجه د جینئ پلار په عدالت کښې دلور دخپلې خوښې خاوند خلاف رپورټ تیارکړې دې جینئ هم عدالت کښې حاضره شوه اوخپل بیان ئې لیکلې دې. اوس که چرته پلار ضد کوی او د بل چا سره د رشتې سازش کوی اوپه زورزیاتئ سره اوپه قسماقسم حربوسره جینې لره د سابق بیان نه واړوی اوخپله هم خیاله ئې جوړه کړی نو په دې صورت کښې:

(۱) د لور خلاف مرضئ د پلار کړئ شوې نکاح به شرعاً منعقد وی یا نه؟

(۲) یواسلامی شرعی اداره ته ددې مفصل بیان کړئ شوې عقد نکاح د نسخ حق حاصل دې؟

(۳) په عدالت کښې د درج شوی بیان خلاف متناقض بیان چه هغه په زور زیاتئ باندې کړې دې څه اعتبار شته دې؟

(۴) دهغه مخکښنئ نکاح باوجود دویمه نکاح د بل سړی سره که چرته اوکړی نوددې به څه حکم وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام نبی شبقدر چارسده...۱۹۷۲ء/۸/۲۰

الجواب: چونکه دا جینئ عاقله بالغه ازاده ده، ددې (په کفو) کښې عقدشوې نکاح لازم اوناقابل تنسیخ ده اګرچه پلارپه دې باندې ناراضه وی...فی الهندیه ۱:۳۰۵ نفذ نکاح حرة مکلفة بلاولی عندابی حنیفه وابی یوسف فی ظاهر الروایه کذافی التبیین﴿۱﴾

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

وبمعناه فی ردالمحتار۲۰۷ :۲﴿۱﴾وهوالموفق

د پلار په موجودګئ کښې نیکه ته ولایت نشته

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپل ورکوټې زوئ دځان سره کړواودکلی دوه معززسړی هم دځان سره کړه دمشر زوئ کره لاړل هلته ئې دواړه ځامن یوځائ کړل اوورته ئې او وئیل چه مادمشرزوئ جینئ دکشرزوئ هلک ته ورکړه. اودکشرزوئ جینئ مې دمشرزوئ هلک ته ورکړه. یوهم انکاراونه کړو. البته دمشرزوئ ښځې انکاراوکړو. ایادې سره شرعی نکاح کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: میاں محمدهری پورابیټ آباد ..... ۱۲۷ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

الجواب: په ظاهره دانکاح شرعی نه ده. لعدم ولایة الجد عند وجودالاب﴿۲﴾ وعند بلوغ المتزوجین﴿۳﴾ ولعدم وجودالقبول المعتبرظاهرا﴿٤﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی) اراد بالنفاذ الصحة وترتب الاحکام من طلاق وتوارث وغیرهما لا اللزوم الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۲۲ باب الولی)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان زوج الصغیر او الصغیرة ابعد الاولیاء فان کان الاقرب حاضرا وهو من اهل الولایة توقف نکاح الابعد علی اجازته. (فتاوٰی عالمگیریه ۱ :۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾قال العلامة الحصکفی: ولا تجبر البالغة البکر (ولا الحر البالغ) علی النکاح لانقطاع الولایة بالبلوغ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ :۳۲۴ باب الولی)

﴿۴﴾ قال العلامة ابن عابدین: اجاب صاحب البدایة فی امرأة زوجت نفسها بالف من رجل عند الشهود فلم یقل الزوج شیئاً لکن اعطاها المهر فی المجلس انه یکون قبولا وانکره صاحب المحیط وقال الامام ما لم یقل بلسانه قبلت بخلاف البیع لانه ینعقد بالتعاطی والنکاح لخطره لا ینعقد حتی یوقف علی الشهود الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۸۷ قبیل مطلب التزوج بارسال کتاب)

د پلارپه کړې شوې نکاح کښې جینئ ته خیاربلوغ حاصل نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې نابالغې لور نکاح دیوسړی سره اوکړه. ګواهان وغیره ټول موجوددوو. ایااوس دبالغه کیدلونه پس دې جینئ ته خیاربلوغ حاصل دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری امیرالدین هائ سکول نمبر ۱ پشاورصدر ۱۵ربیع الاول ۱۴۰۴ء

جواب: دې جینئ دپاره خیاربلوغ ثابت نه دې ځکه چه پلارئې نکاح ترلې ده. اوکله چه دنابالغې نکاح ولی اوترې نوهغه منعقده کیږی. کمافی الهندیه ۲:۳۱۶ ویجوزنکاح الصغیروالصغیرةاذازوجهاالولی الخ﴿۱﴾وهوالموفق

د ماما کړې شوې نکاح بغیر د اجازت د پلار نه موقوفه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه دیونابالغې نکاح هغې ماما داسلم سره اوکړه. دجینئ پلارپه کلی کښې موجوددوو. لیکن دهغه نه ئې اجازت وانخستلو. اوهغه تراوسه پورې په دې نکاح ناراضه دې ایا عند الشرع مامادنکاح ولی کیدلې شی؟ ایاقاضی دانکاح فسخ کولې شی دبالغه کیدلو سره سم که چرته جینئ انکاراوکړی نوددې څه حل دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن نظام پور نوشهره..... ۱۲۱۷۱ء۱۹۷۴

جواب: که چرته پلاردخبرداری سره فورا ناراضګی ظاهره کړې وی اودنکاح ئې منظوره کړې نه وی نوبغیردمحتاج کیدلودقاضی نه دانکاح فسخ او کالعدم ده،فی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۲:۳۲ فلوزوج قیام الابعد حال الاقرب توقف علی اجازته﴿۲﴾واضحه دې وی چه ددې په فسخ کښې قضاء او

﴿۱﴾(هدایه ۲:۳۱۶ باب فی الاولیاء والاکفاء)

﴿۲﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ :۳۴۱ باب الولی)

قاضی ته څه ضرورت نشته دانکاح موقوفه ده نافذ نه ده.وهوالموفق

د مدعی عقل ولی شهادت راجح دي

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښې چه دولی په عقل اوپه عته کښې اختلاف وی نودعته شهادت به راجح وی که دعقل شهادت به راجح وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ملک شاه اوګئ مانسهره..... ۲۱ رمضان ۱۴۰۹ھ

جواب: دولی دمعتوه کیدلومطابق داختلاف په صورت کښې دمدعی دعقل شهادت به ترجیح ورکولي شی.

کما فی شرح المجله (۵:۴۹۳ ماده ۱۷۶۹) ترجح بینة العقل علی بینة الجنون، فلو ادعی زید علی عمرو انک بعتنی عقارک هذا بثمن معلوم حال کونک عاقلا وادعیٰ عمرو ان البیع صدر منه حال الجنون او العته وبرهنا فبینة العقل اولیٰ﴿۱﴾. وهوالموفق

بغیر د اجازت د بالغي نه نکاح کول باطل دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوپلار دخپلي بالغي لور نکاح دلوردا اجازت نه بغیراوکړه،جینئ ته چه کله خبراوشونوفورائي انکار اوکړواوژړل ئي شروع کړل هغه وخت هم تیرشواوهغه رسومات هم تیرشول خو جینئ قبول نه کړل اوتراوسه پوري انکارکوی،په شریعت کښې ددي نکاح څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالله تخت بهائي ضلع مردان.....

الجواب: بشرط صدق مستفتی دا نکاح باطله اوکالعدم ده.لما فی الهندیة ج ۱۳۵۰

﴿۱﴾ (شرح المجله لخالد الآتاسی ۵:۴۹۳ ماده ۱۷۶۹)

لایجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکراً کانت او ثیباً فان فعل ذلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوهاج ﴿۱﴾.وهوالموفق

د نابالغي نکاح نیا اوکړه پلارئي تردید اوکړو. د نکاح څه حکم دي

سوال: څه فرمائی علماء دین دي مسئلي باره کښې چه دیونابالغي جینئ نکاح نیا اوکړه پلارئي موجودنه وو،پلارئي چه راغلوددي نکاح تردیدئي اوکړو او انکارئي اوکړو،جینئ دبالغه کیدلونه پس ددي تردیداوکړو،ایادانکاح صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناغریب الله (فاضل دیوبند) صوابی..... ۱۹۸۶ء ۷۱۷۱

جواب: که چرته دشهادت شرعیه نه داثابت شی چه ددي پلارددي نکاح تردید اوکړونودانکاح به کالعدم وی﴿۲﴾اوکه چرته دمجبورئ نه ددي پلارتسلیم کړي وی﴿۳﴾ نومسلمان جج به ددي نکاح تنسیخ کوی اود تنسیخ نه پس دا جینئ په بل ځائ کښې نکاح کولي شی﴿۴﴾وهوالموفق

﴿۱﴾(فتاوی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وان زوج الصغیر اوالصغیرة ابعد الاولیا فان کان الاقرب حاضراً وهو من اهل الولایة توقف نکاح الا بعد علی اجازته..... وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخیار اذا بلغ ان شاء اقام علی النکاح وان شاء فسخ. (فتاویٰ عالمگیریة ۱:۲۸۵ الباب الرابع فی الاولیاء)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله توقف علی اجازته) ..... فلم یجعلوا سکوته اجازة والظاهر ان سکوته هنا کذلک فلایکون سکوته اجازة لنکاح الا بعد وان کان حاضرا فی مجلس العقد ما لم یرض صریحاً او دلالة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۴۱ باب الولی)

﴿۴﴾قال الشیخ شمس الحق الافغانی: واذا کان احد المتناکحین قاصرا بان کان صغیرا او معتوها او مرقوقا او مجنونا فللولی الاجبار علیه واذا افاق فلهما خیار الفسخ فی غیر الاب والجد بشرط القضاء کما فی السعیدیات والهندیة. (معین القضاة والمفتیین ۷۵ الفصل الثالث فی الاولیاء والاکفاء وغیرهما)

باب فی الاکفاء

نکاح کښې د کفاء ت نه بغیر موافقت مشکل وی

سوال: څه فرمائی علمائې دین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه دبعضې خلقو خیال دې چه سید خاندان دغیرسید خاندان سره نکاح نه کیږی. بعضې خلق په دې کښې عجیبه دلیلونه پیش کوی ددې صحیح وضاحت څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ارباب امدادخان تهکال پشاور.....

الجواب: دالله تعالی په نزدکرامت اونزدې والی دارومدارپه تقوی سره دې.

کما قال الله تعالی: ان اکرکم عندالله اتقاکم(الآیه)﴿۱﴾ اودکفاء ت نه بغیر موافقت مشکل شی، ددې وجهې نه کفاءت معتبرشوې دې﴿۲﴾ اوټولو فقهاء کرامو واضحه کړې ده چه دغیرسید سره دسیده نکاح بغیرداجازت دولی نه

﴿۱﴾(سورة الحجرات پاره:۲۶، آیت:۱۳)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: واما اعتبار الکفاءة فمشروع بقوله تعالیٰ: والله لا یحب الفساد، ویغلب الفساد عندَ کون الزوج دنیئا عن الزوجة تسبه ویضر بها وتعاربه وبقوله علیه السلام لا تنکحوا النساء الا الاکفاء رواه البیهقی وفی سنده کلام لاکنه حجة بالتضافر والشواهد کما فی فتح القدیر..... واعلم مدار النجاة والکرامة عند الله علی التقویٰ قال الله تعالیٰ: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دون النسب والمال والصورة کما ورد به الاحادیث، لکن الشرع اعتبر الکفاءة لبقاء النظام والتحرز عن الفساد لان فساد ذات البین لیفضی الی الأثم والعصیان.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذی ۴:۲۴۶ باب فی من ترضون دینه فزوجوه)

وقال الامام ولی الله الدهلوی: قال ﷺ: اذا.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ناجائزدی اوکالعدم دی﴿۱﴾وهوالموفق

په کفائت کښې د کسب او نسب تفصیل

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې دحکومت په کاغذونوکښې بافنده یعنی جولالیکلی شوې دې چه دځورشتې دقوم بافنده چه هغه په بل کلی کښې استوګنه کوی کړی دی اوخپلې هم یودوه رشتې ئې هغی ته ورکړې دی. بیاهم ددوی اودهغوی سلسه نسب یوځائ نه معلومیږی. دزیدغورنیکه دې کلی ته دبل ځائ نه راغلې اوآبادشوې دې. خپل کافی جائیدادئې جورکړې دې اوذریعه معاش زمینداری ئې اختیار کړې ده. ددې کس نه واخله څومره چه هم تیرشوئ دی یاموجوددی نوداپیشه کول پیژنی. چونکه دجداعلی نه پس ددوی په اولادکښې معاشی تنګی پیدا شو. نودوی نورې مزدورئ اوملازمتونه اختیارکړل دمجبورې په حالت کښې ئې وطن پریخودو. خو دبافندګئ پیشه ئې اختیارنه کړه. اوس چونکه داسړې دپنځه ویشتوکالوراهسې امامت کوی اوپه علمی لحاظ سره د فقه. نظم. حدیث اوتفسیرنه واقف دې. اوس مسائل دادی چه

(۱) داسړې یادده نورروڼه چه هغه بې تعلیمه دی دیو قوم لکه مشوانی.

(بقیه حاشیه) خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه فتنة فی الارض وفساد عریض، اقول لیس فی هذا الحدیث ان الکفاءة غیر معتبرة کیف وهی مما جبل علیه طوائف الناس وکادیکون القدح فیها اشد من القتل والناس علی مراتبهم والشرائع لا تهمل مثل ذلک، ولذلک قال عمررضی الله تعالیٰ عنه: لا منعن النساء الا من اکفائهن الخ.

(حجة الله البالغة ۲:۷۶۹ من ابواب تدبیر المنزل)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: المرأة اذا زوجت نفسها من غیر کفء صح النکاح فی ظاهر الروایة عن ابی حنیفة..... ولکن للاولیاء حق الاعتراض وروی الحسن عن ابی حنیفة ان النکاح لا ینعقد وبه اخذ کثیر من مشائخنا والمختار فی زماننا للفتویٰ روایة الحسن.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۹۲ الباب الخامس فی الاکفاء)

مغل، ګوجر، یادبل یومعززقوم سره بغیردرضادولی یاپه رضادولی رشته اوکړی، نودادده دپاره کفوکیدې شی یانه؟ که چرته بغیردرضادولی نه نکاح اوکړی نوولی ته به دفسخې نکاح حق حاصل وی که نه؟

(۲)که چرته داقوم دبافندګئ په ځائ خپل ځان ته دبل قوم نوم اولیکی نود شریعت په رنړاکښې جائزدې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرفیق، مولوی سراج الدین براسته غازئ هری پور ۱۹۷۵ء ۴۱۲۱

جواب: واضحه دې وی چه بافندګی د(جولاپیشه) دکسب نوم دې دنسب نوم نه دې لهذادې کسب دپریخودلوپه صورت کښې په داسې قوم باندې به د بافندګانو احکامات جاری کیږی نه، لیکن دعار د بقاء په صورت کښې د کفاءت حکم به هم باقی وی، لقولهم ان الصنعةوان امکن ترکهایبقی عارها (ردالمحتار ۲: ۴۴۳(۱)) لیکن عالم به ددې حکم نه مستثنی وی (کمافي ردالمحتار ۲: ۴۴۴(۲)) مختصره داچه هرکله دآمدن دپاره کسب بدلول جائز دی نو کاغذونو کښې زمینداروغیره لیکل به هم جائزوی، دابه په نسب بدلولو باندې نشی قیاس کولې، اوتاسوبغیردرضادولی نه نکاح کولې شئ لیکن نور رونړانه شی کولې وهوالموفق

د پلار په غیر کفوکښې د نابالغې لورد ورکولومسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپله نابالغه لور دزیدپه نکاح کښې ورکړه، روستو د هم قوم نه کیدلوپه وجه کله چه لور بالغه شوه هلته دتلونه انکاراوکړو، چه زه هیڅکله ددغسې غیرکفوسړی سره اوسیدل نه غواړم، یوکال تیرشواوس زیداوده ملګری ده ته وائی چه

(۱)(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۵۰ باب الکفاءة)

(۲) قال العلامة ابن عابدین: العالم یکون کفؤا للعلویة لان شرف الحسب اقوىٰ من شرف النسب وعن هذا قیل ان عائشة افضل من فاطمة لان لعائشة شرف العلم کذا فی المحیط.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۵۰ باب الکفاءة)

څوک تاسره دخپلولئ خواهشمندنه ووتاپه خپله مونږته جینئ راکړې ده، اوس په دې غیرکفوکښې د واقع شوې نکاح څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدسیاد کوهاله براسته مری..... ۱۹۷۰ء ۲۹۱۴۱

الجواب: دا نکاح صحیح اولازم ده.

قال فی الهدایة: ومن زوج ابنته وهی صغیرة عبداً او زوج ابنه وهو صغیرامة فهو جائز قال وهذا عند ابی حنیفة (۳۰۲)(۱) وبمعناه فی الهندیة ۱: ۳۱۳ وفیها ایضا والصحیح قول ابی حنیفة رحمة الله علیه هکذا فی المضمرات(۲). وهوالموفق

په هاشمی او غیر هاشمی کښې د کفائت مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه دهاشمی اوغیر هاشمی په مینځ کښې کفاءت موجود وی اوکه نه؟بینوا توجروا

المستفتی: سیدارشاه بابوخیل زیده صوابی

الجواب: ددوی په مینځ کښې کفاءت نشته لیکن زمونږپه علاقه کښې چونکه

(۱)(هدایه ۱: ۳۰۲ قبیل باب المهر)

(۲) وقال العلامة النظام: ولو زوج ولده الصغیر من غیر کفؤ بان زوج ابنه امة او ابنته عبداً او زوج بغبن فاحش بان زوج البنت ونقص من مهرها او زوج ابنه وزاد علی مهر امرأته جاز وهذا عند ابی حنیفة..... والصحیح قول ابی حنیفة رحمه الله تعالىٰ کذا فی المضمرات واجمعوا علی انه لا یجوز ذلک من غیر الاب والجد ولا من القاضی.

(فتاوىٰ عالمگیریه ۱: ۲۹۴ قبیل الباب السادس فی الوکالة بالنکاح وغیرها)

.....

رشته داران پلارو غیره عجمی پښتنو سره په نکاح کښې عارنه کښې لهذا که چرته نکاح اوشی نو جائزه اونافذه به وی﴿۱﴾وهو الموفق

د سیدې ښځې د غیر سید سړی سره د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه ایا سید قوم ښځه دغیر سید قوم سړی سره نکاح کولې شی. که نه کیږی نو ددې دلیل څه دې په شریعت کښې کفو کیدل فرض دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشید مانکیال.....۱۹۷۷ء۱۰۱۹۱ ۳۰

الجواب: سیده ښځې نکاح دغیر سید سړی سره ناجائز او کالعدم ده کله چه دولی داجازت نه بغیر شوې وی.

کما فی شرح التنویر: ویفتی فی غیر الکفو بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوٰی لفساد الزمان وفی ردالمحتار ۱: ۴۰۹ قوله بعدم جوازه اصلا هذه روایة الحسن عن ابی حنیفة وهذا اذا کان لها ولی لم یرض به قبل العقد فلا یفید الرضا بعده بحر﴿۲﴾. وهوالموفق

په قریشی او په سید خاندانونو کښې د نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یو سړې عالم دین چه د

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: فقریش بعضهم اکفاء بعض وبقیة العرب بعضهم اکفاء بعض..... وهذا فی العرب واما فی العجم فتعتبر حریة واسلاما، قال ابن عابدین: واما فی العجم المراد بهم من لم ینتسب الی احدی قبائل العرب ویسمون الموالی والعتقاء کما مر وعامة اهل الامصار والقریٰ فی زماننا منهم سواء تکلموا بالعربیة او غیرها الا من کان له منهم نسب معروف کالمنتسبین الی احدالخلفاء الاربعة او الی الانصار ونحوهم.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۴۵، ۳۴۶ باب الکفاءة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۲۲ باب الولی)

نسب په لحاظ سره قریشی دې. ایا هغه د سید خاندان د جینئ سره نکاح کولې شی؟ کله چه د جینئ پلار او نیکه په رشته په ورکولو باندې راضی وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی محمد علی قریشی...۱۹۷۵ء۱۰۱۱۰۱ ۲۶

الجواب: د ازاد قریشی د سیدې(هاشمیې) سره نکاح صحیح ده. خصوصاً چه کله اولیاء معترض نه وی.

کما فی الدرالمختار فقریش بعضهم اکفاء بعض، وفی ردالمحتار ۲: ۴۳۸ اشار به الی انه لا تفاضل فیما بینهم من الهاشمی والنوفلی والتمیمی والعدوی وغیرهم (الی ان قال) فلو تزوجت هاشمیة قرشیا غیر هاشمی لم یرد عقدها الخ﴿۱﴾. وهوالموفق

غیرقریشی عالم دین د قریشیه کفو دې

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه غیرقریشی او قریشیه کفو د ې یانه؟ حالانکه غیرقریشی عالم دین هم دې که چرته داولیاء درضانه بغیرپه پخپلو کښې نکاح اوکړی، نواولیاء دې لره فسخ کولې شی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیخ صدیق کهرورپکاملتان.....۱۴۰۱۱۵۱۲۸ھ۔

الجواب: غیرقریشی عالم دین دقریشیه کفودې، دې نکاح لره اولیاء فسخ کولې نشی.

لما فی ردالمحتار ۲: ۴۴۳ لکن فی جامع قاضی خان قالوا ان الحسیب یکون کفوا للنسیب فالعالم العجمی یکون کفؤا للجاهل العربی والعلویة لان شرف العلم فوق شرف النسب﴿۲﴾. وهوالموفق

د سید زادې د غیرسید سره د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه د سیدزادې نکاح د

﴿۱﴾(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۴۵ باب الکفاءة)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۵۰ باب الکفاءة)

غیرقوم سره شرعاً جائزنه ده؟ که چرته نه وی نوپه کوم بنیادباندې ؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد شفیع..... ۱۴۱۱۵۱۹۷۷

الجواب: اګرچه داعزازاواکرام دارومدارپه تقوی باندې دي.نه چه په نسبت عالیه باندې .لقوله تعالی:ان اکرمکم عندالله اتقاکم (الایه) لیکن په بعضې اوقاتوکښې دعدم رعایت نه کیدلوپه وخت کښې مصالح دنکاح فوت شی. لهذا په شریعت مقدسه کښې ددې مصالح دنیاوی په وجه باندې دکفاءت رعایت کړې شوې دي﴿۱﴾اوباوجوددې ددین درعایت نه منعه کړې شوې نه ده.

قال رسول اللهﷺ: ولا یزوجن الا من الاکفاء (بدائع ۲:۳۱۷) واما امر النبیﷺ بنی بیاضة بتزویج ابی طیبة .....

﴿۱﴾وفی المنهاج: واما اعتبار الکفاءة فمشروع لقوله تعالیٰ: والله لا یحب الفساد، ویغلب الفساد عند کون الزوج دنیئا عن الزوجة تسبه ویضر بها وتعاربه، وبقوله علیه الصلاة والسلام: لا تنکحوا النساء الا الاکفاء رواه البیهقی وفی سنده کلام لکنه حجة بالتضافر والشواهد کما فی فتح القدیر، وبقوله علیه الصلاة والسلام وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیهم رواه ابن ماجة عن عائشة، وقال الحافظ بن حجر صححه الحاکم واخرجه ابونعیم من حدیث عمر ایضا وفی اسناده مقال، ویقوی احد الاسنادین بالآخر انتهیٰ وعزاه العلامة السیوطی فی الجامع الصغیر الی مستدرک الحاکم وسنن البیهقی وسنن ابن ماجه ثم صححه، ولقوله علیه الصلاة والسلام ثلاث لا توخر (الی قوله) والایم اذا وجدت له کفوا، اخرجه الترمذی والحاکم عن علی مرفوعا، حسنه السیوطی وصححه الحاکم والذهبی کما فی المستدرک ویؤیدنا ما رواه محمد فی کتاب الآثار عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه موقوفاً، واعلم ان مدار النجاة والکرامة عند الله علی التقویٰ، قال الله تبارک وتعالیٰ: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دون النسب والمال والصورة کما ورد به الاحادیث لکن الشرع اعتبر الکفاءة لبقاء النظام والتحرز عن الفساد لان فساد ذات البین لیفضی الی الاثم والعصیان. (منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۴۶ باب فی من ترضون دینه فزوجوه)

وکذا امره قوما من الانصار بتزویج بلال فمحمول علی فضیلة الدین او مخصوص والمسئلة واضحة﴿۱﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة الکاسانی: قال عامة العلماء ان (الکفاءة) شرط وقال الکرخی لیست بشرط اصلاًوهو قول مالک وسفیان الثوری والحسن البصری واحتجوا بما روی ان اباطیبة خطب الی بنی بیاضة فابوا ان یزوجوه فقال رسول اللهﷺ انکحوا ابا طیبة ان لا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، وروی ان بلالاً رضی الله عنه خطب الی قوم من الانصار فابوا ان یزوجوه فقال له رسول اللهﷺ قل لهم ان رسول اللهﷺ یأمرکم ان تزوجونی، امرهم رسول اللهﷺ بالتزویج عند عدم الکفاءة، ولو کانت معتبرة لما امر، لان التزویج من غیر کفٔ غیر مأمور به وقال النبیﷺ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقویٰ، وهذا نص ولان الکفاءة لو کانت معتبرة فی الشرع کان اولیٰ الابواب بالاعتبار بها باب الدماء لانه یحتاط فیه مالا یحتاط فی سائر الابواب ومع هذا لم یعتبر حتی یقتل الشریف بالوضیع فههنا اولیٰ..... ولنا ما روی عن رسول اللهﷺ انه قال لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء ولا مهر اقل من عشر دراهم، ولان مصالح النکاح تختل عند عدم الکفائة لانها لا تحصل الا بالاستفراش والمرأة تستنکف عن استفراش غیر الکفٔ وتعیر بذلک..... ولا حجة لهم فی الحدیثین لان الامر بالتزویج یحتمل انه کان ندباً لهم الی الافضل وهو اختیار الدین وترک الکفاءة فیما سواه والاقتصار علیه، وهذا لا یمنع جواز الامتناع وعندنا الافضل اعتبار الدین والاقتصار علیه ویحتمل انه کان امر ایجاب امرهم بالتزویج منهما مع عدم الکفاءة تخصیصاً لهم بذلک کما خص اباطیبة بالتمکین من شرب دمه..... ولا شرکة فی موضع الخصوصیة حملنا الحدیثین علی ما قلنا توفیقا بین الدلائل.

واما الحدیث الثالث فالمراد به احکام الآخرة اذ لا یمکن حمله علی احکام الدنیا لظهور فضل العربی علی العجمی فی کثیر من احکام الدنیا فیحمل علی احکام الآخرة الخ.

(بدائع الصنائع ۲:۳۲۳ بیان کفاءة الزوج)

د سید زادې په پخپله کړې شوې نکاح او د مور پلارکړې نکاح کومه صحیح ده؟

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه سیدزادې یوځائ په پخپله نکاح کړې ده، حالانکه ددې مورپلارپه بل ځائ کښې نکاح کړې ده، اوس کومه نکاح صحیح ده؟بینوا توجروا

المستفتی: سید عالم خان.....

الجواب: بشرط صدق وثبوت که چرته مخکښې نکاح کښې ایجاب اوقبول کړې شوې هم وی بیاهم مخکښې نکاح غیرشرعی ده، اودادهغه منکوحه نه ده اودویم سره اوسیدل دې لره حرام نه دی.

المجیب: عبدالحلیم عفی عنه

الجواب صحیح: دبالغې دغیرکفوسره نکاح کول نامنظوراوکالعدم دی، کله چه داولیاءدرضانه بغیرشوی وی﴿۱﴾وهوالموفق

.....محمدفریدعفی عنه.....

د یو جینئ په خپله کړې شوې نکاح او د اولیاء د اعتراض حکم

سوال: دذکرشوې مسئلې جواب مطلوب دې، امیددې چه تاسوپه رومبنی فرصت کښې دذکرشوې مسئلې متعلق جوازدنکاح یادعدم جوازفتوی راکولو سره په مونږمهربانی اوکړې؟ بینوا توجروا

المستفتی:اسماعیل خان دربندهزاره..... ۱۵\۲۱\۱۹۲۹ء

الجواب: که چرته ددې جینئ عصبه اولیاءیعنی دتره ځامن نه وی یاموجودوی لیکن ددې مادری رشتې په نکاح کولوباندې راضی وی نوددې مادری رشتې والوسره نکاح صحیح ده کنی دعصبه اولیاءدعدمې رضامندې په وخت نکاح صحیح نه ده. فی الدرالمختار: وله ای للولی اذا کان عصبة

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وللولی اذا کان عصبة الاعتراض فی غیر الکفؤ ویفتی فی غیر الکفؤ بعدم جوازه اصلاً وهو المختار للفتوٰی لفساد الزمان.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۲۲ باب الولی)

الاعتراض فی غیر الکفؤ ویفتی فی غیر الکفؤ بعدم جوازه اصلاً، وهو المختار للفتوٰی انتهیٰ مختصراً، وفی ردالمحتار ۲:۴۰۹ وهذا اذا کان لها ولی لم یرض به قبل العقد..... واما اذا لم یکن لها ولی فهو صحیح نافذ مطلقا اتفاقاً الخ. ﴿۱﴾. وهوالموفق

د اولیاءد اجازت نه بغیر د سیدې نکاح په غیرکفوکښې کالعدم ده

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زمونږپه علاقه کښې بعضې سیده جینکوپه خپلې مرضئ سره دغیرسیدهلکانوسره نکاح کړې ده، اوبعضی اغواکړې شوې دی ایادسیده جینکونکاح دغیرسیدهلکانوسره جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: پیرسرورشاه گیلانی تهانه پوره ایبټ آباد..... ۲۱\۷۱\۱۹۸۴ء

الجواب: دبالغې سیدې نکاح دغیرکفوسره کالعدم وی کله چه اولیاءمعترض وی: کمافی ردالمحتار ۲:۴۰۹ ﴿۲﴾ والهندیه ۱:۳۱۱ ﴿۳﴾ وهوالموفق

په عباسی جینئ اواعوان قطب شاهی هلک کښې کفاءت نشته

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه یوشل کلنه جینئ ناواده

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۲۲ باب الولی)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ویفتی فی غیر الکفؤ بعدم جوازه اصلا) هذا روایة الحسن عن ابی حنیفة وهذا اذا کان لها ولی لم یرض به قبل العقد فلا یفید الرضا بعده بحر واما اذا لم یکن لها ولی فهو صحیح نافذ مطلقاً اتفاقا لان وجه عدم الصحة علی هذه الروایة دفع الضرر عن الاولیاء اما هی فقد رضیت باسقاط حقها الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۲۳ باب الولی)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ثم المرأة اذا زوجت نفسها من غیر کفؤ صح النکاح فی ظاهر الروایة عن ابی حنیفة..... ولکن للاولیاء حق الاعتراض. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۹۲ الباب الخامس فی الاکفاء)

کړي وه مورددي رشته زيدته دورکولووعده کړي وه اوجينئ هم زيد غوښتلو چنانچه جينئ اوزيددیوبل سره دواده کولووعده کړي وه.ليکن جينئ يو څو رشته دارانوپه زوردي لره دخپل تره زوئ ته واده کړه درشتي پخيدونه تر واده پوري جينئ مسلسل احتجاج کولو.ليکن يوهم نه اوريدلو.مورئي هم د رشته دارانودهمکيانونه مجبوره وه.چنانچه دواده په ورځ هم جينئ ته دَماما ځوئ تمانچه ښودلوسره اووئيل که چرته تاانکاراوکړويادي داسي خبره اوکړه چه هغه زمونږده عزت خلاف وی.نوته به اووژلي شي.پس نکاح اوشوه اورخصتی هم اوشوه ليکن تراوسه پوري جينئ هلته ناخوښه ده.او د خپلي مرضي اوخوښي مطابق زيدسره تلل غواړی اوزيدته دپتوپيغاماتوپه ذريعه سره دتللوخواهشمنده.اوس زيددپاره کوم صورت اختياروں پکار دی اوياده دي وی چه جينئ عباسيه ده اوزيداعوان قطب شاهی دي حالانکه دجينئ رشته دارانودزيدپه قوميت باندي اعتراض کولوسره په زوره په دويم ځائ کښي نکاح اوکړه؟ بينوا توجروا

المستفتی: زيدمعرفت محمودهيلت سنټرکوهاله مری ۲۹\۱۱\۱۹۲۹ء

جواب:داولياء داعتراض اودناراضگئ د وجهي نه زيدسره ددي جينئ نکاح نامنظوره ده.

لان العباسية من العرب، وفی الهندية ۱:۳۰۹ والموالی وهم غير العرب لا يكونون اكفاء للعرب (وفيها ۳۱۱) وروی الحسن عن ابی حنيفة ان النكاح لا ينعقد وبه اخذ كثير من مشائخنا رحمهم الله تعالیٰ كذا فی المحيط والمختار للفتویٰ فی زماننا رواية الحسن وقال الشيخ الامام شمس الائمة السرخسی رواية الحسن اقرب الی الاحتياط كذا فی فتاویٰ قاضی خان انتهیٰ وما فی الهندية فالمراد بها مسئلة تزويج المرأة نفسها من غير كفو، فقط﴿۱﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگيريه:۲۹۰،۲۹۲ الباب الخامس فی الاكفاء)

د لوهار په لور او د مولوی خاندان په هلک کښي د کفاءت مسئله

سوال: څه فرمائی علمائي دين دي مسئلي باره کښي چه ايا د لوهار د لور دمولوی خاندان دهلک سره نکاح کيدلي شی؟ ايادا دواړه ديوبل کفودی؟ بينوا توجروا

المستفتی: عبدالقهار.....۵\۱۱\۱۹۷۲ء

الجواب: دملا دلور د لوهارسره نکاح کول او ورکول محل اعتراض دی.او بالعکس محل اعتراض نه دي.

كما فی شرح التنوير: الكفاءة معتبرة من جانبه ای الرجل لان الشريفه تأبی ان تكون فراشا للدنئ ولذا لا تعتبر من جانبها لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل فی الصحيح (هامش ردالمحتار ۲:۳۳۵) بحذف يسير﴿۱﴾. وهوالموفق

د ابائی قوم د يوکس د ابائی امام لور سره په نکاح کښي دکفاءت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدين دي مسئلي باره کښي چه ديوقوم بنيادی ابائی خاندان راروان وی.اوددوی سره ددوی ابائی امام اواستادخاندان هم پشت په پشت راروان وی حالانکه ددي استادانواوپيش امامانودقوم سلسله نسب سادات سره ملاؤيږی .ددي نه علاوه حق الاستاداقدم من حق الوالدين، نو ايادااستاد دخاندان دجينئ سره ددي ابائی قوم ديوهلک نکاح جائزده؟ بينوا توجروا

المستفتی: غلام ربانی هيډکارډنرکينټ ايبټ آباد.....

الجواب: چونکه په ظاهره صورت مسئوله کښي کفاءت موجود دي لهذا ددي

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۴۴ باب الكفاءة)

امام دلورسره په نکاح کولوکښې څه عدمې جوازنه معلومیږی﴿۱﴾ په شرط ددې چه دکفاءت نورقسمونه معدوم نه وی.وهوالموفق

د شیخ مطلب او د میاں. ملا. سید. اوپه صاحب زاده کښې د کفومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه (۱)دشیخ نه څه مراد دې؟(۲) میاں.ملا.اوصاحب زاده په خپلوکښې دکفوکیدلوپه اعتبارسره مساوی دی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعیدالمستعان قاضی آبادګدون مردان.....

جواب:(۱) دشیخ نه مراد صدیقی اوفاروقی خلق دی.(۲) دا ټول مساوی نه دی ددوی نه بعضې دنوروبعضې کفوکیدلې نشی.وهوالموفق

د بالغې جینئ په عدالت کښې بیان کول روستو خلاف بیانی کول. اوس د بلې نکاح څه حکم دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوجینئ دبالغبدلوسره دکلی یوکس سره واده اوکړو.ذکرشوې جینئ دکلی پریښودلوسره ددې سړی سره سکهرته لاړه.اوهلته په عدالت کښې دبیان ورکولوسره د مجسټریټ په مخکښې ددې کس سره دنکاح کولواقراراوحلفیه بیان ئې هم ورکړو.ددې نه پس دجینئ مورپلاردعوی اوکړه اوذکرشوې هلک ګرفتار شو.اوپولیس جینئ دمورپلارحواله کړه.ذکرشوې جینئ دمور پلار دوینا مطابق دهلک خلاف بیان ورکړو.هلک ګرفتارشو.ذکرشوې نکاح دضلع اټک جج دترمذی شریف اودځه نوروحوالونه غلطه ثابت کړه چه دولی نه بغیرنکاح نشی کیدلې.خواه جینئ بالغه ده ولې نه وی.اوس دجینئ مور پلار دانکاح په بل ځائ کښې کول غواړی ایادادویمه نکاح به صحیح وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: خالدمحمودکامره.....۱۴\صفرالمظفر۱۴۰۱ھ

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وقالوا الحسیب کفٔ للنسیب حتی ان الفقیه یکون کفأ للعلویة ذکره قاضی خان والعتابی فی جوامع الفقه وفی الینا بیع والعالم کف للعربیة والعلویة الخ.
(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۹۰ الباب الخامس فی الاکفاء)

جواب:که چرته داهلک کفونه وی نودانکاح کالعدم اونامنظوره ده. کمافی الهندیه ۳۱۱:۱وروی الحسن عن ابی حنیفه ان النکاح لاینعقدوبه اخذکثیرمن مشائخناکذافی المحیط والمختارفی زماننااللفتوی روایة الحسن﴿۱﴾اوکه چرته کفو وی نودعاقلې بالغې نکاح به نافذه اولازم وی نه دې لره پلارختمؤلې شی نه دا بالغه. کمافی الهندیه ۳۰۵:۱نفذنکاح حرة مکلفة ولی عندابی حنیفه وابی یوسف رحمهماالله تعالی فی ظاهرالروایةکذافی التبیین﴿۲﴾وهوالموفق

خپل ځان اعلی قوم ظاهرکړی روستو پته لګیدلوباندې به نکاح کالعدم وی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه مسمی..... دواده په وخت دهوکه راکړه ځه ئې دایبټ ابادنه پنډې ته راوستم اوخپل ځان ئې

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۹۲ الباب الخامس فی الاکفاء)
﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)
﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۸۷ الباب الرابع فی الاولیاء)

پټهان ظاهر کړو. حالانکه هغه دموچی قوم سره تعلق لری اته لس ورځې ئې هم دغه رنګ ځه پته اوساتلم. روستوئې ماسره نکاح اوترله. دنکاح نه مخکښې ئې داهم ظاهرنه کړه. چه واده کړې شوې یم. حالانکه دده دوه بچی هم دی. ځه دده سره دوه دوه نیم کاله آباده ووم. او روستوځه دخپلې مور کور ته راغلم. ایا دده ددې دهوکې په صورت کښې اودولی نه کیدلوپه صورت کښې یعنی بغیرداجازت دولی نه دانکاح صحیح کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: بی بی مین بازار ایبټ آباد.....۲۸\شعبان۱۴۰۲ھ

الجواب: د مفتی به قول په بناء باندې د غیرکفو سره نکاح نامنظور او کالعدم وی.

لما فی الشامیة﴿۱﴾ والهندیة ۱:۲۹۳ وعبارتها ثم المرأة اذا زوجت نفسها من غیر کفو صح النکاح فی ظاهر الروایة عن ابی حنیفة ..... وروی الحسن عن ابی حنیفة ان النکاح لا ینعقد وبه اخذ کثیر من مشائخنا کذا فی المحیط والمختار فی زماننا للفتوٰی روایة الحسن الخ﴿۲﴾. وهوالموفق

په شیعه اوسنی کښې د کفاءت مسئله

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې چه شیعه اوسنی مذهب والادیوبل کفو دی. اوددوی پخپلو کښې نکاح کیدلې شی؟بینوا توجروا

المستفتی: یونس نشرروډ کراچی ۳.....۵\۱۴\۱۹۷۳ء

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ویفتی فی غیر الکفء بعدم جوازه اصلاً هذه روایة الحسن عن ابی حنیفة وهذا اذا کان لها ولی لم یرض به قبل العقد فلا یفید الرضا بعده..... وهو المختار للفتوٰی لفساد الزمان، وقال شمس الائمة وهذا اقرب الی الاحتیاط.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۲۲ باب الولی)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۹۲ الباب الخامس فی الاکفاء)

جواب: واضحه دې وی چه پاکستانی شیعه په اکثری طورسره دکفرعقیده لری. مثلاداعقیده لری چه حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبروویاالله وو. نیز دصدیق اکبر رضی اللہ عنہ دصحبت نه انکارکوی. اودصدیقه قذف کوی. لهذا ددوی سره به نکاح صحیح نه وی﴿۱﴾ اوهغه شیعه چه صرف د تفضیل قائل وی﴿۲﴾ نوددہ سره په نکاح کښې د عدمې کفاءت حکم جاری کړې شوې دې﴿۳﴾ وهوالموفق

د تفضیلی شیعه سره د سنی العقیده جینئ د کفاءت اود نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زاهد شیعه دې لیکن

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: نعم لا شک فی تکفیر من قذف السیدة عائشة رضی الله عنها او انکر صحبة الصدیق او اعتقد الالوهیة فی علی او ان جبریل غلط فی الوحی او نحو ذلک من الکفر الصریح المخالف للقرآن. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۲۱ مطلب فی حکم سب الشیخین)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: واما المعتزلة فمقتضی الوجه حل مناکحتهم لان الحق عدم تکفیر اهل القبلة وان وقع الزما فی المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدین..... فانهم ما قالوا ذلک الا لشبهة دلیل شرعی علی زعمهم وان اخطؤا فیه ولزمهم المحذور علی انهم لیسوا بادنی حالا من اهل الکتاب بل هم مقرون باشرف الکتب..... وبهذا ظهر ان الرافضی ان کان ممن یعتقد الالوهیة فی علی او ان جبریل غلط فی الوحی..... فهو کافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدین بالضرورة بخلاف ما اذا کان یفضل علیا او یسب الصحابة فانه مبتدع لا کافر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۱۴ مطلب مهم فی وطئ السراری اللاتی یوخذن)

﴿۳﴾ قال العلامة عبد الله بن مودود الموصلی: قال: (وفی الدین والتقوٰی) حتی ان بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا کان للاولیاء الرد لانه من افجر الاشیاء وانها تعیر بذلک وقوله علیه الصلاة والسلام: علیک بذات الدین تربت یداک، اشارة الی انه ابلغ فی المقصود. (الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۳۲ فصل الکفاءة المعتبرة فی النکاح)

دده عقیده داده چه په قرآن کښې دیرش سپارې دی اوبغیردځه تحریف نه دا صحیح منی، اودپیغمبر علیه السلام دختم النبوت قائل دې، په امهات المؤمنین کښې فرق نه کوی صحابه کرام ټول دده خوښ دی. البته دحضرت علی، حسنین، اوفاطمة الزهرارضوان الله تعالی اجمعین سره بې حده محبت لری اياددې زاهدسره دکومې سنې دیوبندې یابریلوې جینئ واده جائزدې یانه یامکروه دې یامباح؟ بینوا توجروا

المستفتی: امام محمد دینیات ټیچرپولټیکل چهاونې ټانک ۱۹۹۰ء\۳\۱۷

جواب: که چرته داژاهد تفضیلی شیعه وی﴿۱﴾ نودسنیه جینئ نکاح دده سره نامنظور اوکالعدم ده، هرکله چه داولیاء داذن نه بغیرشوې وی لعدم الکفائة اوباذن اولیاءصحیح دی﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان الرافضی ان کان ممن یعتقد الالوهیة فی علي او ان جبریل غلط فی الوحی..... فهو کافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدین بالضرورة بخلاف ما اذا کان یفضل علیا او یسب الصحابة فانه مبتدع لاکافر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۱۴ مطلب مهم فی وطئ السراری اللاتی یوخذن)

﴿۲﴾ قال عبد الله الموصلی الحنفی: (قال فی الدین والتقوی) حتی ان بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا کان للاولیاء الرد لانه من افجر الاشیاء وانها تعیر بذلک وقوله علیه الصلاة والسلام: علیک بذات الدین تربت یداک، اشارة الی انه ابلغ فی المقصود.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۳۲ فصل الکفاءة المعتبرة فی النکاح)

باب الرضاعة

رضاعت کښې مشاهده ضروری ده تسامع کافی نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مسمی بازپه بچپن کښې دخپلې ترور سره دنیاسیفه رولې وه. اوس بازدخپل رضاعی رورجینئ یعنی د نیانمسئ عالم جان سره نکاح کړې ده درضاعت خبرصرف دبازترورچه هغې دبازسره سینه رولې وه ورکړودترورییان دادې چه ځماعمرځومره زیاتبدو مشرانورونړواوخویندونه مې هم داخبره اوریده چه بازاوتاپه بچپن کښې درضاعت په موده کښې یوځائ سینه رولې وه. دبازدمامامولوی محمدحسین هم دابیان دې چه بازدخپلې نیاسینه دشریعت په موده کښې دننه څکلې ده. ددې نه علاوه یوځوسړی دشبهاتوبیان ورکوی، چه معلومه نه ده چه بازدنیاسینه دشریعت په موده کښې دننه څکلې ده اوکه روستو. مګر رودلې ضرورده، په دې صورت کښې دبازاودعالم جان هغه چه ددې رضاعی وریرې دی په خپلوکښې نکاح کولې شی یانه؟ اوددې شبهاتوڅه حکم دې؟

المستفتی: مولوی محمدحسین ګجرانواله.....۱۹۷۵ء\۳۱\۱۷

جواب: دعدمې اعتراف په صورت کښې د دؤو سړو یایوسړې او دوو ښځو د شهادت نه بغیردحرمت نکاح حکم نشی ورکولې.

کما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار (۲:۵۶۸) حجته حجة المال وهی شهادة عدلین او عدلٌ وعدلتین﴿۱﴾، قلت ولا بد من المشاهدة ولا یکفی ههنا التسامع﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة شمس الحق الافغانی: یلزم ان یکون.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

نکاح نه پس د یوې ښځې د رضاعت په دعوٰی کښې تفصیل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزید اودزینب عقدنکاح شرعی اوتاکلې شو،ټول کلی والاخبرشواوپه خوشحالوکښې ئې ځانونه شریک کړل.دوه کاله تیریدلونه پس یوښځې اووئیل،چه مازیداوزینب ته سینه ورکړې ده اوس ددې ښځې په وینااواعتبارسره نکاح فسخه کیدلې شی یا برقرارپاتې کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرحمٰن.....

جواب:که چرته ښځه خاونددواړه یاصرف خاونددې ښځې تصدیق اوکړی، نونکاح به فاسده وی،اوکه چرته دواړه ددې ښځې تکذیب اوکړی،اودانښځه عادله وی.نواحتیاط په مفارقت کښې دې،اونکاح فاسده نه ده،اوکه چرته دانښځه عادله نه وه،نوبیاځه حرج نشته.

قال فی ردالمحتار (۲:۵۶۸) فی الهندیة: تزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتکما فهو علی اربعة اوجه ان صدقاها فسدالنکاح وان کذباها وهی عدلة فالتنزه المفارقة وان صدقها الرجل وکذبتها فسد النکاح وان بالعکس لا یفسد، انتهیٰ بحذف یسیر﴿۱﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) **الشهود قدعاینوا بالذات المشهود به وان یشهدوا بذلک الوجه (المجله) والامور التی یتعذر علی کثیر من الناس مشاهدتها ویبقی احکامها ممر الدهور یجوز الشهادة بها بالتسامع وهی النسب والنکاح والدخول بالزوجة وولایة القاضی والموت واصل الوقف بشرط ان تشهر لدی الشاهد شهرة حقیقیة کالتواتر او حکمیة تکون بشهادة عدلین او عدل وعدلتین (الاصول القضائیه).**

(معین القضاة والمفتیین ص۲۸ الفصل الثانی فی کیفیة اداء الشهادة)

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۴۸ تنبیه قبیل کتاب الطلاق)

پنجم جلد 9

د نصاب شهادت نه کیدلو په صورت کښې حرمت د نکاح نه ثابتیږی

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دیوښځې سره نکاح کول اوغوښتل لیکن ددې ښځې خور(علاتی) دعوی اوکړه.چه ماددې سړی ته دپیدائش نه پس دموروالدت بیمارې دوجه نه په موسم سرماکښې ډیره سینه ورکړې وه.اوده دموردپاره مې روټې تیارولې.ددې مدعیه خاوند هم داوائی.لیکن نورګواهان ددې مدعیه په بیان باندې نه دی. حالانکه ناکحه ددې موراومشرانې خویندې اوپلار.دذکرشوی بیان خلاف اود مدعیه دمخالفت اود عناد دعویدار دی.دکلی دمشرانونه دحالات پوښتنه اوشوه.نوټولوپه متفقه طورسره بیان ورکړو.چه ددې واقعې دراتلونه مخکښې مونږته ددې مرضعې څه خبرنه وو.ذکرشوی بیانات دلاندې خلقوپه مخامخ په اخستلی شوې دی.(۱) قاضی فیض الرحمٰن (۲) قاضی فضل هادی صاحب (۳) قاضی محمدقاسم ډوګ دره (۴) مولاناحبیب محمدفاضل حقانیه ومولوی فاضل (۵) قاضی زین العابدین.

آیاددې سړی نکاح ددې ښځې سره دذکرشوې بیاناتوپه لحاظ سره صحیح ده.ددې علاتی خور(مدعیه)اوددې دخاوند دعوی قابل قبول ده؟ په صورت دمتهم کیدلوکښې څه جواب دې.حالانکه دنکاح والاپه زړونوکښې څه خوف اوخطره په وجه دبهانها نه ده راغلې.چه ددې په خیال کښې هغه عنادیه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاضی فیض الرحمٰن سیاه بدرکنی ریاست دیر ۱۹۷۰ء۱۰۶۱۳

جواب:چونکه په صورت مسئوله کښې دشهادت نصاب موجودنه دې.لهذا حرمت دنکاح به ثابت کیږی نه.بیشکه احتیاط په اجتناب کښې دې.

فی الدرالمختار: الرضاع حجته حجة المال وهی شهادة عدلین او عدل وعدلتین ﴿۱﴾(وبمعناه فی جمیع معتبرات

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

المذهب)﴿۱﴾ والدليل على التنزه ما رواه البخاری فقال رسول الله ﷺ: كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره﴿۲﴾. وهوالموفق

پخپله د مرضعې د شهادت حکم او د درمختار د عبارت تفصیل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې ترور سینه اورودله.په دې باندې ګواه پخپله مرضعه اوددی خاونددې.او یو سړې او یوښځه ده.که چرته دمرضعې اوددې دخاوندګواهې شرعاً منظور وی. نو نصاب دشهادت پوره دې.اوکه چرته منظورنه وی.نوپه نزد داحنافو په شهادت کښې کمې دې.چونکه درمختارباب الرضاع قبیل کتاب الطلاق ۲:۴۴۸ باندې لیکلی دی.اوشهادتةعدل وعدلتین،اوعلامه شامی دعدلتین په تشریح کښې لیکلی دی.ولو احدهما المرضعة لايضركون شهادتهاعلى فعل نفسها كشهادةالقاسم الوازن والكيال على رب الدين،بیاپه درمختارکښې لیکلی ددې نه پس.وهل يتوقف ثبوته على دعوى المراة الظاهرلالتضمنها على حرمةالفرج وهى من حقوقه تعالى:نوجناب.ددې نه معلومه شوه چه حرمت د رضاعت دعوی باندې موقوف نه دې.ددې وجه نه لیکی. ولو احدهما المرضعة،

﴿۱﴾وفى الهنديه: ولا يقبل فى الرضاع الاشهادة رجلين اورجل وامرأتين عدول كذا فى المحيط..... وان كان المخبر واحد او وقع فى قلبه انه صادق فالاولى ان يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الاخبار قبل العقد او بعده ولا يجب عليه ذلك.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۷ كتاب الرضاع)

﴿۲﴾وعن عقبة بن الحارث انه تزوج بنت ابى اهاب فجاء ت امرأة فقالت لقد ارضعتكما، فسأل النبى ﷺ فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره، اخرجه البخارى.

(بلوغ المرام ۳۸۵ قبيل باب النفقات)

ځه دخپلې کم علمې نه داګنړم چه دمرضعې اوددې دخاوندګواهی شرعاً قبوله ده.مګرځه ستاسوپه فتوی باندې زیات اعتمادکوم.نوایاددې مرضعې اودخاوندګواهی منظوره ده یانه؟والتوفیق علی الله

المستفتی: محمدهلال خطیب تربیلاډیم..... ۱۸۱۹۱ء۱۹۷۹

الجواب: تاچه څه ګنړلی هغه صحیح دی.دمرضعې شهادت مقبول دې.اوصرف په دې باندې اکتفاءکول مردوددی.اوکله چه دمرضعې شهادت مقبول دې،حالانکه داپخپل کارباندې شهادت دې،نودخاوندشهادت به په طریقه اولی منظوروی.

نوټ: په شهادت کښې دعدالت رعایت ضروری دې﴿۱﴾وهوالموفق

په شهادت عدلین سره چه کله مبرهن نه وی رضاعت به ثابت نه وی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه د بکر دلور د اسماء د زید سره دنکاح کولوپروګرام شروع وو.داسماء ماماداخبره مشهوره کړه.چه اسماء دزیددموردهندې سینه رولې ده.دزیدمورهندې مقامی قاضی ته بیان ورکړو.چه ماسینه نه ده ورکړې.اوداماماددذاتی دشمنې دوجه نه دروغ وائی. او د اسماء ماما عدالت ته هم نه پیش کیږی.اوس دنکاح څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محی الدین دهړیال مانسهره.....

الجواب: کله چه ماماعادل دوه سړی یایوسړې اوددوه ښځوپه شهادت سره دا دعوٰی مبرهن نه کړی ترهغه وخته پورې حرمت درضاعت نه ثابت کیږی.

کمافی الدرالمختاروغیره حجته حجتة المال وهی شهادته عدلين اوعدل

﴿۱﴾ وفى الهندية: ولا يقبل فى الرضاع الاشهادة رجلين او رجل وامرأتين عدول كذا فى المحيط.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۷ كتاب الرضاع)

وعدلتین﴿۱﴾وهوالموفق

د ټک او د ښځې په سینه کښې د ډیو نه موجود کیدلو په صورت کښې حرمت نه ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه عصمت خان په بچپن کښې خپلې نیاپه سینه باندې اخستی وو. اوس هغه دخپلې تروراورسره واده کول غواړی. لیکن دډیومسئله ددوی په مینځ کښې حائله ده. نیادې لره د ژړا نه دخاموش کولودپاره په سینه باندې اخستی وو. اوهغه ئې نه وو اخیستې. اوس معلومه نه ده. چه سینه ئې اخستی ده یانه؟ اونیایقین سره وائی چه پئ نه دی څکلی. هم دغه شان دهلک مورهم وائی. لیکن بیاهم خلق شک کوی. چه شایدپئ څکلی وی. اوهلک لره نیاصرف یومرتبه په سینه باندې اخیستې دې. شرعی حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحلیم بشام سوات.....۱۹۹۱ء\۵\۷

الجواب: په صورت مسئوله کښې حرمت رضاعت ثابت کیږی نه.

(۱) دشک په صورت کښې (۲) کله چه شپږدهنده اوائی چه ځماپه سینه کښې پائی نه وو. نوحرمت رضاعت به ثابت کیږی نه (شامی)﴿۲﴾ هندیه﴿۳﴾.....

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: قوله فلو التقم الخ تفریع علی التقیید بقوله ان علم وفی القنیة امرأة کانت تعط ثدیها صبیة واشتهر ذلک بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدی لبن حین القمتها ثدیی ولم یعلم ذلک الامن جهتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیة وفی الفتح لو ادخلت الحلمة فی فی الصبی وشکت فی الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشک.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۳۹ باب الرضاع)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: المرأة اذا جعلت ثدیها فی فم الصبی ولا تعرف امص اللبن ام لا ففی القضاء لا تثبت الحرمة بالشک وفی الاحتیاط تثبت .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

الاشباه والنظائر﴿۱﴾وهوالموفق

د مرضعې غیرعادلې د خبر کولو او بیا د انکار کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزیداوهندې دعقد نکاح لس کاله شوې دی. اوس معلومه شوه چه یوښځې دوی ته پئ ورکړی دی. لیکن دمرضعې نه علاوه بل ګواه نشته. صرف یوښځه بله هم ورسره ده. لیکن زیددصدق دمخبرنه انکاراوکړو. اوقسم ئې اوکړوچه هنده ځمامحرمه نه ده. اوهندې هم ددعوې کولونه انکاراوکړو. اوس غرض دادې. چه آیا سابقه نکاح ددې ذکرشوې شبهې دوجه نه فاسده یانه. که چرته نکاح نه وی شوې نوآئنده دپاره نکاح زفاف مجازده یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانا جعفرشاه بلندکوټ مانسهره ۱۹۷۷ء\۱۰\۱۷

الجواب: که چرته دامرضعه عادله نه وی. کماهوالظاهرفی شرالقرون،نوپه صورت مسئوله کښې نه مفارقت واجب دې اونه په دې کښې احتیاط شته.

کما یفهم من الهندیة ۱:۳۷۵ الرضاع یظهر باحد امرین احدهما الاقرار والثانی البینة کذا فی البدائع، ولا یقبل فی الرضاع الا شهادة رجلین اور رجل وامرأتین عدول، کذا فی المحیط، وان کان المخبر واحد او وقع فی قلبه انه صادق فالاولیٰ ان یتنزه ویأخذ بالثقة سواء وجد الاخبار قبله او بعده ولا یجب علیه ذلک﴿۲﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه)دخل فی فم الصبی من الثدی مائع لونه اصفر تثبت حرمة الرضاع لانه لبن تغیر لونه. (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۳۴۴ کتاب الرضاع)

﴿۱﴾ قال العلامة ابن نجیم: لو ادخلت المرأة حلمة ثدیها فی فم الرضیع ولا یدری أدخل اللبن فی حلقه ام لا لا یحرم النکاح لان فی المانع شکاً کذا فی الولوالجیة.

(الاشباه والنظائر ص ۶۶ القاعدة الثالثة الیقین لا یزول بالشک)

﴿۲﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۳۴۷ کتاب الرضاع)

صرف په سینه باندې خوله اینودلوسره(کله چه ځکلوکښې شک)وی جرمت رضاع نه راځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې که چرته یوښځه کوم ماشوم له سینه په خوله کښې ورکړی.اوفورائې جداکړی.اوبیا په خوله کښې دننه لاړنشی.نوایا په دې سره رضاعت ثابت کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: صوفی اسماعیل وزیرستانی.....۱۴۰۱\۵\۱۴ء

الجواب: کله چه په پیوځکلوکښې شک وی.نوصرف سینه باندې خولې اینودلو سره حرمت نه ثابت کیږی.لمافی الاشباه ۵۹لوادخلت الحلمة ثديها ولا يدری ادخل اللبن فی حلقه ام لالايحرم النكاح﴿۱﴾وهوالموفق

رضیع دمرضعې په ټول اولاد باندې حرام کیدل اود هدایه د عبارت مطلب

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مسماةخائسته جان دیو جینئ زرین تاجې ته دخپل وروکی زوئ ملنګ سره پئ ورکړې دی.دخائسته جان یوبل زوئ دې زلمې چه دملنګ نه په عمرکښې زیات دې.ایادزرین تاجې نکاح دزلمی سره جائزده یانه؟ نیزدصاحب هدایه داقول چه:وكل صبيين اجتمعها على ثدی امراة واحدة لم يجزلاحدهماان يتزوج بالاخرى الخ:ددې نه اجتماعی زمانی مراددې یامکانی.یعنی ددې جزئې په وجه سره دحلت حکم کیدې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی:هیډماسټرباندې سیدان براسته اوګئ مانسهره۱۹۷۵ء\۹\۱۵

جواب:داجینئ زرین تاجه ددې مرضعې په ټول اولادباندې حرامه ده.

يدل عليه مافی الخلاصة ۱:۲۴۴ ولو ارضعت امرأة صبيا يحرم عليه من يقدم من اولادها ومن

﴿۱﴾(الاشباه والنظائر ۷۱ القاعدة اليقين لا يزول بالشک)

تأخر﴿۱﴾، وفی الدرالمختار: لا حل بين الرضعية وولد مرضعتها (هامش ردالمحتار ۲:۵۶۱) ﴿۲﴾،قلت: وكذا نقول بلبن الفحل فيحرم عليها الولد الثانی لكونه ولد ابيها من الرضاع﴿۳﴾. فافهم. وهوالموفق

د سینې نه پئ ویستلو سره ځکول هم موجب حرمت دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوښځې دسینې نه پئ ویستلې شو.اوبوتل کښې ئې واچول اویوهلک ته ئې ورکړه.ایارضاعت به ثابت وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: تاج ولی جلبئی صوابی.....یکم ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

الجواب: دکومې ښځې دسینې نه چه پئ ویستل شی اوکوم هلک ته ورکړې شی نوحرمت رضاعت به ثابت وی.يدل عليه مافی شرح التنوير:والحق بالمص الوجور والسعوط(هامش ردالمحتار)۲: ۵۵۴﴿۴﴾وهوالموفق

د مرضعې د تصدیق په صورت کښې نکاح جائزنه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې وائی چه ځما مور وائی چه مادفلانې جینئ پلارته پئ ورکړی وو.اوځه داجینئ خپل رور

﴿۱﴾(خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبيل الفصل الخامس فی الاكفاء)

﴿۲﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۳ باب الرضاع)

﴿۳﴾قال العلامة المرغينانی: ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى ابائه وابنائه ويصير الزوج الذی نزل لها منه اللبن ابا للمرضعة. (هدايه ۲:۳۷۰ كتاب الرضاع)

﴿۴﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

دپاره په نکاح باندې اخستل غواړم په رضاعت کښې دمورنه علاوه بل کوم چشم دیداه ګواه نشته. اوځمایقین دې چه ځماموردروغ نه وائی ایادشریعت په رنړا کښې دانکاح جائزده؟ نیزځما اوددې جینئ دخاندان په خپلو کښې جهګړه ده. که چرته داجینئ زمونږکورته راغله نوټولې جهګړې به ختمې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی ولی محمد بابر فورټ سنډیمن بلوچستان ۱۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء

جواب: کله چه ته ددې مرضعې (مور) تصدیق کوې نوحلت به دکومې نه راځی.

قلت: ونظیره التصدیق بعدعقدنکاح کمافی ردالمحتار ۲: ۵۶۸ء فلیراجع(۱)

وهوالموفق

خپل زوئ کنړلوسره په غلطئ سره بل ماشوم ته پئ ورکولو سره هم حرمت ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زینب په غلطئ سره خپلې لور کنړلوسره بلې جینئ ته ئې پئ ورکړه. په دې وخت کښې دزینب هوش اوحواس دبیمارې دوجه نه صحیح نه وو. کله چه یومرتبه ئې پئ اوځکل. نوهوش اوحواس ئې په ټیهک کیدلوباندې محسوس کړل اوپئ هم صرف یومرتبه ځکلې وو. ایادزینب دزوئ سره ددې جینئ نکاح جائزده یانه. او د زینب دولد الولد سره جائزده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالکبیرجلال آباد.....

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفی الهندیةتزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتکما فهو علی اربعة اوجهٍ ان صدقاها فسد النکاح..... وان کذباها وهی عدلة فالتنزه المفارقة..... وکذا لو شهد غیر عدول او امرأتان او رجل وامرأة وان صدقها الرجل وکذبتها فسد النکاح وان بالعکس لا یفسد ولها ان تحلفه ویفرق اذا نکل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

الجواب: د جزئیاتونه معلومه ده. چه رضاع کښې په علم. جهل. اورضا اواکراه کښې څه فرق نشته. لهذا دزینب پلار ددې رضیعې رضاعی روزدې. او ولدالولد ئې رضاعی وراره دې. اوځنګه چه دنسبتی وراره سره نکاح حرامه ده، هم دغه شان درضاعی وراره سره هم نکاح حرامه ده.

قال رسول الله ﷺ: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب﴿۱﴾ وفی الدرالمختار: ولا حل بین الرضیعة وولد مرضعتها وولد ولدها لانه ولد الاخ انتهیٰ باختصار یسیر﴿۲﴾. وهوالموفق

د دوؤ بنو مختلفو بچوته پئ ورکولوسره د رضاعت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزیددوه بنځې دی، هنده اوسایه. هندې یواجنبی هلک ته سینه ورکړه. اوسایې هم یواجنبیې جینئ ته سینه ورکړه. اوس ددې اجنبی جینئ اوهلک په مینځ کښې نکاح صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقیوم پیرهاړی بټګرام..... ۱۹۸۳ء ۱۱۱۱۱

جواب: دادلبن الفحل مسئله ده. اوس ددې دواړو په مینځ کښې نکاح ناجائز ده. ځکه چه دادواړه دزیدرضاعی بچی دی(۳) وهوالموفق

﴿۱﴾ (رواه البخاری ۹: ۱۲۱ کتاب النکاح، وراه مسلم باب تحریم الرضاعة ماء الفحل الحدیث: ۱۴۴۷ ورواه النسائی ۶: ۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۴۳ باب الرضاع)

﴿۳﴾ قال العلامة المرغینانی: ولبن الفحل یتعلق به التحریم وهو ان ترضع المرأة صبیة فتحرم هذه الصبیة علی زوجها وعلی آبائه وابنائه ویصیر الزوج الذی نزل لها منه اللبن ابا للمرضعة.

(هدایة ۲: ۳۵۱ کتاب الرضاع)

د خوب په حالت کښې د یو بچی راتلل اود پیوځکلوسره د حرمت مسئله

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوښځه اوده وه. چه یو هلک راغلو اوپه دې حالت کښې ئې ددې نه پئ اوځکل. اوښځې ته هم معلومه شوه. ایادې سره حرمت درضاعت ثابت کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مجید علی متعلم حقانیه.....۱۳\۱۱\۱۹۸۲ء

جواب: د اوده شوې (نائمې) ښځې نه دپیوځکلو په صورت کښې حرمت د رضاعت ثابت کیږی

لما فی شرح التنویر: او میتة﴿۱﴾، والوجه ظاهر لان النوم ادنیٰ من الموت، ولما فی العالمگیریة ۱:۳۶۸ وکذا الصغیرة اذا جاءت الی الکبیرة وهی نائمة فاخذت ثدیها وارتضعت منها بانتا منه، فافهم﴿۲﴾. وهوالموفق

دچا په بدن کښې د وینې داخلیدلو سره حرمت د رضاعت نه راځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دچاپه بدن کښې دچا وینې داخلیدلوسره حرمت درضاعت ثابت کیږی یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: ریاض الحسن ستاره جرات تحصیل کوجرخان ۱۵\۱۱\۱۹۷۲ء

الجواب: واضحه دې وی چه دچاپه بدن کښې دوینې داخلیدلوسره دحرمت رضاع ثبوت اودعدمې ثبوت متعلق وضاحت ملاؤنشو. البته دقواعدوپه رنړا سره داعمل موجب حرمت نه دې. لان الدم لا یدفع المجاعة ولا تتغذی بها فلا تکون محرمة. قال رسول الله صل الله علیه وسلم انما الرضاعة من

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۵ کتاب الرضاع)

.....

المجاعة﴿۱﴾ نیزواضحه دې وی چه کله ددوه نیموکالونه پس پئ اوځکوئلې شی نوموجب حرمت نه کیږی﴿۲﴾ دخول دوینې به څنګه موجب حرمت وی. وهٰذا هوالمختار عندالاکابر. وهوالموفق

د ښځې پئ څکلوسره اووینې ورکولوسره حرمت رضاعت نه راځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه (۱) خاوند دپاره دښځې سینه په خوله کښې اخستل یادکومې مجبورئ (بطورعلاج) دوجه نه دښځې پئ څکل جائزدې یانه. (۲) دحرمت څه حکم دې. (۲) دښځې دبیمارې یاکمزورې په بنیادباندې که چرته دوینې ضرورت پیښ شی اودخاوند دوینې نه علاوه دبل چاوینه ورسره موافق نه وی په دې صورت کښې داوینه ورکول جائزدی؟ اود حرمت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....نوشهره.....۱۸\شوال ۱۳۸۹ھ

الجواب: (۱) دوه نیم کاله نه پس دکومې ښځې پئ څکل اوورکول بغیر دضرورت شرعی نه جائزنه دی. البته دې سره حرمت رضاع ثابت کیږی نه. (عمدة الرعایة﴿۳﴾ وهدایة﴿٤﴾

﴿۱﴾ عن عائشة ان النبی ﷺ دخل علیها وعندها رجل فکانه تغیر وجهه کانه کره ذلک فقالت انه اخی فقال انظرن من اخوانکن فانما الرضاعة من المجاعة.
(الصحیح البخاری ۲:۸۶۴ باب من قال لارضاع بعد حولین)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: قلیل الرضاع وکثیره اذا حصل فی مدة الرضاع تعلق به التحریم..... واذا مضت مدة الرضاع لم یتعلق بالرضاع تحریم کذا فی الهدایة.
(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۲ کتاب الرضاع)

﴿۳﴾ قال العلامة عبد الحئی اللکنوی: قوله لا بعده ای لا بعد مدة الرضاعة لحدیث لا رضاع بعد فصال ولا یتم بعد حلم اخرجه الطبرانی وعبد الرزاق وغیرهما وفی جامع الترمذی مرفوعاً لا یحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء فی الثدی وکان قبل الفطام الخ.
(عمدة الرعایة هامش شرح الوقایة ۲:۶۴ کتاب الرضاع)

﴿۴﴾ قال العلامة المرغینانی: وهل یباح الارضاع..... (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

وشامی(۱).(۲) دضرورت شرعی په وخت نکاح باندې ددې اثرنه پریوزی اوحرمت هم نشته دې.اوبغیردضرورت نه په نکاح باندې اثرخونه پریوزی لیکن حرام اوموجب ګناه ده،ولم یذکره الفقهاءفی محرمات النکاح.وهوالموفق

که چرته پئ ورکول یقنی طورباندې یاد وی اونښې

خاوند ته هم د حقیقت یقین وی نو تفریق ضروری دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یونښې خپل زوئ دپاره یوجینئ خوښه کړه روستوداصورت حال پیداشوچه دې ښځې ته دا خبره یاده شوه چه هغه جینئ کومه چه ماخپل زوئ ته په نکاح باندې اخستې ده.دې ته هم کیدې شی ماپئ ورکړې وی لیکن ددې کاردمدت اودوخت د پریشانئ اومصیبت دوجه نه په شک کښې دې.لیکن غالب ګمان دپیؤ ورکولو دې چه دې خپل پئ ورکړی دی نوایاپه دې صورت کښې حرمت رضاع ثابت کیدلوسره جدائی لازمه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:حاجی علی محمدبیتنی تانک ډیره.....۱۵\۲\۱۹۷۴ء

الجواب: که چرته پئ ورکونکی ته یقینی طورباندې خپل پئ ورکول یادوی او ددې جینئ اوهلک په دې خبره باندې یقین وی چه دانیځه رښتیاوائی نوپه دې هلک باندې ددې جینئ پریښودل ضروری دی(شامی)(۲) وهوالموفق

(بقیه حاشیه) بعد المدة قد قیل لا یباح لان اباحته ضرورية لکونه جزء الادمی.

(هدایه ۲ : ۳۵۱ کتاب الرضاع)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویثبت التحریم فی المدة فقط ولو بعد الفطام..... ولم یبح الارضاع بعد مدته لانه جزء آدمی والانتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ :۴۳۸ باب الرضاع)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: تزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتکما فهو علی اربعة اوجه ان صدقاها فسد النکاح..... وان کذباها وهی عدلة فالتنزه المفارقة..... وان صدقها الرجل وکذبتها فسد النکاح..... وان بالعکس لا یفسد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ :۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

د پیؤ نه کیدل یقینی وی نوحرمت ثابت کیږی نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوماشوم دمورنه دشپږو میاشتوپاتې شواوپه دې دوران کښې دچیلئ یادغواپه پیوباندې پرورش اوشو.کله چه داماشوم په ژړاشی نودې لره خپله حقیقی نیاسینې

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: ومنها لو ادخلت المرأة حلمة ثدیها فی فم الرضیع ولا یدری أدخل اللبن فی حلقه ام لا یحرم النکاح، (بعد صفحات) فلو کان فی الحرمة شک لم یعتبر ولذا قالوا لو کان فی الحرمة شک لم یعتبر ولذا قالوا لو ادخلت المرأة حلمة ثدیها فی فم رضیعة ووقع الشک فی وصول اللبن الی جوفها لم تحرم لان فی المانع شکا کما فی الولوالجیة وفی القنیة: امرأة کانت تعط ثدیها صبیة واشتهر ذلک فیما بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدیی لبن حین القمتها ثدیی ولا یعلم ذلک الا من جهتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیة وفی الخانیة صغیر وصغیرة بینهما شبهة الرضاع ولا یعلم ذلک حقیقة، قالوا: لا باس بالنکاح بینهما هذا اذا لم یخبر بذلک احد.

(الاشباه والنظائر ۶۲،۶۶ القاعدة الثالثة الیقین لا یزول بالشک)

باندې واخلی اوپرله پسې دوه کاله داسلسله جاری وه. دنیاعمرشپیته کاله وو. او د اوولسوکالونه دانیابې اولاده وه. ایااوس ددې نیاحقیقی نمسئ سره ددې هلک نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدشریف پشاور.....۱۹۷۴ء/۱۰/۱۰

جواب: که چرته ددې نیاپه سینه کښې دپیووجودیقینی نه وو. نوحرمت درضاعت به ثابت نه وی.

وفی القنیة امرأة کانت تعط ثدیها صبیة واشتهر ذلک بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدیی لبن حین القمتها ثدیی ولم یعلم ذلک الا من جهتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیة (ردالمحتار ۲:۵۵۶)﴿۱﴾. وهوالموفق

د آئسې ښځې په پیۈ کیدلو او نه کیدلو کښې د حرمت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه په کتاب الرضاع کښې په دې خبره کښې اختلاف دې. واذانزل للبکرلبن فارضعت صبیایتعلق به التحریم لاطلاق النص وهوقوله: وامهاتکم اللتی ارضعکم، اوس که چرته یوښځه وی. اوددې خاوندنه وی اوبوډهې شی. اویوماشومه دسینې سره اولګوی اوپئ ددې په سینه کښې پیداشی. نودې سره حرمت ثابت کیږی. هم دغه شان که چرته پئ نه وی نوحرمت نه راځی ایادامسائل صحیح دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناآغامحمدطیب کوئټه.....۱۲/رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ

جواب: (۱) دامسئله صحیح ده. ﴿۲﴾دامسئله هم صحیح ده. کمافی

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۳۹ باب الرضاع)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: هو مص الثدی وشرعا مص من ثدی آدمیة ولو بکرا او میتة او آیسة والحق بالمص الوجور والسعوط.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

ردالمحتار ۲:۴۵۵)﴿۱﴾وهوالموفق

ددوه نیم کالونه زیات عمروالا که چرته پئ اوخکی نوحرمت نه ثابتیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مسماۃ کچکول خان هغه چه لاډلا اوبدا خلاقه وو. دجادوپه طورباندې دعلی محمدمورصرف یوځل پئ اوخکل. علی محمدد کچکول نه صرف شپږمیاشتې مشردې. هم دغه رنګ دکچکول خان کویدنه دعلی محمدد کشرې خورسره اوشوه. اوس د واده خبرې شروع دی نوداخبره یاده شوه. لیکن دایاد ول پکاردی. چه کچکول خان دخپلې منګتیری مورصرف یوځل پئ څکلی دی. دانکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: فیروزشاه

جواب: که چرته دپیوځکلوپه وخت دکچکول عمرددوه نیم کالونه زیات وو. نو حرمت به نه وی. فی الدرالمختار: فی وقت مخصوص هوحولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما الخ﴿۲﴾اوکه چرته عمرددوه نیم کالونه کم وونوحرمت به ثابت وی. وفیه ویثبت به ان قل﴿۳﴾وهوالموفق

د ښځې پئ څکلو کښې د حرمت دلیل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دسړی دپاره دخپلې

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: وفی القنیة امرأة کانت تعط ثدیها صبیة واشتهر ذلک بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدیی لبن حین القمتها ثدیی ولم یعلم ذلک الا من جهتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۳۹ باب الرضاع)

﴿۲﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

﴿۳﴾ (شرح التنویر علی هامش الشامیه ۲:۴۳۹ باب الرضاع)

ښځې پئ څکل ولې حرام دی ددې څه وجه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: قاری رحمت دین متعلم کورنمنټ دارالعلوم اسلامیه چارباغ سوات ۱۹۸۹ء ۹۱\۲۳

جواب: روستو دمدت رضاع نه دخپلې ښځې وغیره پئ څکل حرام دی لیکن موجب دجدا والی او دطلاق نه دی.

کما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۵۶۹ مص رجل ثدی زوجته لم تحرم﴿۱﴾ وفی ۲: ۵۰۵ ولم یبح الارضاع بعد مدته لانه جزء آدمی والانتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح ﴿۲﴾. وهوالموفق

د رضاعت د مودې نه علاوه دښځې پئ څکلوسره نکاح باندې اثرنه پریوزی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې ښځې سره صحبت کولو. ښځې ته ئې اووئیل چه ستاپه سینه کښې پئ شته یانه. ښځې ورته اووئیل نشته. لهذا ددې په سینه باندې خوله کیخودله اوچه کله ئې دډیرشوق دوجه نه اورولې نوددې په رولوسره دهغه په خوله کښې مالګیژن پئ راغلل. دده په خوله کښې پئ راتللوسره ئې ګزارکړل اوخوله او ژبه ئې صفاکړه. اوپئ ئې تیرنه کړل. اوبیائې خوله اوبوسره صفاکړه. هلته ئې دیو عالم نه پوښتنه اوکړه. اوهغه جواب ورکړوچه ددې سره رضاعت نه ثابت کیږی. تاسوصاحبان دصحیح مسئلې نه مو خبرکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: کمال الباکستانی حائل سعودیه عربیه..... ۱۴۰۱\۱۴\۱۴ھ

جواب: ددې مولوی صاحب مسئله صحیح ده. که تاسوچرته پئ هم اوځکل اولاندې موتیرهم کړل. نوبیاهم په نکاح باندې څه اثر نه پریوزی. لما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار..

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۴۹ قبیل کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ (علائیه علی هامش الشامیة ۲: ۴۳۸ باب الرضاع)

۲: ۵۶۹، مص رجل ثدی زوجته لم تحرم، انتهیٰ﴿۱﴾. **قلت هذا اذا کان الزوج تجاوز عمره من ثلاثین شهراً﴿۲﴾. وهوالموفق**

نمسی یا نمسئ ته پئ ورکول اګرچه ممنوع نه دی مګر موجب د حرمت رضاعت دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه نیاخپلونمسولره داوده کولو دپاره خپل سینه دهغوی په خوله کښې ورکوی اوهغوی پئ څکی ایا دا جائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرؤف لوندخورمردان..... ۱۲۸\رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ

جواب: نمسی وغیره (کله چه دوه نیم کالونه کم وی نودته) سینه ورکول ممنوع نه دی. که چرته درضاعت په موده کښې ئې پئ اوځکل نوحرمت درضاعت به ثابت وی (شرح تنویروغیره) ﴿۳﴾ وهوالموفق

د اقرارنه پس د رضاعت نه انکار اوکړی نو نکاح به جائزوی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه حیات دخپل زوئ وارث

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۴۹ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ **قال العلامة طاهر بن عبد الرشید: ولا رضاع بعد الفصال ومدة الرضاع عندهما سنتان وعند ابی حنیفة سنتان ونصف والرضاع فی هذه المدة محرم فطم الصبی ام لا ولا یثبت الحرمة بعد سنتین ونصف وان لم یفطم.**

(خلاصة الفتاوٰی ۲: ۱۱ الفصل الرابع فی الرضاع)

﴿۳﴾ **قال العلامة الحصکفی: ویثبت التحریم فی المدة فقط ولو بعد الفطام علی المذهب وعلیه الفتوٰی..... ولم یبح الارضاع بعد مدته لانه جزء آدمی والانتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح. (الدرالمختار علی هامش الشامیة ۲: ۴۳۸ باب الرضاع)**

دپاره دغلام دلوررشته اوغوښتله، دغلام ښځې جواب ورکړو چه ماوارث ته دخپلې لورسره پئ ورکړې دی ددې وجه نه دارشته نه شی کیدې، ددې اقرار ګواه هم موجوددې څه وخت پس حیات دوباره رشته اوغوښته غلام اودده ښځه رشتې ورکولوباندې راضی شول، نکاح اوشوه، چه کله دکلی خلقو د رضاعت دسابقه داقراردوجه نه نکاح باندې اعتراض اوکړو نودې ښځې د رضاعت نه انکارکولوسره اووئیل چه اولنې اقرارصرف رشتې نه ورکولو دپاره یوبهانه وه، په دې سلسه کښې ئې یودینی عالم ته رجوع اوکړه نو د نکاح دجوازفتوی ورکولوسره ئې دادلیل ورکړوچه رضاعت دثبوت ګواه نشته حالانکه یوبل عالم دین دجداوالی حکم ورکولوسره اووئیل چه د اقرار دوجه نه یوځل رضاعت ثابت شوې دې، اوس سوال دادې چه داقراررضاعت نه پس دانکارپه صورت کښې حرمت رضاعت ثابت کیږی یانه؟ نیزذکرشوې نکاح برقراره پاتې کیدلې شی یادې لره فسخه کول ضروری دی؟بینوا توجروا

المستفتی:حافظ حیات محمدساکن مروال کیملپوراټک..... ۱۹۷۴ء/۷۱۷۱

جواب:دانکاح جائزده دفسخې څه ضرورت نشته.

لما فی تنقیح الفتاوٰی (۱:۳۴) سئل فی امرأة قالت ارضعت زیداً ثم کذبت نفسها وحلفت بالله العظیم انها لم ترضعه اصلاً وصدقها زید علی ذلک ویرید التزوج بابنتها فهل له ذلک، قال نعم والمسئلة فی التنویر الخ﴿۱﴾. وهوالموفق

د رضیع او د مرضعې د ټول اولاد په مینځ کښې نکاح حرامه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه علی دولی سره ددې د موز پئ څکلی دی، اوس دعلی نکاح دولی دموردخیټې نه پیداشوې دولی

﴿۱﴾(تنقیح الفتاوٰی الحامدیة ۱:۳۴ باب الرضاع)

خور سره کو. ایاذکرشوې صورت کښې نکاح جائزده. ایادرضیع دپاره د مرضعې ټول اولادحرام دې. ﴿۱﴾حالانکه فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد ۴ **سوال:**(۹۲۱) لاندې په ذکرشوې صورت کښې نکاح حرامه قراره کړې شوې ده. اوپه دویم جلدکښې اصول بیان کړې شوې دې. چه رضیع دپاره دمرضعې ټول اولادحرام دې﴿۲﴾ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمدشفیع صاحب سابق مفتی دیوبندحال کراچی اومولاناخیرمحمدصاحب خیرالمدارس والا ذکر شوې نکاح حرامه قرارکړې ده. لیکن دګوجرانواله یومفتی صاحب په عبارت کښې،. تحل اخت اخیه رضاعاًونسبا،،بحرالرائق ۲۲۷، شامی ۳:۵۶۱، فتح التقدیر ۳:۱۱ حواله ورکوی چه ذکرشوې نکاح جائزقرارکړې شوې ده. مدلل جواب مع ثبت مهردارالافتاءرحمت اوفرمائی؟بینوا توجروا

المستفتی محمدعبدالله لدهیانوی مرکزی دفترمجلس ختم النبوت ملتان شهر ۱۹۷۹ء/۱۲۱۱

الجواب: دعلی دپاره دولی موردمرضعې، ټول اصول اوفروع حرام دی،

لما فی الهندیة ۱:۳۶۵ یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعاً حتی ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غیره قبل هذا الارضاع او بعده..... فالکل اخوة الرضیع واخواته الخ﴿۱﴾..

او فقهاءکراموچه څه لیکلې دی چه تحل اخت اخیه رضاعاونسبا،،نوددې نه مراد دعلاتی رورانیافی خورده ټولوفقهاءکراموپه دې باندې تصریح کړې ده.

قال فی الدرالمختار: وتحل اخت اخیه رضاعاً ونسباً بان یکون لاخیه لابیه اخت لام انتهٰی مافی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۶۱﴿۲﴾ وهکذا فی الهندیة ۱:۳۶۶﴿۳﴾.

﴿۱﴾(فتاوٰی عالمگیریه ۲:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۲ باب الرضاع)

﴿۳﴾وفی الهندیة: وتحل اخت اخیه رضاعا کما تحل نسبا مثل الاخ لاب اذا کانت له اخت من امه یحل لاخیه من ابیه ان یتزوجها کذا فی الکافی. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

وهکذا فی الهدایة ۱ ۳۳۱﴿۱﴾ کتاب الرضاع، وهکذا فی البدائع ۴:۴﴿۲﴾. وهو الموفق

د نیا پئ څکلو سره نمسې د ترونو رضاعی رور جوړیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه نیاخپل نمسی ته پئ ورکړل، نوایاواقعی به دانمسې دخپلوترونوروروی؟ اودتره لوریانې به په ده باندې حلالې نه وی؟ لیکن حقیقت خوددې برعکس دې؟بینوا توجروا

المستفتی: رحمت الله خان اوګئ مانسهره.....۱۲۲\شوال۱۴۰۲ھ

جواب:داهلک دتولوترونورضاعی روردې.ددې ترونولوریانې په ده باندې حرامې دی،داددې هلک رضاعی وریرې دی،قال رسول الله صل الله علیه وآله وسلم: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۳﴾وهو الموفق

اجنبی هلک جینئ د اجنبی ښځې پئ څکلو سره په دواړو کښې رضاعت ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددفاطمې زوئ او

﴿۱﴾ وقال العلامة المرغینانی: ویجوز ان یتزوج الرجل باخت اخیه من الرضاع لانه یجوز ان یتزوج باخت اخیه من النسب وذلک مثل الاخ من الاب اذا کانت له اخت من امه جاز لاخیه من ابیه ان یتزوجها.

(هدایة ۲: ۳۳۱ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾(بدائع الصنائع ۴:۴ کتاب الرضاع)

﴿۳﴾(رواه البخاری ۲:۷۶۴باب قوله تعالی وامهاتکم اللاتی ارضعنکم کتاب النکاح) (ورواه مسلم ۱:۴۶۷ باب الرضاعة من ماء الفحل ورواه النسائی ۶:۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

.....

زینب دهندې لورده،دواړوددریمې مورپئ اوځکل اوس دفقه حنفی په رنړا کښې دزیداوزینب په مینځ کښې عقدنکاح جائزده یانه؟یعنی دارضاعت د صورت محرمه ځینې دې یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی:مولانافضل مولی صاحب دلبوړی مدرس حقانیه (حال مهتمم دارالعلوم دلبوړی)۱۹۸۹ء

الجواب: دزیداوزینب په مینځ کښې نکاح حرامه ده،ځکه چه دادواړه رضاعی رورخوردی.قال رسول الله صل الله علیه اوآلیه وسلم:یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۱﴾وفی الدرالمختار:ولاحل بین رضیعی امراة لکونهمااخوین وان اختلف الزمن﴿۲﴾وهوالموفق

د نیا پئ څکلو والا په خپلو کښې رضاعی رور خوردی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوښځه خپلونمسوته چه هغه هلک اوجینئ وی پئ ورکړه،ایاددوئ په مینځ کښې به نکاح جائز وی؟ بینوا توجروا

المستفتی:فضل هادی.....۱۹۷۴ء\۱۳۹۱

الجواب: چونکه پئ څکلووالاپه خپلوکښې رورخوردی،لهذاددوی په مینځ کښې نکاح جائزنه ده،کما صرحوابه﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ (رواه البخاری ۵۱۰۰، ومسلم الرضاع ۱۱،۱۲،۱۵ وغیرهما انظر تحفة الاشراف ۷:۴۰۱)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۳ باب الرضاع)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا حتی ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غیره قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت رضیعا او ولد لهذا الرجل من غیر هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضیعا فالکل اخوة الرضیع واخواته الخ.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

د رضاعی پلار د دویمې ښځې سره نکاح حرامه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دوه ودونه کړی وی.دواړه ښځې دده سره دی.داولې ښځې نه ئې شپږلوریانې اوځامن وو. بیا اولنې ښځه وفات شوه.بیاپلارهم وفات شواوداشپږبچی ددې کونډې سره پاتې شول.بیادې کونډې موردیوسړی سره واده اوکړو.لیکن دې خاوند ددې شپږوبچووالامورپئ هم ځکلې وو.نوایادانبځه ددې سړی سره نکاح کولې شی؟بینوا توجروا

الجواب: درضاعی پلارنبځه (غیرمرضعه)حرامه ده. کمافی ردالمحتار ۳:۳۱ویحرم من الرضاع اصوله وفروعه....وحلائل اصوله وفروعه﴿۱﴾

نوټ: داحکم هله دې چه رضاعت مسلم یامبرهن وی﴿۲﴾وهوالموفق

رضاعی ترور د محرماتو نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مثلاهندې یوهلک عمرو ته پئ ورکړی دی.اوس دامرضعه(هنده)دخپلې نسبی خورسره.ددې هلک نکاح کول غواړی.ایاداپه رنړادشریعت کښې جائزده؟

بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عبدالصمدبن شیخ الحدیث

مولانامحمدعلی سواتی مدرس حقانیه.....۱۹۷۶ء۱۸۱۹۱

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾وفی الهندیة: الرضاع یظهر باحد امرین احدهما الاقرار والثانی البینة کذا فی البدائع ولا یقبل فی الرضاع الا شهادة رجلین او رجل وامرأتین عدول.

(فتاوٰی عالمگیریه ۲:۳۴۷ کتاب الرضاع)

الجواب: دانبځه درضاعی ترورکیدلوپه وجه دمحرماتونه ده.

لحدیث: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (متفق علیه) ﴿۱﴾. ولما فی الهندیة: ۱:۳۶۵ یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما (الی ان قالوا) واخوا المرضعة خاله واختها خالته﴿۲﴾، وفی ردالمحتار ۲:۳۸۳ یعنی یحرم من الرضاع اصوله وفروعه وفروع ابویه وفروعهم وکذا فروع اجداده وجداته ﴿۳﴾. قلت: الخالة فرع الجد الفاسد والجدة الصحیحة. وهوالموفق

د مزنیې په پیو باندې د پاللې شوې هلک د زانی د لورسره د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دیوې ښځې سره زنااوکړه اوولدزناهم پیداشو.دې مزنیې ښځې یوهلک ته دزناپئ ورکړه،اوس دزانی یوه لورده.نوایاددې مزنیې درضیع اودزانی دلورپه مینځ کښې نکاح جائزده،حالانکه زانی اومزنیه دواړه دزنااوددې ولدالحرام معترف دی حالانکه ددې ښځې یوخاوندهم نشته؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانارحمٰن الدین بازارشیرینګل دیربالا.....۱۹۷۹ء۱۴۱۶۱

جواب: دامختلف فیه مسئله ده،اومحققین دعدم حرمت قائل دی.

قال العلامة الشامی فی ردالمحتار ۲:۵۶۶ وحاصله ان فی حرمة الرضیعة بلبن الزنا علی الزانی وکذا

﴿۱﴾(رواه البخاری ۲:۷۶۴ کتاب النکاح باب قوله تعالیٰ: وامهاتکم اللاتی ارضعنکم. ورواه مسلم ۱:۴۶۷ باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل، ورواه النسائی ۶:۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

﴿۲﴾(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۳﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

علی اصوله وفروعه روایتین کما صرح به القهستانی ایضاً وان الاوجه روایة عدم الحرمة﴿۱﴾. وهوالموفق

د رضاعی رور د خور سره نکاح جائزده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه ګل رحمٰن دخیرالاسلام سره دګل رحمٰن دمورسینې نه پئ رولې دی، ایادخیرالاسلام دخورنکاح دګل رحمٰن سره جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: میاں محمد اسلام کاکاخیل

الجواب: په صورت مسئوله کښې ګل رحمن دخیرالاسلام دخورسره نکاح کولې شی،

کمافی شرح التنویر:وتحل اخت اخیه رضاعایصح اتصاله بالمضاف .....وبالمضاف الیه کان یکون لاخیه رضاعااخت نسباًالخ﴿۲﴾وهوالموفق

د رضاعی رور د خور سره د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیداوعمرداسې دوه رضاعی رونړه دی، چه زیددعمرسره دعمردمورپئ څکلی دی، په رنړا د شریعت کښې ازجانب شیرده همه خویش شونداوازجانب شیرخوارزوجان او فروع، زیددپاره عمردهریوې خورسره نکاح ناجائزده، ایادعمردپاره د زید خور فهمیده یاسیده سره نکاح جائزده؟

بینوا توجروا

المستفتی: پروفیسرخیرالرحمٰن چارسده.....۱۴\جمادی الاول ۱۳۹۵ھ

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۴۶ قبیل کتاب الطلاق)

﴿۲﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۲ باب الرضاع)

الجواب: واضحه دې وی چه فهمیده اوسیده دعمررضاعی خوریانې نه دی بلکه درضاعی رورنسبی خوریانې دی. لهذادعمرددوی سره نکاح جائزده.

کمافی الدرالمختار: وتحل اخت اخیه رضاعا یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضاعیة وبالمضاف الیه کان یکون لاخیه رضاعاً اخت نسبا الخ (هامش ردالمحتار ۲: ۵۶۱)﴿۱﴾، وبمعناه فی جمیع الفتاوٰی﴿۲﴾. وهوالموفق

د رضیع د مرضعې ټول اولاد سره نکاح جائز نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوې جینئ دیوې ښځې پئ اورول، اوس ددې جینئ نکاح ددې ښځې صرف یوزوئ سره چه هغه وخت ئې پئ څکل نه کیږی یادهریوزوئ سره به ئې نکاح نه کیږی؟بینوا توجروا

المستفتی: امیرفاضل ضیاء راولپنډی....۲۲۱۴۱ء۱۹۷۵

جواب:ددې مرضعې ټول اولاددې جینئ سره نکاح نشی کولې. کمافی الخلاصة ۱:۲۴۴ ولورضعت امراة صبیایحرم علیه من یقدم من اولادومن تاخر﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۴۲ باب الرضاع)

﴿۲﴾قال العلامة ابن نجیم: (قوله: وتحل اخت اخیه رضاعا) یصح اتصاله بکل من المضاف والمضاف الیه وبهما کما قدمناه فی نظائره فالاول ان یکون له اخ من النسب ولهذا الاخ اخت رضاعیة والثانی ان یکون له اخ من الرضاع له اخت نسبیة.

(البحر الرائق ۳:۳۹۶ کتاب الرضاع)

﴿۳﴾(خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

.....

د اخوت رضاعی باوجود نکاح حرامه او ددې نه منکرکیدل یا کول حرام بلکه کفردې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه هندې خپلې نمسو (هلکانو اوجینکو) ته درضاعت په ورځو کښې پئ ورکړی دی. ایاددوی په مینځ کښې نکاح کیدلې شی؟ اوهغه صلاح کارددې حرمت ختمولودپاره هندې ته باوجودپئ ورکول باندې دمکمل شهادت نه منکره کوی مجرم دې یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالرشیداوګئ مانسهره..... ۲۲\ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

الجواب: داخوت رضاعی دوجه نه ددې نمسو (هلکانواوجینکو) په مینځ کښې نکاح حرامه ده (قرآن)﴿۱﴾ اود شهادت شرعیه باوجودمنکرکیدل یاکول حرام بلکه کفردې؟ ﴿۲﴾ وهوالموفق

رضاعی خورزې سره نکاح صحیح نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه هندې یوې جینئ عمرې

﴿۱﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: حرمت علیکم امهتکم وبنتکم واخواتکم وعمتکم وخلتکم وبنت الاخ وبنت الاخت وامهتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة.

(سورة النساء پاره: ۴، رکوع: ۱۵، آیت: ۲۳)

﴿۲﴾ قال الشیخ محمد عمر النسفی: واستحلال المعصیة صغیرة کانت او کبیرة کفر اذا ثبت کونها معصیة بدلیل قطعی..... وعلی هذه الاصول یتفرع ما ذکر فی الفتاویٰ من انه اذا اعتقد الحرام حلالاً فان کانت حرمته لعینه وقد ثبت بدلیل قطعی والا فلا بان یکون حرمته لغیره او ثبت بدلیل ظنی..... فقال من استحل حراما وقد علم فی دین النبی علیه السلام تحریمه کنکاح ذوی المحارم او شرب الخمر..... من غیر ضرورة فکافر وفعل هذه الاشیاء بدون الاستحلال فسق.

(شرح العقائد ۱۲۰ بحث استحلال المعصیة کفر)

ته دخپل زوئ سره پئ ورکړل. اوس دهنده (مرضعه) زوئ اود عمره (رضیعې) لور نکاح کولې شی؟ بینوا توجورا

المستفتی: حافظ عطاءالرحمٰن کاملپوری (متعلم حقانیه) ۱۹۷۴ء\۲۳\۶\۱

الجواب: چونکه په رضاعت کښې دمقدم اومؤخرحکم یوشان دې، کما فی خلاصه الفتاوی ۲:۲۴۴، ولوارضعت امراة صبیایحرم علیه من یقدم من اولادها ومن تاخر﴿۱﴾ لهذا داجینئ ددې هلکانورضاعی خورده. اوددې عمرې لور ددې هلکانوخورزه ده. هغه چه حرام ده. لحدیث یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۲﴾ وهی السبع المذکورة فی قوله تعالی: حرمت علیکم (الایة) ومنهابنات لاخت﴿۳﴾ وهوالموفق

رضاعی ترور سره نکاح صحیح نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دعمریوه نښځه وه ددې نه یوه جینئ پیداشوه اوهغه واده کړې شوه اودعمرنښځه مړه شوه. بیا عمر دویم واده اوکړو. ددې نښځې نه ئې زیدپیداشونودهغه رومبئ نښځې لورد زیدخورجوړه شوه. بیادې خورزیدلره پئ ورکړه. چه کله زیدهم واده اوکړو، نو دده هلک بکرپیداشو. اوددې خورئې جینئ پیداشوه نوایادبکردپاره دا جینئ جائزده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید احمدشاه متعلم حقانیه... ۱۹۷۵ء\۱۱\۲۲

﴿۱﴾ (خلاصة الفتاویٰ ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۲﴾ (رواه البخاری فی کتاب الشهادات باب الشهادة علی الانساب والرضاع، ورواه مسلم فی کتاب الرضاع باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل، ورواه النسائی فی النکاح باب تحریم بنت الاخ من الرضاع من حدیث ابن عباس رضی الله عنه)

﴿۳﴾ قال الله تبارک وتعالیٰ: حرمت علیکم امهتکم وبنتکم واخواتکم وعمتکم وخلتکم وبنت الاخ وبنت الاخت. (سورة النساء پاره: ۴، رکوع: ۱۵، آیت: ۲۳)

الجواب: چونکه په رضاعت کښې دمقدم اومؤخرحکم یوشان دي. کمافی الخلاصة ۱: ۲۴۴ولوارضعت امراة صبیایحرم علیه من یقدم اولادهاومن تاخر﴿۱﴾ لهذاداجینئ ددي هلک(بکر)دپاره رضاعی تروره اومحرمه ده. لحدیث یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۲﴾ وفی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۳۸۳: ۲وحرم الکل ممامرتحریمه نسباومصاهرة رضاعا﴿۳﴾وهوالموفق

د رضاعی خورئی سره نکاح حرام ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوهلک دخپلي نیاپئ څکلی دی. ددي نیالورچه ددي هلک تروره دلورسره ددي هلک نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: نورحبیب شاهین چپل میکرشپقدر.....۱۱۳۱ء۱۹۷۵

جواب: ددي هلک ددي جینئ سره نکاح حرامه ده.

لقوله ﷺ: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رواه الشیخان﴿۴﴾.

وفی الدرالمختار: حرم علی المتزوج بنت اخیه واخته وبنتها (الی ان قال) وحرم الکل مما مر تحریمه نسباً ومصاهرة رضاعا الا ما استثنیٰ فی بابه، (باب المحرمات)﴿۵﴾.

وهوالموفق

﴿۱﴾ (خلاصة الفتاوٰی ۲: ۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۲﴾ (الصحیح البخاری ۲: ۷۶۴ کتاب النکاح باب قوله تعالیٰ وامهاتکم اللاتی ارضعنکم)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۰۲ فصل فی المحرمات)

﴿۴﴾ (رواه البخاری ۲: ۷۶۴ کتاب النکاح، ومسلم ۱: ۴۶۷ کتاب الرضاع)

﴿۵﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۰۱، ۳۰۲ فصل فی المحرمات)

د ناسکه نیا پئ څکلو سره د حقیقی ماما زادي سره هم حرمت رضاعت ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه څه دخپل مامادلورسره واده کول غواړم. لیکن ماته ځما ناسکه نیاهغه چه ځمادنیکه ښځه ده خو لیکن نه ځمادمورمورده نه ځمادماما. هغي ماته پئ راکړی دی. نوایااوس څه دخپل حقیقی مامادلورسره نکاح کولي شم؟بینوا توجروا

المستفتی: سردرازخان دیربازاردیربالا.....۱۲۹شعبان ۱۴۰۲ھ

الجواب: چونکه دلبن الفحل په قاعده باندي دنیکه ټول اولادستاسورضاعی رونړه خویندي دی. لهذاتاسودخپل سکه مامادلورسره نکاح نشئ کولي.

کما فی رضاع الهندیة ۱: ۳۴۳ وهذه الحرمة کما تثبت فی جانب الام تثبت فی جانب الاب وهو الفحل الذی نزل اللبن بوطئه کذا فی الظهیریة، یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب الخ﴿۱﴾. وهوالموفق

د مرضعي د دویم خاوند نه پیدا شوي جینئ سره د رضیع د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه بنده عهد طفولیت کښې دیوي ښځي پي څکلی دی، ماچه دکوم خاوندپه موجودګئ کښې پئ څکلی وو. هغه وفات شوي دي. ذکرشوي ښځي بیاددویم سړی سره نکاح اوکړه. او ددي دویم خاوندنه ئي یوه جینئ پیداشوه. اوس بنده ددي جینئ سره کوژدنه اوکړه. دکوژدنې نه مخکښې بنده ددي مسئلي باره کښې دیومولوی صاحب

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۳۴۳ کتاب الرضاع)

نه پوښتنه اوکړه،نوهغه دانکاح صحیح اووئیله،اودلیل ئې دابیان کړو.چه چونکه ستادپیوپه وخت کښې خاوندبدل وو.اواوس دجینئ پلاربدل دي، لیکن ماته تشفی اونه شوه تاسوصاحبان دفتوی په رنړاسره څه فرمائی؟ بینوا توجروا

المستفتی:نادرخان منیجرحبیب بینک ناوګئ باجوړ.....۱۹۷۷ء۱۹۱۸۱

الجواب: محترم:په تاسوباندې ددې ښځې(مرضعې)تولې لوریاني حرامې دی. په دې کښې څه اختلاف نشته.

کما فی خلاصة الفتاوٰی ۱:۲۴۴ ولو ارضعت امرأة صبیا یحرم علیه من یقدم من اولادها ومن تأخر﴿۱﴾ وفی الهندیة ۱:۳۶۵ یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا حتی ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غیره قبل هذا الارضاع او بعده (الی ان قال) فالکل اخوة الرضیع واخواته﴿۲﴾. وهو الموفق

په پیو کښې د اصلی او غیراصلی تقسیم جاهلانه تقسیم دي

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه جی خان اولال زمرود دتره ځامن دی.دې دواړودخپلې سکې تروربئ ځکلی وو.مګرفرق دادې چه لال زمرود د تروراصلی پئ ځکلی دی.اوجی خان دترورد خاوندوفات کیدلو نه تقریباشل کاله پس کوم پئ چه راوتلی دی هغه غیراصلی پئ ځکلی دی نو آیا جی خان دپاره دلال زمرودد کومې لورسره نکاح صحیح ده؟بینوا توجروا

المستفتی: شیرولی خان آزادکشمیررجمنټ بلوچستان۱۷رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ

الجواب: په صورت مسئوله کښې په دې سړی جی خان باندې دزمرودتولې لونړه حرامې دی.داصلی اوغیراصلی تقسیم جاهلانه تقسیم دې، کما فی رضاع شرح التنویر:ولوبکرااومیتة اوآنسة﴿۳﴾وهو الموفق

﴿۱﴾ (خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۲﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۳﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

د رضاعی زوئ د ښځې سره نکاح جائزنه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دوه رونړه دی. د مشر رور ښځې کشرروته پئ ورکړه اچانک په څه حادثه کښې دا کشرروروفات شو،ایا مشرروردپاره دکشررورمنکوحې سره نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیرزمان پیرپیائی.....۱۹۷۳ء۵۱۷۱

جواب:درضاعی زوئ ښځه دمحرماتونه ده. کمافی الهندیة:وامراةالرضیع حرام علی الرجل(هندیه:۱:۳۶۶)﴿۱﴾وهوالموفق

د رضاعی تره سره نکاح جائز نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دشریف ښځې دخپلې خور لورته پئ ورکړه،ایاددې جینئ اودشریف دروربه مینځ کښې نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: روح الامین پیش امام بابوزئ ضلع مردان

جواب:چونکه داسړې ددې جینئ رضاعی تره دې.لهذاددوی په مینځ کښې نکاح حرامه ده،بدلیل روایة البخاری:لیلج علیک افلح فانه عمک من الرضاعة﴿۲﴾وصرح به

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ **وعن عائشة قالت جاء عمی من الرضاعة فاستاذن علی فابیت ان اٰذن له حتی اسأل رسول اللهﷺ فجاء رسول اللهﷺ فسألته فقال انه عمک فاذنی له قالت فقلت له یا رسول الله انما ارضعتنی المرأة ولم یرضعنی الرجل فقال رسول اللهﷺ انه عمک فلیلج علیک وذلک بعلما ضرب علینا الحجاب، متفق علیه.**

(مشکوة المصابیح ۲:۲۷۳ باب المحرمات)

فی جمیع کتب الفروع﴿۱﴾وهوالموفق

رضاعی ترور هم د محرماتو نه ده

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دوه سکه خویندی دی کشرې خوردمشرې پئ څکلی دی.اوس دمشرې خورلورده اوکشرې خور هلک دې ددې دواړونکاح صحیح ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی عزیزالرحمٰن بازارکښئ صوابی۱۹ربیع الثانی۱۴۰۲هـ

جواب:داجینئ ددې هلک رضاعی تروره چه دمحرماتو نه ده،والمسئله من الواضحات لانه یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۲﴾وهوالموفق

په رضاعت کښې د مقدم او مؤخر اولاد حکم یوشان دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دهندې نومې ښځې دخیتې نه جینکئ هلکان موجود وو. نیزیوهلک مشرناسکه دهغې خاوندنه هم موجودوو.چه دهغه یوهلک پیداشواوپخپله دذکرشوې هندې سره هم یوه ماشوم پیداشو.چه ددې سره هندې پسرپسرذکرشوؤته پئ ورکړه،ددې نه رضاعت ثابت شو.ددې نه پس دهندې بل زوئ یوه لورپیداشوه نوپه دې صورت کښې په مینځ دذکرشوې پسرپسرمشر هغه چه هندې ورته پئ ورکړی وو.اودلورپسرثانی عقدنکاح په رنړا دشریعت کښې صحیح ده، نور

﴿۱﴾ وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا..... واخوا الرجل عمه واخته عمته الخ.

(فتاوٰی عالمگیریه ۲:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ (رواه البخاری ۲:۷۶۴ کتاب النکاح، ورواه مسلم ۱:۴۶۷ باب تحریم الرضاعة کتاب الرضاع، ورواه النسائی ۶:۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

وضاحت مسئله داده چه درشتې په اعتبارسره ذکرشوې پسرپسراود لور پسرثانی پخپلوکښې دتره رونړه خویندې دی مگرذکرشوی پسرپسردخپل یو نوی ځیګل شوې تره سره دخپلې نیاپئ اوځکل،ددې وجه نه دصورت مسئولې وضاحت طلب دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدوارث.....۵\۲\۱۹۷۴ء

الجواب: چونکه په رضاعت کښې دمقدم اومؤخرحکم یوشان دې، کمافی الخلاصة الفتاوی۲۴۴:۱وغیرها﴿۱﴾لهذادهندې ټول اولاددې ذکرشوې سړی دپاره رونړه خویندې رضاعی دی اوددې اولاددې ذکرشوې هلک وریرونه او وریرې دی چه دحدیث:یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۲﴾اووضاحت دفقهاءکراموپه بنیادباندې حرام دې﴿۳﴾وهوالموفق

د میرنی رضاعی وراره سره نکاح جائز نه ده

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیداوبکرپلار شریک رونړه دی،دپلارنوم ئې خالدحالانکه دزیدیورضاعی رورعمرودې هغه دزید

﴿۱﴾ قال العلامة طاهر بن عبد الرشید: ولو ارضعت امرأة صبیا یحرم علیه من یقدم من اولادها ومن تأخر.

(خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۲﴾(رواه البخاری ۲:۷۶۴ باب قوله تعالیٰ وامهاتکم اللتی ارضعنکم، ورواه مسلم ۱:۴۶۷ باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل، ورواه النسائی ۶:۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

﴿۳﴾قال العلامة الحصکفی: ویثبت به وان قل امومیة المرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له والا لا کما سیجئ فیحرم منه ای بسببه ما یحرم من النسب رواه الشیخان.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۳۹ باب الرضاع)

د مورپئ څکلی دی، اوس دعمرویوه لورده، ایابکرددې عمرودلورسره نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمودشاه دارالعلوم فیض الاسلام نسته چارسده ۱۴۰۱/۷/۱۶ھ

جواب: که چرته داپئ دخالدنه وی نودلبن الفحل مسئلې په بنیادباندې بکرهم دعمرورضاعی رورډې ددې وجه نه دبکردعمرودلورسره نکاح حرامه ده، ځکه چه داجینئ دزیداودبکررضاعی وریره ده، وقال النبي علیه سلام یحرم من الرضاع مایحرم من النسب﴿۱﴾وهوالموفق

د بکر د پاره د مرضعې هر اولاد سره نکاح ناجائز ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیداوبکریوځائ دزید د مورپئ څکلی دی، اوس بکردزیددمشرې خورلوردکوره اغواکړه، اوددې سره نکاح کول غواړی، ایادانکاح کول جائزدی؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانا محمدیونس لنګا کوئې ایبټ آباد.....۱۹۷۵ء۳۱۵

جواب: دبکردپاره ددې مرضعې د(پئ څکلووالانبځې) د هراولادسره نکاح کول جائزنه دی کمافی الخلاصه ۲:۲۴۴ ولوارضعت امراة صبیا یحرم علیه من یقدم من اولادهاومن تاخر﴿۲﴾وهکذا فی سائرکتب الفتاوی﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ (رواه البخاری ۲:۷۶۴ باب قوله تعالیٰ وامهاتکم اللاتی ارضعنکم، ورواه مسلم ۱:۴۶۷ باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل، ورواه النسائی ۶:۱۰۰ باب تحریم بنت الاخ من الرضاع)

﴿۲﴾ (خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما..... حتی ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غیره قبل هذا.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د پئ ورکونکې والا د ټول اولاد سره د پئ څکونکی نکاح نشی کولې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مونږدوه رونړه بهادرخان اوبهادرسیدیو، ځمادمامالورلعلی کنورځمادمورپئ څکلی دی، اودې جینئ ته دپیو ورکولونه لس ورځې پس مورځه دپئونه واړولم، حالانکه ځمارورېهادرخان ځمانه دوه نیم کاله مشردې، مطلب دادې چه ما او لعلی کنور یوځائ پئ څکلی دی، اوس دمشرورېهادرخان کوژدنه دلعلی کنور سره اوشوه، دلته علماءکرام وائی چه دانکاح نشی کیدئ، تاسوصاحبان دفتوٰی په رنړا کښې مونږخبرکړئ؟بینوا توجروا

المستفتی: بهادرسیدچترال.....۱۹۷۵ء۲۳۱۴۱

جواب: ددې مرضعې(پئ ورکولووالا)هراولادسره ددې جینئ نکاح نشی کیدئ، ازجانب شیرده همه خویش شوند﴿۱﴾وفی الخلاصه ۲:۲۴۴ ولوارضعت امراة صبیایحرم علیه من یقدم من اولادهاومن تاخر﴿۲﴾وهکذافی سائرکتب الفتاوی﴿۳﴾وهوالموفق

(بقیه حاشیه) الارضاع او بعده او ارضعت رضیعاً او ولد لهذا الرجل من غیر هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضیعا فالکل اخوة الرضیع واخواته الخ.
(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۱﴾ (شرح الوقایة ۲:۶۷ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ (خلاصة الفتاوٰی ۲:۱۲ قبیل الفصل الخامس فی الاکفاء)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا حتی ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غیره قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت رضیعا او ولد لهذا الرجل من غیر هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضیعا فالکل اخوة الرضیع واخواته الخ.
(فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

د رضاعی پلار د دویمې ښځې لور سره نکاح حرام ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید دیوښځې پئ اوځکل په دې کښې ددې ښځې یولورهم شریکه وه، دا ښځه دبکر ښځه ده، دبکر دویمه ښځه زاهده ده، ددې لورزید دپاره په نکاح کښې اختسل جائزدی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: تاج محمد.....۱۹۷۴ء/۱۴۱۰/۲۰

جواب: دبکر ددې لورسره هم دزید نکاح حرامه ده، وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما (الی ان قال) اوولدلهذالرجل من غیره هذاالمراة قبل هذا الارضاع اوبعده﴿۱﴾ وهوالموفق

د رضاعی خور رور د لاعلمئ په بنیاد سره د کړې شوې نکاح حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه نوازاومقصوده رضاعی رور خوردی، لیکن دلاعلمې په بنیادسره ددوی پخپلوکښې نکاح اوکړې شوه، اوس شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حبیب الله جامع مسجد کوه مری

جواب: که چرته دارضاعت مبرهن یامسلم وی نوتفریق به ضروری وی، اود خاوند متارکت یادحاکم تنسیخ نه مخکښې دا ښځه (مقصوده) دویم ځائ کښې نکاح نشی کولې﴿۲﴾ نیزدا ښځه دنفقه یادعصمت دوجه نه په ذریعه

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله الا بتفریق القاضی لتضمنها حق العبد) فلا بد من القضاء ای ان لم توجد المتارکة لما فی النهر الحاصل ان المذهب عندنا کما قال الزیلعی فی اللعان ان النکاح لا یرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل یفسد..... وفی الفاسد لابد من تفریق القاضی او المتارکة بالقول فی المدخول بها وفی غیرها یکتفی بالمفارقة بالابدان.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

دمسلمان حاکم تنسیخ دنکاح کولې شی، کمافی الحیله الناجزه﴿۱﴾ وهوالموفق

د واده نه پس رضاعت ثابت کیدلو باندې متارکت ضروری دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زینب یوهلک ته پئ ورکړه، بیائې دخپلې لورواده دهغه سره اوکړو، دواده په وخت یادواده نه مخکښې درضاع تذکره اونه شوه بیادواده نه څوکاله پس ددې تذکره اوشوه څه شرعی شهادت موجودنه دې اوس ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناغلام جلیل صاحب مدرس مدرسه مفتاح العلوم هنگو ۱۹۸۲ء/۱۰۱/۷

جواب: که چرته ښځه خاوندیاصرف ښځه ددې مرضعې تصدیق کوی نوپه دې خاونددې ښځې پریښودل ضروری دی (کمافی ردالمحتار ۲:۵٦۸) ﴿۲﴾ وهوالموفق

د واده نه پس د رضاعت دعوٰی او د انکارمسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیونابالغې جینئ پرورش نیا کړې وو، دې نیاددې واده دخپل یونمسی سره اوکړو، جینئ بالغه شوه بلکه بلوغت باندې هم اته لس کاله تیرشول، جینئ په دویم ځائ کښې واده کول اوغوښتل بس لاړه بهانه ئې جوړه کړه چه دې جینئ دنیاپئ څکلی دی، سینه ئې څکلې ده، چه هغه ډیره بوډهې اوزیات عمروالاوه، نیاوفات

﴿۱﴾ (حیله ناجزه ۸٦، ۱٦۹ للشیخ اشرف علی التهانوی)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: تنبیه: فی الهندیة تزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتکما فهو علی اربعة اوجه، ان صدقاها فسد النکاح..... وان کذباها وهی عدلة فالتنزه المفارقة..... وکذا لو شهد غیر عدول او امرأتان او رجل وامرأة وان صدقها الرجل وکذبتها فسد النکاح..... وان بالعکس لا یفسد ولها ان تحلفه ویفرق اذا نکل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

شوه بهرحال په بې فکرې اومجبورې کښې دجینئ دنکاح دپاسه نکاح دبل هلک سره اوترله،صرف یوه شپه تیره شوه سحرداځوان چه مفرور وو،ګرفتار شو اوجیل ته لاړوړومبیی ځوان دې لره طلاق نه دې ورکړې اونه ئې طلاق ورکول غوښتل تاسودفتوی په رنړاکښې اوښائي چه درضاعت دعدم ثبوت په صورت کښې سابقه یعنی اولنې نکاح بحاله قائمه ده یانه؟ یاده دې وی چه تراوسه پورې څه جانبدارشهادت تاحال موجودهم نه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: شیرمحمداکبرپوره پبی نوشهره.....۲۴\۶\۱۹۷۲ء

جواب:که چرته شهادت شرعی یعنی دوه سړی یایوسړې دوه ښځې موجودنه وی نودې سره ددې هلک نکاح ددې جینئ سره په خپل حال باقی ده،په شرط ددې چه دې هلک ددې جینئ دنیادسینې نه پئ څکلوباندې اصرارنه وی کړې اونه داصرارپه وخت(چه مثلادائي وئیلې وی چه خبره حقیت ده دا صحیح ده،ځه ددې نه واپس کیږم نه)نکاح کالعدم شوه اوائنده دپاره نکاح حرامه ده.

وفی الهندیة: الرضاع یظهر باحد الامرین احدهما الاقرار والثانی البینة ولا یقبل فی الرضاع الاشهادة رجلین او رجل وامرأتین (۱:۳۷۰) وفیها ایضا ولو تزوج امرأة ثم قال بعد النکاح هی اختی من الرضاعة او ما اشبهه ثم قال او همت لیس الامر کما قلت لا یفرق بینهما استحسانا ولو ثبت علی هٰذا المنطق وقال هو حق کما قلت فرق بینهما.ولو جحد بعد ذلک لا ینفعه جحوده﴿۱﴾ وفی ردالمحتار بمعناه (۲:۵۶۶)﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۷ کتاب الرضاع)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: والرضاع حجته حجة المال وهی شهادة عدلین او عدل وعدلتین، وقال العلامة ابن عابدین: وکذا لو شهد غیر عدول او امرأتان او رجل وامرأة وان صدقها الرجل وکذبتها فسد النکاح..... وان بالعکس لا یفسد ولها ان تحلفه ویفرق اذا نکل.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۴۸ قبیل کتاب الطلاق)

د حرمت رضاعت دوجه نه د نکاح، متارکت، مهر، او اولاد وغیره مسائل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسائل ذیل باره کښې چه هندې دخپلې لور جمیلې سره خپل وراره زیدته پئ ورکړی دی او(۱) دجمیلې ددویمې خور رضې سره دزیدنکاح جائزده یانه؟(۲)که چرته جائزنه وی اودغفلت دوجهې نه نکاح شوې وی اودرې ځلوربچی هم پیداشوې وی نواوس تفریق واجب دې یانه؟(۳)که چرته تفریق واجب وی نودې ښځې(رضې) ته مهرورکول واجب دی یانه؟(۴)که چرته دتفریق نه پس رضیه غواړی چه دخپلوبچوسره یوځائ د زیدپه کوراوسیږم نودشریعت په رنړاکښې څنګه ده؟ دمهرنه بغیرهغه سونا چاندی کالی وغیره چه زیدرضې ته ورکړی دی هغه واپس اخستلې شی؟(۶) د بچو نه چه کوم ژوندی دی په دوې باندې دمورحق دې یاپلاردوی حقدار دې؟(۷) ایا په دې بچوباندې دولدالزنااطلاق جائزدې یانه؟

تفصیل: هندې دزیددرضاعت متعلق پخپله اقرارکړې دې چه زیدمایوځل دپئ ورکولوپه غرض باندې غیرِ کښې کښېنولولیکن ماته دایادنه دی چه ده پئ څکلی دی یانه،دزیدمنکوحه رضیه هم اقرارکوی چه تاته ځمامورپئ درکړې دی مادې نه اوریدلی دی دزیدمورهم اقرارکوی چه ځماپه سینه کښې دپیودنشت والی دوجه نه دوه درې ځل هندې زیدته پئ ورکړی دی ددې نه علاوه دزیدپلارهم وائی چه ځماترورپوځل هندې ته وئیلی ووچه تا خو زیدته پئ ورکړی دی،ایادیوبل سره رشته داری نشی کولې؟ بینوا توجروا

المستفتی:قاری نوراللہ دارالعلوم عربیه اسلامیه رستم مردان، یکم فروری۱۹۸۴ء

جواب:(۱) بشرط ثبوت رضاع،زیدباندې دمرضعې(هنده) تولې لوریانې حرامې دی﴿۱﴾

﴿۱﴾ وفی الهندیة: یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۳ کتاب الرضاع)

(۲) بشرط ثبوت رضاع متارکت اومفارقت واجب اوضروری دي. (۳) د دخول دوجه نه مهرورکول ضروری دی﴿۱﴾- (۴) په جداکمره کښې اوسیدلې شی، (۵) عاریت واپس کیدلې شی نه تملیک (۶) ددواړوحق اولادباندې موجوددي، (۷) دشبه عقددوجه نه داحلالی دي حرامی نه دي﴿۲﴾

نوټ: کومه پورې چه پئ څکل یقینی نه وی نوحرمت رضاعت ثابت کیدلې نشی (اشباه والنظائر)﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدين: تزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتكما فهو على اربعة اوجه ان صدقاها فسد النكاح ولا مهر ان لم يدخل وان كذباها وهى عدلة فالتنزه المفارقة والافضل له اعطاء نصف المهر لو لم يدخل والافضل لها ان لا تأخذ شيئا ولو دخل فالافضل دفع كماله والنفقة والسكنى والافضل لها اخذ الاقل من مهر المثل والمسمى لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معها وكذا لو شهد غير عدول او امرأتان او رجل وامرأة وان صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وان بالعكس لا يفسد ولها ان تحلفه ويفرق اذا نكل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۴۸ تنبيه، قبيل كتاب الطلاق)

﴿۲﴾ وفى الهندية: رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن باولاد يثبت نسب الاولاد منه عند ابى حنيفة رحمه الله.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۵۴۰ الباب الخامس عشر فى ثبوت النسب)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجيم المصرى: لو ادخلت المرأة حلمة ثديها فى فم الرضيع ولا يدرى ادخل اللبن فى حلقه ام لا لا يحرم النكاح لان فى المانع شكا كذا فى الولولجية.

(الاشباه والنظائر ۶۶ القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك)

....

باب حرمة المصاهرة

مصاهرت کښې حرمت همیشه د پاره دي تجدید د نکاح نه څه نه جوړیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه دیوسړی د خپلې ښځې د مورسره مس بالشهوت اوشو آیا دا ښځه خاوندباندې بغیردتفریق دقاضی یا د بعدالمتارکت یا بعدانقضاء العدت نه تجدیددنکاح سره ددې خاوند دوباره ښځه جوړیدلې شی یانه؟ ځکه چه ددې جزئیاتونه معلومیږی چه تجدید د نکاح سره صحت کیدلې شی عبارت دادي، الحرمة المصاهرة لایرتفع النكاح حتى لايحل لهاالتزوج بآخرالا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطى بهالايكون زنا (شامی ۲:۲۸۳) بينوا توجروا

المستفتی: مولانامحمدشریف بیسک ګدون صوابی....یکم محرم۱۳۹۷ھ

جواب: کوم سړي چه دخپلې خوابنې سره جماع وغیره اوکړی نوپه ده باندې خپله ښځه همیشه دپاره حرامیږی، کمافی شرح التنویر: قبل ام امراة حرمت عليه امراة مالم يظهراخ﴿۱﴾ فقهاءکرام باب المحرمات کښې چه کوم محرمات ذکرکوی چه کوم همیشه دپاره حرام وی اوکوم عبارت چه تاسونقل کړې دي په دې کښې مسطوردي چه نکاح مرتفع کیږی نه څنګه چه ظهار او لعان سره مرتفع کیږی نه دامرادنه دي چه تجدیددنکاح سره به کارجوړ شی، وهوالموفق

د حرمت مصاهرت د اثبات د پاره د ګواهانو نصاب

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه ایادحرمت مصاهرت د

﴿۱﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۳۰۶ فصل فى المحرمات)

اثبات دپاره دزنا په شان څلور ګواهان ضروری دی یا دوه ګواهان کافی دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: سید رحیم خان هنګو

الجواب: دزنا نه علاوه دنورو دعاوی اثبات دد دوو سړو یاد یو سړی اود دؤو ښځو ګواهی سره کافی ده پس دحرمت مصاهرت داثبات دپاره هم د دوو سړو یا د یو سړی او دوو ښځو ګواهی کیدلې شی.

وفی الدرالمختار: ولغیرها من الحقوق سواء کان الحق مالا او غیره کنکاح وطلاق ووکالة..... رجلان او رجل وامرأتان (۴:۵۱۴)﴿۱﴾. وهوالموفق

په حرمت مصاهرت کښې دشهادت نه کیدلو په صورت کښې دارو مدار د خاوند په تسلیم او تصدیق باندې دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیو سړی ښځه اوساس دواړه په یوکټ باندې اوده ؤواوس ساس لره ښځې ګنړلو سره ښکل کړله اوپه خپو ئې زور ورکړو، اوس ساس په ثبوت اوخاوند په انکار اوعدمې ثبوت باندې قسم خوری اوس به داچاقول معتبروی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمد اسلم ساهیوال.....۱۲۹ ذی قعده ۱۳۹۷ھ

جواب: په ذکرشوې صورت کښې دباقاعده شهادت نه موجود کیدلو په وجه د حرمت دارومدار د خاوند په تسلیم اوتصدیق باندې به وی.

کما فی ردالمحتار ۲:۳۸۵ وعلی هذا ینبغی ان یقال فی مسه ایاها لا تحرم علی ابیه وابنه الا ان یصدقاه او یغلب علی ظنهما صدقه﴿۲﴾ وبمعناه فی الهندیة﴿۳﴾ فلیراجع. وهوالموفق

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴:۴۱۳ کتاب الشهادات)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۴ فصل فی المحرمات)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: رجل قبل امرأة ابیه بشهوة او قبل الاب.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په خوب خیالاتو او غلط تصوراتو سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه په فقه کښې لیکلې شوې دی چه زناسره حرمت مصاهرت ثابت کیږی یادواعی زناسره هم، که چرته داځیزونه په خوب یاخیالاتویاتصوراتوکښې اوشی نوحرمت به ثابت وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: جلال احمد مردان.....۱۲۹ جون ۱۹۷۵ء

جواب: داافعال یاتعلقات چه کله په خوب کښې یاپه خیال کښې یاپه تصور کښې وی﴿۱﴾ نودیوامام په نزدموجب حرمت نشته دې چاهم دې لره په محرماتوکښې شمارکړی نه دی. وهوالموفق

احتراماً د یوې ښځې سره په لاس میلاوهلو باندې حرمت مصاهرت نه راځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمونږ او د ماما کور والو په مینځ کښې دډیروخت نه دارواېت رارواندې چه کله څه یا ځما رورد ماما کورته لاړشی نودمامادښځې مامی اوترورو غیره چه ځمونږنه په عمر کښې زیاتې دی نومونږاحتراماً اوتعظیماځنګه چه سړی په خپلوکښې په یولاس سره مصافحه کوی مونږهم دوی ته لاس ورمخکښې کړواوهغوی ځمونږلاس ښکل کړی، اوس ځماکوژدنه دمامادلورسره کیدلووالاده نوما

(بقیه حاشیه) امرأة ابنه بشهوة وهی مکرهة وانکر الزوج ان یکون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعت الفرقة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۲۷۶ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

﴿۱﴾ عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیه.

(مشکواة المصابیح ۱:۱۹ باب فی الوسوسة الفصل الاول)

اوریدلی دی چه دغیرمحرم لاس خپې وغیره خکلول قائم مقام دزنادې چه کله دې کښې شهوت وی حالانکه ځه ددې نه مبرایم نوایاځماد انکاح صحیح ده؟ نیز اموردقائم مقام زنادارتکاب خواکه هغه عمداوی یاپه خولې سره وی یا دهوکې سره وی یامجبورې سره دغم په حالت کښې وی یاپه نشه کښې ددې ټولوځه حکم دې؟ اودقائم مقام زناوضاحت اوکړئ؟بینوا توجروا

المستفتی: ایچ اې طورومردان.....۱۹۷۵ء\۱۰\۱ ۲۵

جواب:واضحه دې وی چه ستاسودپاره ددې مامالورسره په نکاح کولوکښې ممانعت موجودنه دې ځکه چه محرم هغه چوپول اوخکلول دی چه هغه په طوردشهوت وی،اوستاسوپه معامله کښې دااموردا حترام متحقق دی شهوت نه مسلم دې اونه مبرهن دې،نه متیقن دې اونه مظنون دې،په شک اووهم سره حرمت نه ثابت کیږی اودمطلوبه امروضاحت دادې چه مس کول اوخکلول کله چه شهوت سره وی اوپه دې دوران کښې انزال هم اوشی نودابه قائم مقام دجماع نه وی اوموجب حرمت نه کیږی.﴿۱﴾وهوالموفق

د سخر ښځه او لور په یو نکاح کښې جمع کول جائزدی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دسخردویمه ښځه چه هغه دخپلې ښځې حقیقی مورنه وی بلکه ناسکه موروی دسخردوفات نه پس ددې منکوحې په موجودګئ کښې ددې ناسکه مورسره نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی:حافظ محمدنوازسرکی جیکب آبادسندھ.....۱۹۷۶ء\۱۰\۱ ۲۰

جواب:داجمع کول جائزدی،کمافی شرح التنویر:فجازالجمع بین امراة وبنت

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: قبل ام امرأته حرمت علیه امرأته مالم یظهر عدم الشهوة ولو علی الفم کما فهمه فی الذخیرة وفی المس لا تحرم مالم تعلم الشهوة لان الاصل فی التقبیل الشهوة بخلاف المس.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۶،۳۰۷ فصل فی المحرمات)

زوجها﴿۱﴾وبمعناه فی الهدایه والبحروالفتح وغیره ذلک﴿۲﴾.وهوالموفق

د شهوت نه کیدلوپه صورت کښې د مس اومعانقه سره د مصاهرت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دوه غیرمحرمې ښځې په خپلوکښې خوله وهلوباندې راغلې ځه هلته موجودوم تماشه مې کوله په دې وخت کښې په ماشهوت غالب شو،څه وخت پس دادوه ښځې په خپلو کښې په وهلوباندې شروع شوې،په دې وخت کښې زه اوددې دووښځونه د یوې زوئ دخلاصی دپاره ورغلوپه دې وخت کښې ځماپه ذهن کښې څه رانغلل البته ځماپتون ددواړوښځوسره لګیدلې وو،چه ماپه مینځ کښې صلح کوله اوماته داهم معلومه نه ده چه په دغه وخت کښې ځماشهوت وو یانه،دویمه واقعه داده چه ځماپه کورکښې څوک وفات شول،په دې دوؤ ښځوکښې یوه ځماکورته راغله اوپه اظهارغم کښې ئې ماسره غاړه ملاؤ کړه،یعنی په خپلوکښې مومعانقه اوکړه چونکه دادغم موقع وه،ددې وجه نه ځه دشهوت نه لرې وم،اوداماته معلومه نه ده،چه په دغه وخت کښې داپه شهوت کښې وه یانه،اوس ددې نه یوه جینئ ده اودواړوښځودیته پئ هم ورکړی دی ددې سره ځمانکاح کیدلې شی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: گ،ر،م،کوهاټ.....۱۹۶۹ء\۷\۱۷

جواب:چونکه داسړې چه ده مس اومعانقه کړې ده دتحقق شهوت اقرارنه دې کړې،اوپه ظاهره دعدمې شهوت علامات موجوددی،لهذاداسړې ددې جینئ سره نکاح کولې شی چونکه معامله دالله تعالی سره ده.لهٰذا دپوره اطمینان نه پس دې نکاح اوکړی. فی الدر المختار: قبل ام امراته...

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۹ فصل فی المحرمات)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ویجوز بین امرأة وبنت زوجها فان المرأة لو فرضت ذکراً حلت له تلک البنت بخلاف العکس الخ.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۷۷ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

حرمت علیه امرأته ما لم یظهر عدم الشهوة..... اوالمعانقة کالتقبیل، وقال الشامی: وفی الفتح والحاصل انه اذا اقر بالنظر وانکر الشهوة صدق بلا خلاف وفی المباشرة لا یصدق بلاخلاف فیما اعلم وفی التقبیل اختلف فیه قیل لا یصدق لانه لا یکون الا عن شهوة غالباً فلا یقبل الا ان یظهر خلافه بالانتشار ونحوه وقیل یقبل وقیل بالتفصیل بین کونه علی الرأس والجبهة والخد فیصدق او علی الفم فلا والارجح هذا، الا ان الخد یتراءی الحاقه بالفم انتهیٰ باختصار یسیر﴿۱﴾، وقلت: قد علمت ان المعانقة کالتقبیل فافهم. وهوالموفق

په مس اومعانقه کښې د انزال په صورت کښې حرمت مصاهرت واقع کیږی نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه څه دماماسره اوسیږم او مامی ځماسره دخپلوبچوپه شان محبت کوی، یوه ورځ مابنام ځماددې سره جګړه اوشوه څه ناراض کیدلوسره کمرې ته لاړم اوده شوم، څه وخت پس دا راغله څه ئې اوچت کړم اوپه تندی اومخ باندې ئې خکل کړم، مادمورپه شان ددې په ګردن کښې لاس ورکړواومامی څه دخپلې سینې سره اولګولم، ما د محبت دوجه نه ددې سینه خکل کړه چه په دې سره ځماانزال اوشوځه بې حده پریشانه شوم کومه غلطه اراده نه وه، په دویمه ورځ دماماپه موجودګئ کښې مې مامی اووئیل چه زوئ پرون ځمانه خفه شوې وو، اوبیائې ځماتندې خکل کړو اوغاړه ئې راکړه چه ته خوځمازوئ ئی، په دې دوران کښې بیا ځما انزال اوشو، په دویمه ورځ مامامی ته اووئیل چه ته ماسره مینه مه کوه ځکه چه معامله داسې ده، هغه ډیره پریشانه شوه اوس ماماغواړی چه څه دده

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸ فصل فی المحرمات)

دجینئ سره واده کوم مادیومولوی صاحب نه پوښتنه اوکړه نوهغه اووئیل چه دانکاح نشی کیدلې بل مولوی صاحب اووئیل چه کیدلې شی، په مهرباني سره جواب راکړئ چه ددې سره حرمت مصاهرت واقع کیږی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۵ صفرالمظفر ۱۴۰۳ھ

جواب: کـه چرتـه ددې مـس اومعـانقې پـه وخـت ستاانزال شـوې وی نوحرمـت مـصاهرت نـه واقـع کیږی. پـه دې شـرط چـه هغـه مـامی پـه شـهوت کـښې مبتلاشوې نه وی، کمافی شرح التنویرعلی هامش الشامیه ۳۸۶:۲ فلوانزل مـع مس اونظرفلاحرمة به یفتی ابن کمال وغیره﴿۱﴾ وهوالموفق

د خاوند د نیکه په آله تناسل باندې د نظر پریوتلو او خپو زور کولو سره د مصاهرت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمابنځې ماته اووئیل چه څه دکوتې په چت اوختلم چه ستانیکه رفع حاجت کولو، ځمانظراچانک دهغه په عضوتناسل باندې پریوتلوډیرې شرمندګئ سره ئې دا اظهار اوکړو چه ګویا ځما خیال دې طرفته نه وو، ځماداستفسارنه معلومیږی چه آله تناسل په انتشارکښې نه وو، یعنی شهوت نه وو، بهرحال ځمادښځې شهوت یا ځما دنیکه دشهوت سره متعلق څه هیڅ تپوس نشم کولې، اوپه شرعی طور باندې دتپوس څه طریقه ده؟ که څه طریقه نه وی نوبیائې تپوس نه کوم، البته ځمادنیکه عمرتقریبا اتیاکاله دې ددې نه علاوه ځماپه ذهن کښې دا خبره ده، چه ځمابنځه دد ې بوډانیکه بعض وخت په خپو هم زورکوی ایامنع کول پکار دی؟ اوپه صورت مسئوله کښې دحرمت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....وزارت تجارت اسلام آباد.....۲۴\۱۰\۱۹۷۵ء

الجواب: چونکه دنظراودخپوزورکولوپه صورت کښې شهوت نه مسلم دې او نه

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۴ فصل فی المحرمات)

مبرهن دي نه متيقن دي اونه مظنون دي، البته موهوم دي اومشکوک دي لهذا په صورت مسئوله کښې دحرمت مصاهرت څه خطره نشته(۱) اود شهوت متعلق تفتيش کول نه ممنوع دی اومطلوب دی، لهذا تاسو تفتيش سره دوسوسودروازه مه کهلاوهئ اوداخپې زورکول حرام دی آئنده دپاره ئې پرې بندکړئ(۲)وهوالموفق

د ښکلولو په وخت انزال نه وی شوې نوحرمت مصاهرت ثابت دي

سوال: څه فرمائی علمائې دين دي مسئلې باره کښې چه يوسړی يوه ښځه په غيرکښې اونيوله او ښکل ئې کړه او شپږ مياشتې تيريدلو نه پس مذکوره سړی ددغې ښځې لور سره نکاح اوکړله، آيا دا نکاح جائزده؟ بينوا توجروا

المستفتی: عبدالودود متعلم دارالعلوم حقانيه ۱۱\ ذی الحجة ۱۳۹۷ھ

الجواب: که د ښکلونکی اوددې ښځې دواړو انزال نه وی شوې توپه دې سړی

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدين: (قوله والعبرة للشهوة عند المس والنظر) قال فی الفتح وقوله بشهوة فی موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهیٰ عن ذلک المس لا تحرم عليه وكذلک فی النظر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۴فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ وفی الهندية: وما حل النظر اليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن انما يباح النظر اذا كان يأمن على نفسه الشهوة فاما اذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر وكذلک المس انما يباح له اذا امن على نفسه وعليها الشهوة واما اذا خاف على نفسه او عليها الشهوة فلا يحل المس له ولا يحل ان ينظر الى بطنها او الى ظهرها ولا الى جنبها ولا يمس شيئا من ذلک كذا فی المحيط.

(فتاویٰ عالمگيريه ۵:۳۲۷ الباب الثامن فيما يحل للرجل الخ)

باندې ددغې ښځې تولهلونړه حرام دی.﴿۱﴾ وهوالمؤفق

لمس سره. نوکارې لګولو او ښکلولو سره. غاړه ورکولو وغيره سره د حرمت مصاهرت او د غير مذهب د اختيارولو مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدين مسائل ذيل باره کښې چه:

(۱) غيرمحرمې ته لاس لګولوسره حرمت مصاهرت لازم کيږی؟

(۲) دلمس بالشهوة څه تعريف دي داموجب حرمت دي؟

(۳) مطلق مس سره حرمت کيږی ياڅه قيدبغيردشهوت شته دي لکه نوکارې لګول، غاړه ورکول يا ښکلول؟

(۴) که چرته مصافحه دشهوت سره وی نوموجب حرمت ده؟

(۵) که چرته ښځه په نوکونوسره اوګروې نوبياهم حرمت راځی؟

(۶) که چرته يوحنفی مسلک صرف په دې يومسئله کښې په مذهب شافعی باندې عمل اوکړی نوايادا صحيح دي ياکه دګناه مرتکب به وی؟ بينوا توجروا

المستفتی: مولانافضل قادرمدرسه حبيبه ترنګزئ چارسده ۱۲۲\ ذی قعده ۱۳۸۹ھ

جواب: (۱) لازم کيږی کله چه شهوت سره وی (۲) دمس نه مراددده بلاحائل لاس لګول دی اوددا سې حائل سره چه هغه دحرارت دوجدان نه مانع نه وی اودشهوت نه مراددادې چه آله حرکت شروع کړی ياحرکت کښې زياتوالې راشی اودغسې دښځې زړه حرکت شروع کړی ياحزکت زيات شی(۳) مس کله چه شهوت سره وی موجب حرمت دي اګرچه نوکارې لګول

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفی: واصل ممسوسته بشهوة..... هذا اذا لم ينزل فلو انزل مع مس اونظر فلا حرمة به يفتیٰ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۴ فصل فی المحرمات)

اوغاړه ورکول او ښکلؤل نه وی شوي (۴) لازم به وی (۵) لازم به وی که چرته شهوت سره وی﴿۱﴾-(۲)اتباع هوی ده اوحرام دي اودخادثي دراتلونه مخکښې دا مذهب اختیارؤل اهل دپاره حرام نه دی لیکن اهل چرته دي﴿۲﴾ وهوالموفق

فرج داخل ته شهوت سره کتل موجب حرمت دي نه چه مطلق نظر د شهوت

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوسړی دخپلي ښځې مورته غلط نظرسره اوکتل،ایاپه دي سړی باندي به خپله ښځه حرامه وی؟ بعض خلقونه مي اوریدلی دی چه فرج داخل ته کتلوسره حرمت واقع کیږی آیا دا صحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: حمدالله.....۱۹۸۲ء/۳۱۸

الجواب: فرج داخل ته دشهوت په نظرسره کتل موجب حرمت مصاهرت دي نه چه مطلق نظرشهوت، کمافی الهندیه۲۹۱:۱والمعتبرالنظرالی الفرج الداخل هکذا فی الهدایه﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: واصل ممسوسة بشهوة ولو لشعر علی الرأس بحائل لا بمنع الحرارة .....والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فیهما تحرک آلته او زیادته به یفتی وفی امرأة ونحو شیخ کبیر تحرک قلبه او زیادته الخ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۴ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: العالم الذی یعرف معنیالنصوص والاخبار وهو من اهل الدرایة یجوز له ان یعمل علیها وان کان مخالفا لمذهبه، قلت: لکن هذا فی غیر موضع الضرورة..... لو افتیٰ مفت بشیئ من هذه الاقوال فی مواضع الضرورة طلبا للتیسیر کان حسناً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۵۵ مقدمه)

﴿۳﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۷۴ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

د سړی سړی لره په شهوت سره مَس کول یا لواطت. د حرمت مصاهرت موجب نه دي

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوسړي بل سړي په حالت شهوت کښې مَس کړی یاددي نه هم مخکښې لاړشی ددي نه پس دا سړي ماس ددي دویم سړی دخواهرسره نکاح اوکړی،ایادانکاح به جائز وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمودالحسن انصاری شالدره کوئته.....۱۹۹۱ء/۲۱۵

الجواب: چون مردي مرددیگررامس کندیاباولواطت کندموجب حرمت مصاهرت نیهست،واین ماس ولواطت کنندبه دختروهمشیره ممسوس و موطوء نکاح کرده مي شود، کمافی ردالمحتار۳۸۷:۲باب المحرمات عن الولوالجیة رجل اتی رجلاله ان یتزوج ابنته﴿۱﴾وهوالموفق

د نابالغ هلک سره زنا کول د حرمت مصاهرت موجب نه دي

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه یوښځې دسخت خواهش په وجه باندي دیونابالغ هلک سره زنااوکړه،اوس دانښځه دخپلي لور نکاح ددي هلک سره کول غواړی ایادحرمت مصاهرت دوجه نه دانکاح ناجائزنه ده؟ بینوا توجوا

المستفتی: م،ش،خ بتاله هزاره.....۱۹۷۴ء/۱۱۵

جواب:که چرته داهلک نابالغ وی اومراهق نه وی نو بشرط صدق وثبوت ددي دواړونکاح جائزده، کمافی الدرالمختار۳۸۹:۲فلوجامع غیرمراهق زوجة ابیه لم تحرم﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۵ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۶ فصل فی المحرمات)

په غلطئ کښې د خوانې خپو سره لاس لګولو
سره د ښځې د حرمت او د عدم حرمت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مثلاً زید دشپې پاسیدو، چه خپله ښځه خپل ځان ته راولی چه دخپلې مورسره په یوکټ باندې په دې کمره کښې اوده وه. لیکن په ځائ دښځې دده لاس دخوانې دخپوسره اولګیدو. خوانې پوهه شوه اوخپلې خپې ئې راغونډې کړې، بیا زید په لنګه باندې لاس وهلو. خوانې مجبوره شوه اوخپله لورئې دده سره اولیګله. ددې واقعې تذکره خوانې خپل خاوند ته اوکړه. تقریبادوه نیم کاله وخت تیریدولووالادې، چه مورپلارخپله لورکورته راوسته دخاوندکورته ئې دهغه سره نه پریږدی حالانکه خاوندهغه کورته دبوتلوداصرارکوی، اوپه هغه شپه چه څه شوې دی دهغې نه انکارکوی، اوس شرعی حکم ددې څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ محمدشفیع ضلع ساهیوال..... ۱۹۷۷ء\۸\۲۱

الجواب: ترڅوپورې چه شهوت عندالمس(دآله تناسل حرکت کول یاپه حرکت کښې زیات والې راتلل) مسلّم یامبرهن نه وی نوترهغه وخته پورې دحرمت مصاهرت حکم اوفتوی نشی ورکولې، کمافی شرح التنویر: وحدهافیهماتحرک آلته وریادته به یفتی، وفیه ایضا: وفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة(باب المحرمات)﴿۱﴾ وهوالموفق

د مزنې د خورځې سره نکاح جائز ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید څه وخت کښې د هندې سره زنابالجماع کړې وه. اوس دده دپاره دهندې خورځې سره عقد نکاح صحیح ده؟ بینوا توجورا

المستفتی: مولانا یعقوب جنډ ډی آی خان..... ۱۴۰۱\۸\۲۲ھ

﴿۱﴾ (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۴،۳۰۷ فصل فی المحرمات)

الجواب: چونکه داخورځه داصولواوفروع نه نه ده. لهذادې سره ددې زانی نکاح جائزده، دحرمت مصاهرت نه حرمات اربعه مراددی دې سره دمسئول عنها (خورځه) خارج ده، کمافی ردالمحتار۲۳:۳(طبع مصطفی البابی)اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع....وتقیده بالحرمات الاربع مخرج لماعداها﴿۱﴾ او هرکله چه دمزنیی دخورسره نکاح جائزده نودخورځې سره به ئې ضرور جائز وی، صرح به فی الدرالمختار: وطی اخت امرآة لاتحرم علیه امرأته﴿۲﴾ وهوالموفق

د پلار د زوئ د ښځې سره د زنا په صورت
کښې ښځه په زوئ باندې حرامیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې اینګورسره زنااوکړه، لیکن دااینګورددې ذکرشوې سړی وریره هم ده، اوس سوال دادې چه دې سره ددې سړی ښځه حرامه کیږی یانه؟ اودا اینګور دې هلک دپاره جائزبه وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ا.د، ایبټ آباد هزاره.....

الجواب: بشرط صدق وثبوت تحریربالاپه دې زانی باندې خپله ښځه حرامه نه ده، لانه غیرالمحرمات الاربع کمافی ردالمحتار۳۸٤:۲﴿۱﴾البته ددې زانی په زوئ باندې دده دانښځه حرامه ده. وهوالموفق

﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۵ فصل فی المحرمات)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطء الحلال ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

د ښځې د وریرې سره زنا کول د حرمت مصاهرت موجب نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې ښځې د وریرې سره زنااوکړه، ایادې سره حرمت مصاهرت ثابت کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: لقمان شاه آفریدی

الجواب: حرمت مصاهرت په اصول اوفروع کښې ساری شوې دی نه په ماوراء کښې، کماصرحوابه ونظیره مافی شرح التنویر:وفی الخلاصه وطی اخت امراة لاتحرم علیه امراة(هامش ردالمحتار۳۸۶:۲)﴿۱﴾وهوالموفق

خوابنې سره د زنا کولو د اقرار نه پس انکار قبول نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دلته دواقعه مخکښې راغلې ده چه یوسړی دخپلې ښځې دمورسره زنااوکړه، بیادکلی دجرګې په مخامخ ئې اقراراوکړوچه آومادخپلې خوابنې سره زناکړې ده، لیکن یوځو ورځې پس دې منکرشوایاپه دې سړی باندې خپله ښځه په دې صورت کښې حلال کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: اراکین جرګه مرزا اټک.....۱۹۷۹ء\۱۳\۲۰

الجواب: بشرط صدق وثبوت یومرتبه اقرارکولوسره(دجرګې په مخکښې) اوس دده انکارقابل قبول نه دې په ده باندې ښځه حرامه شوې ده، جرګه دې دده دانکارتصدیق نه کوی، فی الدرالمختار۳۹۰:۲وفی الخلاصه:قیل له مافعلت بام امراتک فقال جامعتها تثبت الحرمة ولایصدق انه کذب ولو هازلاً﴿۲﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳۰۵:۲ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳۰۸:۲ فصل فی المحرمات)

د خاوند د زوئ سره ناجائز تعلقات موجب د حرمتِ مصاهرت دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمابنځه انتهائ ذلیل حرکات کوی ماته دخپل حیض دوینې سره لیکلی شوی تعویذات جادوکړې شوې راکوی دیوسړی اودهغه دزوئ سره ئې دشپږوکالونه ناجائزتعلقات قائم کړې دی، اوس ئې ځمادمشرزوئ سره هم ناجائزتعلقات قائم کړی دی، دکلی ټول خلق هم ددې خبرونه هم بنه خبر دی، ایادابنځه په ماباندې حرامه ده؟ بینواوجروا

المستفتی: م،ر،اسلام آبادراولپنډی

الجواب: بشرط صدق مستفتی دابنځه خاوندباندې همیشه دپاره حرامه ده،لان حرمة المصاهره تثبت بالزناایضا﴿۱﴾ حکومت وخت باندې ضروری دی چه دتحقیق نه پس دې ته سزاورکړی کنی عام مسلمانانوباندې ضروری ده چه ددې ښځې سره هرقسمه تعلقات ختم کړی﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیته، قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطء الحلال ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنیٰ بها وفروعها الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳۰۳:۲ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ قال الملا علی قاری: اجمع العلماء علی ان من خاف من مکالمة احد وصلته ما یفسد علیه دینه او یدخل مضرة فی دنیاه یجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جمیل خیر من مخالطة تؤذیه ..... ان هجرة اهل الاهواء والبدع واجبة علی مر الاوقات مالم یظهر منه التوبة والرجوع الی الحق.

(مرقاة المفاتیح ۷۵۹:۸ باب ماینهی عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات)

د مور او لور سره د زنا کولو والا زانی د دغه لورسره نکاح حرامه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمایودوست ته دا مسئله مخې ته راغله چه دده دیوښځې سره ناجائزتعلقات وو ،بیائې ددې ښځې دلورسره هم تعلقات قائم کړه،روستوددې ښځې خاوندته پته اولګیده نورخلق هم خبرشو ،ښځې ددنیاوی شرم دپټولورپاره دخپلې لورنکاح ددې سړی سره اوکړه،ایادانکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدنظیف ملاکنډ ایجنسی

الجواب: داجینئ په دې سړی باندې حرامه ده،فی الدرالمختار:وحرم ایضا بالصهرية اصل مزنية وفروعهن مختصرا﴿۱﴾وبمعناه فی جمیع کتب الفروع﴿۲﴾ وهوالموفق

د خوابنې سره په جماع کولو باندې حرمت مصاهرت ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې ښځې دمورسره یعنی دخوابنې سره جماع اوکړه په قصدسره یاخطاسره،ایاپه دې سړی باندې خپله ښځه حرامه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل اکبرچترالی حقانی..... ۱۹۷۰ء/۱۴۱/۲۹

الجواب: صورت مسئوله کښې په دې زانی خپله ښځه حرامه شوې ده،لیکن نکاح پخپل حال باندې باقی ده لهذادې سړی باندې ضروری ده چه دابښځه متروکه کړی.

فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۸۴: وحرم ایضا بالصهرية اصل مزنيته (الی ان قال) وفروعهن (وقال....

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ وفی الهندية: فمن زنی بامرأة حرمت عليه امها وان علت وابنتها وان سفلت وكذا تحرم المزنی بها علی آباء الزانی واجداده وان علوا وابناء ه وان سفلوا كذا فی فتح القدير. (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۲۷۴ القسم الثانی المحرمات بالصهرية)

بعد اسطر) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتی لا يحل لها التزوج بآخر الابعد المتاركة وانقضاء العدة،

بلکه تقبیل سره هم داحرمت راځی،قال فی الدرالمختار:قبل ام امراة حرمت عليه امراة(مختصرا)﴿۱﴾وهوالموفق

کله چه خاوند د پلارسره د زنا تصدیق اونه کړی نو حرمت نشته

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوشل کلنه جینئ ده دې پخپل اویاکلن سخرباندې دزناتهمت اولګولو،چه دهغې څه ثبوت او شهادت نشته دې،نیزمعلومه شوې ده چه دخپلې ځانی معاملې دوجه نه دا بهتان لګولې شوې دې،دکوشش باوجودڅه شهادت لاس ته رانغلوجرګې والو دخسرنه پوښتنه اوکړه هغه حلفیه بیان ورکولوسره اووئیل چه په ما باندې ددروغوبهتان لګولې شوې دې،دزوئ ښځه خودخپلې لورپشان وی حالانکه خاوندهم اووئیل چه ځماپلارګنهګارنه دې.هغه اویاکالوته نزدې دې داڅنګه کیدلې شی،اوس دشریعت څه فیصله ده؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدعزیزخان کوه مری..... ۱۹۷۰ء/۱۴۱/۱۱

الجواب: چونکه خاوند تصدیق نه دې کړې،لهذاخاوندباندې ښځه نه حرامیږی، لمافی الردالمختار۲:۳۸۵وعلی هذاینبغی ان يقال فی مسه اياهالاتحرم علی ابيه وابنه الاان يصدقاه اويغلب علی ظنهماصدقه﴿۲﴾وهوالموفق

د ښځې په خپل سخر باندې د زنا دعوٰی او د خاوند انکار

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دحسیب ښځه چه د

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۳،۳۰۶،۳۰۷ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۴ قوله واصل ماسة فصل فی المحرمات)

حسیب دپلار دزمان ګل وریره هم ده، یوه ورځ زمان ګل اوداجینئ د لرګو د
کټګولو دپاره غره ته لاړل، دمازیګر په وخت واپس راغلل اولرګی هم ځان
سره راوړل، دمابنام په وخت دحسیب ښځه دناراضګئ په صورت کښې مور
کره لاړه، درې ورځې پس ئې مورته اووئیل چه ځه دده کورته نځم ځکه چه
زمان ګل ماسره زناکړې ده، حالانکه دخاوند حسیب خبره داده چه دې ماته
دومره اووئیل چه ستاپلارماسره داسې حرکات شروع کړی دی ددې نه
ظاهره شوه چه دده اراده ښه نه وه، نیزپه آخره کښې ئې خپل خاوند ته یومرتبه
داهم وئیلی دی چه ستاپلارماسره برائی یعنی زناکړې ده، اوس سوال دادې
چه ایادیوښځې محض الزام سره دذکرشوی خاوندنکاح بغیرطلاق ورکولو
نه فسخ کیدلې شی، دذکرشوی خاوندحسیب د طلاق ورکولونه بغیرداجینئ
بل سړی سره واده کولې شی؟ نیززمان ګل چه په چاباندې الزام دې قسم
اوچتولودپاره هم تیاردې اوخاوندحسیب ته هم دخپل پلاردبې ګناهې
اعتراف دې، په دې حالاتوکښې محض دې الزام عائدکولوسره نکاح فسخ
کیږی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: ح، ب، خ، c/o مولاناموسیٰ خان فاضل دیوبندشکردره کوهاټ

جواب: کله چه خاونددې ښځې تصدیق اونه کړی نوده دپاره ددې سره
همبستری جائزده، اوکه چرته بالفرض تصدیق هم اوکړی، نونکاح فسخ کیدلې
نشی تاوقتیکه متارکت اونه کړی یاحاکم (مسلمان) فسخه د نکاح اوکړی.

یدل علیه ما فی الهندیة ۱:۲۹۴ رجل تزوج امرأة علی انها عزراء فلما اراد وقاعها وجدها قد افتقت فقال لها من افتضک فقالت ابوک ان صدقها الزوج بانت منه ولا مهر لها وان کذبها فهی امرأته کذا فی الظهیریة..... رجل قبل امرأة ابیه او قبل الاب امرأة ابنه بشهوة وهی مکرهة وانکر الزوج ان یکون بشهوة فالقول قول الزوج انتهیٰ ما فی الهندیة﴿۱﴾ قلت وجه الدلالة ظاهر لان حرمة المصاهرة لا فرق فیها بین الباکرة

﴿۱﴾ (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۷۶ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

والثیبة وبین الزنا والتقبیل، وفی الدرالمختار: وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح حتی لا یحل لها التزوج بآخر الابعد المتارکة وانقضاء العدة، وفی ردالمحتار ۲:۳۸۹ وعبارة الحاوی الابعد تفریق القاضی او بعد المتارکة﴿۱﴾. وهوالموفق

د غائب خاوند د ښځې د خپل سخرسره د تعلقاتو په صورت کښې دحرمت مصاهرت دوجه نه د دویمې نکاح د کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوښځې خاونددرې کالوراهسې بې درکه دې اودخاونددغائب کیدلونه درې کاله پس ذکرشوې ښځه حامله شوه، کله چه ددې نه دې باره کښې پوښتنه اوکړې شوه نوهغه ددې ګناه مرتکب خپل سخر (والدالزوج) اوګرزولو، اوس دریافت طلب دادې چه ایادښځې ددې اقرارنه ددې نکاح دخپل بې درکه خاوندسره باقی ده یانه؟ که چرته نه وی نوایادښځه دبې درکه خاونددراتلونه بغیردویم ځائ کښې نکاح کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: طالب حسین..... ۱۲ مئی ۱۹۷۵ء

جواب: دخاونددراتلونه پس کله چه خاونددې ګناه تصدیق اوکړی او متارکت اختیارکړی نودعدت تیریدلونه پس (وخت دمتارکت نه) به دویم ځائ کښې نکاح جائزشی، ما خوذ ازعالمګیریه﴿۲﴾شامی﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۰۷ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: رجل قبل امرأة ابیه بشهوة او قبل الاب امرأة ابنه بشهوة وهی مکرهة وانکر الزوج ان یکون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعت الفرقة الخ. (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۲۷۶ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وبحرمة المصاهرة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

مشکوک ولد الزنا سره د زانی د لور د نکاح مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه فرمان په یوزمانه کښې دجانان په موجودګئ دجانان دښځې سره ناجائزتعلقات پیداکړی وو، تقریبا دري څلورکاله پس دجانان دښځې نه یوهلک پیداشوچه هغه غالبادجانان دنطفې نه پیداشوې وو، اودفرمان دخپلې ښځې سره دفرمان دنطفې نه یوه جینئ پیداشوه اوس ددې هلک اوددې جینئ نکاح جائزده؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی نوروز بحرین سوات.....۱۹۷۵ء/۱۹۱۳/۱

جواب: ددې هلک په ولدزنا کیدلوکښې شک دې لهذادې نکاح مسئوله ته حرامه نشی وئیلې کیدې.

یدل علیه مافی ردالمحتار ۲: ۳۸۱: قوله ولو من زنا: ای بان یزنی الزانی ببکر ویمسکها حتی تلد بنتا بحر عن الفتح﴿۱﴾ قلت وقوله علیه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر﴿۲﴾، یدل علی مانع آخر، فافهم﴿۳﴾. وهوالموفق

د خپلې لور سره د زنا په صورت کښې

حرمت مصاهرت واقع او ددې سزا رجم دې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې اته میاشتې

(بقیه حاشیه) لا یرتفع النکاح حتی لا یحل لها التزوج بآخر الابعد المتارکة وانقضاء العدة، وقال ابن عابدین: وعبارة الحاوی الا بعد تفریق القاضی او بعد المتارکة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۰۷ فصل فی المحرمات)

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۰۱ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾عن ابی هریرة یرفعه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه الستة واحمد فی المسند والبیهقی. (سنن دارمی ۲:۲۰۳ باب الولد للفراش)

﴿۳﴾ نیز د زانی او مزنیه د فروع په مینځ کښې نکاح جائزده، شامی. (سیف الله حقانی)

مخکښې دخپلې دیارلس کلنې لورسره دزنامرتکب شوي، بیاپه دې اتو میاشتو کښې دښځې سره دنکاح دختم کیدلودشک دوجه نه وي ښځې سره مباشرت نه دي کړي چه دادویمه ګناه سرزد نشی، ایادخپلې ښځې سره دوباره نکاح کیدلې شی؟ اوایاداجینئ اوس ددې لور ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سیدعثمان هشتنګری ګیټ پشاور.....۱۹۸۸ء/۷۱۲۱/۱

الجواب: دخپلې لورسره دزناکولونه پس په ده باندې خپله ښځه همیشه دپاره حرامه شوې ده، اودباقاعده ثبوت نه پس حکومت باندې فرض دی چه په دې سړی باندې حدرجم جاری کړی﴿۲﴾ بیاهم داجینئ ددې زانی باقاعده لورده. البته داسړې به دمجوسیانواوسکهانوپشان دخپلومحارموته په تنهائي کښې د تلو راتلونه بندؤلې شی. وهوالموفق

د نابالغې لور مس بالشهوت موجب د حرمت نه دي

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه بهشتی زیورکښې

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطء الحلال. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۰۳ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾قال العلامة الکاسانی: واما شرائط جواز اقامتها فمنها ما یعم الحدود کلها ومنها ما یخص البعض دون البعض اما الذی یعم الحدود کلهافهو الامامة وهو ان یکون المقیم للحد هو الامام او من ولاه الامام وهذا عندنا..... وبیان ذلک ان ولایة اقامة الحد انما ثبت للامام لمصلحة العباد وهی صیانة انفسهم واموالهم واعراضهم لان القضاة یمتنعون من التعرض خوفا من اقامة الحد علیهم والمولی لا یساوی الامام فی هذا المعنی لان ذلک یقف علی الامامة والامام قادر علی الاقامة لشوکته ومنعته وانقیاد الرعیة له قهراً وجبراً الخ.

(بدائع الصنائع ۷:۷۵)

لیکلې شوې دی که چرته دیوسړی لاس دځوانې دجذبې نه پخپلې لور یا
خوابنې باندې پریوزی نوپه ده باندې بنځه همیشه دپاره حرامه شی اوس
ماته داواقعه مخې ته راغلې ده چه مایوه شپه دخپلې بنځې سره خواهش
پوره کول اوغوښتل،لیکن هغه تیاره نه وه هغه پهٔ خپل کټ کښې پریوته
ددې اوځماکټ لګیدلی وو ،ددې سره ځماخپله لورچه دهغې عمریوکال دوه
کاله دې دالورځمادکټ طرفته وه اوبنځه بل طرفته،مادخپلې بنځې د
راوستلودپاره لاس په هغې واچولو،ځمالاس په لورباندې پریوتو،دالاس
مابنځې ګنړلوسره وهلوځمابنځې ځمالاس اونیولواوبنکته ئې کړو،په دې
باره کښې دشریعت څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:م،ا،رپشاور.....۱۲۵جولائی۱۹۷۹ھ

الجواب: چونکه ستالورمشتهباة نه وه،دنهوکالونه وه بلکه دیوکال دوۀ کالو وه،لهذاددې سره مس بالشهوة ضرررسان اوحرام کونکې نه دې.

کما فی شرح التنویر: هذا اذا کانت حیة مشتهاة ولو ماضیا اما غیرها یعنی المیتة وصغیرة لم تشته فلا تثبت الحرمة بها اصلاً، وفی ردالمحتار ۲: ۳۴ طبع حلبی سیأتی تعریفها بانها بنت تسع فاکثر﴿۱﴾. وهوالموفق

د زوئ د بنځې سره مجامعت موجب حرمت اومتارکت دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپل زوئ د بنځې سره مجامعت اوکړو،ایاددې زوئ اودده دبنځې په مینځ کښې جدائ واقع شوې ده یانه؟ که چرته واقع شوې وی نوپه دې صورت کښې به داطلاق بائن وی یارجعی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ..... نامعلوم

الجواب: دثبوت شرعی نه پس دابنځه په خپل خاوندباندې به همیشه دپاره

﴿۱﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۰۵ فصل فی المحرمات)

حرامه وی اودثبوت نه پس خاوندباندې ضروری ده چه دابنځه پریګدی ګنی
دابنځه دمسلمان حاکم په ذریعې سره طلاق حاصل کولې شی.

فی الهندیة ۱: ۱۱۹: فمن زنی بامرأة حرمت علیه امها وان علت وابنتها وان سفلت، وکذا تحرم المزنی بها علی اباء الزانی واجداده وان علوا وابناءه وان سفلوا کذا فی فتح القدیر﴿۱﴾ وفی الدرالمختار: وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح حتی لا یحل لها التزوج بآخر الابعد المتارکة وانقضاء العدة، وقال العلامة الشامی فی ردالمحتار ۲: ۳۸۹: وعبارة الحاوی الابعد تفریق القاضی او بعد المتارکة، وقد علمت ان النکاح لا یرتفع بل یفسد، وقد صرحوا فی النکاح الفاسد بان المتارکة لا تتحقق الا بالقول ان کانت مدخولا بها..... واما غیر المدخول بها فقیل تکون بالقول وبالترک علی قصد عدم العود الیها، انتهیٰ مختصراً﴿۲﴾

اودا متارکت طلاق نه دې صرح به العلامة الشامی ۲: ۴۸۴ فلیراجع﴿۳﴾
وهوالموفق

د زوئ د منکوحې سره د پلار نکاح حرامه ده

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپل زوئ ته

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۷۴ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۳۰۷ فصل فی المحرمات)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وفرق فی النهر بان المتارکة فی معنی الطلاق فیختص به الزوج اما الفسخ فرفع العقد فلا یختص به وان کان فی معنی المتارکة ورده الخیر الرملی بان الطلاق لا یتحقق فی الفاسد فکیف یقال ان المتارکة فی معنی الطلاق فالحق عدم الفرق ولذا جزم به المقدسی فی شرح نظم الکنز.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۸۲ قبیل مطلب التصرفات الفاسدة)

واده اوکړولیکن زوئ په جماع کولوباندې قدرت نه لری، اوجدائ اوشوه، اوس که چرته دهلک پلارددې جینئ سره نکاح کول اوغواړی نو آیا دا جائز ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقدوس مانکیال شریف

جواب: هرکله چه نکاح صحیحه شوې وی اګرکه جماع نه وی شوې نوهغه ښځه همیشه دپاره دهلک په پلارپاندې حرامیږی، وحلائل ابناء کم الذین من اصلابکم الایة﴿۱﴾ وهکذافی جمیع کتب الفروع﴿۲﴾ وهوالموفق

د ښځې د رضاعی یا نسبی خور یا د نسبی یا رضاعی لورسره د زنا مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې کله چه دکوم سړی د ښځې رضاعی خوریارضاعی لور وی، اوداسړې ددې رضاعی خوریارضاعی لور سره په خراب نیت سره بې کاره حرکتونه اوکړی نوددې بې کاره حرکاتودوجه نه په ده باندې خپله ښځه حرامه کیږی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام محمدملاکنډایجنسی.....۱۲ رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ

جواب: دښځې دخورخواه نسبی وی یارضاعی سره زناکولوسره ښځه نه حرامه کیږی (شامی ۳:۳۴) اودښځې لورخواه نسبی یارضاعی سره زناکولوسره ښځه حرامه کیږی.

﴿۱﴾ (سورة النساء آیت: ۲۳، رکوع: ۱، پاره: ۴)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: والثالثة حلیلة الابن وابن الابن وابن البنت وان سفلوا دخل بها الابن ام لا.

(فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۲۷۴ القسم الثانی المحرمات بالصهریة)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وفی الخلاصة وطئ اخت امرأته لاتحرم علیه امرأته.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۰۵ فصل فی المحرمات)

(شامی ۳:۳۲)﴿۱﴾ وهوالموفق

د نهو کالو نه کمې جینئ سره دست درازی د حرمت مصاهرت موجب نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیددباقرې سره کله چه هغه پوره بالغه هم نه وه په اودوددست درازئ کوشش اوکړواوپرتوغاښ کهلاوهلو نه پس د مجامعت په نیت سره خپل عضومخصوص ئې ددې مخصوص ځائ سره لګولې وویانزدې کړې وو، چه هغه ویخه شوه په دې حرکت باندې هغه ډیرشرمنده شواوپاتې ترینه راغلو، څه وخت پس دزید د لور کویژدنه نیادباقرې سره اوکړه اوس هغه بالغه ده اوزیددلیت اولعل نه کار اخلی، شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عزیزکتوزئ

جواب: که چرته دارادې خرابې په وخت کښې ددې جینئ عمردنهوکالونه کم وی نوداخباثت به دحرمت مصاهرت موجب نه وی، کمافی الدرالمختار: هٰذا اذا کانت حیة مشتهاة، وفیه ایضاوبنت سنهادون تسع لیست بمشتهاة به یفتی، نیز دنهوکالوکیدلوپه تقدیرباندې که چرته داندام لګولوپه وخت انزال شوې وی نوبیابه هم دغه حکم وی، کمافی الدرالمختار: فلوانزل مع مس اونظرفلاحرمة به یفتٰی﴿۲﴾ وهوالموفق

د خپلې سره زنا کولو سره حرمت مصاهرت نه راځی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې دخپل سالی سره

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ازاد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطء الحلال. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۳۰۳ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۷ فصل فی المحرمات)

ناجائز تعلقات لری اود زناهم مرتکب دي اوس دبعضي خلقوخيال دي بلکه هغوئ په ضددي چه دواړه يعنی د خورخاوند او خيني دخپلي خپلې نکاح طلاق واقع کيږی دخور خاوند باندي خپله ښځه اوپه خيني باندي دده خاوند حرام شوي دي،دمسئلي حقيقت څه دي؟ بينوا توجروا

المستفتی: ډاکټرفياض حسين جهلم.....۱۹۷۷ء۱۹۱۹۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دي دواړوباندي دي باقاعده رجم جاری کړي شی ليکن دحرمت مصاهرت حکم اوفتوٰی ورکول غلط دی، کمافی شرح التنوير:وفی الخلاصة:وطی اخت امرآة لاتحرم عليه امرأته،(هامش ردالمحتار ۱:۳۸۶)﴿۱﴾وهوالموفق

د خيني سره زنا حرام قطعی ده ليکن د ښځي په نکاح باندي څه اثرنه پريوزی

سوال:څه فرمائی علماءدين دي مسئلي باره کښي چه يو نوي پيغله جينئ د ناجائز تعلقاتو په بنيادباندي حامله شوه،پينځه شپږمياشتي پس ددي حاملي نه تپوس اوکړي شوچه داحمل دچا نه دي جوابًا ئي اووئيل چه دا ځما دخور دخاوند دي،حالانکه هغه د اتومياشتونه په کراچئ کښي دي چشم ديد ګواه نشته،وارثانوئي داحمل دعلاج په ذريعه اوغورځولو،دجينئ په بيان ددي موردويمه لور بال بچه داره خپل کورته راوسته ددي نه ئي پوښتنه اوکړه چه تاځه وکړل، وي وئيل چه په يوکورکښي دوه غواګاني نشی پاتي کيدي،ملزم موجودنه دي معلومه نه ده هغه څه بيان ورکوی په دي صورت کښي شرعًا خاوند اوښځه کښي جدائی کيدلي شی؟ بينوا توجروا

المستفتی:مولوی عزيزالرحمٰن کوهاله مری.....۱۹۷۲ء۱۵۱۱۱۱

الجواب: دښځي خور سره زناحرام قطعی ده ليکن په دي سره دښځي په نکاح څه اثرنه پريوزی،فی عمدالرعايه:فلوزنی بامراة لاتحرم عليه اخته ولوزنا باخت زوجته

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۰۵ فصل فی المحرمات)

لاتحرم عليه زوجته،(هامش شرح الوقايه۲:۱۲)﴿۱﴾وهوالموفق

د حرمت مصاهرت د وجه نه د حنفی المسلک د پاره ښځه پريخودل ضروری دی

سوال: څه فرمائی علماء دين دي مسئلي باره کښي چه يوسړی دکومي ښځي سره زنااوکړه،ددي احکامي شرعيه نه ناواقفه سړی ددي ښځي دلورسره نکاح اوکړه،دي ته علم نه ووچه دانکاح نه کيږی،اوس ددي دخيتي نه درې بچی پيداشوی دی،تراوسه احکام دين باندي پابندل کيدلوسره مخکښنی بد عملونه پيش نظرساتلوسره خائف شو،دخلورو امامانودمسلک نه مو خبرکړئ چه ايادا سړي دي نکاح لره برقرارساتلي شی؟ اوکوم امام دجائز کيدلو فتوٰی ورکړي ده يادخلورووارړوپه نزدباندي دانکاح باطله ده؟بينوا توجروا

المستفتی: شهاب الدين چشتيان بهاؤلنګر

الجواب: دشوافعوپه نزددانکاح صحيح ده اوداحنافوپه نزددانکاح صحيح نه ده.

قال فی الهداية: من زنا بامرأة حرمت عليه امها وبنتها وقال الشافعی الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ۲:۲۸۹ ﴿۲﴾ وفی البدائع ۲۶۰: وعند الشافعی لا تثبت الحرمة بالزنا فاولیٰ ان لا تثبت بالمس والنظر بدون الملک الخ﴿۳﴾

لهذادي سړی دپاره که چرته حنفی وی ددي ښځي پريخودل ضروری دی، وقال العينی فی شرح الهدايه ۲:۴۰ وبه قال احمدفی قول،وهوالموفق

د ضرورت په وخت مذهب غيرباندي فتوٰی صحيح ده ليکن امتيازمشکل دي

سوال: څه فرمائی علماءدين دي مسئلي باره کښي چه يوسړی ديوښځي سره

﴿۱﴾ (عمدة الرعاية علی هامش شرح الوقاية ۲:۱۲ بيان المحرمات من النساء)

﴿۲﴾(هداية ۲:۳۲۹ فصل فی بيان المحرمات)

نکاح اوکړه بیائي ددي ښځي دمورسره زنااوکړه، فیحرم علیه امرآة لاجل الحرمة المصاهرة عندناولایحرم علیه عندالشافعی لان الحرمته المصاهرة لایثبت بالزنی کماقاله فی موضعه،اوس زه په دي طریقي سره دفتوی اخستلوطالب یم چه ایامونږدي سړی ته مذهب غیرباندي فتوی ورکولي شوځکه چه تفریق مفضی الی النزاع اوباعث فساداوفتنه دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولانا فدامحمد.....۱۹۷۴ء۱۷۱۲۱

جواب:دضرورت په وخت مذهب غیرباندي فتوی ورکول صحیح دی. کما صرح به فی موضعه(۱) لیکن ضرورت دغیرضرورت نه ممتازکول مشکل دی،وهوالموفق

په حرمت مصاهرت کښي دضرورت دوجه نه دانتقال عن المذهب حکم

سوال:څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه هغه سړی څه حکم دي

---

(۱)قال العلامة ابن عابدین: ان الاجماع علی منع اطلاق التخییر بان یختار ویتشهی مهما اراد من الاقوال فی ای وقت اراد اما لو عمل بالضعیف فی بعض الاوقات لضرورة اقتضت ذلک فلا یمنع منه وعلیه یحمل ما تقدم عن الشرنبلالی من ان مذهب الحنفیة المنع بدلیل انهم اجازوا للمسافر والضیف الذی خاف الریبة ان یأخذ بقول ابی یوسف بعدم وجوب الغسل علی المحتلم الذی امسک ذکره عند ما احسن بالاحتلام..... مع ان قوله هذا خلاف الراجح فی المذهب لکن اجازوا الاخذ به للضرورة..... وقد ذکر صاحب البحر فی الحیض فی بحث الوان الدماء اقوالا ضعیفة ثم قال وفی المعراج عن فخر الائمة لو افتی مفت بشئ من هذه الاقوال فی مواضع الضرورة طلبا لتیسیر کان حسنا انتهیٰ، وبه علم ان المضطر له العمل بذلک لنفسه کما قلنا وان المفتی له الافتاء به للمضطر فما مر من انه لیس له العمل بالضعیف ولا الافتاء به محمول علی غیر موضع الضرورة کما علمته من مجموع ما قررناه والله تعالیٰ اعلم.

(شرح عقود رسم المفتی ۱۰۱ ولا یجوز بالضعیف العمل)

چه هغه په مسائل جزئیه کښي یامسائل کلیه کښي دیوم مذهب نه بل مذهب ته منتقل کیږی اوپه څلورومذهبونوکښي ددي مسئلي څه حکم دي،چه یوسړی دیوي یتیمي جینئ سره نکاح اوکړه چه دهغي پلارنشته جینئ تقریباداتوکالوده چه قابل دخول نه ده اودجینئ مورهم په دي کورکښي اوسیږی دي خاونددي جینئ دمورسره څوکرته مباشرت فاحشه کړي دي اوحالانکه ددي جینئ په طلاق باندي قادرنه دي ځکه چه رشته داران په دي واقعاتوباندي خبرنه دی اوپه خبرکیدلوباندي به ئي قتل کړی،نوددي مسئلي څه حکم دي؟ بینوا توجروا

المستفتی:حاجی محمدشاه فیصل مسجدامدادالعلوم پشاورصدر۱۹۸۶ء۱۵۱۱۱

جواب: (۱) الانتقال من مذهب الی مذهب حرام اذا کان اتباعا للهویٰ واتباعاً للرخص کما فی مقدمة ردالمحتار(۱) نعم جاز الافتاء بمذهب الغیر عند الضرورة کما صرح به العلامة الشامی وغیره(۲).

(۲) لو انزلا عند هذه المباشرة فی کل مرة فلا تحرم علیه بنت هذه المرأة

---

(۱)قال العلامة ابن عابدین: (قوله ان الحکم الملفق باطل بالاجماع وان الرجوع عن التقلید بعد العمل باطل اتفاقا) المراد بالحکم (الملفق) الحکم الوضعی کالصحة مثاله متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلی فان صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعی والحنفی والتلفیق باطل فصحته منتفیة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۵۵ مطلب فی حکم التقلید والرجوع عنه مقدمة)

(۲) قال العلامة الشامی: العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار وهو من اهل الدرایة یجوز له ان یعمل علیها وان کان مخالفا لمذهبه، قلت لکن هذا فی غیر موضع الضرورة..... لو افتی مفت بشئ من هذه الاقوال فی مواضع الضرورة طلبا للتیسیر کان حسنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۵۵ مقدمه)

کما فی محرمات ردالمحتار وغیره﴿۱﴾. والا فحرمت علیه منکوحته والمخلص من القتل ان یطلق هذه المنکوحة المحرمة احتیالاً، ومن تیقن القتل والمقاتلة عند التطلیق ایضا فجاز له العمل بمذهب الامام الشافعی من ان حرمة المصاهرة لا تحصل بالحرام، وبالجملة ان فرق الضرورة من غیر الضرورة امر لا یعلمه الا الله ثم من ابتلیٰ به﴿۲﴾. وهوالموفق

د حرمت مصاهرت اوښځه پشان د باورچی ساتلو وغیره مسئلې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید په شهوت سره دخپلې بالغې لورسره څوځله بوس اوکنار اوکړو ،ددې دوجه نه دده ښځه دحرمت مصاهرت دوجه نه په ده باندې حرامه شوه. اوس دشرعې مطابق زیدله څه کول پکاردی. که چرته طلاق ورکړی نوهغه بې چاره بې قصوره ده جرم زید کړې دې وجه نه ددې سزازیدته ورکول پکاردی ښځې ته نه؟

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: هذا اذا لم ینزل فلو انزل مع مس او نظر فلا حرمة به یفتی، قال ابن عابدین: لانه بالانزال تبین انه غیر مفض الی الوطء هدایه الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۰۴ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ قال شیخنا محمد فرید مدظله: لا یجوز الحکم والافتاء بالقول المرجوح وبمذهب سائر الائمة الا فی ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهی والتلهی فانه حرام کما حرم الحکم الملفق الخارج للاجماع فی عمل واحد کالحکم بصحة وضوء من ترک الترتیب ومسح دون ربع الرأس..... المنع عن المرجوح حتی لنفسه لکون المرجوح صار منسوخاً نعم قید البیری بالعامی وذکر عن خزانة الروایات ان العالم الذی یعرف معنی النصوص والاخبار وهو من اهل الدرایة یجوز له ان یعمل علیها وان کان مخالفا لمذهبه وقال العلامة الشامی فی مقدمة ردالمحتار: هذا فی غیر موضع الضرورة وبمعناه فی شرح عقود رسم المفتی. (البشری لارباب الفتوٰی ۳۳ الفصل السادس)

(۱) که چرته ښځه دکور نه اوباسی نوددې زندګی به څنګه تیریږی په دې کښې دشریعت څه رهنمائی ده؟ (۲) زیددا خروی سزانه دبچ کیدلودپاره څه اوکړی ډیرژاړی اوشرمنده دې لیکن دګناه اظهارکولوسره ذلیل کیدل هم نه غواړی، نیزشریعت هم دګناه دپټولوحکم ورکړې دې اوخاص خبره داده چه هغه په ټول ژوند کښې دچاسره دزناکولومرتکب شوې نه دې،صرف دې ځل ئې بدقسمتئ سره بوس اوکنار اوکړواوس توبه کوی؟ (۳) زیدپه داسې مرض کښې مبتلا کیدلوسره عنین شوې چه دهغې علاج ناممکن دې اطباء وائی چه اوس دصحت دتلاش کولوپه ځائ دده دپاره دقبرتیاری پکاردې په داسې حالت کښې ایازیدپه دې خپل آخری عمرکښې دې ښځې لره دیواجنبیې باورچی په حیثیت سره ساتلې شی چه ددې په نفقې سره مدداوکړی اود ښځې اودخاوندخصوصی تعلقات خودرکناردیوبل نه پرده هم اوکړی ایاپه دې طریقه دې دواړولره په یوکورکښې دژوندتیرولواجازت شته؟ (۴) د ځوانئ نه دښځې حالت دادې چه ددې کله جنسی رغبت نه دې شوې دنکاح نه پس چه زیدځومره هم وقاع کړې ده په زورئې کړې ده اواوس خو هغه بوډا شوې دې اوس صرف دبدنامئ نه بچ کیدونیزپه دې بوډاوالی کښې ددویم خاوند ښځې جوړیدلونه بطور داجنبیې باورچی جوړیدلوسره په شرعی پرده کښې دزیدپه کورکښې دژوندباقی ورځې پوره کول غواړی آیا په دې طریقې سره به صحیح وی؟بینوا توجروا

المستفتی: عبادالله سکهرسنډه

جواب:(۱) په ده باندې ضروری ده چه ددې ښځې سره متارکت اوکړی اود متارکت نه پس کله چه عدت ختم شی نوپه بل ځائ کښې نکاح کولې شی که چرته داسړې جداکوریاجداکمره دې ښځې ته ورکړی نو جائزده (درمختار وردالمحتار﴿۱﴾) (۲) دالله اتعالی نه دې مغفرت اوغواړی اوصحیح توبه دې اوباسی.

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: قبل السکران بنته تحرم الام وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح حتی لا یحل لها التزوج بآخر الا بعد المتارکة وانقضاء العدة، قال العلامة ابن عابدین: (قوله الا بعد المتارکة) ای وان مضی علیها سنون کما فی البزازیة وعبارة الحاوی الا بعد تفریق القاضی او بعد المتارکة ..... بان.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

(۳) خبیث سړی باندې څه اعتماد نشته اوپه ذکرشوې صورت کښې د نظر اود مس بالشهوت خطره موجوده لهذا کم ازکم که جدا کمره ورکړې شی نو خطره به کمه شی(۴) دانښځه په دې سړی باندې حرامه شوې ده لیکن مطلقه نه ده د متارکت نه پس(یعنی دده دوئیلو نه پس چه ځماستاسره څه تعلق نشته یاماته پریخودې)عدت تیریدلو نه پس بل ځائ کښې نکاح کولې شی اوکه چرته باپرده اوبلاخلوت په دې کورکښې سکونت اوکړی نوجائزده لیکن دسابقه بې اعتمادۍ دوجه نه بهتره داده چه په کورکښې یوه کمره دې دپاره منتخب کړی چه دفتنې خوف پاتې نشی اګرکه دواړه بوډاګان دی او اګرکه دانښځه دمحارمونه شمارشوې ده،(داتولې مسئلې درمختاراو ردالمحتارنه ماخوذدی(۱)،وهوالموفق

صرف متهم کیدلوسره حرمت مصاهرت نه ثابت کیږی

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه په پلاربانديې الزام دې چه هغه دخپلې حقیقی لورسره(هغه چه ناواده کړې وه)زنا کړې ده یوکس هم مخامخ ګواه نشته کله چه جینئ حامله شوه نودې پلارلره مجرم اوښودلو اود دوؤ دریو ښځوپه مخامخ ئې اووئیل چه داځماپلارپه ماباندې ظلم کړې دې مورهم دلوردخبرې تصدیق کړې دې چه داجرم هم دپلارکیدلې شی،(مورئې حقیقی ده)کله چه دپلارنه پوښتنه اوکړې شوه نوهغه خاموشی اختیارکړه او وې وئیل چه داځه تاسووایئ ځه به ددې څه جواب درکړم(۱)ایادې دکلی نه

(بقیه حاشیه) المتارکة لا تتحق الا بالقول الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۰۷ فصل فی المحرمات)

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: وسئل شیخ الاسلام عن زوجین افترقا ولکل منهما.ستون سنة وبینهما اولاد تتعذر علیهما مفارقتهم فیسکنان فی بیتهم ولا یجتمعان فی فراش ولا یلتقیان التقاء الازواج هل لهما ذلک قال نعم واقره المصنف.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۷۵ قبیل فصل فی ثبوت النسب)

بهرکړې شی؟(۲)ایاددې نکاح ختمه شوې ده؟(۳)ایاددې دبچودپرورش او مالی بدحالئ ته کتلوسره دې په کلی کښې ایسارول جائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداکرم حمیده واه کینټ.....۱۳شعبان۱۳۹۶ھ

جواب:السلام علیکم نه پس دې واضحه وې چه په استفتاء کښې ذکرشوی سړی معصیت نه مسلّم دې اونه مبرهن دې پس صرف دمتهم کیدلودوجه نه ورته څه تعزیروزکول بې قاعدې کاردې البته په کلی والهباندې فرض دی چه ددې سړی سره ددې لوریانې اوخوریانې په یوکورکښې اوسیدلوته پرینګدی.وهوالموفق

د څوم اود خوانې تعلقاتو سره سخر باندې ښځه نه حرامه کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځه معذوره سړې یم او دکوم سړی سره چه مادخپلې لورنکاح کړې ده هغه ځمادښځې یعنی دخپلې خوانې سره ناجائزتعلقات قائم کړی دی ایاپه دې صورت کښې ځما د لور اوددې دخاوند اوهم دغسې ځمااوځمادښځې په مینځ کښې نکاح قائمه پاتې کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عطاءګل پشاور

الجواب: بشرط صدق ستالورپه خپل خاوندباندې حرامه شوې ده(۱)اوپه تاباندې خپله ښځه نه ده حرامه شوې البته بهتره داده چه استبراءاوکړې یعنې دیوحیض راتللوپورې جماع نه منع شی،کذافی الدرمع الرد ۲:۸۵۶(۲)وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن نجیم: واراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطء الحلال. (البحر الرائق ۳:۱۰۱ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: وفی شرح الوهبانیة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.....

(بقیه حاشیه)لو زنت المرأة لا یقربها زوجها حتی تحیض لاحتمال علوقها من الزنا فلا یسقی ماؤه زرع غیره فلیحفظ لغرابته. قال العلامة ابن عابدین: امر بحفظه لا لیعتمد بل لیجتنب بقرینة قوله لغرابته فان المشهور فی المذهب ان ماء الزنا لا حرمة له لقوله ﷺ للذی شکا الیه امرأته انها لا تدفع ید لامس طلقها فقال انی احبها وهی جمیلة فقال له ﷺ استمتع بها واما قوله فلا یسقی ماؤه زرع غیره فهو وان کان وارداً عنه ﷺ لکن المراد به وطء الحبلیٰ لانه قبل الحبل لا یکون زرعا بل ماء مسفوحا و لهذا قالوا لو تزوج حبلی من زنا لا یقربها حتی تضع لئلا یسقی زرع غیره لان به یزداد سمع الولد وبصره حدة فقد ظهر بما قررناه الفرق بین جواز وطء الزوجة اذا رآها تزنی وبین عدم جواز وطء التی تزوجها وهی حبلی من زنا.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۶۶۷ قبیل فروع باب العدة)

.....

باب الحضانة

حق د حضانت او د بچو د نفقې مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید وفات شو یوروریوه ښځه دوه لوریانې اویوزوئ ئې پریخودل.یوه جینئ داووکالودویمه د پینځو کالواوزوئ ئې ددووکالودې اوس که چرته دا ښځه دبچودغیرمحرم سره واده اوکړی نوددې بچونفقه په موربانديې ده یاپه تره باندې ،حالانکه دبچوڅه خپل مال اوجائداد نشته،نیزحق حضانت دموردپاره دې یا د نانی دپاره دې یادتره دپاره دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:علی محمدنوشهره صدر.....۱۷۱۱۰۱ء۱۹۹۰

جواب:(۱)که چرته ددې بچودپاره خپل مال نه وی نوددوی نفقه به په مور او تره باندې واجبه وی په موربانديې دریمه اوپه تره باندې دریو کښې دوه حصې (هندیه۵۸۵:۱)﴿۱﴾

(۲)صورت مسئوله حق حضانت دنانی دپاره دې اوکه چرته نانی نه وی نود

﴿۱﴾ وفی الهندیة: والنفقة لکل ذی رحم محرم اذا کان صغیرا فقیرا..... ویجب ذلک علی قدر المیراث ویجبر علیه کذا فی الهدایة وتعتبر اهلیة الارث لا حقیقته کذا فی النقایة.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۵۶۶ الفصل الخامس فی نفقة ذوی الارحام)

وقال العلامة ابن عابدین: (قوله والمعتبر فیه القرب والجزئیة لا الارث)..... وان کان کل من الصنفین اعنی الاصول والحواشی وارثا اعتبر الارث ففی ام واخ عصبی او ابن اخ کذلک او عم کذلک علی الام الثلث وعلی العصبة الثلثان بدائع.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۷۳۸ مطلب ضابط فی حصر احکام نفقة الاصول)

دادی دپاره دي (هندیه ۱:۵۲۲)﴿۱﴾ اوکه چرته دبچو خیرخواهی دمورپه حضانت کښې وی اودناسکه پلار(زوج الام) په دې باندې راضی وی نوداحق به مورلره وی.(ردالمحتار ۲:۸۸۰)﴿۲﴾ وهوالموفق

د پلار مورته د خرچې او نفقې نه ورکولو په شرط باندې د زوئ د حواله کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی ښځه بدزبانه یعنی زبان درازه اودبچونه بې پرواه وه.دپوهه کولوباوجودهم نه پوهه کیدله هرکارکښې ئې دخاوندمقابله کوله.آخرکښې ئې جادوکول هم شروع کړل، کله چه په خط کښې دجادودتعویذونوذکرخاونداوکتلونوښځې ته ئې دریم طلاق هم ورکولوسره جداکړه.اوس دخاوندسره دمطلقې نه دري بچی پاتې شوې دی ددوی عمرونه دهلک شپږکاله،دجینئ څلورکاله دبل هلک درې

﴿۱﴾وفی الهندیة:وان لم یکن له ام تستحق الحضانة بان کانت غیر اهل للحضانة او متزوجة بغیر محرم او ماتت فام الام اولیٰ من کل واحدة وان علت فان لم یکن للام ام فام الاب اولیٰ ممن سواها وان علت، کذا فی فتح القدیر. (فتاویٰ عالمگیریه ۱:۵۴۱ الباب السادس عشر فی الحضانة)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: قلت الاصوب التفصیل وهو ان الحاضنة اذا کانت تأکل وحدها وابنها معها فلها حق لان الاجنبی لا سبیل له علیها ولا علی ولدها بخلاف ما اذا کانت فی عیال ذلک الاجنبی او کانت زوجة له وانت علمت ان سقوط الحضانة بذلک لدفع الضرر عن الصغیر فینبغی للمفتی ان یکون ذا بصیرة لیراعی الاصلح للولد فانه قد یکون له قریب مبغض له یتمنی موته ویکون زوج امه مشفقا علیه یعز علیه فراقه فیرید قریبه اخذه منها لیؤذیه ویؤذیها اولیاء کل من نفقته او نحو ذلک وقد یکون له زوجة تؤذیه اضعاف ما یؤذیه زوج امه الاجنبی وقد یکون له اولاد یخشی علی البنت منهم الفتنة لسکناها معهم فاذا علم المفتی او القاضی شیئا من ذلک لا یحل له نزعه من امه لان مدار امر الحضانة علی نفع الولد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۶۹۴ باب الحضانة)

کاله دي،دپلارسره ډیرآرام اوراحت سره اوسیږی اوس مطلقه دبچومطالبه کوی دبچوپلارانکاری دي ځکه چه دانښځه بداخلاقه اوبې پرواه ده اوس هغې دعدالت په ذریعه دبچوداخستلودهمکی ورکړې ده.پلارئې ویریدلو سره اووئیل که چرته په زبردستې سره بچی بوتلل غواړې نوځه به همیشه دپاره اولیکم اوخرچه وغیره به هم نه درکوم،مطلقې ښځې داقبوله کړه،اوس سوال دادي ایاپه دې لیکلوسره به پلارمجرم وی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدحسین راولپنډی شهر.....۱۹۸۸ء۲۱۱۱۱

جواب: دابچی خواه موافق ثابت وی یامخالف ستابچیان دی اوحق حضانت بهرحال ددې مطلقې دپاره دې ترڅوپورې چه ته ددې مطلقې نااهلیت ثابت نه کړې﴿۱﴾ اودبچونفقه تاحین بلوغ په تاباندې واجب ده﴿۲﴾ اوددې مطلقې (حاضنې) نفقه هم ته تاباندې واجب ده البته دادویم قابل اسقاط دې په خلاف داول﴿۳﴾ وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: (الحضانة) تثبت للام النسبیة ولو..... بعد الفرقة الا ان تکون مرتدة ..... او فاجرة فجورا یضیع الولد به کزنا وغناء وسرقة ونیاحة کما فی البحر.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۸۸ باب الحضانة)

﴿۲﴾قال العلامة المرغینانی: ونفقة اولاد الصغار علی الاب لایشارکه فیها احد کما لا یشارکه فی نفقة الزوجة لقوله تعالیٰ: وعلی المولود له رزقهن والمولود له هو الاب.

(هدایة ۲:۴۴۷ فصل فی نفقة الاولاد الصغار)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله اذا لم تکن منکوحة ولا معتدة لابیه) هذا قید فیما اذا کانت الحاضنة اما فلو کانت غیرها فالظاهر استحقاقها اجرة الحضانة بالاولیٰ وقوله لابیه احتراز عما لو کانت فی نکاح او عدة رجل غیر الاب فانها تستحق الاجرة علیها لکن اذا کان الناکح محرماً للصغیر والا فلا حضانة لها کما مر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۶۹۱ باب الحضانة)

د بچی تربیت ناسکه پلارکړي دي، آیا وارثان دواپسي حق لرلي شی؟

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه یوسړی دکوندي ښځي سره نکاح اوکړه دي ښځي سره دسابقه خاوندنه یوه وړه لور(ددري څلورو میاشتو) هم وه،ورسره راغله حالانکه دنکاح په وخت ددي تذکره نه ده شوي نه دنفقي څه تذکره وارثانواوکړه،اوس جینئ چه کله دشپږو کالوشوه نود جینئ وارثان جینئ واپس غواړی اوادویم خاوند دجینئ نفقه اوخرچه غواړی ایاهغوی داجینئ واپس اخستلي شی؟ که چرته اخستلي شی نو هغوئ ته به خرچه ورکول هم پریوزی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غلام قادرملهو کیدړ پور هزاره.....۱۹۲۹ء/۲۰۱۸

جواب: (۱) که چرته داوارثان مفت تربیت کول غواړی اومورد لور په ترکي سره تربیت کوی نووارثان دي جینئ لره واپس اخستلي شی،اوکه چرته مور دخپل خاوند (زوج ثانی) په مال سره دهغه په خوشحالي سره دبچی تربیت کوی نوواپس ئي نشی اخستلي.

یدل علیه مفهوم ما فی الدرالمختار وفی الحاوی تزوجت باجنبی وطلبت تربیته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلک انتهیٰ﴿۱﴾ والمفهوم معتبر ههنا عندنا ایضاً.

(۲) چونکه موروغیره تبرع کړي دي بغیردځه مجبورې نه لهذا خرچه نشی اخستلي﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۹۰ باب الحضانة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: وفی المنیة تزوجت ام صغیر توفی ابوه وارادت تربیته بلا نفقة مقدرة واراد وصیه تربیته بها دفع الیها لا الیه، قال ابن عابدین: بلا نفقة ای من مال الصغیر الموروث له من ابیه فتح وظاهره ان المراد نفقة الصبی والظاهر ان اجرة الحضانة کذلک.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۶۸۹،۶۹۰ باب الحضانة)

د مظلومي مطلقي د خرچي اود بچی د اجرت حضانت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه دیوښځي دنکاح کولونه یوکال پس لورپیدا شوه،سخرګنئ سره دلورنه دکورنه بهرکړله،پینځه میاشتي دمورپلارکره اوسیدله اوبیائي مورپلارته اووئیل چه ما باربار د خاوند کورته مه لیږئ،ځماخاوندبي وقوف دي باربارمي دکورنه اوباسی ښځه مجبورادمورپلارسره لاړله،ددووکالونه پس ورته طلاق ملاؤسو ایا دا ښځه ددووکالومخکښي دطلاق نه خپله خرچه اونفقه اودلورخرچه اونفقه اخستلي شی؟ اودطلاق نه پس دلورخرچه څومره وخته پوري اوخومره اخستلي شی اوخومره وخته پوري به لوردمورنه جداکولي نشی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدانورشاکرتوبه ضلع اټک ۱۴ رمضان المبارک ۱۴۰۳ء

الجواب: ددي ښځي خاوندباندي ددووکالوخرچه (دښځي اودلوردواړو) واجب ده دابنځه ناشزه نه ده مظلومه ده﴿۱﴾ نیزدي خاوندباندي طلاق ورکولونه پس د عدت خرچه واجب ده اوعدت تیریدلونه پس دلورخرچه او اجرت حضانت هم په دي خاوندباندي واجب الادادي﴿۲﴾ (شامی باب الحضانة والنفقات) وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: فتجب للزوجة علی زوجها..... ولو هی فی بیت ابیها اذا لم یطالبها الزوج بالنقلة به یفتی وکذا اذا طالبها ولم تمتنع. (الدرالمختار ۲:۷۰۱ باب النفقة)

قال العلامة ابن عابدین: فالحاصل ان الفرقة اما من قبله او من قبلها فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء کانت بمعصیة اولا طلاقا او فسخا وان کانت من قبلها فان کانت بمعصیة فلا نفقة لها ولها السکنی فی جمیع الصور.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۷۲۷ قبیل مطلب الصغیر والمکتسب نفقة الخ)

﴿۲﴾قال العلامة محمد امین الشامی: کان من جملتها الانفاق علی حاضنته التی حبست نفسها لاجله عن التزوج ومثلها اجرة ارضاعه فلم تکن.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د مور د غیرمحرم سره نکاح کولو سره حق د حضانت ساقط کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دخاونداوښځې په مینځ کښې جدائی راغله اوددوی دوه بچیان دی،مطلقې روستوپه غیرخانـدان کښې نکاح اوکړه په دې صورت کښې دبچودپرورش حق چاته دې؟ حالانکه دپلارنه علاوه دبچودصحیح پرورش کولووالاڅوک نشته؟ شرعی طوربانـدې په پلاريامطلقه کښې څوک ددې بچودپرورش حق لری؟بینوا توجروا

المستفتی: نورمحمد

الجواب: دغیرمحرم سره نکاح کولوسره حق حضانت ساقط کیږی،لمافی الـدر المختار: اومتزوجه بغیرمحرم الصغیر﴿۱﴾ وبمعناه فی جمیع کتب الفتاوٰی﴿۲﴾، لهذا دا بچیان به نیکه یاتروروغیره ته حواله کولې شی، اوکه چرته په ښځوکښې څوک ملاؤنشی نودپلارپه حواله کولې به شی،لمافی الهندیه:واذاوجب الانتزاع من النساء اولم یکن للصبی امراة من اهله یدفع الی العصبه فیقدم الاب الخ﴿۳﴾

(بقیه حاشیه) اجرة خالصة من کل وجه حتی ینافیها الوجوب بل لها شبه الاجرة وشبه النفقة فاذا کانت منکوحة او معتدة لابیه لم تستحق اجرة لا علی الحضانة ولا علی الارضاع لوجوبها علیها دیانة ولان النفقة ثابتة لها بدونها بخلاف ما بعد انقضاء العدة فانها تستحقها عملا بشبه الاجرة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۶۹۱ قبیل مطلب فی لزوم اجرة مسکن الحضانة)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲ : ۶۸۹ باب الحضانة)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: اذا وقعت الفرقة بین الزوجین فالام احق بالولد..... فقال علیه السلام انت احق به مالم تتزوجی. (هدایه ۲ : ۴۳۸ باب حضانة الولد ومن احق به)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱ : ۵۴۲ الباب السادس عشر فی الحضانة)

نوټ:.....واضحه دې وی که چرته شرعی مستحق په دې باندې راضی وی چه بچیان دې دمورسره اوسیږی نوداڅه ګناه نه ده﴿۱﴾ وهوالموفق

د پلاراو د مور په مینځ کښې د تفریق نه پس د بچی د حضانت او د ثبوت نسب مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمادبی اې پاس دلور واده دوریږې دزوئ سره اوکړې شو.لیکن ځماوریره اودهغې زوئ ځما د لور تنګول شروع کړل بالاخریه څلورم نومبر۱۹۸۸ءماخپله لور د سخروالو د کورنه راوستله ددې نه پس معلومه شوه چه د جینئ دامیددې چنانچه ماپه فیملی کورټ کښې دنکاح تنسیخ کولودعوی اوکړه اوددې سره مې ددې د حمل ذکرهم اوکړو ،دمقدمې په دوران کښې معتبراونیکوخلقودصلح د صفائی دپاره هم کوشش اوکړوهغه ددې خلقودبې انصافودوجه نه څه نتیجه راونخکله.په دې دوران کښې هلک ته اووئیلې شوچه دښځې حمل دې مګر هغه اوئیل چه حمل ځمادنطفې نه نه ده اوځه لسوبچولره هم په موربانـدې قربان کولې شم اوقربان کوم،(ددې خبرې ګواه هم موجوددې) په اوویشتم جولائی ۱۹۸۹ء هلک پیداشواوجنورئ ۱۹۹۰ءکښې اچانک دهلک دخپل کولو دپاره ئې نوټس ورکړواوپه پینځم مارچ په عدالت کښې ئې دعوی هم دائـره کـړه اوس هـم روانـه ده اوس سـوال دادې چـه ایـافریق ثـانی تـه شرعادامامشوم ملاویدې شی؟ نیزدامامشوم به دکوم فریق سره وی ځکه چه تنسیخ نکاح مخکښې شویده؟ بینوا توجروا

المستفتی:م،د،ج،راجه اسلام آباد..... ۱۵\۵\۱۹۹۰ء

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: عن المفتی ابی السعود مسئلة فی رجل طلق زوجته ولها ولد صغیر منه واسقطت حقها من الحضانة وحکم بذلک حاکم فهل لها الرجوع یاخذ الولد الجواب نعم لها ذلک فان اقوی الحقین فی الحضانة للصغیر ولئن اسقطت الزوجة حقها فلا تقدر علی اسقاط حقه ابدًا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۶۹۰ باب الحضانة)

د مور د غیرمحرم سره نکاح کولو سره حق د حضانت ساقط کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دخاونداوښځې په مینځ کښې جدائی راغله اوددوی دوه بچیان دی، مطلقې روستوپه غیرخاندان کښې نکاح اوکړه په دې صورت کښې دبچودپرورش حق چاته دې؟ حالانکه دپلارنه علاوه دبچودصحیح پرورش کولووالاڅوک نشته؟ شرعی طورباندې په پلاریامطلقه کښې څوک ددې بچودپرورش حق لری؟بینوا توجروا

المستفتی: نورمحمد

الجواب: دغیرمحرم سره نکاح کولوسره حق حضانت ساقط کیږی، لمافی الدر المختار: اومتزوجه بغیرمحرم الصغیر﴿۱﴾ وبمعناه فی جمیع کتب الفتاوٰی﴿۲﴾، لهذا دا بچیان به نیکه یاتروروغیره ته حواله کولې شی، اوکه چرته په ښځوکښې څوک ملاؤنشی نودپلارپه حواله کولې به شی، لمافی الهندیه: واذاوجب الانتزاع من النساء اولم یکن للصبی امراة من اهله یدفع الی العصبه فیقدم الاب الخ﴿۳﴾

(بقیه حاشیه) اجرة خالصة من کل وجه حتی ینافیها الوجوب بل لها شبه الاجرة وشبه النفقة فاذا کانت منکوحة او معتدة لابیه لم تستحق اجرة لا علی الحضانة ولا علی الارضاع لوجوبها علیها دیانة ولان النفقة ثابتة لها بدونها بخلاف ما بعد انقضاء العدة فانها تستحقها عملا بشبه الاجرة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۶۹۱ قبیل مطلب فی لزوم اجرة مسکن الحضانة)

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۶۸۹ باب الحضانة)

﴿۲﴾ قال العلامة المرغینانی: اذا وقعت الفرقة بین الزوجین فالام احق بالولد..... فقال علیه السلام انت احق به مالم تتزوجی. (هدایه ۲: ۴۳۸ باب حضانة الولد ومن احق به)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱: ۵۴۲ الباب السادس عشر فی الحضانة)

نوټ:..... واضحه دې وی که چرته شرعی مستحق په دې باندې راضی وی چه بچیان دې دمورسره اوسیږی نوداڅه ګناه نه ده﴿۱﴾ وهوالموفق

د پلاراو د مور په مینځ کښې د تفریق نه پس د بچی د حضانت او د ثبوت نسب مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمادبی اې پاس دلور واده دوریږي دزوئ سره اوکړي شو. لیکن ځماوریره اودهغې زوئ ځما د لور تنګول شروع کړل بالاخرپه څلورم نومبر۱۹۸۸ءماخپله لور د سخروالو د کورنه راوستله ددې نه پس معلومه شوه چه د جینئ دامیددې چنانچه ماپه فیملی کورټ کښې دنکاح تنسیخ کولودعوی اوکړه اوددې سره مې ددې د حمل ذکرهم اوکړو. دمقدمې په دوران کښې معتبراونیکوخلقودصلح د صفائی دپاره هم کوشش اوکړوهغه ددې خلقودبې انصافودوجه نه څه نتیجه راونخکله. په دې دوران کښې هلک ته اووئیلې شوچه دښځې حمل دې مګر هغه اوئیل چه حمل ځمادنطفې نه نه ده اوځه لسوبچولره هم په مورباندې قربان کولې شم اوقربان کوم، (ددې خبرې ګواه هم موجوددې) په اوویشتم جولائی ۱۹۸۹ء هلک پیداشواوجنورئ ۱۹۹۰ءکښې اچانک دهلک دخپل کولو دپاره ئې نوټس ورکړواوپه پینځم مارچ په عدالت کښې ئې دعوی هم دائره کړه اوس هم روانه ده اوس سوال دادې چه ایافریق ثانی ته شرعادا ماشوم ملاویدې شی؟ نیزداماشوم به دکوم فریق سره وی ځکه چه تنسیخ نکاح مخکښې شویده؟ بینوا توجروا

المستفتی: م، د، ج، راجه اسلام آباد..... ۱۹۹۰ء/۱۵/۵

﴿۱﴾ قال ابن عابدین: عن المفتی ابی السعود مسئلة فی رجل طلق زوجته ولها ولد صغیر منه واسقطت حقها من الحضانة وحکم بذلک حاکم فهل لها الرجوع یأخذ الولد الجواب نعم لها ذلک فان اقوی الحقین فی الحضانة للصغیر ولئن اسقطت الزوجة حقها فلا تقدر علی اسقاط حقه ابدًا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۶۹۰ باب الحضانة)

الجواب: مسئله شرعیه داده چه داهلک ددغه پلارنه ثابت النسب دي لحدیث: الولد للفراش﴿۱﴾ولتصریح الفقهاءبه﴿۲﴾ البته داهلک به داوؤه کالو کیدلو پوري مورسره اوسیږی او روستو به اشفق ته حواله کولې شی ﴿ردالمحتار باب الحضانة﴾﴿ ۳﴾وهو الموفق

د خلع په صورت کښې د اووؤ کالو کیدلو پوري بچی به د مورسره اوسیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه ښځه خاوند په خلع باندې راضی شول مګراوس دبچو معامله ده چه هغه به دمورسره اوسیږی یا د پلارسره،په دي باره کښې شرعی حکم څه دي؟بینوا توجروا

المستفتی: حامدشاه مسجد دلاورخان پشاور

الجواب: موردي بچودپرورش مستحقه ده تردي چه دابچی داووکالوشی ددي نه پس به دابچی پلارته حواله کولې شی،ددي پلاراومورد مرضي نه بغیر دا

﴿۱﴾عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر. (سنن ترمذی ۱:۳۴۹ باب ماجاء ان الولد للفراش)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: قال اصحابنا لثبوت النسب ثلاث مراتب الاولیٰ النکاح الصحیح وما هو فی معناه من النکاح الفاسد والحکم فیه انه یثبت النسب من غیر دعوة ولا ینتفی بمجرد النفی.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۵۳۶ الباب الخامس عشر فی ثبوت النسب)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: (قوله والحاضنة احق بالغلام) حتی یستغنی عن النساء بان یاکل ویشرب ..... وقدر بسبع وهو قریب من الاول بل عینه..... وبعد صفحة..... فیتعین الافتاء بولایة ضمه لکل من یؤتمن علیه من اقاربه ویقدر علی حفظه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۶۹۵،۶۹۷ باب الحضانة)

حق ددوی نه څوک نشی اخستلې(ماخوذازشرح التنویرعلی هامش ردالمحتار ۲:۸۸۱)﴿۱﴾وهو الموفق

د غیرمحرم سره د وادۀ په صورت کښې د مورحق حضانت ساقطیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه یوسړی واده اوکړو دهغه نه دوه هلکان اویوه جینئ پیداشول اوهغه وفات شوه،روستوده دویم وادۀ اوکړوددویمې ښځې نه هم دوه هلکان اویوه جینئ پیداشوه روستو داسړي وفات شواوترکه وغیره تقسیم شول ښځې اتمې حصې وصول کولونه پس بل ځائې کښې واده اوکړو،اوس ناسکه رورخورچه غټ دی اصرارکوی چه ددي نابالغې خور رورپرورش مونږکووحالانکه سکه مورئې وائي چه ددوی تربیت اوپرورش به شرعاځماحق دي بلوغ پورې،داحق شرعاچاته حاصل دي؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی غلام رسول.....۱۹۷۸ء۱۷۱ ۳۰

جواب:دغیرمحرم سره دواده کولوپه صورت کښې دمورحق حضانت ساقط کیږی، کمافی شرح التنویر:اومتزوجه بغیرمحرم الصغیر،(هامش ردالمحتار ۲:۸۷۳)﴿۲﴾ پس دابچیان به نیاوغیره ښځووته حواله کولې شی اوکه

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: والحاضنة اما او غیرها احق بالغلام حتی یستغنی عن النساء وقدر بسبع وبه یفتیٰ لانه الغالب ولو اختلفا فی سنه فان اکل وشرب ولبس واستنجی وحده دفع الیه ولو جبرا والا لا والام والجدة احق بها حتی تحیض..... وغیرهما احق بها حتی تشتهی وقدر بتسع وبه یفتی، وقال ابن عابدین: ولا یملک احدهما ابطال حق الولد من کونه عند امه قبل السبع وعند ابیه بعدها.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۹۵ باب الحضانة)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۸۹ باب الحضانة)

چرته باقاعده بنځې پیدا نه شوې نو دغه علاتی رورته به حواله کولې شی. کمافی شرح التنویر: ثم العصبات بترتیب الارث الخ(۱). وهو الموفق

د نیکه او مور د پاره د حق حضانت او د ولایت مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه فاطمه دمولانا عبدالغنی خورزه اودرحمت الله مرحوم لورده. اوس دنیکه اودمورپه دې باندې جهګړه ده هریو دحضانت دعوی کوی چه اوس داجینئ ځماده دجینئ عمریولس کاله دې شرعی حکم څه دې. جواب په فارسی یاپشتو کښې راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: نعمت الله افغانستان.....۱۹۸۵ء/۲۹۱۹۱

الجواب: اګرعداوت وبدخواهی مولوی عبدالغنی بای دخترپسرمسماة فاطمه نه تسلیم شده باشدونه به بینه عادله ثابت شده باشد. پس حق ولایت برائ ای جدمسمی مولوی عبدالغنی باشدنه برائے مادر. زیرانچه حق حضانت مادر برقول مفتی به ختم شده است(۲) وهو الموفق

د نا بالغې لور حضانت نیا د پاره دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوه بنځه وفات شوې ده یواووکلن زوئ اوشپږکلنه لورئې پاتې شوې دی ددې بچونیازوئ پریخودلو او لورئې په زبردستې سره پخپله قبضه کښې واخستله. حالانکه دبچو پلار

﴿۱﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۹۳، مطلب لو کانت الاخوة او الاعمام غیر مأمونین)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: والام والجدة احق بالجاریة حتی تحیض وفی نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالیٰ اذا بلغت حد الشهوة فالاب احق وهذا صحیح..... وبعد ما استغنی الغلام وبلغت الجاریة فالعصبة اولی یقدم الاقرب فالاقرب کذا فی فتاویٰ قاضی خان.

(فتاویٰ عالمگیریه ۱:۵۴۲ الباب السادس عشر فی الحضانة)

ژوندې دې. ایادپلار اودتروریانو(دپلاردخور)په موجودګئ کښې نیاته ددې نابالغې دتربیت حق حاصل کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی شبیراحمد احمدپورشرقیه.....۱۱۲/رمضان۱۴۰۳ھ

الجواب: دمفتی به قول په بنیادباندې ددې نمسوؤحق حضانت نهوکالوپورې نیا ته حاصل دې دې نه پس به باقاعده پلارته حواله کولې شی(۱) وهو الموفق

حق حضانت، نفقه، اجرة الرضاع وغیره

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی اوښځې نکاح مئ ۱۹۶۸ء کښې اوشوه دووکالوپورې دښځې خاوندپه حیثیت سره اوسیدل لیکن خوابنې اوننډې وغیره بنځه نه خوښوی. مخکښې هم یومرتبه هغوئ دمورپلارکورته اولیږله لیکن روستوبیاراوسته. بیاکله چه هغه حامله شوه نواووه میاشتې پس بیادوی مورپلارکره روانه کړه. چه ته هلته لاړه شه اوسیږه که چرته هلک پیداشونومونږبه دې راولواوحصاره به دې کړواوکه چرته جینئ پیداشوه نومونږ دې نه حصاروو. دوه میاشتې پس ۱۹۷۰ء کښې مورکره جینئ پیداشوه. اوپه فروری ۱۹۷۱ء کښې دوی بغیردخه وجه نه دیونین کونسل په معرفت رجسټری کولوسره طلاق اولیږلو. چه درې میاشتې پس وصول شو. دحق مهرکالی(پینځه سوه) روپې هم هغوئ واخستل. اوجهیز(زر روپئ ئې) هم ورنه کړې. مطلقې شیږمیاشتې پس دجینئ دخرچې دعوی اوکړه. په جولائ ۱۹۷۳ء کښې عدالت دیرش روپئ

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: والام والجدة..... احق بها بالصغیرة حتی تحیض..... وغیرهما احق بها حتی تشتهی وقدر بتسع وبه یفتیٰ، قال ابن عابدین: وبلوغها اما بالحیض او الانزال او السن، قال فی البحر لانها بعد الاستغناء تحتاج الی معرفة آداب النساء والمرأة علی ذلک اقدر وبعد البلوغ تحتاج الی التحصین والحفظ والاب فیه اقویٰ واهدیٰ.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۹۵ باب الحضانة)

دمیاشتې خرچه مقررکړه، چه دجولائ ۱۹۷۳ء نه ملاویږی اوس هغه سړې یعنی دجینئ پلاردجینئ مطالبه کوی چه جینئ ماته راکړئ، حالانکه هغه دویم واده هم کړې دې دښځې کورواﻻدجینئ موروغیره جینئ ورکول نه غواړی ځکه چه دجینئ پلارنیکه، نیا، ترور، وغیره ته کله چه دجینئ مور ښه نه لګی، نیزدجینئ دکیدلودوجه نه ددې مورته ئې طلاق ورکړو، نودوی به جینئ څرنګه مینې اومحبت سره اوساتی اوپرورش به اوکړی خصوصًا د ناسکه موربه ددې سره څه مینه وی ځکه چه پلارتمامه ورځ بهرکاربندې وی اوجینئ به دناسکه مورپه رحم اوکرم باندې، خلاصه داچه داجینئ ددوی نه غواړی چه دمیاشتې خرچې نه بچ شو، اوس سوال دادې چه:

(۱) مورکومه پورې جینئ دخپل ځان سره ساتلی شی کله چه نکاح ثانی نه کوی.

(۲) که چرته دجینئ موردغیرسره نکاح اوکړی نوایابیاهم جینئ دځان سره ساتلې شی که چرته ساتلې شی نوکومه پورې؟

(۳) که چرته نکاح دکوم رشته دارمثلادماما، دترور، دتره وغیره سره اوکړې شی نوبیائې ترکومه پورې دخپل ځان سره ساتلې شی؟

(۴) ایاجینئ نیا، ترور، مامادخپل ځان سره ساتلې شی؟

(۵) کله چه مورجینئ دخپل ځان سره ساتلې وی اوځان سره ئې ساتل غواړی اوپلاردجینئ مطالبه کوی (قانون کښې خوئې نشی اخستلې) نوایاپه دې صورت کښې دجینئ دپلارنه دعدالت مقررکړې شوې خرچه اخستل جائزدی یانه؟ که چرته جائزوی نوتر کومه پورې اخستل جائزدی؟

(۶) که چرته خرچه اخستل بندکړې شی نوایابیاهم دجینئ پلارجینئ لره اخستلې شی؟

(۷) عدالتی قانون کښې خوجینئ بالغه کیدلوپورې دمورسره اوسیدلې شی پلارئې نشی اخستلې، لیکن دشریعت څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: راجه غلام احمد..... ۲۳\۲۱\۱۹۷۵ء

جواب: (۱) دمفتٰی به قول په بنیادباندې نهوکالوپورې حق حضانت اوپرورش دې، ردالمحتار ۳:۸۸۲)﴿۱﴾

(۲) د واده په وجه به داحق نیاته منتقل کیږی نیزدعرف اوتجربې نه معلومه ده چه دناسکه مورسره اوسیدل ضررمحض دې لهذادپلاردامطالبه دشریعت خلاف ده (باب الحضانة ۲:۸۸۰)﴿۲﴾

(۳) که چرته واده ددې لوردمحرم سره شوې وی نوحق حضانت به په خپل حال باقی وی﴿۳﴾

(۴) نیا او تروربه ساتلې شی﴿٤﴾

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: والام..... احق بها بالصغيرة حتى تحيض..... وغيرهما احق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتىٰ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۶۹۵ باب الحضانة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفي: ثم اى بعد الام بان ماتت او لم تقبل او اسقطت حقها او تزوجت باجنبى ام الام وان علت عند عدم اهلية القربىٰ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۶۹۲ باب الحضانة)

﴿۳﴾ وفى الهندية: وانما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج اذا تزوجن باجنبى فان تزوجن بذى رحم محرم من الصغير كالجدة اذا كان زوجها جد الصغير او الام اذا تزوجت بعم الصغير لا يبطل حقها كذا فى فتاوىٰ قاضى خان.

(فتاوىٰ عالمگيريه ۱:۵۴۱ الباب السادس عشر فى الحضانة)

﴿۴﴾ قال العلامة المرغينانى: فان لم تكن له ام فام الام اولىٰ من ام الاب..... وفى رواية الخالة اولىٰ من الاخت لاب لقوله عليه السلام الخالة والدة..... ثم الخالات اولىٰ من العمات الخ.

(هداية ۲:۴۳۹ باب حضانة الولد ومن احق به)

(۵) دجینئ موردري قسمه خرچه اخستلي شی نهو کالوپوري نفقة الولد.
أجرت الرضاعة والحضانة(شامی ۲:۸۷۲)(۱)
(۶) نشی اخستلي(۲)
(۷) په ظاهرروایت کښې داحق بلوغ پورې دي لیکن په مفتی به قول کښې نهو کالوپوري دي(شامی ۲:۸۸۲)(۳) وهوالموفق

د ولد الزنا پرورش د مور ذمه واری ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه کومه لوردحرام حمل یعنی د زنانه پیداشوي وی دهغي دپرورش ذمه وارزانی دي که مزنیه؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانا عبدالواحدچغرمتی.....۱۹۷۳ء/۳۱/۲۵

الجواب: دغیرثابت النسب (ولدحرام) بچی نسبت دمورطرفته کیږی، کمافی الهندیه ۱۲۷:۴اذازنی رجل بامراة فجائت بولدفادعاه الزانی لم یثبت نسبه منه و اما المرأة فیثبت نسبه منها(۴) پس ددي بچی حضانت دمورذمه داری ده، کمافی الدرالمختارالحضانة تثبت للام النسبیه ۲:۶۸۸)(۵) وهوالموفق

---

(۱) قال العلامة ابن عابدین: قال فی البحر فعلی هذا یجب علی الاب ثلاثة اجرة الرضاع واجرة الحضانة ونفقة الولد ومثله فی الشرنبلالیة.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۶۹۲ مطلب فی لزوم اجرة مسکن الحضانة)

(۲) قال العلامة الحصکفی: تزوجت ام صغیر توفی ابوه وارادت تربیته بلا نفقة مقدرة واراد وصیه تربیته بها دفع الیها لا الیه ابقاء لماله.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۹۰ باب الحضانة)

(۳) (مر حوالته فی شق الاول من هذا الجواب)

(۴) (فتاوٰی عالمگیریه ۴:۱۲۷ کتاب الدعوٰی الفصل الثامن فی دعوة الولد من الزنا ومافی حکمه)

(۵) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۶۸۶ باب الحضانة)

باب الولیمة

ولیمه مسنون ده واجب نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه ددعوت ولیمه حیثیت د واجب دی یاسنت؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولوی اکبرخان واړی دیر.....۱۹۷۹ء/۳۱/۳

جواب: ولیمه زمونږ په نزدمسنون ده.

کما فی الهندیة۵:۳۴۳ ووليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة انتهى(۱) واما فی الحديث اولم ولو بشاة، فهذا الامر للوجوب عند بعض اصحاب الشافعی لظاهر الامر، وهو للاستحباب عند الجمهور والمعتبر ذوق المجتهد(۲). وهوالموفق

---

(۱) (فتاوٰی عالمگیریة ۵:۳۴۳ الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیافات)

(۲) قال العلامة النووی: واما ولیمة العرس فقد اختلف اصحابنا فمنهم من قال هی واجبة..... ومنهم من قال هی مستحبة.
(المجموع شرح المهذب ۱۵:۵۴۸ باب الولیمة والنثر)

وقال فی شرح مسلم: واختلف العلماء فی ولیمة العرس هل هی واجبة ام مستحبة والاصح عند اصحابنا انها سنة مستحبة ویحملون هذا الامر فی هذا الحدیث علی الندب وبه قال مالک وغیره واوجبها داؤد وغیره.
(نووی علی مسلم ۱:۴۵۸ باب فضیلة اعتاق امة ثم یتزوجها)

وقال الشیخ محمد زکریا: قال الموفق لا خلاف.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

.....

د وادۀ نه مخکښې د ولیمې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه بعض خلق وائی چه صحبت نه مخکښې ولیمه جائزنه ده ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مشتاق احمد پاک فضائیه رسالپور.....۱۹۷۲ء/۲۲/۹/۱

جواب: ولیمه دنکاح یا واده دصحبت نه پس مسنون ده﴿۱﴾ اوکوم طعام چه ددې نه مخکښې خورلې شوې وی هغه ولیمه نه ده البته دعوت دې هغه جائزدې څنګه چه د زوال نه پس نوافل کول صحیح دی لیکن اشراق نه دې لیکن د نوافلو نه خارج نه دې﴿۲﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) بین اهل العلم ان الولیمة سنة فی العرس..... ولیست واجبة فی قول اکثر اهل العلم. (اوجزالمسالک ۹:۴۳۵ باب ماجاء فی الولیمة)

-قال الملا علی قاری: اولم ولو بشاة ای اتخذ ولیمة، قال ابن الملک: تمسک بظاهره من ذهب الی ایجابها والاکثر علی ان الامر للندب.

(مرقاة المفاتیح ۶:۳۶۶ باب الولیمة)

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: قیل انها تکون بعد الدخول وقیل عند العقد وقیل عندهما واستحب اصحاب مالک ان تکون سبعة ایام والمختار انه علی قدر حال الزوج.

(مرقاة المفاتیح ۶:۳۶۶ باب الولیمة الفصل الاول)

﴿۲﴾ وفی المنهاج: والولیمة قیل تکون بعد البناء وقیل تکون عند العقد کما فی المرقاة وغیره فما یطعم قبل العقد او البناء لا تکون ولیمة وسنة وعبادة بل یکون طعاما محضاً ونظیره ما رواه البخاری ان النبی ﷺ جعل ذبیحة من ضحی قبل الصلاة لحما لا بدعة وحراما، وبالجملة ان بفوات الوقت فی العبادات الموقتة یفوت معنی العبادة دون الحل، کیف وقال رسول الله ﷺ اذا دعا احدکم اخاه فلیجبه عرسا کان او غیر عرس رواه ابوداؤد. (منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۵۰ باب ماجاء فی الولیمة)

د جینئ اوهلک والو د طرف نه د ولیمی وغیره مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې دجینئ والودطرف نه په واده کښې د روټې ورکولو څه حقیقت دې اودهلک هم دنکاح نه مخکښې روټې ورکوی داځنګه ده؟ اودغیرمحارم دپاره ناوې په ډولې کښې د بوتللو څه مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحکیم ګندف صوابی.....۱۲۲/رمضان ۱۴۰۵ھ

جواب: دجینئ والودطرف نه چه کومه روټې ورکولې شی هغه دثواب او د ولیمې په اراده سره نه ورکولې کیږی لهذا داروټې ورکول بدعت شرعی نه دې صرف یورواج دې. لکه څنګه چه دقرآن ترجمه په نوروژبو کښې کولې شی اوهم دغه رنګ چه کومه روټې اوطعام دهلک والودطرف نه دواده اودبیاه نه مخکښې ورکولې شی دارسم دې عبادت اوولیمه نه ده ځکه چه دوولیمه د قربانئ پشان عبادت موقته دې اوکوم څاروئ چه د اختر د مونځ نه مخکښې ذبحه کړې شی هغه عبادت نه دې. البته دهغې خوراک جائزدې هم دغه شان داهم، اوکوم روټې چه د واده بیاه نه پس ورکړئ شی هغه عبادت دې څنګه چه ختنه سنت اوعبادت دې، نعم بقی فی عصرناالرسم ورفعت الحقیقة﴿۱﴾

تنبیه:.....لم یکن الذین یحملون هودج امهات المؤمنین من محارمهم وزفت عائشه بالنهارضحی، وهوالموفق

﴿۱﴾ وفی المنهاج: الولیمة اسم للطعام فی العرس خاصة کما روی عن ثعلب وغیره وقال بعض الفقهاء انها تقع علی کل طعام لسرور حادث الا ان استعمالها فی طعام العرس اکثر، والولیمة قیل تکون بعد البناء وقیل تکون عند العقد کما فی المرقاة وغیره فما یطعم قبل العقد اوالبناء لا تکون ولیمة وسنة وعبادة بل یکون طعاما محضا، ونظیره ما رواه البخاری ان النبی ﷺ جعل ذبیحة من ضحی قبل الصلاة لحما لا بدعة وحراما، وبالجملة ان بفوات الوقت فی العبادات الموقتة یفوت معنی العبادة .....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د دعوت ولیمې نه مخکښې د کانو او ډهول وغیره په صورت کښې د ولیمې د خوړلوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زمونږدارواج دې کله چه ناوې دزلمی کورته راوستلې شی نوتماشګیر ډول غږوی ډول غږولو کښې ځوانان خلق بهنګړا اچوی اوګډیږی اوسندرې وائی اوهم دغه شان ښځې جداځای کښې ګډیږی اوسندرې وائی دمعامله دناوې دراوستلوپورې کوی ددې نه پس اچانک ډول اوتماشې ختمې شی بیادولیمې په تیارئ کښې ځناوروغیره ذبحه کړئ شی اوپه خوراک اوطعام کښې دعوت عام اوکړئ شی نوددې دعوت دخوړلوڅه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: عبدالحمیدایس وی لدهاجنوبی وزیرستان.....۱۱۹۱ء۱۹۷۵

الجواب: چونکه دالهواولعب وغیره مقام دعوت کښې نه وی لهذاددې خوراک به مکروه نه وی، کمایشیرالیه کلامهم دعی الی ولیمة وثمة لعب اوغناء الخ (ردالمحتارکتاب الکراهیه)﴿۱﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه)دون الحل کیف وقال رسول الله ﷺ اذا دعا احدکم اخاه فلیجبه عرسا کان اوغیر عرس رواه ابوداؤد. ثم هی سنة واجابتها واجب کالسلام، واما اجابة دعوة الختان فلا بأس به عندنا کما فی الخلاصة لاینبغی التخلف عن الدعوة العامة کدعوة العرس والختان، وهو قول مالک والشافعی وقد دعی احمد الی ختان فاجاب واکل کما فی المغنی الخ.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۵۰، ۲۵۱ باب ماجاء فی الولیمة)

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: دعی الی ولیمة وثمة لعب او غناء قعد واکل لو المنکر فی المنزل فلو علی المائدة لاینبغی ان یقعد بل یخرج معرضا لقوله تعالیٰ: فلا تقعدبعد الذکری مع القوم الظالمین.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۵:۲۴۵ کتاب الحظر والاباحة)

بغیر د خودنې او ریاء نه څو ورځو اپورې ولیمه کول ممنوع نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه بعض خلق څو ورځو پورې دعوت ولیمه کوی ایادیوورځې نه زیاته هم ولیمه کول جائزدی؟بینوا توجروا

المستفتی: احمدمحمود لاهور

جواب:جائزده په دې کښې ممانعت نشته، کمافی البیهقی وعبدالرزاق وابن ابی شیبة﴿۱﴾عن السلف انهم اولموا الی سبعة ایام وثمانیة،لکن هذااذاکان مامون عن السمعة والریاء﴿۲﴾وهوالموفق

اعلان د نکاح او وادۀ د پاره هوائی فائرنګ کول

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دکوژدنې اووادې په

﴿۱﴾حدثنا ابو اسامة عن هشام عن حفصه قالت: لما تزوج ابی سیرین دعا اصحاب رسول الله ﷺ سبعة ایام فلما کان یوم الانصار دعاهم ودعا ابی ابن کعب وزید بن ثابت.

(مصنف ابن ابی شیبة ۲،۴:۳۱۳من کان یقول یطعم فی العرس والختان)

وهکذا فی (سنن کبریٰ للبیهقی ۷: ۲۶۱ باب ایام الولیمة) والتفصیل فی اعلاء السنن ۱۱:۱۳ باب جواز الولیمة الی ایام ان لم یکن فخرا.

﴿۲﴾وفی المنهاج: عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنة وطعام یوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به (ترمذی) قوله ویوم الثالث سمعة یشیر الحدیث الی کراهة ما یکون فیه سمعة، فما رواه ابن ابی شیبة والبیهقی وعبد الرزاق عن السلف انهم اولموا الی سبعة ایام وثمانیة فمحمول علی الامن من السمعة والریاء وحدیث الباب محمول علی الغالب.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۴:۲۵۲ باب ماجاء فی الولیمة)

دوران کښې دتوپک اوتمانچې چلولوسره دفائرنګ کولوڅه حکم دې؟ایاپه دې طریقې باندې اعلان نکاح جائزده؟بینوا توجروا

المستفتی: عطاءالله متعلم حقانیه.....۱۹۸۳ء/۲۴/۱۲/۱

جواب: که چرته داکولئ اله دحرب وی اوسامان جنګ وی نود حدیث، واستبقوا نبلکم،په بنیادبه دارویه ممنوع وی،وهوالموفق

﴿۱﴾ (سنن ابی داؤد ۲: ۳۶۱ باب فی الصفوف کتاب الجهاد)

.....

باب حقوق الزوجین

د ښځې خاوند په یو بل باندې حقوق او د کور د اختلافاتو مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسائیلو باره کښې (۱) دښځې خاوندپه مزاج کښې حد درجه فرق،اختلافات دفکراونظراوجهګړودمسلک دوجه نه ښځه دومره پریشانه اوبیزاره ده چه اوس دصلحې ګنجائش نه لری اوپه جدایئ باندې سخته په ضد ده، که اوس چرته هغه ازدواجی بندهن کښې وی نو د خاوند دحقوق داداکولونه به قاصرهٔ وی ددې وجه نه هم چه هرځل دصلحې نه پس بیاهم دغه شان شی نتیجتاًسخت ذهنی اواعصابی تکلیف وی ایاښځه د جدا کیدلومطالبه کولې شی؟ (۲) ایا خاوندښځې لره ددې دمرضې نه بغیر دملک نه بهرعارضی یامستقل اوسیدلوباندې مجبوره کولې شی حالانکه دنکاح په وخت داسې څه شرط نه وی کیښودلې شوې؟(۳)ایاښځه دخاوندنه روټئ اوکپړواخستلونه علاوه دنوروضروریاتودپاره دجیب دخرچې په طور باندې دڅه نغدې اخستلوشرعی حقداره ده؟(۴)عملی زندګئ کښې دیوفریق کیدلوپه حیثیت سره ښځه دخاوند دګټې په معاملاتو کښې مداخلت کولې شی اوڅومره حده پورې؟(۵) شرعادکورکوم کارماردښځې په فرائضوکښې داخل دې؟(۶) د خاوندحقوق دښځې دمورپلارپه حقوق باندې مقدم کیدل خو معلوم دی لیکن دسخرګنې په حق کښې هم داحدیث وئیلې شی چه دواده پس ښځې دپاره دخوابنې اوسخرحقوق په دې باندې دخپل پلاراومورپه حقوقوباندې مقدم دی ایاداصحیح ده؟(۷)که چرته خاوندښځې په پریخودلو باندې راضی نه وی لیکن دښځې بیزاری دحدنه ډیره وی چه دا پخپله دمورپلارخواه ته ځی دخاوندسره داوسیدلونه انکاراوکړی ددې څه حکم دې؟(۸)که چرته دمورپلارپه مینځ کښې داسې خفګان وی چه دهغې په

نتیجه کښې مورطلاق اخستلوسره یادطلاق اخستلونه بغیرځانله اوسیږی نو پلار شرعًا اولادمورته دتللونه یاحسن سلوک کولونه منع کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: منشی عبدالغفورشبقدرفورټ..... ۱۸\۲\۱۹۷۶ء

جواب:(۱)واضحه دې وی که چرته داسې (خاوند) دضروریات دین نه منکر وی مثلادپیغمبرعلیه سلام دبشریت نه منکروی یاغیرالله دپاره علم کلی یا تسلط غیبی (من حیث العلم والقدرة) مَنی نوداسې کافراومرتددې.(۱)دده ښځه آزاده ده.قال الله تعالی:لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهنّ(۲)اوکه چرته دا سې دکفردرجې ته نه وی رسیدلې نودعدم موافقت دوجهې نه د جدا کیدلو مطالبه به ممنوع نه وی.کمافی حدیث حبیبة بنت سهل لااناولاثابت بن قیس لزوجها(رواه ابوداود۳۰۳:۱)(۳).(۲) موجوده پرفتن دورکښې خاوندته داحق حاصل نه دې چه ښځه دخپلې مرضې نه بغیرسفرباندې بوزی،کمافی الهندیه۵۶۶:۱ اما فی زماننا فلایملک الزوج ان یسافر بهاوان اوفی صداقها کذا

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: والکفر شرعا تکذیبه ﷺ فی شیئ مما جاء به من الدین ضرورة. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳: ۳۱۱ باب المرتد)

﴿۲﴾ (سورة الممتحنة پاره:۲۸ رکوع:۲ آیت: ۱۰)

﴿۳﴾ عن حبیبة بنت سهل الانصاریة انها کانت تحت ثابت بن قیس بن شماس وان رسول الله ﷺ خرج الی الصبح فوجد حبیبة بنت سهل عند بابه فی الغلس فقال رسول الله ﷺ من هذه قالت انا حبیبة بن سهل قال ما شانک قالت لا انا ولا ثابت بن قیس لزوجها فلما جاء ثابت بن قیس قال له رسول الله ﷺ هذه حبیبة بنت سهل فذکرت ما شاء الله ان تذکرو قالت حبیبة یا رسول الله کل ما اعطانی عندی فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قیس خذ منها فاخذ منها وجلست فی اهلها.

(سنن ابی داؤد ۱: ۳۰۳ باب فی الخلع کتاب الطلاق)

پنجم جلد 15

فی المحیط(۱).(۳) په خاوندباندې داضروری نه ده چه ښځې ته تفکه اوتلذذ دپاره دجیب خرچه ورکړی.کمافی الردالمحتار۸۹۳:۲فکل من الدواء والتفکه لایلزم(۲)وفی الهندیه۵۶۹:۱واما ما یقصدبه التلذذ والاستمتاع فلایلزم بل هوعلی اختیاره ان شاء هیأه لها وان شاء ترکه(بحذف یسیر)(۳).(۴) ښځې ته داحق حاصل نه دې چه دخاوندپه معاملاتواوموالوکښې آمرانه مداخلت اوکړی البته مشیرانه مداخلت نه ممنوع نه ده(۵)دکورداخلی امورو سرانجام کول دښځې حق اوذمه واری ده(ماخوذازردالمحتار۸۹۳:۲)(۴).(۶)په ښځې باندې دخوابنې اوسخراحترام ضروری دې باقی دامسئله چه ددوی حق والدینو باندې مقدم دې نه دې صحیح،مزیدتفصیل دپاره بهشتی زیورلره مراجعت کړئ(۵).(۷) بغیرداذن شرعی ښځې دپاره دمورپلارپه کورکښې اوسیدل ناجائزدی البته دهلاکت اوناقابل برداشت وهلوټکولونه اود ناجائزجماع وغیره امورو دوجهې نه تختیدل جائزدی.(۸) دپلاردپاره داحق نشته چه اولاد لره خپلې مورته دتللونه اودحسن سلوک نه منع کړی. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۵۴۵ الباب السابع عشر فی النفقات الفصل الاول)

﴿۲﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۷۰۵ قبیل مطلب فی اخذ المرأة کفیلا بالنفقة)

﴿۳﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۵۴۹ الباب السابع عشر فی النفقات الفصل الاول)

﴿۴﴾قال العلامة الحصکفی: ولا یجوز لها اخذ الاجرة علی ذلک لوجوبه علیها دیانة ولو شریفة لانه علیه الصلاة والسلام قسم الاعمال بین علی وفاطمة فجعل اعمال الخارج علی علی رضی الله عنه والداخل علی فاطمة رضی الله عنها مع انها سیدة نساء العالمین بحر. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۷۰۴ باب النفقة)

﴿۵﴾قال الشاه اشرف علی التهانوی: علاقه د مصاهرة یعنی د سخرګنئ رشته په قرآن کښې الله تعالی په نسب کښې ذکرکړې ده،ددې نه معلومه شوه چه دخوابنې اوسخر اود اوخی اود خور دخاوند او اینګور اود ښځې دمخکنی اولاد او دغسې د خاوند د رومبی اولاد هم څه حق وی په دې وجه دې نسبتونو کښې هم رعایت، احسان او اخلاق د نورونه زیات ساتل پکاردی.(بهشتی زیور ۳۲۲ څلورمه حصه دحقوقو بیان)

پنجم جلد 15

د دوؤ ښځو اود دوی په اولاد کښې د حقوق د تقسیم او د میراث مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه(۱)دیوسړی دوه ښځې دی خاوندباندې ددوی څه حقوق کیدلې شی کم یازیات یامساوی؟(۲)آیا د مهر دعوض نه بغیردې ته دخاوندپه جائیدادمنقوله کښې اوپه غیرمنقوله کښې څه حصه به میلاویږی یانه؟(۳)دهریوښځې نه دوه دوه ځامن اویوه لور موجوده ددوی په مینځ به جائیداد په کومه طریقه تقسیم کیږی؟(۴)په رنړا د شریعت کښې دیوې ښځې اولادته زیات اوبلې ښځې اولادته کم ورکول پکار دی یامساوی تقسیمول پکاردی؟ بینوا توجروا

المستفتی:میرمحمد خان c/o کفایت الله دکانداربازارچترال ۱۳۱۵ء۱۹۷۵

جواب:(۱)امورا ختیاربه مثلانغد،لباس، قسم(نوبت)کښې مساوات ضروری دی(شامی)﴿۱﴾.(۲)دخاونددمرګ نه پس په دې ښځوباندې به تولـه دمیراث اتمه حصه تقسیم کیږی﴿۲﴾. اواولادباندې به للذکرمثل حظ الانثیین تقسیم ضروری وی﴿۳﴾.(۳)په زندګئ(حین حیات) کښې دتقسیم په وخت سړی او

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: يجب ان يعدل فيه اى فى القسم بالتسوية فى البيتوتة وفى الملبوس والمأكول والصحبة لا فى المجامعة كالهبة، قال العلامة ابن عابدين: ففى الخانية ومما يجب على الازواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۳۲ باب القسم)

﴿۲﴾وفى الهندية: واما الثمن ففرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت ولد او ولد ابن.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۶:۴۵۰ الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالىٰ ستة)

﴿۳﴾وفى الهندية: واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين كذا فى التبيين.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۶:۴۴۸ الباب الثانى فى ذوى الفروض)

ښځې ته به یوشان حصه ورکولې شی(هندية)﴿۱﴾.(۴)په زندګئ کښې د اولاد په رضامندئ سره فرق کول صحیح دې کله چه هغوی بالغ وی.نیز دحاجت او تدین اودعیالدارئ دوجه نه هم فرق جائزدې(هنديه)﴿۲﴾وهوالموفق

ښځه د مستقل ځان ته کورمطالبه کولې شی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه هندې واده اوکړو خو لیکن دهندې سکنی،نان،اونفقه بسراوقات په داسې نامناسب ماحول کښې دې چه هلته دزیدرورسره دعیال اواطفال په یومشترکه صحن والاکورکښې اوسیږی خوړل څکل ټول مشترکه دی دزیدښځې ته دزیددروراوبال بچ نه څه داسې دل خراشه تکلیفونه مخې ته راځی چه هغه دبرداشت قابل نه دی اوس هندې دځان دپاره دجداکورمطالبه کړې ده ایادهندې دامطالبه شرعاصحیح ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:قاضی غلام اصفیاءقریشی سرائ صالح هری پور ۲۳۱۸۱ء۱۹۷۴

﴿۱،۲﴾وفى الهندية: ولو وهب رجل شيئا لاولاده فى الصحة واراد تفضيل البعض على البعض فى ذلك لا رواية لهذا فى الاصل عن اصحابنا وروى عن ابى حنيفة رحمه الله تعالىٰ انه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وان كانا سواء يكره وروى المعلى عن ابى يوسف رحمه الله تعالىٰ انه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفتوىٰ هكذا فى فتاوىٰ قاضى خان وهو المختار كذا فى الظهيرية. رجل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى القضاء ويكون آثما فيما صنع كذا فى فتاوىٰ قاضى خان وان كان فى ولده فاسق لا ينبغى ان يعطيه اكثر من قوته كيلا يصير معينا له فى المعصية..... ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بان يفضله على غيره.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۴: ۳۹۱ الباب السادس فى الهبة للصغير)

جواب:په خاوندباندې فرض دی چه بنځې ته مستقله حجره(کور)بغیردشرکت غیرنه ورکړی ګنی ګنهګاربه وی.

کما فی الدرالمختار: وکذا تجب لها السکنی فی بیت خال عن اهله وبیت منفرد من دار له غلق کفاها وفی البحر عن الخانیة یشترط ان لا یکون فی الدار احد من احماء الزوج یوذیها بحذف یسیر هامش ردالمحتار ۲:۹۱۲ اقره ردالمحتار ﴿۱﴾ وهکذا فی نفقة الهندیة المشهورة بالعالمگیریة ۱:۵۷۶﴿۲﴾. وهوالموفق

په بنځوکښې د مساوات نه کولو والا او بالغه لور په نکاح کښې نه ورکولو والا په ظلم کښې مبتلا دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی دوه بنځې دی د یوبنځې سره ئې تعلقات خوشګواردی اوددویمې سره نه اوتلل راتلل هم ډیر مشکل سره کوی نیزددې سړی لوردشپږکالوراهسې بالغه ده ددې ئې هم څه ناطه وغیره تراوسه پورې نه ده کړې اونه څه اراده لری ددې سړی څه حکم دې اوده دامامت څه مسئله ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:غلام محمدنئ آبادی راولپنډی.....۱۹۷۵ء۹۱۱

جواب:په بنځوکښې عدل اومساوات ضروری دې﴿۳﴾اوبالغه لورپه یومناسب

﴿۱﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۷۱۹،۷۲۰ مطلب فی مسکن الزوجة)

﴿۲﴾ قال العلامة النظام: تجب السکنیٰ لها علیه فی بیت خال عن اهله واهلها الا ان تختار ذلک کذافی العینی شرح الکنز..... وامرأة ابت ان تسکن مع ضرتها او مع احمائها کأمه وغیرها فان کان فی الدار بیوت وفرغ لها بیتا وجعل لبیتها غلقا علی حدة لیس لها ان تطلب من الزوج بیتا آخر فان لم یکن فیها الا بیت واحد فلها ذلک الخ.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۵۵۶ الفصل الثانی فی السکنیٰ، النفقات)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: ومما یجب علی الازواج للنساء العدل والتسویة بینهن فیما یملکه والبیتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فیما لا یملک.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ځائی کښې په نکاح کښې ورکول یواهم امردې﴿۱﴾پس که چرته داسړې په دې ظلم اوعضل کښې مبتلاوی په ده پسې صالحینواقتداء مکروه ده﴿۲﴾. وهوالموفق

د نومسلمې بنځې د پاره د مور پلار کورته تللو اود هغوی سره د خورد و نوش مسئله

سوال:څه فرمائی علماءدین شرع متین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی په فوج کښې د ملازمت په دوران کښې یوه عیسائۍ بنځه مسلمانه کړه اودهغې سره ئې نکاح اوکړه،دواده تقریبا څلورکاله شوی دی په دې دوران کښې دانومسلمه بنځه تقریباخلورمرتبه دخپل مورپلار اونورورشته دارانوسره تقریباته میاشتې سکونت اختیارکړو.ایاشرعایوه مسلمانه بنځه دسابقه رشته دارانو سره،هغه چه عیسائی مذهب والاوی،خوردونوش کولې شی اومونږ مسلمانانوخلقوته داسې بنځې سره تعلق ساتل یعنی خوراک سکاک کول جائزدی؟ بینواتوجروا

المستفتی: راجه ګل مبارک کهوټه راولپنډی.....۱۹۷۷ء۱۲۱۸

(بقیه حاشیه) وهو الحب والجماع کذا فی فتاویٰ قاضی خان.

(فتاویٰ عالمگیریة ۱:۳۴۰ الباب الحادی عشر فی القسم)

﴿۱﴾ قال الملاعلی قاری: (قال قال رسول اللهﷺ اذا خطب الیکم) ای طلب منکم ان تزوجوه امرأة من اولادکم واقاربکم (من ترضون) ای تستحسنون (دینه وخلقه فزوجوه) ای ایاها (ان لا تفعلوه تکن فتنه فی الارض وفساد عریض) ای ذو عرض ای کثیر لانکم ان لم تزوجوها الا من ذی مال اوجاه ربما یبقی اکثر نسائکم بلا ازواج واکثر رجالکم بلا نساء فیکثر الافتتان بالزناء وربما یلحق الاولیاء عار فتهیج الفتن والفساد ویترتب علیه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة.

(مرقاة المفاتیح شرح مشکواة المصابیح ۶:۲۷۱ کتاب النکاح الفصل الثانی)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن نجیم: فالحاصل انه یکره لهؤلاء التقدم ویکره الاقتداء بهم کراهة تنزیه..... وینبغی ان یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم والا فلا کراهة.

(البحر الرائق ۱:۳۴۹ باب الامامة)

جواب: داسې نومسلمه ښځه دمورپلار کورته تللې شئ﴿۱﴾ البته خوردونوش کښې محرماتو شرعیه نه اجتناب ضروری دې. نیزددې نومسلمې ښځې سره تعلقات ساتل اوخور دنوش کول جائزدی. وهوالموفق

د ښځې د اجازت نه بغیر څلور میاشتې یا د څلورو میاشتو نه زیات سفر اختیارولو مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مونږ خلق په عربستان کښې دمحنت اومزدورې په سلسله کښې مقیم یودمجبورې دوجه نه څلور کاله پس کورته راځو حالانکه څه شادی شده یم ددې شرعی حکم څه دې او د عدمې مجبورې په صورت کښې هم شرعی حکم واضح اوفرمایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: بابرحسین ابوظهبی یواې ای.... ۱۴۰۱/۱۷/۱۲ھ

الجواب: دښځې په اجازت سره څلورمیاشتې یاددې نه زیات وخت بهراوسیدل ګناه نه ده. بغیرد اجازت نه ګناه ده﴿۲﴾.....

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا يمنعها من الخروج الى الوالدين فى كل جمعة ان لم يقدرا على اتيانها على ما اختاره فى الاختيار ولو ابوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وان ابى الزوج الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۲۲۷ قبيل مطلب فى منع النساء من الحمام)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصكفي: ويجب ديانة احيانا ولا يبلغ مدة الا يلاء الا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها احيانا، قال العلامة ابن عابدين: فى الفتح واعلم ان ترک جماعها مطلقا لا يحل له صرح اصحابنا بان جماعها احيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والالزام الا الوطأة الاولىٰ ولم يقدروا فيه مدة ويجب ان لا يبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها به..... ثم قوله وهو اربعة اشهر يفيد ان المراد ايلاء الحرة ويؤيد ذلک ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه لما سمع فى الليل امرأة تقول: فو الله .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

فرض عین ددې نه مستثنٰی دې ﴿۱﴾ وهوالموفق

په موجوده دورکښې ښځې لره په سفرباندې د بوتللومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه درې کاله مخکښې دیو هلک اوجینئ په مینځ کښې نکاح اوکړې شوه. په افغانستان باندې دروسی قبضې نه پس دهغه ځائی دینداروخلقوهجرت اوکړواوپه پاکستان وغیره ملکونوکښې ئې زندګی تیروله. اوس داخاوندفی الحال په افغانستان کښې دې اوجینئ اودجینئ مورپلارپاکستان ته هجرت اوکړو. خاوند دامطالبه کوی چه څه خپله ښځه افغانستان ته راولم حالانکه جینئ سره دمورپلار ددې وجه نه انکارکوی چه ډیرې ښځې روسیانوافغانستان نه بوتلې دې دپاره

(بقیه حاشیه)لو لا الله تخشىٰ عواقبه ☆ لزحزح من هذا السرير جوانبه، فسأل عنها فاذا زوجها فى الجهاد فسأل بنته حفصة كم تصبر المرأة عن الرجل فقالت اربعة اشهر فامر امراء الاجناد ان لا يتخلف المتزوج عن اهله اكثر منها، ولو لم يكن فى هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالىٰ الفراق بالايلاء فيها.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۳۲ باب القسم كتاب النكاح)

﴿۱﴾ وفى المنهاج: قال فقهاءنا فى باب القسم بان جماع الزوجة احيانا واجب ديانة ولم يقدروا فيه مدة ويجب ان لا يبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها به فليراجع الى فتح القدير وردالمحتار، وفيه عبرة لمن خرج لطلب العلم او للجهاد او للتبليغ والاصلاح بغير رضاء الزوجة لاربعة اشهر او اكثر منها، ولا يأتيها فى تلک المدة بما امر به شرعا، لا سيما اذا عد هذه الفعلة قربة ولا سيما اذا مر على قريته وبيته والتزم ما لا يلزمه شرعا من عدم دخول بيته واتخذ ما يلزمه شرعا ظهريا فاعاذنا الله تعالىٰ من هذه الجريمة ومن سائر الالتزامات التى اذا ارتكبوها يعدونها قربات واذا فعلها غيرهم يجعلونها بدعات.

(منهاج السنن شرح ترمذى ۴:۳۱۸ باب ماجاء فى اللعان)

مونږ واده درکوومګړپه دې شرط باندې چه دا افغانستان ته نشې بوتللې ترهغه پورې چه روس دافغانستان نه اووځی اوس شرعی حکم څه دې آیا دا جینئ دخاوند سره دافغانستان سفر اختیارولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمود احاطه مدنیه جامعه حقانیه.....۱۱۵۱ء۱۹۸۳

جواب: موجوده دور کښې خاوند خپله ښځه په مسافرت باندې نشی بوتللې.

کما فی الهندیة ۱: ۵۶۶ قال الشیخ الامام ابو القاسم الصفار، هذا کان فی زماننا فلا یملک الزوج ان یسافر بها وان او فی صداقها کذا فی المحیط﴿۱﴾. والله اعلم

د نافرمانې ښځې نه بطور تعزیر جدا بستره باندې اودهٔ کیدل جائزدی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمادوه ښځې دی ددوی نه یوه بداخلاقه بدعادته اونافرمانه ده اوددویمې اخلاق اوعادت د فرمانبردارئ دی ایاځه ددې نافرمانه ښځې نه خواب ګاه جداکولې شم؟ بنیوا توجروا

المستفتی: شیرمناراکلې صوابې.....۱۲رجب ۱۴۰۳ھ

الجواب: تاسودې نافرمانې ښځې لره ددې دموقعې په ورځوکښې داتعزیر ورکولې شئ چه ددې نه په جدابستره باندې اوده شئ البته دویمې ښځې ته به ددې داموقعه نه ورکوې﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۵۴۵ الباب السابع عشر فی النفقات نفقة الزوجة)

﴿۲﴾ قال الملا جیون الجونفوری: فی قوله تعالٰی: (واللاتی تخافون نشوزهن) ای اعراضهن (فعظوهن) ای انصحوهن للاطاعة فان لم ینفع النصح (فاهجروهن فی المضاجع) ای فی المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف او لا تجامعوهن او ولوها ظهر کم فی المضجع اوالمضاجع المبایت ای لا تبایتوهن فی المبایت وقیل معناه اکرهو هن علی الجماع واربطوهن نص به فی الکشاف فان لم ینفع الهجران (فاضربوهن) الخ.

(التفسیرات الاحمدیة ۲۷۳ بیان آداب صحبة الرجل مع المرأة والعشرة معها)

د یوې ښځې سره زیات محبت کول د نورو ښځو په حق تلفئ کښې شامل نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دې دهغه درې ښځې دی دده دیوښځې سره قلبی میلان اومحبت زیات دې اود نورو ښځو سره دومره محبت نه ساتی. البته په نان نفقه اوخرچه وغیره کښې برابری کوی آیا داسړی په دې قلبی میلان اومحبت کښې دنوروښځوحق تلفی نه کوی؟ بینوا توجروا

المستفتی: رحیم ګل کوهاله مری.....۲۵۱۷۱ء۱۹۷۴

جواب: که چرته داسړی په نوبت اونان نفقه کښې عادل وی نوپه دې اختیاری امورو کښې دعدل دوجه نه ماخوذنه دې اوپه غیراختیاری امورومثلاپه محبت اوجماع کښې کمی اوزیاتی سره هم ماخوذنه دې.

وفی الهندیة ۱: ۵۴۴ ومما یجب علی الازواج للنساء العدل والتسویة بینهن فیما یملکه والبیتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فیما لا یملک وهو الحب والجماع﴿۱﴾. وهوالموفق

د بد اخلاقې ناسکه مور او پلارسره د لا تعلقئ حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی څلورځامن او درې لوریانی دی مشرهلک کمائی والادې په دې دوران کښې د بچو مور وفات شوې ده اوپلارئې دویم واده کړې دې دنوې ښځې نه دسابقه خاوند څلورځامن اویوه لورده چه هغه ټول واړه دی ددې نوې ښځې نه د پلار نور پنځه هلکان پیداشول ددوی نان اونفقه هم دمخکښې څلوروذمه واری ده دا څلورهلکان ځوانان شول یوپه کښې واده اوکړواوخرچه هم مخکښې څلورو برداشت کړه داپینځه بچیان بې نمازه اوبداخلاقه دی ناسکه مورترننه پورې دمخکښې څلوروهلکانو انتهائی دَ بې عزتی، مظالم وغیره اوکړو، د زناکارئ

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۴۰ الباب الحادی عشر فی القسم)

الزامات ئې اولګول، پلارئې هم تائید کوی، پلاردي څلورځامنوحج ته هم استولی دی داځلورهلکان نمازی اوحاجیان دی، دابنځه څومرتبه دکورنه تختیدلې ده اودطلاق مطالبه ئی هم څومرتبې کړې ده ټول رونړه دپلارنه ناراضه دی دنورفسادنه بچ کیدلودپاره څلوروهلکانو هم دپلارسره تعلق قطعه کړی دی مګرروپئ ورکوی، دداسې موراوپلارمتعلق ددې لاتعلقې په شریعت کښې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: حاجی محمد جلال ګجرانواله.....۱۹۸۴ء/۵/۲۱

جواب: داسې ښځه ساتل خلاف مصلحت دې خلاف شریعت نه دې﴿۱﴾ اوپه داسې صورت کښې اولاددپلاروغیره سره لاتعلقی کول خلاف شریعت نه دې﴿۲﴾، وهوالموفق

خاوند د پاره خپلې ښځې ته غسل کفن دفن ورکول او په آخرت کښې د خاوند سره د کیدلومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی ښځه وفات شوه ایادوفات کیدلونه پس خاوندد پاره اجازت دې چه دمیت کت اوچتول اوهم دغه رنګ په قبرکښې ایخودل اوکفن اوغسل ورکول وغیره، بعض عالمان وائی چه قطعااجازت نشته ځکه چه دخاوندا وښځې په مینځ کښې چه کوم نکاحی تعلق قائم ووهغه اوس ختم شوې دې اوښځه اجنبی ګرځیدلې ده، حالانکه بعض عالمان وائی چه داخدمت حرام نه دې، فریق اول وائی چه په جنتونوکښې تفاوت دې اوپه اهل جنت کښې هم تفاوت دې،

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: وايقاع الطلاق مباح عند العامة..... وقيل قائله الكمال الاصح حظره اى منعه الا لحاجة كريبة وكبر والمذهب الاول كما فى البحر وقولهم الاصل فيه الحظر معناه ان الشارع ترك هذا الاصل فاباحه بل يستحب لو مؤذية او تاركة صلاة غاية ومفاده ان لا اثم بمعاشرة من لا تصلى.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۴۵۰ كتاب الطلاق مقدمه)

﴿۲﴾ قال الملا على قارى: (قوله ولا تعق والديک) اى لا تخالفنهما او احدهما فيما لم يكن معصية اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ۱:۲۳۵ باب الكبائر الفصل الثالث)

لاجل تفاوت الاعمال لهذادخپلې خپلې درجې په جنت کښې به اوسیږی. او فریق ثانی وائی چه چونکه داهل جنت په مینځ کښې آمدورفت دې اوپه دواړو کښې دملاقات شرف هم دې اوښځه اجنبی هم نه ده په دې کښې کومه مسئله صحیح ده؟ (۲) که چرته خاوندمړشو اوښځې دویمه نکاح اوکړه نوپه آخرت کښې به دابنځه داول خاوندسره وی که ددویم خاوندسره؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولاناعبدالحلیم شکرزئ منصفی روډکوئټه ۱۷ محرم ۱۳۹۲ھ

جواب: (۱) خاوند دښځې دغسل اودمس نه منع کړې شوې دې البته دنظرکولو نه نه دې منع کړې شوې، نیزقبرته دخکته کولوپه حق کښې دغیرمحارم نه مقدم کړې شوې دې. فی الدرالمختار: ويمنع زوجهامن غسلها ومسهالامن النظر اليها على الاصح﴿۱﴾ باقی ښځه خاوندکله چه دواړه مسلمانان وی نوپه دې کښې کوم ښکته درجې والاوی دې به الله تعالی داوچتې درجې والا رفیق جوړه وی (۲) ښځه به جنت کښې دآخری خاوندسره وی، وهوالمرجع لان النبی صل الله عليه وسلم تزوج من مات ازواجهن، اوبعض عالمان وائی چه دې ښځوته به اختیارورکړې شی، والاختلاف مذكورفى مجموعة الفتاوٰی ۳:۲۵۶﴿۲﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۱:۶۳۳ قبيل مطلب فى حديث كل سبب ونسب باب صلاة الجنازة)

(۲) قال العلامه عبدالحئ اللكهنوی: د بعضې روایاتو نه ثابتیږی چه دقیامت په ورځ به ښځې ته اختیار ورکولې شی چه خپلوهغه خاوندانوکښې کوم چه په دنیا کښې وو یوخاوند کوم سره چه موپه دنیا کښې زیات موافقت (محبت) وو اختیارکړه، په معجم طبرانی کښې دحضرت ام سلمه رضی الله عنها نه روایت دې:

قلت يا رسول الله ﷺ المرأة تزوج الزوجين والثلثة والاربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال انها تخير فتختار احسنهم خلقا فتقول يا رب ان هذا كان احسنهم خلقا فى دارالدنيا فزوجنيه يا ام سلمة ذهب حسن الخلق .....

(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

په ښځې باندې د خوابنې او سخر خدمت لازم نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه چرته یوه ښځه دخاوند د مور پلارنه تنګه راغلی وی اوراضی نه وی نوکه چرته داخدمت نه کوی نو آیا شرعًا دا مجرمه ده؟ بینوا توجروا

المستفتی:سیدانورمعرفت حافظ محمدایوب صاحب

مانکی ۱۹۸۲ء\۱۲\۷\۱

جواب:خوابنې اګرچه په مثل د مور ده لروایة وردت بذلک لیکن دې سره دا لازمه نه ده چه په دې باندې به دسخریادخوابنې خدمت ضروری وی، وهوالموفق

د مباشرت جائز او ناجائز صورتونه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دمباشرت صحیح طریقه څه ده؟ تحریری جواب سره د شکریه موقع راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټر.....ګلوزئ پشاور.....۱۹۸۴ء\۱۱\۱۱\۲

جواب:د خولې اود دُبرنه اجتناب کوئ دحیض اونفاس په حالت کښې هم دنوم

(بقیه حاشیه) بخیرالدنیا والآخرة. اوپه معجم طبرانی اومسندبزار اومکارم اخلاق د خرائطی کښې دحضرت انس رضی اللہ عنہ نه روایت دې:

ان ام حبیبة قالت یا رسول اللہ ﷺ المرأة تکون لها الزوجان فی الدنیا تموت ویموتان منهما فیجتمعون فی الجنة لایهما تکون فقال لا حسنهم خلقا کان عندها فی الدنیاء

اود بعضې روایاتونه معلومیږی چه دغه ښځه به آخری خاوند ته ورکولې شی،په طبقات ابن سعدکښې دحضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نه روایت دې:سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان المراة لآخر ازواجها فی الآخرة.په ظاهر به داصورت هغه وخت وی کله چه ددې ټول خاوندان په حسن خلق کښې برابروی.واللہ اعلم

(مجموعة الفتاوٰی للکهنوی ۳:۲۵۶ کتاب المتفرقات)

نه تر پټونه پورې داندامونو نه نفعه مه اخلئ﴿۱﴾باقی ټول کیفیات جائز دی﴿۲﴾.وهوالموفق

د حاملې ښځې سره صحبت بغیر د ضرر نه هروخت جائزدې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دحاملې ښځې سره څومره وخته پورې صحبت کول جائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: شمس الرحمٰن.....۱۹۷۹ء\۸\۹

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: ویمنع..... قربان ما تحت ازار یعنی ما بین سرة ورکبة ولو بلا شهوة وحل ما عداه مطلقا..... ویکفر مستحله کما جزم به غیر واحد وکذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱:۲۱۴،۲۱۸ باب الحیض)

﴿۲﴾ قال العلامة ملا جیون: (یسألونک عن المحیض) الآیة وان کانت تدل ظاهرا علی الاعتزال عن النساء وعدم القرب منهن مطلقا کما فعله الیهود ولکن معناها علی حسب ما قالوا ان الحیض او موضع الحیض اذی ای نفرة وکراهة فاعتزلوا النساء فی المحیض بحیث لا تستمتعوا بهن فالمحیض مصدر ویقال حاضت محیضا اوالمراد به موضع الحیض (قل هو اذی) ولم یقل انهن اذی اشارة الی ان الحیض لا ینجس بدنها ولکن کنی عن الحیض بالمحیض الذی هو محل الحیض..... (ولا تقربوهن حتی یطهرن) معناه لا تقربوهن مجامعین اولا تقربوا جماعهن حتی یطهرن عن العذر..... (من حیث امرکم الله) یعنی اتیانکم النساء واجب من مکان امرکم الله به وهو القبل الذی هو موضع الحرث فیحرم ضده..... (ان الله یحب التوابین) عن اتیانهن فی حالة الحیض وفی ادبارهن)..... نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم) وهو بیان وتوضیح لقوله تعالیٰ: (من حیث امرکم الله) ای نساء کم موضع الحرث لکم فجامعوهن فی موضع الحرث کیف شئتم وعلی ای حال شئتم بارکة او مستقبلة او مضطجعة او قائمة او قاعدة الخ.

(التفسیرات الاحمدیة ۱۰۸،۱۰۹ بیان حرمة القربان فی حالة الحیض)

جواب: دحاملې ښځې سره جماع هروخت جائزده﴿۱﴾البته دضرر په صورت کښې ناجائزده

په حالت حمل کښې جماع کول او د ښځې د سینې رودلوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه (۱)که چرته دچاښځه حامله شی نوترشپږومیاشتوپورې ددې سره مباشرت نقصان ده نه دې لیکن شپږمیاشتې پس کله چه حمل دروند شی په دې صورت کښې دمباشرت څه حکم دې؟ (۲) دښځې سره د زړه لګې کولووخت کښې سینه څکل. خله کښې نیولوسره څکل دشریعت په رنړاکښې څه حکم لری؟نکاح باندې ددې څه اثر پریوزی یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: دلباغ محمد کوهاټ

الجواب: (۱) په حالت حمل کښې یو وخت هم جماع کول ممنوع نه ده﴿۳﴾البته

﴿۱﴾ یدل علیه ما فی الهندیة: اذا اقر الزوج ان الحبل منه فالنکاح صحیح بالاتفاق وهو غیر ممنوع من وطئها فتستحق النفقة عند الکل کذا فی المحیط.

(فتاوىٰ عالمگیریة ۱:۵۴۶ النفقات الفصل الاول فی نفقة الزوجة)

قال الملا علی قاری: (عن نافع عن ابن عمر قال نهی رسول الله ﷺ ان توطأ الحبالی) ای عن مجامعة الحوامل من الاسارىٰ او غیرهن (حتی یضعن ما فی بطونهن) ای اولادهن فان الاستبراء والعدة لا تحصل الا بوضعهن واما ازواجهن فیجوز لهم جماعهن.

(شرح مسند ابی حنیفة ص ۱۹۰ حدیث وطء الحامل)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ولو تضررت من کثرة جماعه لم تجز الزیادة علی قدر طاقتها، قال ابن عابدین: فعلم من هذا کله انه لا یحل له وطئها بما یؤدی الی اضرارها فیقتصر علی ما تطیق منه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۳۲ باب القسم)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن نجیم: اما التزوج الزانی لها (للحاملة) فجائز اتفاقا وتستحق النفقة عند الکل ویحل وطؤها عند الکل کما فی النهایة. (البحر الرائق ۴:۱۰۶ باب النفقة)

تکلیف رسَول ممنوع ده﴿۱﴾.(۲) دښځې سینه رودل ممنوع نه دی. البته ددوه نیموکالووالانه زیات عمروالاخاوند دپاره دښځې وغیرها پئ څکل ممنوع دی اوبهرحال نکاح باندې څه اثرنه پریوزی(شامی)﴿۲﴾.وهوالموفق

حالت نفاس کښې جماع حرامه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دخپلې ښځې سره په ورځودنفاس یعنی دبچی دپیدائش نه لس ورځې پس صحبت اوکړو ددې څه کفاره اوڅه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مولا داد سکهرسندهه..... ۱۵\۱۱\۱۹۷۰ء

الجواب: داصحبت حرام دي کله پورې چه وینه بنده شوې نه وی﴿۳﴾توبه کول ضروری دی اوصدقه کول مستحب ده﴿۴﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة زین الدین ابن نجیم: الذی یحرم علی الرجل وطء زوجته مع بقاء النکاح..... وفیما اذا کانت لا تحتمله لصغر او مرض او سمنة.

(الاشباه والنظائر ۳۲۹ احکام غیبوبة الحشفة)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: هو مص من ثدی آدمیة فی وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان عندهما وهو الاصح وبه یفتی کما فی تصحیح القدوری لکن فی الجوهرة انه فی الحولین ونصف ولو بعد الفطام محرم وعلیه الفتوىٰ، قال العلامة ابن عابدین: ان الکبیر لا یسمی رضیعا ذکره ردا علی من سوی فی التحریم بین الکبیر والصغیر، وقال العلامة الحصکفی: بعده ویثبت التحریم فی المدة فقط ولو بعد الفطام.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۳۷ باب الرضاع)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: ویمنع..... وقربان ما تحت ازار یعنی ما بین سرة ورکبة ولو بلا شهوة قال ابن عابدین: قوله یمنع ای الحیض وکذا النفاس خزائن.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲۱۴ باب الحیض)

﴿۴﴾ قال العلامة ابن نجیم: احکام غیبوبة الحشفة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

د ښځې خاوند بغیر د مصلحت نه د یوبل

خاص اندامونو ته نه کتل افضل دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دلته یوسړی تقریر کولو که چرته چادخپلې ښځې یادخاوندعورت اوکتلونودې به ضرور پخپله زندګئ کښې نابیناکیږی لکه څنګه چه دحضرت عائشه رضی الله عنها قول دې چه مادنبی علیه السلام عورت نه دې کتلې مهربانی اوکړئ په صحیح اقوالو سره مفصّل اومدلّل تشریح اوفرمایئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالقهارابازئ چارسده.....۱۲۶شعبان ۱۴۰۳ھ

الجواب: ښځه اوخاوند یوبل هراندام ته کتلې شی البته بغیرد مصلحت نه اندام مخصوصه ته نه کتل افضل دی اودمصلحت شهوت راوړلودپاره کتل قابل داعتراض نه دی فتاوٰی عالمګیریه ۳۲۷:۵﴿۱﴾.وهوالموفق

(بقیه حاشیه) یترتب علیها احکام..... والکفارة وجوبا او ندبا فی اول الحیض بدینار وفی آخره بنصف دینار. (الاشباه والنظائر ۳۲۶ احکام غیبوبة الحشفة)

وفی المنهاج: اعلم انه لا تجب الکفارة علی من وطئ فی الحیض عمداً عند ابی حنیفة ومالک والشافعی واحمد فی روایة عنه ای لا تکفی الکفارة فیه بل لا بد من التوبة والاستغفار نعم تستحب الکفارة بالتفصیل المذکورة فی روایة عبد الکریم عندنا وعند الشافعی توسلا لا جابة التوبة واطفاء لغضب الرب وتادیبا للنفس الامارة.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۲۸۷:۴ باب ماجاء فی الکفارة فی ذلک)

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اما النظر الی زوجته ومملوکته فهو حلال من قرنها الی قدمها عن شهوة وغیر شهوة وهذاظاهر الا ان الاولیٰ ان لا ینظر کل واحد منهما الی عورة صاحبه کذا فی الذخیرة..... وکان ابن عمر رضی الله عنهما یقول الاولیٰ ان ینظر الی فرج امرأته وقت [illegible] قاع لیکون ابلغ فی تحصیل معنی اللذة کذا فی التبیین، (بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

پنجم جلد 16

د ښځې سره لواطت کول حرام اود شرم

ځایونه ځکلول نه ممنوع دی اونه مطلوب

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه په قرآن کښې دی چه ښځې ستاسوفصل دی چه په کومه غواړئ په دې کښې داخل شئ.ځمااصل مطلب دادې چه څه خپله ښځه چه ځماپه نکاح کښې ده داځه د روستو طرف نه یعنی دکونې دطرف نه استعمالول غواړم ایادښتیاده چه دکونې کولو سره نکاح ختمیږی؟ نیزځه دخپلې ښځې فرج ځکلول غواړم اوخپل عضو تناسل دهغې په خوله ورکول غواړم ایاداجائزدی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۹۷۸ء۱۱۹۱

الجواب: دخپلې ښځې سره لواطت کول حرام دی ځکه چه دامحل حرث نه دې اواللہ تعالی په محل حرث کښې داتیان اجازت ورکړې دې﴿۱﴾

قال الله تعالیٰ: نساء کم حرث لکم فأتوا حرثکم انیٰ شئتم (الآیة)﴿۱﴾ وقال رسول الله ﷺ: ولا تأتوا النساء فی اعجازهن (رواه الترمذی)﴿۲﴾ وفی روایة من اتی امرأة فی دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد ﴿۳﴾

(بقیه حاشیه)قال ابویوسف رحمه الله سألت ابا حنیفة رحمه الله تعالیٰ عن رجل یمس فرج امرأته وهی تمس فرجه لتحرک آلته هل تریٰ بذلک بأسا قال لا وارجو ان یعطی الاجر کذا فی الخلاصة.

(فتاویٰ عالمگیریة ۳۲۷:۵،۳۲۸ الباب الثامن من کتاب الحظر والاباحة)

﴿۱﴾(سورة البقر(آیت: ۲۲۳ پاره:۲ رکوع:۱۲)

﴿۲﴾ (رواه الترمذی ۱۳۹:۱ کراهیة اتیان النساء فی ادبارهن، واخرجه النسائی فی الکبریٰ: ۸۹۸۲ وابن ماجة: ۱۹۲۴، واحمد ۲۱۵:۵، وابن حبان: ۴۱۹۸، والبیهقی۱۹۷:۷)

﴿۳﴾ (رواه الترمذی ۱۹:۱ باب کراهیة اتیان الحائض، وابوداؤد: ۳۹۰۴، وابن ماجة: ۶۳۹، والدارمی ۲۵۹:۱، واحمد ۴۰۸:۲ وغیرهم)

وقال رسول الله ﷺ: ملعون من اتی امرأته فی دبرها (رواه احمد وابو داؤد)﴿۱﴾
لیکن دې جرم سره نکاح نه ختمیږی دا چا مذهب نه دې کله پورې چه حلال
ګڼونکي نه وی﴿۲﴾ اوفرج اوذکر خکلول نه ممنوع دی اونه مطلوب دی کله
چه دمنی او مذی وغیره نه خالی وی. البته مکروه دی. کالنظر الیها
بلاضرورة﴿۳﴾ وهو الموفق

﴿۱﴾ (اخرجه ابوداؤد: ۲۱۶۲، والنسائی فی الکبریٰ: ۹۰۱۴، وابن ماجة: ۱۹۲۳، وصحیح ابن حبان: ۴۲۰۳، وابن عدی فی الکامل ۶: ۳۱۱ والطبرانی فی الاوسط: ۴۷۵۱، والبغوی فی التفسیر: ۲۴۶)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: ووطؤها (ای الحائض) یکفر مستحله کما جزم به غیر واحد وکذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور..... لانه حرام لغیره، قال العلامة ابن عابدین: ای حرمته لا لعینه بل لامر راجع الی شیئ خارج عنه وهو الایذاء قال فی البحر عن الخلاصة من اعتقد الحرام حلالا او علی القلب یکفر اذا کان حراما لعینه وثبتت حرمته بدلیل قطعی اما اذا کان حراما لغیره بدلیل قطعی او حراما لعینه باخبار الاحآد لا یکفر اذا اعتقده حلالا ومثله فی شرح العقائد النسفیة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۱: ۲۱۸ قبیل مطلب فی حکم وطء المستحاضة ومن بذکره نجاسة)

﴿۳﴾ وفی الهندیة: اما النظر الی زوجته ومملوکته فهو حلال من قرنها الی قدمها عن شهوة وغیر شهوة وهذا ظاهر الا ان الاولیٰ ان لا ینظر کل واحد منهما الی عورة صاحبه کذا فی الذخیرة..... وکان ابن عمر رضی الله عنهما یقول الاولیٰ ان ینظر الی فرج امرأته وقت الوقاع لیکون ابلغ فی تحصیل معنی اللذة کذا فی التبیین، قال ابویوسف رحمه الله سألت ابا حنیفة رحمه الله عن رجل یمس فرج امرأته وهی تمس فرجه لتحرک آلته هل تریٰ بذلک بأسا قال لا وارجوا ان یعطی الاجر کذا فی الخلاصة. (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۲۷ الباب الثامن فیما یحل للرجل النظر الیه وما لا الخ).....(بقیه حاشیه په زاروانه صفحه)

د جماع په وخت کښې بربنډ کیدل او بربنډول جائز دی البته بهتر نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دخپلې منکوحې سره د صُحبت په وخت کښې خپل ځان مکمل بربنډ کول اوښځه مکمل بربنډول جائز دی یانه؟ حالانکه دښځې خاوند شرم اوحیاپووی؟ بینوا توجروا

المستفتی:.....نامعلوم..... ۱۰۱۵ء۱۹۹۰

الجواب: فقهاءکرامو بربنډیدلو او کولوته جائزوئیلی دی. البته دفرج او ذکر کتلوته ئې بهترنه دی وئیلی. اګرچه جائزدی. اودچاشهوت چه بغیرددې د کتلو نه نه راځی نودهغه دپاره اجازت دې﴿۱﴾. وهو الموفق

(بقیه حاشیه) وقال العلامة الشامی: ویجوز ان یستمنی بید زوجته وخادمته وسیذکر الشارح فی الحدود عن الجوهرة انه یکره ولعل المراد به کراهة التنزیه فلا ینافی قول المعراج یجوز تامل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

وفی الهندیة: وفی النوازل اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امرأته قد قیل یکره وقد قیل بخلافه کذا فی الذخیرة. (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۷۲ الباب الثلاثون فی المتفرقات)

﴿۱﴾ قال العلامة الشامی: قال فی الهدایة: الاولی ان لا ینظر کل واحد منهما الی عورة صاحبه لقوله علیه السلام اذا اتی احدکم اهله فلیستتر ما استطاع ولا یتجرد ان تجرد العیر ولان ذلک یورث النسیان لورود الاثر وکان ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما یقول ان ینظر لیکون ابلغ فی تحصیل معنی اللذة، لکن فی شرحها للعینی ان هذا لم یثبت عن ابن عمر لا بسند صحیح ولا بسند ضعیف وعن ابی یوسف سألت اباحنیفة عن الرجل یمس فرج امرأته وهی تمس فرجه لیتحرک علیها هل تری بذلک بأسا قال لا وارجو ان یعظم الاجر ذخیرة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵: ۲۵۹ فصل فی النظر، کتاب الحظر)

د ښځې په خوله کښې ذکر ورکول

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دښځې دماهواری په ورځو کښې کله چه خاوند دښځې سره هم بستری نشی کولې،نوخپل عضو تناسل دهغې په خوله کښې داخلولې شی یانه؟ مونږکافی استفسارات کړې دی مګرتشفی نه ده شوې؟ بینوا توجروا

المستفتی: م.الف.کلرکوټ کوهاټ.....۹۱۷۱ء۱۹۸۸

الجواب: دښځې په خوله کښې ګندګی اوبدبواچول،«دمنی انزال» ایزاء رسانی او ناجائزکاردې﴿۱﴾ البته نوم کښې یادخپواوبغل په مینځ کښې شهوت رانی کول دچشم پوشئ قابل دې﴿۲﴾ بهرحال دا اول الذکراقدام ناجائزدې اګرکه ذکرته پوکنړئ واچوی.وهوالموفق

د ضرورت په وخت کښې په ښځې باندې د استمناء بالید کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې که چرته ښځه دحیض یا نفاس په حالت کښې وی ښځه دجماع قابله نه وی حالانکه دخاوندپه فعل حرام کښې دپریوتلوامکان وی یعنی ده ته دجماع ضرورت وی ایاپه دې صورت کښې دې دخپلې ښځې په لاسونوسره استمناءکولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی:ګل زمان طوره وړئ کوهاټ.....۲۹۱۹۱ء۱۹۸۳

﴿۱﴾ وفی الهندیة: فی النوازل اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امرأته قد قیل یکره وقد قیل بخلافه کذا فی الذخیرة

. (فتاوٰی عالمگیریة ۵: ۳۷۲ الباب الثلاثون فی المتفرقات)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وله ان یقبلها ویضاجعها ویستمتع بجمیع بدنها ما خلا ما بین السرة والرکبة عند ابی حنیفة وابی یوسف هکذا فی السراج الوهاج.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۹ الفصل الرابع فی احکام الحیض والنفاس)

جواب:ددې عذرونودوجه نه صورت مذکورجائزدې ګنی مکروه تنزیهی دې،والتفصیل فی ردالمحتارفلیراجع﴿۱﴾.وهوالموفق

د ښځې سره لواطت حرام دې او د استحلال په صورت کښې کفردې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځه صاحب اولاده ښځه یم ځما خاوند دمنصوبه بندئ یادشیطان داڅرنه آیت:نساءکم حرث لکم الخ، په حوالې ورکولوسره لواطت ته مجبوره کړم ځمادفریاداودآه اوبکاه دوجه نه یوځل خاوندپه قرآن باندې لاس کیښودلوسره قسم اوکړوچه بیابه داقبیح کار نه کوم مګرداقسم ئې هم مات کړو،ځه په مختلفوعوارضوکښې مبتلا شوې یم دخلاف فطرت کارنه کولوپه وجه سره دنان اونفقهې سره ئې هم ځما تنګول شروع کړه ځه دمورکورته په تللوباندې مجبوره شوم یوکاله پورې دمور پلارپه کورکښې اوسیدم،ماته ئې خرچه وغیره نه راکوله په شریعت کښې ددې کاردوجه نه ځمانکاح فسخه شوې ده یانه؟ اوځه څه طریقه اختیار کړم؟ بینوا توجروا

المستفتی:م،ن،د،لاهور.....۶۱۱۱۱ء۱۹۷۵

الجواب: د زراعت محل(حرث) مخکښې (فرج) دې نه چه دبر،داخومحل فرث دې لهذاپه آیت سره دلواطت کولوداجازت استدلال غلط دې بهرحال که چرته دې خاوندلواطت ته حلال ګنړلې اومنلې وی نودکافرکیدلودوجه نه دده نکاح ختمه شوې ده،کمافی البحر۱۷:۵وعن الصفار یکفر مستحلها عندالجمهورکذا فی المجتبٰی﴿۲﴾اوکه چرته حلال ئې نه وی ګنړلې نوتاسودمسلمان

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ویجوز ان یستمنی بید زوجته وخادمته، وسیذکر الشارح فی الحدود عن الجوهرة انه یکره ولعل المراد به کراهة التنزیه فلا ینافی قول المعراج یجوز تامل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۰۹ مطلب فی حکم الاستمناء بالکف)

﴿۲﴾ (البحر الرائق ۵: ۱۷ باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبه)

حاکم په ذریعې سره طلاق (تنسیخ نکاح)حاصلوُلې شئ﴿۱﴾ فتوی داده باقی ثبوت دمستفتیه ذمه واری ده.وهوالموفق

خاوند ښځې لره په وطی فی الدّبر باندې د مجبور کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوخاوندځپلې ښځې لره په وطی فی الدبرسلسله کښې مجبوره کوی دې صورت کښې ښځه څه اوکړی آیا دښځه مورپلاردې جینئ لره په خپل کورکښې ساتلې شی.یعنی د خاوند دکورنه ئې بندولې شی؟بینوا توجروا

المستفتی: عالی محمدلکی مروت.....یکم ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

جواب:شرعاپه دې ښځې اوددې په اولیاء باندې ضروری دی چه دې خاوندله په دې ارتکاب باندې قدرت ورنکړی دخاوند دکورنه دبندؤلونه علاوه نور اقدامات هم جائزدی﴿۲﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ په فتاوٰی دارالعلوم دیوبند کښې دی په دې صورت کښې خاوند سخت ګنهګار اوفاسق شو.په حدیث شریف کښې داسې فعل (لواطت) کونکی باندې لعنت وارد شوې دې لیکن په دې وجه حاکم دوی کښې تفریق نه شی کولې. البته خاوند ته دې تنبیه اوکړې شی چه هغه ددې نه توبه اوکړی ګنی هغه دې مجبوره کړې شی چه طلاق ورکړی یا دې خلع اوکړی اوښځې له په مذکوره حالت کښې خاوند ته ورتلل نه دی پکار.بلکه یادې خاوند توبه اوباسی اوددې فعل نه دې منع شی یا دې طلاق ورکړی یادې خلع اوکړی.(فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۱۰:۲۲۹ باب سیزدهم نامرد مجنون وغیره) فقهاؤ په داسې خاوند چه هغه په وطی باندې قادر نه وی اود لواطت عادی وی دائې د عنین په حکم کښې ګرځولې دې.

قال العبد الرحمن الجزیری: او امکنه ان یأتی زوجته فی دبرها لافی قبلها فمن وجدت فیه حالة من هذه الاحوال کان عنینا بالنسبة لزوجته وکان لها حق طلب الفسخ. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۴:۱۶۵ العیوب التی یفسخ بها النکاح).....

پس معلومه شوه چه دعنین نه دخلاصی کومه طریقه ده هغه دې دده سره هم اوکړې شی.چه د شرعی قاضی په ذریعه یا دمسلمان حاکم اوچرته چه دا نه وی نود مسلمان مشر په ذریعه نجات حاصلولې شی.تفصیل دپاره اوګورئ!"الحیلة الناجزة للتهانوی"،،.....(ازمرتب)

﴿۲﴾ قال الشیخ عزیزالرحمن الدیوبندی: په داسې حالت کښې دې د جینئ ...بقیه په راروانه صفحه

د شرعی وینزو سره مالک د پاره جماع جائزده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیدوائی چه مسلمان حاکم وخت دخپلوتولووینزوسره جماع کولې شی اوددوی سره دنکاح شوې ښځې پشان سلوک کولې شی حالانکه بکروائی چه دهرې ښځې سره بغیر د نکاح نه داسې کارناجائزدې.شرعی حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: نثاراحمدالخمس لیبیا.....۱۲۰\شوال ۱۴۰۳ھ

جواب:شرعی وینزې سره مالک خواه که حاکم وی یاغیرحاکم وی جماع کولې شی په شرط ددې چه داوینزه مسلمانه یااهل کتاب وی.

لقوله تعالیٰ: الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم﴿۱﴾ لان النکاح بها یدخلها فی الازواج فلا فائدة فی العطف ولان الاستیجار یتحقق فی ملک الغیر دون ملک نفسه.

وهوالموفق

(بقیه حاشیه)...مورپلار خپله لور دخاوند کور ته نه لیږی اوپه نه لیږلوسره به دوی نه ګنهګاریږی بلکه څنګه چه کیدې شی دخاوند نه دې طلاق واخلی.

(فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۱۰:۲۵۰ کتاب الطلاق)

﴿۱﴾(سورة المؤمنون پاره:۱۸ رکوع:۱ آیت:۶)

.....

کتاب الطلاق

باب شرائط الطلاق

د طلاق اضافت ښځې طرف ته شرط دي نه چه د نکاح طرف ته

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه چرته ناوده کړي سړي دا اووائی چه نکاح ته طلاق یادنکاح نوم هم وانخلی صرف دنکاح طرفته اشاره اوکړی اووائی نودي سره طلاق واقع کیږی یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدهاشم ټانک ډی آی خان.....۱۵رمضان ۱۴۱۰ھ

الجواب: صحت طلاق دپاره اضافت الی المنکوحة شرط دي، وهو مفقود ههنا،اوعلی تقدیرالاضافت یوطلاق واقع کیږی،چه په هغې کښې تجدید دنکاح کافی ده.وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: لو قال ان خرجت یقع الطلاق اولا تخرجی الا باذنی فانی حلفت بالطلاق فخرجت لم یقع لترکه الاضافة الیها. قال العلامة ابن عابدین: (قوله لترکه الاضافة) ای المعنویة فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنویة وکذا الاشارة نحو هذه طالق وکذا نحو امرأتی طالق وزینب طالق..... والمفهوم من تعلیل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع اصلا لفقد شرط الاضافة مع انه لو اراد طلاقها تکون الاضافة موجودة ویکون المعنی فانی حلفت بالطلاق منک او بطلاقک ولا یلزم کون الاضافة صریحة فی کلامه لما فی البحر لو قال طالق فقیل له من عنیت فقال امرأتی طلقت امرأته..... ویؤیده ما فی البحر لو قال امرأة طالق او قال طالق اوقال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن امرأتی یصدق الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۶۶ مطلب من الصریح الالفاظ المصحفة)

د طلاق دارومدار په تلفظ باندې دي نه چه شهادت قائم کولو یا لیکلو باندې

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښې چه ځمونږ په علاقه کښې په طلاق کښې چه ګواه اوتاریخ اونه لیکلې شی او کانړی وانچولې شی د ګواهانو په مخامخ داطلاق نشی ګنړلي ایاپه طلاق ورکولوکښې ګواه لیکل او کانړی اچول ضروری دی؟ بینوا توجروا

المستفتی: ګل زمان.....۲۵\۱۱\۱۹۷۵ء

جواب: په طلاق باندې شهادت قائمول اولیکل ضروری امور نه دی دطلاق دارومدارصرف په تلفظ باندې دي ﴿۱﴾ اودا امرچه ګواه اوفارغ خطی اونه لیکلې شی نوطلاق به نه وی غلط اوخلاف شریعت امردي.لوجودرکن الطلاق، نیز کانړی اچول یولغوه څیزدي چه په دي باندې دطلاق دارومدارنه دي،لان رکن الطلاق وهواللفظ ومایقوم مقامه کماف الدرالمختاروغیره فلیراجع﴿۲﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: هو رفع قید النکاح فی الحال او المآل بلفظ مخصوص هو ما اشتمل علی الطلاق، قال العلامة ابن عابدین: ای علی مادة ط ل ق صریحا مثل انت طالق او کنایة کمطلقة بالتخفیف وکانت ط،ل،ق وغیرهما الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۵۰ کتاب الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله ورکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة فخرج الفسوخ علی ما مر واراد للفظ ولو حکما لیدخل الکتابة المستبینة واشارة الاخرس والاشارة الی العدد بالاصابع فی قوله انت طالق هکذا کما سیأتی وبه ظهر ان من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکر لفظا لا صریحا ولا کنایة لا یقع علیه کما افتی به الخیر الرملی وغیره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق)

په طلاق ورکولوکښې د ښځې موجودګی شرط نه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمالورته خپل خاوند ددې دموجودګئ نه بغیرپه دانګلینډعدالت کښې دځلورو کسانوسره یوځائ فیصله دائره کړه اوطلاق نامه ئې دانګلینډنه ځمونږکلی ته راواستوله. روسته ځمالورته پته اولږیده. ایاپه شریعت محمدی کښې داطلاق صحیح دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....صالح خانه نوشهره.....۲۷ء۱مئی ۱۹۷۵ء

جواب: چونکه طلاق ورکولودپاره دښځې موجودګی شرط نه ده(۱) لهٰذا صورت مسئوله کښې به دانښځه مطلقه وی(۲)اودعدت تیریدلونه پس بل ځائ کښې نکاح کولې شی. وهوالموفق

که د ښځې طرف ته اضافت اونسبت موجود وی نوطلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ماتقریبادرې میاشتې مخکښې پخپلې ښځې باندې غصه اوکړه اوپه درمیان کښې ددربم فریق دمداخلت سره ځماغصه انتهاته اورسیده نوماخپلې ترورته اووئیل چه ځه خپلې ښځې ته طلاق ورکوم اوماشپراووځله خپلې خورزې ته اووئیل چه مادې ته طلاق ورکړې دې، براه راست دښځې ته مخامخ مې دانه دی وئیلې

(۱) قال العلامة ابن عابدین: (قوله ورکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطلاق من صریح او کنایة فخرج الفسوخ علی ما مر واراد اللفظ ولو حکما لیدخل الکتابة المستبینة واشارة الاخرس الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ کتاب الطلاق)

(۲) قال العلامة الحصکفی: کتب الطلاق ان مستبینا علی نحو لوح وقع ان نوی وقیل مطلقا ولو علی نحو الماء فلا مطلقا ولو کتب علی وجه الرسالة والخطاب کان یکتب یا فلانة اذا اتاک کتابی هذا فانت طالق طلقت بوصول الکتاب جوهرة.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۵ قبیل باب الصریح)

چه ماتاته طلاق درکړې دې یادرکوم بلکه هرځل مې ترورته وئیلی دی ددې نه دوه ورځې پس ځمااوځمادښځې راضی نامه اوکړې شوه مادامام مسجد نه اوپوښتل نوهغه اووئیل چه طلاق نه دې شوې البته کفاره داده چه څلویښتو سړوته روټې ورکړه. بیاددویم مولوی صاحب نه چه هغه په علم کښې څه اوچت دې. نه پوښتنه اوکړه هغه اووئیل چه ښځه په تاباندې طلاقه شوې ده اوداپه تاباندې حرامه ده اوکومه پورې چه ددویم سړی سره نکاح اونه کړی ترهغه وخته پورې تاباندې حلاله کیدلې نشی اوس تاسوماته تسلی بخش جواب راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: یخداں میر.....۲۱۹۱ء۱۹۷۲

الجواب: په صورت مسئوله کښې ښځې طرفته اضافت اونسبت موجوددې یعنی دې ته. لهذا ښځه په تاباندې مطلقه مغلظه شوې ده بغیردتحلیل نه څه چاره نشته تحلیل نه مراددادې چه دانښځه دعدت تیریدلونه پس دویم سړی سره نکاح اوکړی، اودیوځل هم بسترې نه پس داسړې که چرته اوغواړی نو طلاق دې ورکړی اوکله چه ددغه طلاق عدت هم تیرشی نومخکښې خاوند به ددې ښځې سره تجدید دنکاح اوکړی. فی ردالمحتار: قوله لترکه الاضافة ای المعنویة فانها الشرط ۲:۵۹۰، وهوالموفق

نوټ:..اوکه چرته خاوندبارباراتاکیداوخپلې ارادې سره دغیرواپسئ په خیال سره طلاق ورکړی وی نوپه دې صورت کښې زبانی رجوع (عدت کښې دننه) کافی ده اودعدت نه پس تجدیددنکاح بغیردتحلیل نه کافی دې(۲) وهوالموفق

صرف وعدې او د طلاق ارادې سره طلاق نه واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړې دخپلې ښځې د

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۶ قبیل مطلب من الصریح الالفاظ المصحفة)

(۲) قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین.
(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

بدکارئ متعلق اوریدلو سره دخلقو په مخامخ اووئیل چه ځه خپلې ښځې ته طلاق ورکړم، یاداسې اووائی چه ځه خپلې ښځې ته طلاق ورکوم کورطرفته دې ارادې سره روان شولیکن په لاره کښې ورته خیال راغلو چه حقیقت معلومول غواړی که چرته ښځه داسې نه وی نواراده به ختمه کړم نوایادې اولنی الفاظ سره طلاق واقع نه شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: غلام سروراعوان.....۱۹۷۹ء\۶\۵

الجواب: واضحه دې وی چه په صورت مذکوره کښې صرف وعده اواراده ده چه دې سره طلاق واقع کیږی نه کله پورې چه په دې باندې د بالفعل واقع کیدلو اراده نه وی کړې﴿۱﴾.وهوالموفق

په زړه کښې د طلاق وئیلوسره طلاق نه کیږی کله پورې چه تلفظ نه وی کړې

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه زید بالکل په تنهایئ کښې صرف په زړه کښې اووئیل چه ځمانښځې ته درې طلاقه دی وی،دژبې نه کوم لفظ په پټ یاآوازسره طلاق ورکولودپاره اداکړې نه دي او ښځې وغیره ته هم ددې پته نشته،ایادرې طلاقه واقع شول یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی:قاری محمدعیسیٰ مدرسه تعلیم القرآن خانیوال۱۹۸۸ء\۱۰\۳

جواب:که چرته دې خاوندئ تصحیح حروف کړی وی اونۀ آوازاوریدلې شوې وی نوپه ده باندې ښځه مطلقه شوې نه ده(شامی)﴿۲﴾ ﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: او انا اطلق نفسي لم يقع لانه وعد جوهرة.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۵۱۹ باب تفويض الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية..... وبه ظهران من تشاجر مع زوجته فاعطاها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما افتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما يفعله بعض سكان البوادى من امرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وان نواه.
(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۳ مطلب طلاق الدور)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصكفي: وادنى الجهر اسماع.....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

طلاق ورکولو کښې تلفظ هم کافی دی تحریر باندې موقوف نه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته د جرګې په مخامخ طلاق ثلاثه ورکړل.لیکن اوس هغه دتحریرکولونه انکار کوی اوددې طلاق دلیکلو نه منحرف شوې دې اوس که چرته داسړې تحریری طلاق ورنکړی نوایادالسانی طلاق واقع شوې دې؟ دبعض شرارت پسند خلقو دزبان بندئ دپاره فتوٰی مطلوب ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعیدزمان پانډی.....۱۹۷۵ء\۶\۱۱

الجواب: چونکه دطلاق رکن،،لفظ،، دې اوهغه موجوددې لهذا بشرط صدق وثبوت په دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده تحریرباندې توقف نشته دې﴿۱﴾وهوالموفق

کله چه زبانی طلاق اوشی نو تحریری لیکل او دستخط کول ضروری نه دی

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې دیوسړی په باره کښې مشهوره شوې ده چه هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکړې دې دچاپه واړندې چه هغه دطلاق الفاظ وئیلی دی اوس هغه جواب نه ورکوی اویومامائې صرف دا وائی چه ځماخیال دې چه حرامه ده اوبس،ګواهی هم نه ورکوی روستو یو

(بقيه حاشيه) غيره وادنى المخافة اسماع نفسه ويجرى ذلك المذكور فى كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۱:۳۹۵ فصل فى القراءة مطلب فى الكلام على الجهر والمخافة)

﴿۱﴾ وفى الهندية: (الطلاق) شرعا فهو رفع قيد النكاح حالا او مآلا بلفظ مخصوص كذا فى البحر الرائق واما ركنه فقوله انت طالق ونحوه كذا فى الكافى..... واما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة فى الرجعى وبدونه فى البائن وزوال حل المناكحة متى تم ثلاثا كذا فى محيط السرخسى.
(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۳۴۸ كتاب الطلاق الباب الاول)

مجلس برائی تحقیق منعقد شوچه په دې کښې ددې سړی ماما اونور بزرګان دمحلې شریک شوا وداخاوندهم موجودوو ،ددې ماما اووئیل چه ده پینځه ځله پریخې ده بیاخاموش شو اوځۀ جواب ئې ورنکړود طلاق نامې دلیکلو دپاره کاغذات راوړلې شواوپه دې باندې خاوند مخکښې دستخط اوکړوهم دغه شان ددې ماما اووئیل چه مخکښې سامان وصول کړئ طلاق نامه روستو اولیکئ کله چه په مجلس کښې داخبره اوشوه نوددې ماما ده ته اووئیل چه لاړشه دمورسره مشوره اوکړه،مشوره ئې اوکړه واپس راغلواووې وئیل چه ماته دافیصله منظوره ده اودستخط ئې هم اوکړواوددې ماما صحیح ګواهی هم نه ورکوی صرف وائی چه ځماپه خیال حرامه شوې ده په دې صورت کښې دا ښځه مطلقه شوې ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم.....۱۷\۵\۱۹۸۳ء

الجواب: که چرته دې خاوند په تنهایئ کښې یاعام مجلس کښې زبانی طلاق ورکړې وی نوپه ده باندې ښځه مطلقه شوې ده خواه که په تحریری طلاق نامه باندې دستخط اوکړی یااونکړی﴿۱﴾وهوالموفق

د ښځې اوګواه وغیره نه بغیر په تنهایئ کښې هم طلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید دخپلې منکوحې ښځې نه ناراضه وو ،یوځل دې بالکل تن تنهاځانته ناست وو ،یو ګواه ورسره هم نه وودې تنګ راغلواو درې کاڼی ئې اوچت کړه په دغه رنګې الفاظو سره چه ځما منکوحه فلانې بنت فلانې په ماباندې په دې درې شرطونو باندې طلاقه ده اویو ،دوه ،درې ،وئیلوسره ئې کاڼې دطلاق ګزارکړل، داکاروائی بالکل تن تنهااوشوه اوآخره پورې ددې حرکت نه نه ښځه خبرشوه اونه څوک

﴿۱﴾ قال العلامة الحصكفي: هو..... رفع قيد النكاح فى الحال او المآل بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق..... ومحله المنكوحة..... وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۴۵۱، ۴۵۳ كتاب الطلاق)

بل انسان، حالانکه دواړه ښځه خاوند تراوسه پورې پشان دښځې خاوند اوسیږی ایاداطلاق د تنهایئ واقع شوې دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبداللطیف بتل مانسهره.....۱۵\۹۱\۱۹۷۴ء

الجواب: په صورت مسئوله کښې په دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده، لان الشرط دون الحضور والمخاطبة،﴿۱﴾وهوالموفق

خفیه طوریاندې د طلاق د وقوع مسئله

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی ښځه د پنځو کالو راسې غیرآباده ده،یعنی ښځه کورته راتللونه پس هردرې ورځې پس تختی دمورپلارکورته ځی خاوندئې تنګ راتللوسره په خپل کورکښې مخامخ ګواهان کیښنول اوطلاق نامه اولیکله اوحواله ئې کړه ورته حالانکه دښځې کورلرې دې اياخفیه طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: مشتاق احمدسعودی عرب.....۱۱۸جمادی الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: په خپله لیکل اوپه بل لیکلوسره طلاق واقع کیږی. کمافی شرح التنویرعلی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۹ کتب الطلاق ان مستبیناعلی نحولوح وقع ان نوی﴿۲﴾ او وقوع دطلاق دپاره دښځې موجودګی یادطلاق نامې وصول کول یا خبرداري شرط نه دې﴿۳﴾.وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشيخ المفتى عزيزالرحمن الديوبندى: په دې صورت کښې دده په ښځه باندې طلاق واقع شو ځکه چه دطلاق ورکولو په وخت ښځه مخامخ کیدل او ورسره موجود کیدل ضروری نه دی.

(فتاوٰی دارالعلوم دیوبند ۹: ۴۲ کتاب الطلاق باب اول)

﴿۲﴾(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۴۶۵ قبيل باب الصريح مطلب فى الطلاق بالكتابة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدين: المرسومة لا تخلو .....(بقيه حاشيه په راروانه صفحه)

د ښځې د بدرنګئ او بدصورتئ د وجهې نه طلاق ورکول څه نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مادنادیده جینئ سره چه ډیره بدرنګه ده دخورپه بدله کښې واده اوکړوسخرګنې مې ډیرښه خلق دی عزتمند خاندان دي ځماخور هغلته ډیره خوشحاله ده آرام سره زندګی تیروی او ځمابنځه ډیره قابله شریف النفس مجسمه شرم اوحیاءاوشرافت دې ما باندې خودظالم لورډیره فریفته داخلاصه ده چه ځماپه خاندان کښې ددې نه بله بهتره جینئ نشته،ځه ډیرمفلس یم اومعمولی ملازمت مې دي چه دکورنه مې دیرش میله لرې مسافرئ کښې زندګی تیریږی افسوس صدافسوس چه ځما ددوستانو،رشته دارانواومولوی صاحبانودمسئلواوخبرودوجه نه چه تاته دخدائ شکراداکول پکاردی وغیره دې سره بالکل ځمادزړه سکون او تشفی اونه شوه،اوس زندګی خرابه تیریږی حیران اوپریشان یم ماپه ټولو طرفونوغریبئ په کمزوری صحت،د خورخیال، دمور پلارپه ناراضګئ په ټول هرڅه باندې سوچ اوفکرکړې دې مګرصرف داخبره ماته یاده راځی چه دا ځما بدقسمتی ده چه ځه دحدنه زیات حسن پرست یم اياددې حالاتوپیش نظرځه طلاق ورکولې شم؟بینوا توجروا

المستفتی:.....چارسده.....۱۹۷۵ء\۱۱\۲۳

الجواب: محترم المقام: دسلام نه پس واضحه دې وی چه ته دطلاق ورکولونه

(بقیه حاشیه)اما ان ارسل الطلاق بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة وان علق طلاقها بمجیئ الکتاب بان کتب اذا جاء ک کتابی فانت طالق فجاء ها الکتاب فقرأته اولم تقرأ یقع الطلاق..... ولو قال للکاتب اکتب طلاق امرأتی کان اقرارا بالطلاق وان لم یکتب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۵ قبیل باب الصریح مطلب الطلاق بالکتابة)

اجتناب اوکړه الله کریم دې تاددې نه محفوظ کړی،،آمین،،که ته حسن پرست ئې یارنګدارچمړه پرست ئې لیکن بعض خلاف الطبع امورته دنورو دطبیعت دپاره برداشت کړه،الله تعالی تاته ستربې درکړی دی ددې شکریه دانه ده چه ته به دقیامت په ورځ تمناکوې چه کاش ځه ړوندوې دې دپاره چه ددې تکلیف نه محفوظ شوې وې﴿۱﴾وهوالموفق

ښځې باندې د بدګمانې د وجهې نه د طلاق ورکولوحکم

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی معامله ده وائی چه ماخپلې ښځې لره دلري رشته دارسره اولیدله ځماشک شوچه ددې دواړوپه مینځ کښې څه ګړبړشته حالانکه هغه رشته داردا ول نه بدکاردې،ما خپله ښځه هغه سړی سره دخبروکولونه په سختئ سره منع کړه لیکن هغه منع نه شوه،اوس ځه کورهم نشم پریخودې چه دمورپلارخدمت ضروری دې نو ګزارش دادې چه څه اوکړم،طلاق ورکړم،یادادواړه اووهم؟ یادویم واده کولو سره دې ښځې لره خپل ځان سره برائی نام اوساتم؟ بینوا توجروا

المستفتی: سعیدعمرریاض سعودی عرب.....۱۷رمضان ۱۴۱۰ھ

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: الاصل فیه الحظر لما فیه من کفر ان نعمة النکاح والاباحة للحاجة الی الخلاص ولحدیث ابغض الحلال الی الله تعالیٰ الطلاق..... فان الاصل فیه الحظر بمعنی انه محظور الا لعارض یبیحه وهو معنی قولهم الاصل فیه الحظر والاباحة للحاجة الی الخلاص فاذا کان بلا سبب اصلا لم یکن فیه حاجة الی الخلاص بل یکون حمقا وسفاهة رأی ومجرد کفران النعمة واخلاص الایذاء بها وباهلها واولادها..... ولهذا قال تعالیٰ فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ای لا تطلبوا الفراق وعلیه حدیث ابغض الحلال الی الله الطلاق الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۵۱ کتاب الطلاق)

پنجم جلد 17

الجواب: داسې دي دواړو دقتل مجازنه دي صرف بدګمانئ سره قتل حرام دي﴿۱﴾ پس داسې دي دسحرپه وخت کښې اعوذبالله من الشیطان الرجیم لاحول ولاقوة الابالله العلی العظیم سل ځله اووائی﴿۲﴾امیددي چه په ځلوبښتوورځوکښې داوهم ختم شی که چرته داصرارپه وخت یوطلاق بائن ورکړي نوپه دي کښې حرج نشته دي﴿۳﴾ وهوالموفق

پرده نه کولو والا او بغیر د خاوند نه

ګرځیدونکي ښځې ته طلاق ورکول ضروری نه دی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه دکوم سړی ښځه بغیر د

﴿۱﴾ وفی الهندیة: سئل الهندوانی رحمه الله تعالیٰ عن رجل وجد مع امرأته رجلا ایحل له قتله قال ان کان یعلم انه ینزجر عن الزنا بالصیاح والضرب دون السلاح لا یحل الخ.

(فتاویٰ عالمگیریة ۲:۱۶۷ فصل فی التعزیر)

﴿۲﴾ عن ابی هریرة قال: قال رسول الله ﷺ: یأتی الشیطان احدکم، فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق ربک؟ فاذا بلغه، فلیستعذ بالله ولینته (متفق علیه) قال الملا علی قاری: (قوله فلیستعذ بالله) طردا للشیطان اشارة الی قوله تعالیٰ الا عبادک منهم المخلصین، وایماء الی قوله علیه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة الا بالله، فان العبد بحوله وقوته لیس له قوة المغالبة مع الشیطان ومجادلته، فیجب علیه ان یلتجئ الی مولاه ویعتصم بالله من الشیطان الذی اوقعه فی هذا الخاطر الذی لا اقبح منه فیقول بلسانه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلوذ بجنانه الی جنابه ان یدفع عنه شره وکیده فانه مع اللطف الالٰهی لا اضعف منه ولا اذل الخ.

(مرقاة المفاتیح ۱:۲۴۲ باب فی الوسوسة)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: وایقاعه مباح وقیل الاصح حظره ای منعه الا لحاجة کریبة، قال ابن عابدین: هی الظن والشک ای ظن الفاحشة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۵۰ کتاب الطلاق)

پردي نورو کورونوته ځی، دخپل خاوندنه بغیرسیل کولووالااو د چکرو عادتی ده په وهلوسره هم منع نه شوه، ایادي ښځې ته طلاق ورکړی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عبدالستارعیدک شمالی وزیرستان

الجواب: داسې ښځې ته طلاق ورکول ضروری نه دی(شامی)﴿۱﴾وهوالموفق

طلاق ورکول د خاوند حق دي مور پلار. رونړو.

یا جرګې ته په دي کښې څه حق او دخل نشته

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلې باره کښې چه دیوښځې په خاندان او ددي دخاوندد خاندان په مینځ کښې څه اختلاف پیداشو، اودواړه دطلاق متمنی دی لیکن ښځې په جرګه کښې اووئیل که چرته مامړه هم کړی نوبیاهم ځه دخپل خاوندنه طلاق نه اخلم اوخاوندهم په طلاق ورکولورضامندنه دي نو آیا ددي موراوپلارپارونړه ایاجرګه دي لره په زبردستئ سره طلاقه کولې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدمسکین بلندکوټ.....یکم مارچ ۱۹۷۵ء

جواب:طلاق ورکول دخاوندحق دي دي که اوغواړی طلاق ورکولې شی اوکه اونه غواړی نوطلاق نشی ورکولې په دي کښې دخاوندیادښځې مور پلار رونړو یا جرګې ته څه حق اودخل نشته﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة ولا علیها تسریح الفاجر الا اذا خافا ان لا یقیما حدود الله فلا بأس ان یفرقا.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۱۸ فصل فی المحرمات)

﴿۲﴾ قال العلامة الحصکفی: لا یقع طلاق المولیٰ علی امرأة عبده لحدیث ابن ماجة الطلاق لمن اخذ بالساق، قال ابن عابدین: رواه عن ابن عباس من طریق فیها ابن لهیعة ورواه الدار قطنی ایضا من غیرها کما فی الفتح ومراده تقویة الحدیث لان ابن لهیعة متکلم فیه فقد اختلف المحدثون فی جرحه وتوثیقه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۶۲ قبیل مطلب فی طلاق المذهوش)

د خاوندانو نه بغیر د ثالثانو طلاق ورکول نامنظوردي

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دحسن واده دحمیدې سره شوې وو ،اودګل خان واده دبی بی خانه سره شوې وو ،چه دحسن خورده د واده نه پس صلح اوصفائی سره دې دواړو خپل خپل کورونه آبادکړل روستو حمیدې لره ددې رورګل خان ځماکورته دراستولونه انکاراوکړواوهم دغه شان دحسن خوربی بی خانه ته په آبادکیدلوکښې روکاوتونه واچوَل یونین کونسل فیصله اوکړه چه دواړه ښځې خپلوخپلوکورونوته لاړې شئ ټولو فیصله منظوره کړه لیکن روستوګل خان انکاراوکړوچه نه بوتلل غواړم اونه جینئ پریخودل غواړم فیصله دوباره په یونین کونسل کښې پیش کړې شوه یونین کونسل دفیصلې دپاره پیراظهرلره مقررکړو ،پیرصاحب دواړو فریقانوته دثالث مقررکولواووئیل،دواړوفریقانودخپل خپل طرفنه ثالثان مقررکړل ثالثانودصلحې په ځائی دټولونه مخکښې یوتحریری بیان قلمبند کړوچه کوم فریق دثالثانوخبره نه منی دهغه ښځه به په هغه باندې طلاقه وی په دې دوران کښې خطیب مسجدثالثانوته اووئیل چه هلکانو نه دپوښتنې کولوسره فیصله اوکړی مګرثالثانواووئیل چه دهلکانونه پوښتنه نه کوو او بغیر دپوښتنې کولونه ئې فیصله اوکړه چه ستاسوددواړوښځې په تاسو باندې طلاقې دی حالانکه بی بی خانه طلاق اخستل نه غواړی ددې یوه لور هم ده ایاددې ذکرشوې ثالثانوپه دې کار سره طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: فضل حسین بیروټ خوردهزاره..... ۱۹۷۴ء/۸/۱۰۱

جواب:چونکه ذکرشوې واقعه کښې دې خاوندانونه پخپله طلاق لیکلې دې اونه ئې په بل لیکلواونه ئې دمضمون خبریدونه پس دستخط اوکړواونه دوی دطلاق ورکولونیت کړې دې،لهذا په دوی باندې ښځې طلاقې شوی نه دی په دوی باندې دښځومطلقه کیدل دقاعدې خلاف او نامنظور دی (ماخوذ عالمګیریه﴿۱﴾

﴿۱﴾ وفی الهندیة: واما تفسیر الطلاق شرعا فهو رفع قید النکاح حالا او مآلا بلفظ مخصوص..... واما رکنه فقوله انت طالق ونحوه الخ.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۴۸ کتاب الطلاق الباب الاول)

وردالمحتار﴿۱﴾وهوالموفق

طلاق نامه باندې دطلاق نیت نه کولو دوجه نه دغلط دستخط کولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دزیددطرف نه یوفضولی عدالت کښې ستامپ پیپرواخستلواومنشی نه ئې اولیکلوچه زید خپلې ښځې ته طلاق ثلاثه ورکړې دې،بیاپه دې ستامپ باندې زید دخپل اصلی نوم په ځائی فرضی اوغلط نوم سره دستخط اوکړوزیدوائی چه مادې فضولی ته نه دطلاق څه وئیلی دی اونه مې دطلاق اراده وه لیکن ددې غلط دستخط کولوڅه قانونی مجبوریانې وې روستوفضولی ستامپ د مجسټریټ په حواله کړواوورسره زیدهم موجودوومجسټریټ دزیدنه څه استفساراونه کړوبلکه خپل مهرعدالت اودستخط ئې اوکړوبیافضولی دغه ستامپ ښځې ته ورکړو. اوس دطلاق شرعی حکم څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مولانانورمحمدمهتمم مدرسه اسلامیه بفه مانسهره ۱۹۸۳ء/۱۷/۵۱

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: قال فی الهندیة: الکتابة علی نوعین مرسومة وغیر مرسومة ونعنی بالمرسومة ان یکون مصدرا ومعنونا مثل ما یکتب الی الغائب وغیر المرسومة ان لا یکون مصدرا ومعنونا وهو علی وجهین مستبینة وغیر مستبینة فالمستبینة ما یکتب علی الصحیفةوالحائط والارض علی وجه یمکن فهمه وقراءته وغیر المستبینة ما یکتب علی الهواء والماء وشئ لا یمکن فهمه وقراءته ففی غیر المستبینة لا یقع الطلاق وان نوی وان کانت مستبینة لکنها غیر مرسومة ان نوی الطلاق یقع والا لا وان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی او لم ینو ثم المرسومة لا تخلو اما ان ارسل الطلاق بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة وان علق طلاقها بمجیئ الکتاب بان کتب اذا جاءک کتابی فانت طالق فجاء ها الکتاب فقرأته او لم تقرأ یقع الطلاق.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۴ مطلب فی الطلاق بالکتابة)

الجواب: تحریری طلاق بغیر د قصد او نیت نه نامنظور او کالعدم وی.

یدل علیه ما فی ردالمحتار ۲: ۵۷۹ وفی البحر ان المراد الاکراه علی التلفظ بالطلاق فلو اکره علی ان یکتب طلاق امرء ته فکتب لا تطلق لان الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا کذا فی الخانیة﴿۱﴾ انتهیٰ قلت: وجه الدلالة ان حکم الاکراه والهزل واحد﴿۲﴾. وهوالموفق

مستحل د ګناه سره نکاح باطله اوښځه آزاده ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوښځې نکاح دیو مطرب (ډولکی مار) سره اوشوه هغه خپلې ښځې لره په ګډا اونوروفحش

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۷ مطلب فی الاکراه علی التوکیل بالطلاق الخ)

﴿۲﴾ یدل علیه ما فی ردالمحتار: (قوله اوهازلا) ای نیقع قضاء وديانة..... واما مافی اکراه الخانیة لو اکره علی ان یقر بالطلاق فاقر لا یقع کما لو اقر بالطلاق هازلا او کاذبا فقال فی البحر ان مراده لعدم الوقوع فی المشبه به علمه دیانة ثم نقل عن البزازیة والقنیة لواراد به الخبر عن الماضی کذبا لا یقع دیانة وان اشهد قبل ذلک لا یقع قضاء ایضا، ویمکن حمل ما فی الخانیة علی ما اذا اشهد علی انه یقر بالطلاق هازلا ثم لا یخفی ان ما مر عن الخلاصة انما هو فیما لو انشأ الطلاق هازلا وما فی الخانیة فیما لو اقر به هازلا فلا منافاة بینهما، قال فی التلویح وکما انه یبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مکرها کذلک یبطل الاقرار بهما هازلا لان الهزل دلیل الکذب کالاکراه حتی لو اجاز ذلک لم یجز لان الاجازة انما تلحق سببا منعقد ایحتمل الصحة والبطلان وبالاجازة لا یصیر الکذب صدقا وهذا بخلاف انشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا یحتمل الفسخ فانه لا اثر فیه للهزل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۹ قبیل مطلب فی تعریف السکران وحکمه)

.....

کارونو باندې مجبوره کړه، داجینئ دخپل مورپلار کور ته لاړه اوخاوندنه ئې سول جج سره دنکاح د تنسیخ کولودعوی اوکړه، ایادافیصله په شریعت کښې منلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: حافظ ګل رحیم خطیب اډه مسجدصوابی...۱۴۰۱۱۷۱۱۸ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت بره مضمون سره دانښځه آزاده ده اوپه بل ځائ کښې باقاعده نکاح کولې شی ځکه چه استحلال دګناه حسب تصریح متکلمینو او فقهاءکفردې،﴿۱﴾قال فی شرح التنویر:ومن یستحل الرقص قالوا بکفره ولاسیمابالدف یلهو ویزمر،وتمام الکلام فی ردالمحتار۲۵۹:۴کتاب المرتد، او چونکه دارومداردلیل داستحلال دې نه عین اعتقادحلت حرام،لکونه خفیا، اوپه صورت مسئوله کښې دلیل داستحلال بغیردشک نه موجودې ګناه ذریعه دمعاش جوړول په دې باندې فخرکول وغیره واضح دلائل دی﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال الشیخ محی الدین بن بهاء الدین: (قوله ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وان کانت کبیرة اذا لم یستحلها) واما اذا استحل الذنب وان کانت صغیرة یکون مکذبا للشارع فی النهی فیزول التصدیق علی قلبه فیکون کافراً نعوذبالله.

(القول الفصل شرح فقه الاکبر ۳۰۶ ولا نکفر مسلما بذنب الخ)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۳: ۳۳۷ قبیل باب البغاة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن البزاز الکردری: والقرطبی علی ان هذا الغناء وضرب القضیب والرقص حرام بالاجماع عند مالک وابی حنیفة والشافعی واجمد فی مواضع من کتابه..... ورأیت فتویٰ شیخ الاسلام سید جلال الملة والدین الکیلانی رضی الله عنهم ان مستحل هذا الرقص کافر ولما علم ان حرمته بالاجماع لزم ان یکفر مستحله وللشیخ الزمحشری فی کشافه کلمات فیهم یقوم بها علیهم الطامة وصاحب النهایة والامام المحبوبی ایضا اشد من ذلک عزم علی ان یأمر بالکفر کفر.

(فتاویٰ بزازیة علی هامش الهندیة ۶: ۳۴۹ المتفرقات من آخر الکتاب)

که خاوند مرتدشی نودې حیضه تیرولونه پس نکاح ختمه او کالعدم شی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زید سنی اهل سنت مسلمان ووځه وخت پس مرزائی قادیانی جوړشو. په دې وخت کښې اولادهم اوشو دده بنځه هم هغه رنګه سنی پاتې شوه اوخوځله دې لره ربوه ته بوتلو سره سره دمرزائی خلیفه په بیعت کولوباندې مجبوره کړه. مګردې انکار اوکړواوس حالانکه مرزائی غیرمسلم قرارشوی دی زیدته د توبې کولو مشوره ورکړې شوه لیکن دې مرتد کیدلوباندې مصردې اوس ایاضروری دی چه زیدمسلمانې بنځې ته طلاق ورکړی یاطلاق خودبخود واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: صوفی عبدالکریم رالپنډی ..... ۳\۱۱۱\۱۹۷۴ء

الجواب: دمسلمانې بنځې مسلمان خاوند چه کله مرتد شی نود خاوند اصرار یا دریې حیضه تیریدلو نه پس سابقه نکاح ختمه او کالعدم کیږی. د طلاق یا خلع ضرورت نه وی. اوکله چه خاوند د ابتداء نه یعنی د عقدِ نکاح د وخت نه کافر او مرتد وی نودا نکاح د ابتداء الامر نه کالعدم وی. اګرچه خاوند اصرار او اباء کوی یا نه. دا مسائل په شامی ﴿۱﴾ بحر. فتح او عالمګیریه ﴿۲﴾ کښې لیکلی شوی دی. وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة الحصكفي: والعدة في حق حرة ولو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق ولو رجعيا او فسخ بجميع اسبابه، قال ابن عابدين: (قوله بجميع اسبابه) مثل الانفساخ بخيار البلوغ..... والردة في بعض الصور.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۶۵۱ قبيل مطلب حكاية شمس الائمةالسرخسي باب العدة)

﴿۲﴾ وفي الهندية: وان اخبرت المرأة ان زوجها قد ارتدلها ان تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير ليس لها ان تتزوج قال شمس الائمة السرخسي الاصح رواية الاستحسان كذا في فتاوىٰ قاضي خان في باب الردة.

(فتاوىٰ عالمگيرية ۱: ۳۴۰ قبيل الباب الحادي عشر في القسم باب نكاح الكفار)

په طلاق رجعی کښې رجوع کونکی ته د مزاق په طور طلاق وغیره وئیل جائزنه دی

سوال: څه فرمائی علمائې دین دې مسئلې باره کښې چه زید بنځې ته یوطلاق ورکولو نه پس بیا رجوع کړې وه. لکه چه په دین اسلام کښې جائزدی. کافی مودې نه دواړه آباد دی اوخوشحالئ سره اوسیږی.(۱) آیا شرعاً په دې کښې خو څه نقصان نشته؟ (۲) که یوسړې د طنز (توقو) په طور وائی چه زید طلاق ورکړې وو ددۀ دپاره دا بنځه حلال نه ده وغیره. ددې سړی څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمد سلیم بقلم خود

الجواب: چونکه دطلاق رجعی نه پس رجوع جائزده. لقوله تعالی: الطلاق مرتن فامساک بمعروف اوتسریح باحسان، (سورة البقرة)﴿۱﴾لهذا په زیدباندې څه ګناه اوحرج نشته دې. اوپه ده باندې طنزکولووالاکه چرته جاهل وی نوهغه لره دې پوهه کړئ اوکه چرته دعلم اوپوهې باوجود طنزکوی نوده ته دینی تعزیر ضروري دې، فی الدرالمختار: وعزر کل مرتکب منکراومؤذی مسلم بغیرحق بقول اوفعل﴿۲﴾. وهوالموفق

بغیر د سوچ نه او بغیر د قصد نه د طلاق الفاظ وئیل

سوال: څه فرمائی علماء دین دې مسئلې باره کښې چه یومورخپلې لورته دریې غوزان ورکړل. لورورته اووئیل چه صرف دریې غوزان؟ دریې خوطلاق کیږی نو مخامخ دلورپلار ناست وونوهغه بغیرد سوچ اوبغیر دقصدنه اووئیل چه ستا مور شپږوطلاقوسره طلاقه ده اوس به ددې مسئلې حل څه وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: نامعلوم

﴿۱﴾ (سورة البقرة آيت: ۲۲۹ پاره: ۲ ركوع: ۱۳)

﴿۲﴾(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۳: ۱۹۹ فروع باب التعزير)

جواب: په صورت مسئوله که چرته خاوند هازل وی یعنی ددې الفاظو متعلق سبب د طلاق واقع کیده معلوم وو لیکن دې سره طلاق واقع کول مراد او مقصود نه وو نو په ده باندې دا ښځه مطلقه مغلظه شوې ده، (شرح التنویر علی هامش رد المحتار ۲:۵۸۵) ﴿۱﴾ او که چرته د اخاوند جاهل وی یعنی ددې الفاظو متعلق سبب د طلاق واقع کیدل معلوم نه وو نو په ده باندې ښځه مطلقه شوې نه ده.

کما فی فتح القدیر ۳: ۳۵۱، ۳۵۲ باب ایقاع الطلاق، ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه او النسبة الی الغائبة..... والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب رتب الشرع حکمه علیه اراده اولم یرده واما اذا لم یقصده او لم یدر ما هو فیثبت الحکم علیه شرعا وهو غیر راض بحکم اللفظ ولا باللفظ فمما ینبوعنه قواعد الشرع ﴿۲﴾. فافهم. وهوالموفق

د حمل په صورت کښې هم طلاق واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړی دی لیکن هغه وخت هغه ښځه حامله نه وه اودې سړی هم باربار دحمل اقرارکړې دې ایادحمل په صورت کښې طلاق واقع کیدلې شی؟ بینوا توجروا

المستفتی: امیرخان دربندهزاره.....۱۳۹۱/۲/۲۸هـ

﴿۱﴾ **قال العلامة الحصکفی: بخالف الهازل واللاعب فانه یقع قضاء ودیانة لان الشارع جعل هزله به جدا فتح، قال ابن عابدین: (جعل هزله به جدا) لانه تکلم بالسبب قصدا فیلزمه حکمه وان لم یرض به لانه مما لا یحتمل النقض کالعتاق والنذر والیمین.**

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۶۱ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش).

﴿۲﴾ **(فتح القدیر فی شرح الهدایة ۳: ۲۵۱، ۲۵۲ باب ایقاع الطلاق)**

جواب: دآنمه اربعه په نزد دا حامله ښځه مطلقه مغلظه شوې ده ﴿۱﴾ بغیر دحلالې نه بله کومه چاره نشته دې. وهوالموفق

﴿۱﴾ **قال العلامة المرغینانی: وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع لانه لا یؤدی الی اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة فی الوطء لکونه غیر معلق او یرغب فیها لمکان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع.**

(هدایة علی صدر فتح القدیر ۳: ۳۳۷ باب طلاق السنة)

.....

باب صریح الطلاق

په طلاق صریح کښې نیت د بینونت لغوه اونامنظوردي

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمایودوست دښځې سره جنګ اوکړو ، ښځې ئې وهله لیکن خلقو دې پرې نه خودلو .دې دروازې نه بهر ولاړ ووادوه ځله ئې اووئیل چه ځه ته په ماباندې طلاقه ئې ځه ته په ما باندې طلاقه ئې دغه وخت دده نیت دطلاق مغلظه وو .آیاداطلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: غنی الرحمن جړوبه نوشهره.....۲\رجب ۱۴۰۳ھ

جواب:دانښځه په دې خاوندباندې طلاقې رجعی سره مطلقه شوې ده﴿۱﴾ مطلقه مغلظه شوې نه ده ځکه په داسې صریح الفاظوکښې نیت دبینونت لغوه او نامنظوروی.کمافی ردالمحتار ۲:۵۹۲﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة ابن عابدین: ان الصریح نوعان صریح رجعی وصریح بائن فالاول ان یکون بحروف الطلاق بعد الدخول حقیقة غیر مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لانصا ولا اشارة ولا موصوف بصفة تنبئ عن البینونة او تدل علیها من غیر حرف العطف ولا مشبه بعدد او صفة تدل علیها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب الصریح نوعان رجعی وبائن)

﴿۲﴾ قال العلامة محمد امین : (قوله اولم ینو شیئا)لما مر ان الصریح لا یحتاج الی النیة ولکن لا بد فی وقوعه قضاء ودیانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه ولم یصرفه الی ما یحتمله کما افاده فی الفتح وحققه فی النهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب فی قول البحر باب الصریح)

د ارتداد زوجین دوجه نه بینونت واقع کیږی نه چه طلاق

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه احدالزوجین مرتدشوی دی نودنکاح څه حکم دې،طلاق واقع شوې دې؟بینوا توجروا

المستفتی: غلام سروراسلام آباد.....۱۴۰۱\۲\۱۴ھ

جواب:دکلمات کفریه وئیلوسره بینونت واقع کیږی مګرطلاق نه واقع کیږی. ارتد احدالزوجین عن الاسلام وقعت الفرقه بغیرطلاق فی الحال قبل الدخول وبعده(هندیه ۱:۳۶۱)﴿۱﴾وهوالموفق

د ښځې خاوند په کومه ډرامه کښې د ځنکارئ په وخت د دریو طلاقو مسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ښځې خاوند دواړوپه کومه ډرامه کښې دځنکارې کولوپه وخت دکوم پارټ کولوپه وخت دقلم دقصې په روسره دغصې په حالت کښې دریو طلاقه ورکړل نوایادې ښځې خاوندلره اصل کښې هم طلاق کیږی یانه،نیزددوی اصل نومونه نوردی لیکن په ډرامه کښې ئې فرضی نومونه دی؟بینوتوجړوا

المستفتی: ګلزاراحمدحقانی.....۳۱\۱۱\۱۹۸۷ء

الجواب: حکایت دطلاق اګرچه طلاق نه دې﴿۲﴾لیکن بې پردګئ ته جائزدترڅې

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۳۹ الباب العاشر فی نکاح الکفار)

﴿۲﴾قال العلامة ابن عابدین: ان الصریح لا یحتاج الی النیة ولکن لا بد فی وقوعه قضاء ودیانة من قصد اضافة لفظ الطلاق الیها عالما بمعناه ولم یصرفه الی ما یحتمله کما افاده فی الفتح وحققه فی النهر احترازا عما لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها او کتب ناقلا من کتاب امرأتی طالق مع التلفظ او حکی یمین غیره فانه.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

ګنړلو والا نکاح باقی پاتې کیدل زیرغورده(۱)وهوالموفق

طلاق قطعی طلاق بائن ته وئیلې شی نه چه طلاق ثلاثه ته

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دنن نه تقریباپنځه کاله مخکښې دبیمارئ دوجه نه خپلې ښځې ته په دې الفاظوباندې دستخط کولو سره طلاق ورکړو ،چه څه خپلې ښځې ته دکوردناچاري دوجه نه طلاق ورکوم،طلاق قطعی ورکولوسره فارغ کوم،ښځه ځمادترورلوروه اودطلاق وجه صرف ځمابیماری وه چه څه حقوق زوجیت نشم اداکولې،خلوت ضرور شوی دې غرض دې چه دې سره کوم طلاق واقع کیږی اودحلالې به څه صورت وی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداسلم سنجوال کینټ.....۱۹۹۰ء۱۲۱۹۱

الجواب: په صورت مسئوله کښې تجدیددنکاح ضروری دې دحلالې ضرورت

(بقیه حاشیه) لا یقع اصلا ما لم یقصد زوجته.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب الصریح یحتاج فی وقوعه الی النیة)

وفی الهندیة: رجل قال لامرأته انت طالق فقال له رجل ما قلت فقال طلقتها او قال قلت هی طالق فهی واحدة فی القضاء کذا فی البدائع.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۳۵۵ اذا کرر الطلاق علی المرأة المدخول بها)

﴿۱﴾ قال الملا علی قاری: وفی عمدة النسفی: واستحلال المعصیة کفر، قال شارحه القونوی کانه اراد والله اعلم، بالمعصیة المعصیة الثابتة بالنص القطعی..... وقال القاضی عضد الدین فی المواقف: ولا یکفر احد من اهل القبلة الا فیما فیه نفی الصانع القادر العلیم اوشرک او انکار للنبوة او ما علم مجیئه بالضرورة او المجمع علیه کاستحلال المحرمات.

(شرح فقه الاکبر ۱۶۲ مطلب یجب معرفة المکفرات لاجتنابها)

نشته ځکه چه طلاق قطعی طلاق بائن یاطلاق غیرمعلق ته وائی نه چه طلاق ثلثه ته(۱)وهوالموفق

طلاق منجز سره طلاق معلق باطل کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیدمنکوحې ته طلاق معلق مثلاان دخلت الدارفانت طالق،اووئیل بیاددخول دارنه مخکښې درې نورطلاقې منجز ورکړل پس منکوحه عدت کښې وه چه دخول دارئې هم اوکړونوایااوس داطلاق معلق به هم واقع کیږی یانه؟ که چرته واقع وی نواوس به نوي عدت تیروی یاتداخل کافی دي؟بینوا توجروا

المستفتی:فضل معبودجندول معیار.....۱۹۷۴ء۵۱۱۲۱

جواب:چونکه طلاق معلق طلاق منجزسره باطل شوې دي لهذاپه دي باندې به عدت وغیره نه مرتب کیږی، کمافی الدرالمختار:ویبطل تنجیزالثلاث للحرة والثنتین للامة تعلیقة للثلاث ومادونها،هامش ردالمحتار۲:۶۸۴(۲). وهوالموفق

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: واما الثانی (بائن) فبخلافه وهو ان یکون بحروف الابانة وبحروف الطلاق لکن قبل الدخول حقیقة او بعده لکن مقرونا بعدد الثلاث نصا او اشارة او موصوفا بصفة تنبئ عن البیننونة..... واختار فی الفتح ان القسم الثانی لیس من الصریح فلا حاجة للاحتراز عنه واستظهر فی البحر ما فی البدائع معللا بان حد الصریح یشمل الکل قال فی النهر للقطع بانه قبل الدخول او علی مال ونحو ذلک لیس کنایة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب الصریح نوعان رجعی وبائن)

وقال العلامة الحصکفی: ویقع بقوله انت طالق بائن او البتة، قال ابن عابدین: البتة مصدر بت امره اذا قطع به وجزم نهر.

(الدرالمختار مع الشامی ۲:۴۸۷ بعید مطلب فی قول الامام ایمانی کایمان جبریل)

﴿۲﴾ (الدرالمختار علی هامش ردالحتار ۲:۵۳۹ باب التعلیق)

د طلاق په تعداد کښې د شک د وجهې نه طلاق مغلظ واقع کیږی نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مایوه نیمه میاشت مخکښې قسم کړې وو ددې څه الفاظ دیادنه وتل یقینی دی یامې صحیح الفاظ وئیلی وی ماته یادنه دی مګر شک دې چه مادد ربوطلاقونوم اخستی وو .یایو یادوه .اوس یادنه دی .دا الفاظ څه داسې وودمثال په طوربانديې چه ما باندې ښځه درې طلاقه سره حرام ده یاحرام به وی .حرام به شی .یاحرام وی یادرې طلاق حرام شی پته نشته په دې کښې مې څه رنګه لفظ وئیلې وو .اوس دطلاق څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی:جازوخان لارنس پورکیملپور.....۱۹۷۷ء۵۱۸۱

جواب:چونکه ستاددربوطلاقونوما اخستلوکښې شک دې لهذا په تاباندې ښځه مطلقه مغلظه شوې نه ده البته تاسو احتیاطاً دنکاح تجدید اوکړئ.

فی الهندیة ۱:۳۸۷ فی نوادر ابن سماعة عن محمد رحمة الله علیه اذا شک فی انه طلق واحدة او ثلثا فهی واحدة حتی یستیقن او یکون اکبر ظنه علی خلافه﴿۱﴾. وهوالموفق

د طلاقې رجعی د عدت تیریدلونه پس د دوؤ نوروطلاقو ورکولومسئله

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته زبانی یوطلاق ورکړو .کافی وخت پس هغه دوه نورطلاقونه تحریراً ورکړل هم دغه وخت کښې داسړې یوعالم ته لاړواوهغه ته ئې اووئیل چه تقریبادوه نیم کاله شوې دې چه ماخپلې ښځې ته ذکرشوی ترتیب سره درې طلاقه ورکړل ایادرې واړه واقع شوې وی یانه؟ نوهغه جواب ورکړوچه درې واړه واقع شوې دی اوس بغیردحلالې څه نورصورت نشی کیدلئ ستاسوصاحبانوڅه رائې ده؟ بینوا توجروا

المستفتی: سلطان محمد جامعه فاروقیه کالج روډاټک.....۱۹۸۸ء۴۱۹۱

﴿۱﴾ (فتاوی عالمگیریة ۱:۳۶۳ مطلب اذا شک انه مطلق واحدة او ثلاثا)

جواب:که چرته خاونددادوه تحریری طلاقونه،داول طلاق دعدت تیریدلونه پس ورکړی وی نوتجدیددنکاح کافی دې﴿۱﴾ ورنه باقاعده دتحلیل نه بغیرڅه چاره نشته دې.وهوالموفق

رجوع سره د طلاق رجعی اثرختم اوطلاق په خپل حال باقی پاتې کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته دوه طلاقه ورکړل بیائی عدت کښې دننه رجوع اوکړه څلورپنځه کاله پس دې سړی بیاخپلې ښځې ته یوطلاق ورکړوآیاداطلاق په مخکښې دوه طلاقو سره جمع کولې شی نومغلظه به شی ددې شرعی حکم څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:عبدالوهاب مدرسه منهاج العلوم نریاب هنګو۱۹۸۳ء۷۱۸۱

الجواب: رجوع سره دطلاق رجعی اثرختمیږی دطلاق ذات به په خپل حال باقی پاتې وی نوبس په دې سړی باندې په ظاهره ښځه مطلقه مغلظه شوې ده اوبغیردحلالې نه به ده دپاره حرامه وی.لقوله تعالی:فلاتحل له من بعدحتی تنکح

﴿۱﴾ ددې وجه داده چه د رومبی طلاق دعدت تیریدونه پس به ښځه د خاوند نه جداکیدو سره محل دطلاق پاتې نه شو .په دې وجه به دعدت تیریدو نه پس ورکړې شوی دوه تحریری طلاقونه لغو متصورکیږی.

کما فی الشامیة: والرجعی لا یزیل الملک الا بعد مضی العدة. (ردالمحتار ۲:۵۷۶ باب الرجعة) وقال العلامة الکاسانی: فلا یصح الطلاق الا فی الملک او فی علقة من علائق الملک وهی عدة الطلاق.

(بدائع الصنائع ۳:۱۲۶ فصل واماالذی یرجع الی المرأة)

اوکه د رومبی طلاق دعدت په دوران کښې ئې دا دوه تحریری طلاقونه ورکړی وی نوبیا به ښځه په دې خاوند باندې مطلقه مغلظه وی.

قال العلامة ابن عابدین: عبارة الذخیرة وغیرها طلقها رجعیة ثم قال فی العدة جعلت هذه التطلیقة بائنة او ثلاثا صح عند ابی حنیفة وهی اخصر من عبارة المصنف واظهر وقید بقوله فی العدة لانه بعدها تصیر المرأة اجنبیةفلا یمکنه جعل طلاقها ثلاثا او بائنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۰۸ مطلب الصریح یلحق الصریح والبائن)..... (ازمرتب)

زوجًا غیره(الآیة)﴿۱﴾.وهوالموفق

په طلاق رجعی کښې عدت کښې دننه درجوع نه کولو په صورت کښې د تجدید د نکاح نه بغیرځه چاره نشته

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ماخپلې ښځې ته طلاقې رجعی ورکړې وو حالانکه عدت کښې دننه مارجوع اونه کړې شوه اواوس هم څومیاشتوپورې ددې سره ملاؤنه شوم اونه مې دلته دیارغیرکښې دګواهانو په مخامخ رجعت اوکړو ،اوس کله چه دري حیضه تیرشول لیکن ځه ښځه پریخودل نه غواړم اوپه راتلونکښې اپریل کښې وطن ته ځم ددې سره تجدید دنکاح یاطلاق یا دحلالې حکم شرعی څه دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:م،ظ،یواې ای ابوظهبی.....۸\ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

جواب:که چرته ته دعدت تیریدلونه مخکښې دې زبانی مراجعت کړې وی نودتجدیدنکاح ضرورت به نه وو ، خواه که دامراجعت دګواهانویادښځې په حضورکښې شوې وی یاپه غیرحضورکښې﴿۲﴾ پس په دې نوعیت مسئوله کښې بغیردتجدیدنکاح نه بله څه لاره نشته البته دتحلیل ضرورت نشته په

﴿۱﴾ قال العلامة ملاجیون: قوله تعالیٰ: فان طلقها فلا تحل له الآیة..... فقال اکثرالمفسرین انها متصلة بقوله تعالیٰ: الطلاق مرتان، یعنی الطلاق الرجعی مرة او مرتان فان طلقها بعدها تطلیقة ثالثة فلا تحل له بعد ذلک ابدا حتی تنکح زوجا اخر غیره ثم دخل بها ذلک الزوج.

(التفسیرات الاحمدیة ۱۲۷ بحث تمسک المعتزلة وجوابه)

﴿۲﴾قال العلامة عبد الله الموصلی: الطلاق الرجعی لا یحرم الوطء وللزوج مراجعتها فی العدة بغیر رضاها وتثبت الرجعة بقوله راجعتک ورجعتک..... وبکل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبین ویستحب ان یشهد علی الرجعة الخ.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۸۹ باب الرجعة)

شرط ددې چه تاسوددې نه مخکښې دوه طلاقه څه وخت نه وی ورکړې﴿۱﴾ وهوالموفق

طلاق رجعی کښې درې حیض تیریدلونه مخکښې رجوع کولې شی نکاح نه

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه زیدخپلې ښځې ته یو طلاق ورکړواوحق مهراونفقه ئې هم ددې په حواله کړه یوه میاشت دیارلس ورځې تیریدلونه پس زیدرجوع اوکړه اوس بعض خلق وائی چه دحق مهر اداکولو اواویوه میاشت دیارلس ورځې تیریدلودوجه نه طلاق بائن واقع کیږی لهٰذا رجوع نشی کولې صحیح مسئله څه ده؟بینوا توجروا

المستفتی:حافظ شیرزمان مدرسه تجوید القرآن سول کوارټرپشاور۱۲۶\محرم۱۴۰۳ھ

الجواب: داسړې درې حیضه تیریدلونه مخکښې رجوع کولې شی﴿۲﴾په دې کښې مهرورکولو اونه ورکولوکښې څه دخل نشته البته داضروری ده چه دې سړی ددې نه مخکښې دوه طلاقه نه وی ورکړې (ماخوذ ازشامی)﴿۳﴾ وبحرالرائق)﴿۴﴾. وهوالموفق

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: وینکح مبانته بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع ومنع غیره فیها لاشتباه النسب.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۸۲ مطلب فی العقد علی المبانة)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: وتنقطع الرجعة ان حکم بخروجها من الحیضة الثالثة ان کانت حرة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۱ الباب السادس فی الرجعة وفیما تحل به الخ)

﴿۳﴾ قال العلامة الحصکفی: (الرجعة) هی استدامة الملک القائم بلاعوض ما دامت فی العدة ای عدة الدخول حقیقة اذ لا رجعة فی عدة الخلوة ابن کمال.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۵۷۴ باب الرجعة)

﴿۴﴾قال العلامة ابن نجیم: (قوله هی استدامة الملک القائم فی العدة) ای الرجعة ابقاء النکاح علی ما کان مادامت فی العدة.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

په یولفظ (طلاق) وئیلو سره طلاق رجعی واقع کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مسمی کالاخپلې ښځې ته په یولفظ(طلاقه)کړې ده چه څه ته طلاقه ئې ددې واقعې یوه میاشت اوځه ورځې زیاتې تیرشوی دی ددې گواهان موجوددې په دې سره کوم طلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: خادم عبدالباری خطیب مسجد بیروت.....۸۱۲۱ء۱۹۷۵

جواب: که چرته دې سړی ددې حادثې نه مخکښې دې ښځې ته دوه طلاقه نه وی ورکړې نوداسړې په عدت کښې دننه دننه زبانی مراجعت کولې شی اوکه چرته عدت تیرشوې وی نوتجدیددنکاح به کوی دحلالې ضرورت نشته دا د طلاقې رجعی حکم دې صرح به فی جمیع کتب الفتاوی والمعتبرات فلاحاجة الی نقل العبارات﴿۱﴾وهوالموفق

(بقیه حاشیه) لقوله تعالیٰ: فامسکوهن بمعروف لان الامساک استدامة الملک القائم لا اعادة الزائل وقوله تعالیٰ: وبعولتهن احق بردهن یدل علی عدم اشتراط رضاها وعلی اشتراط العدة اذ لا یکون بعدها بعلا. (البحر الرائق ۴:۴۹ باب الرجعة)

﴿۱﴾ قال العلامة الموصلی: الطلاق الرجعی لا یحرم الوطء وهو ان یطلق الحرة واحدة او ثنتین بصریح الطلاق من غیر عوض، والدلیل علیه قوله تعالیٰ: وبعولتهن احق بردهن، والبعل هنا الزوج..... والانسان انما یملک ردالمنکوحة الی الحالة التی کانت علیها قبل الطلاق فلا یکون النکاح زائد امادامت العدة باقیة فیحل الوطء وللزوج مراجعتها فی العدة بغیر رضاها..... وله ان یتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث فی العدة وبعدها لان حل المحلیة باق اذ زواله بثالثة ولم توجد وانما لا یجوز لغیره فی العدة تحرزا عن اشتباه الانساب وهو معلوم فی حقه.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۸۹، ۱۹۳ باب الرجعة)

په طلاق رجعی کښې دعدت په دوران کښې رجوع نه کولوسره بائنه کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته د دوبئ نه طلاقې رجعی لیکلوسره راواستولواودمورپلارمنع کولودوجه نه دوه نورطلاقه ئې راوانستول اووائی چه نورطلاق نه راستوم لیکن که څمانښځه څماپه کورکښې وی نوکورته نه راځم ددې طلاق اول اوس درې میاشتې پوره کیدووالادی ایادرې میاشتې پوره کیدلوباندې ددې سړی ښځه مطلقه مغلظه کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدامین نرتوپه اټک.....۸۱۱۱ء۱۹۹۱

الجواب: بشرط صدق وثبوت دانښځه عدت تیریدلونه پس یوطلاق بائن سره به مطلقه شمارلې کیږی چه په هغې کښې تجدیددنکاح کافی دې.﴿۱﴾

وهوالموفق

که چرته طلاق ورکول مسلّم یا مبرهن وی نو ښځه مطلقه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ماته څما خاوند دځو کسانوپه مخامخ ځوځله طلاق راکړواووائی که چرته جمیله ساتم نومورېه ساتم حالانکه دطلاق دوه گواهان موجوددی اوس څه حکم دې؟بنیواتوجروا

المستفتی: ج،م،ن،مری راولپنډی.....۱۱۲ستمبر۱۹۷۹ھ

جواب: که چرته دخاوند دطرفنه ددې الفاظووئیل تسلیم شده یاپه شهادت سره ثابت شده وی نودانښځه مطلقه اوآزاده شوې ده.والمسئلة من الواضحات فلا

﴿۱﴾وفی الهندیة: اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد انقضائها وان کان الطلاق ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۲ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

العبارات﴿۱﴾. وهوالموفق

حاجة الی نقل العبارات﴿۱﴾،وهوالموفق

د گواهانو په مخامخ د دریو طلاقو د اقرارنه پس صرف تجدید نکاح باندې اکتفاءجائزنه ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی ځما اوځما د قاری صاحب مخامخ اقرار اوکړو چه ماخپله ښځه پریخي ده په دري شرط طلاق باندې اوس بغیردحلالې دابښځه دده دپاره جلاله کیدلې شی یانه؟ اود اقرار نه پس یومولوی صاحب ددوی دنکاح تجدیداوکړو ،ایاصرف تجدیددنکاح به په دې صورت کښې کافی وی؟بینوا توجروا

المستفتی:مولاناقاری فضل ربی صاحب تاجک حضرواتک۱۹۸۸ء۱۸۱۳۰

جواب:که چرته ددې سړی ښځې ته دري طلاقه ورکول تسلیم شده یادشهادت شرعیه نه ثابت شده وی نوپه ده باندې دابښځه مطلقه مغلظه شوې ده﴿۲﴾ د باقاعده حلالې نه بغیربله څه لاره نشته دادآئمه اربعه مذهب دې اودقرآن اوحدیث اواثارنه هم داثابت ده پس صرف نکاح باندې اکتفاءکول باطل اوکالعدم دی﴿۳﴾وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندیة: وشرط فیها شهادة رجلین او رجل وامرأتین سواء کان الحق مالا او غیر مال کالنکاح والطلاق.

(فتاوىٰ عالمگیریة ۳: ۴۵۱ کتاب الشهادات الباب الاول)

﴿۲﴾قال العلامة الحصکفی: ونصابها لغیر ها فی الحقوق سواء کان مالا او غیره کنکاح وطلاق رجلان او رجل وامرأتان.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۴: ۴۱۳ کتاب الشهادات)

﴿۳﴾قال العلامة ابن عابدین: وذهب جمهور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من ائمة المسلمین الی انه یقع ثلاث قال فی الفتح بعد سوق الاحادیث الدالة علیه وهذا یعارض ما تقدم واما امضاء عمر الثلاث علیهم مع عدم.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

درپو طلاقوکښې د تحلیل نه بغیرلاره نشته او طلاق رجعی کښې رجوع کافی ده

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوه میاشت اوشوه چه ځما دخپل خاوندسره جهګړه شوې وه،غصه کښې هغه دطلاق اووئیل ماته هم غصه راغله اوغلطی هم ځماوه چه ماهم په غصه کښې ورکوتې هلک لره خورله واستولوچه ماوغواړه،ځماوخې اوخورراغلل دوی اووئیل چه د طلاق ئې وئیلوویانه نوځماخاوندوماووئیل چه آووئیلی موو،په دې باندې ځماخورځه دځان سره کورته بوتلم اوځمادرې ورکوتی بچی ئې پریخودل اولاړه،ځماخاونداووئیل چه ستابچیان دی دا درې راړه ځان سره کړه،بیاخلق په مینځ کښې راغلل ماته ئې اووئیل چه داورکوتی ورکوتی بچی دی ددې نه به څه جوړیږی،بهرحال دصلحې په وخت خاونددتولوپه مخامخ دااووئیل چه څه په غصه کښې راغلم دطلاق مې اووئیل حقیقة ما طلاق نه دې ورکړې که چرته ماطلاق ورکړی وی نوتحریری طلاق به مې ورکړې وی،ځمایولورځه دپلارپه وئیلوباندې کورته راوستم اوس برائ مهربانی مالره زرترزره جواب سره نوازکړئ چه په ماځومره کفاره اداکول دی چه کفاره اداکولوسره دخاوندکورته لاړه شم؟بینوا توجروا

المستفتی: شهاب الدین نوشهره صدر.....۱۲۵شوال ۱۳۸۹ھ

جواب:که چرته خاونددرې طلاقه ورکړی وی نوبغیردتحلیل نه څه لاره نشته

(بقیه حاشیه) مخالفة الصحابة له وعلمه بانها کانت واحدة فلا یمکن الا وقد اطلعوا فی الزمان المتأخر علی وجود ناسخ او لعلمهم بانتهاء الحکم لذلک لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاء ها فی الزمن المتأخر وقد ثبت النقل عن اکثرهم صریحا بایقاع الثلاث ولم یظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حکم حاکم بانها واحدة لم ینفذ حکمه لانه لا یسوغ الاجتهاد فیه فهو خلاف لا اختلاف الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۵ کتاب الطلاق)

دې دتحلیل تفصیل دمقامی عالمانونه معلوم کړئ اوکه چرته یویادوه طلاقه ئې ورکړی وی نوپه عدت کښې دننه زبانی رجوع کول کافی دی اوعدت نه پس تجدید دنکاح حکم شرعی دې =﴿۱﴾وهوالموفق

په کورکښې موجود درپوښځوکښې په یوباندې بغیر د تعین دطلاق صورت

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی درې ښځې دی داسړې دکورنه بهرتلې وو .کله چه واپس راغلونودروازې کهولاوهلودپاره ئې آوازاوکړودننه نه یوه ښځه راغله دروازه ئې کهولاؤکړه اووایس لاړه او دې سړی اونه کتل چه داکومه ښځه وه بیاکله چه داخاوندننه لاړونوده اووئیل چه کومې ښځې ماته دروازه کهولاؤکړې ده هغه په ماپه درې طلاقو طلاقه ده اوس دربواړه ښځې منکرې دی تردې چه هریوقسم هم کوی چه دروازه مانه ده کهولاؤکړې نیزددې دربواړوښځونه علاوه بله کومه ښځه نه وه اوس به په کومې ښځې باندې داطلاق واقع کیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدرفیق.....۱۲\جولائی ۱۹۷۵ء

جواب:که چرته دګواڼیانووغیره نه دکوم اجنبی دراتلواحتمال وی نومعامله به صحیح شی ګنی په دې سړی باندې به ټولوښځوسره جماع وغیره کول حرام وی اګرچه مطلقه به صرف یوه بغیردتعین نه وی.

یدل علیه ما فی الهندیة ۱:۳۸۹ ولو طلق احدی نسائه الاربع ثلاثا ثم اشتبهت وانکرت کل واحدة ان تکون هی المطلقة لا یقرب واحدة منهن لانه حرمت علیه احداهن ویجوز ان تکون کل واحدة وقال اصحابنا رحمهم الله تعالیٰ کل مالا یباح عند الضرورة لا

﴿۱﴾ وفی الهندیة: اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد انقضائها وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة وثنتین فی الامة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها، کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

یجوز التحری فیه والفروج من هذا الباب﴿۱﴾. وهوالموفق

زمونږ په عرف کښې درې شرطه درې ځله ته وئیلې شی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته په دې الفاظوسره طلاق ورکړوچه ته په ماپه دربوشرطونوباندې طلاقه ئې آیا دې سره درې طلاقه واقع کیږی حالانکه لفظ شرط لغوه معلومیږی؟ بینوا توجروا

المستفتی: عطاءالرحمٰن پولیس لائن اټک.....۱۹۸۸ء\۲۹\۹۱

الجواب: زمونږ علاقې په عرف کښې درې شرطونه درې ځله ته وئیلې شی دې ځکه ددې عرف په بنیادباندې دانښځه مطلقه مغلظه شوې ده﴿۲﴾ وهوالموفق

درې شرط طلاقوسره ښځه مطلقه مغلظه کیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه مسمی شریف خپلې ښځې ته ددې ګواهانوپه مخامخ علی.امین.اوزمان درې شرط طلاق ورکړل او ښځه مخامخ موجوده وه لیکن دښځې نوم ئې وانه خستلودښځې خاوندپه مینځ کښې بیاجهګړه شروع شوه په جهګړه کښې دبل سړی کورته اورسیدل اوپه دغه ځائ کښې ئې دغصې په حالت کښې هم داالفاظ استعمال کړه ددې شهادت مطابق مسمی شریف دپاره څه حکم دې؟بینوا توجروا

المستفتی: مقبول الرحمٰن.....۱۹۷۵ء\۱۱\۲

﴿۱﴾ (فتاوٰی عالمگیریه ۱:۳۶۴ قبیل الفصل الثانی فی اضافة الطلاق الی الزمان)

﴿۲﴾ قال العلامة ابن عابدین: العرف والعادة ما استقر فی النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول..... واعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع الیه فی مسائل کثیرة حتی جعلوا ذلک أصلا فقالوا تترک الحقیقة بدلالة الاستعمال والعادة الخ.

(شرح عقود رسم المفتی ص۳۷ والعرف فی الشرع له اعتبار)

الجواب: بشرط صدق وثبوت په دې خاوند ښځه مطلقه مغلظه شوې ده بغیر دتحلیل نه اوس لاره نشته﴿۱﴾.وهوالموفق

دړې شرطه قائم کولو سره ئې طلاق ورکړل
اګرچه په مذاق کښې وی طلاق مغلظه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دکوردناچارې دوجه نه خپلې ښځې ته دړې شرطه قائم کولوسره طلاق ورکړودطلاق په وخت داسړې په هوش اوحواس کښې ووددې وجه نه جینئ دمورپلارکورته راغله هلک دوباره رجوع اوکړه چه څه جینئ واپس راولم اودا الفاظ ماپه مذاق کښې وئیلی دی مادړې طلاق شرط باندې کړی دی مګردمذاق په شکل کښې.دده دا الفاظ ډیروخلقوآوریدلی دی په طوردشهادت ددوو کسانو نومونه دادی.....که چرته ضرورت محسوس شی نونورکسان به هم شهادت ورکړی،نیزذکرشوی داتصدیق کړې دې چه ماداالفاظ په مذاق کښې وئیلی ووا وس جینئ ده سره دتلونه انکارکوی دمسئله څه حل دې؟ بینوا توجروا

المستفتی:ګل رحمٰن کوټکی باړیادکیمپ.....۲۳\۱۲\۱۹۷۱ء

جواب:په دې سړی باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده بغیردتحلیل نه څه لاره نشته اګرکه دا الفاظ ده دمذاق اوهزل په طورباندې وئیلی وی،فی الدرالمختار: بخلاف الهازل فانه یقع قضاء وديانة لان الشارع جعل هزله به جداهامش المختار۵۸۵:۲﴿۲﴾وهوالموفق

﴿۱﴾وفی الهندية: وان كان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا فی الهداية.
(فتاوىٰ عالمگيرية ۱:۴۷۳ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)

﴿۲﴾(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۶۱ كتاب الطلاق)

د غصې په حالت کښې په ما باندې ښځه په یولسو شرطونو باندې حرامه ده د وئیلو حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی خپلې ښځې سره په معمولی بحث باندې تکراراوشوچه هغې کښې دسړی هوش اوحواس صحیح نه ووا وپه غصه کښې راغلواوښځې ته ئې اووئیل چه په ماباندې ښځه په یولسوشرطونوباندې طلاقه ده.یوه ګهنټه پس هغه په خپله خبره باندې پریشان شواودطلاق نه ئې انکاراوکړوچه مادغصې په حالت کښې طلاق ورکړې دې ځماهوش اوحواس صحیح نه وو.په دې موقع باندې مونږ موجودووا ومونږددې تصدیق کووچه واقعی ددې سړی هوش اوحواس صحیح نه ووونیزپه رنړا دشریعت کښې دیودوه درې شرطونونومونه ئې هم نه دی اخستلې.اوس شرعی حل څه دې؟بینوا توجروا

المستفتی: محمداکرم خان شنکیاری مانسهره

جواب:که چرته ددې سړی دغصې په وخت کښې تولې خبرې یااکثرې خبرې بې خوده وې اوداکیفیت مقامی خلقوته معلوم وی نوددده طلاق نامنظوردې ګنی ښځه مطلقه مغلظه شوې ده بغیردتحلیل نه څه لاره نشته.

فی ردالمحتار ۲:۵۸۷ فالذی ينبغی التعويل عليه فی المدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل فی اقواله وافعاله الخارجة عن عادته (الی ان قال) فما دام فی حال غلبة الخلل فی الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها﴿۱﴾. وهوالموفق

شپږو کلمو وئیلو سره ئې نکاح کړې وه اوس هم دغه کلمو وئیلوسره د طلاق ورکولوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی دا الفاظ وئیلی دی چه دشپږوکلموو ئیلوسره ئې اووئیل چه ماداشپږکلمې وئیلې وې دامې

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۳ مطلب فی طلاق المدهوش)

په زوجیت کښې راوستلې وه اواوس دې کلموځیلوسره دې ته طلاق ورکوم ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمداجمل.....۲۹ذی قعده ۱۳۹۱ھ

جواب:چونکه داالفاظ په عرف کښې بینونت دپاره استعمالیږی(۱) لهٰذا دا ښځه بغیرد تجدیدنکاح نه واپس نشی راوستلې البته دحلالې ضرورت نشته(۲). وهوالموفق

که چرته ښځه واقعی طلاق غواړی نودرې طلاقه دی. ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ایاداشان طلاق واقع کیږی چه ګواه هم نه وی نیزدښځې دپلارنوم ئې هم نه وی لیکلې اوښځې ته دطلاق اختیارورکړې شوې دې طلاق نامه څه داسې ده.. مسماة فلانې طلاق غواړی که چرته داواقعی طلاق غواړی نودادرې طلاقوسره طلاقه ده.ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: ډاکټرمثل خان ډاکئ صوابی.....۱۹۸۸ء۱۴۰۱ ۳۰

جواب:داسې کلام دوه طریقواستعمالیږی اول تعلیق دویم مجازاة.

کما فی ردالمحتار ۳:۳۴۳ قال فی البحر فلو سبته بنحو قرطبان وسفلة فقال ان کنت کما قلت فانت طالق تنجز سواء کان الزوج کما قالت اولم یکن لان الزوج فی الغالب لا یرید الا

﴿۱﴾قال العلامة ابن عابدین: واما الثانی (البائن) وهو ان یکون بحروف الابانة وبحروف الطلاق لکن قبل الدخول حقیقة او بعده لکن مقرونا بعدد الثلاث نصا او اشارة او موصوفا بصفة تنبئ عن البینونة او تدل علیها من غیر حرف العطف او مشبها بعدد او صفة تدل علیها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۴۶۷ مطلب الصریح نوعان رجعی وبائن)

﴿۲﴾وفی الهندیة: اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد [illegible]ضائها. (فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

ایذاء ها بالطلاق فان اراد التعلیق یدین وفتوٰی اهل بخارا علیه﴿۱﴾

پس که چرته خاوندداتحریردانتقام په اراده سره کړې وی نودابښځه مطلقه مغلظه شوې ده اوکه چرته دتعلیق په اراده سره ئې کړی وی نودښځې د غوښتلو نه بغیرطلاق نه واقع کیږی﴿۲﴾وهوالموفق

(ته په ماباندې په دریو طلاقوسره طلاقه ئې)

دا الفاظ په غلطئ سره د خولې نه وتل

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دیوسړی دخولې نه دا الفاظ اووتل چه ته په ماباندې په دریوطلاقوسره طلاقه ئې په غلطئ سره اووتل ددې څه حکم دې؟ بینوا توجروا

المستفتی: مثل خان خلیل تهکال پایاپشاور.....۱۴۰۱۱۷۱۴ھ

جواب:په ظاهره په دې خاوند باندې ښځه مطلقه مغلظه شوې دې﴿۳﴾ممکنه ده(حاضرکیدلوسره)زبانی تفصیل نه څه مخرج پیداشی﴿٤﴾وهوالموفق

﴿۱﴾(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۳۶ مطلب التعلیق المراد به المجازاة دون الشرط)

﴿۲﴾وفی الهندیة: رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا ان شئت فقال انا طالق فهو باطل وان قالت انا طالق ثلاثا فهو ثلاث کذا فی فتاوٰی قاضی خان.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۰۴ الفصل الثالث فی المشیئة)

﴿۳﴾وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱:۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

﴿۴﴾قال العلامة الحصکفی: او مخطئا بان اراد التکلم بغیر الطلاق فجرٰی علی لسانه الطلاق او تلفظ به غیر عالم بمعناه او غافلا او ساهیا وبالفاظ مصحفة یقع قضاء فقط، قال ابن عابدین: (قوله غیر عالم بمعناه) کما لو قالت لزوجها اقرأ علی اعتدی انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا فی القضاء لا فیما بینه وبین الله تعالی.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

تاته ځما د طرف نه په درې طلاقه. طلاق مغلظه دې

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ځمادخورواده ځما د ترور زوئی سره اوشودکوردمعمولی ناچاري په بنیادباندې هغه په یووخت درې طلاقه ورکړه اووې وئیل چه تاته ځمادطرفنه درې طلاقه. اودې ته ئې دوه درې ځله یادکړه خوردې خبرې ذکرمونږ ته قطعانه دې کړې روستو ځما کورته راغله ماپه خبروخبروکښې ددې نه دامعلومات حاصل کړه. ایاپه دې صورت کښې طلاق شوې؟ که چرته طلاق شوې وی نوجینئ دمهرحقداره ده یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: فواره چوک پشاور

الجواب: بشرط صدق وثبوت دمستفتی دانښځه پخپل خاوندباندې مطلقه مغلظه شوې ده سواداتحلیل نه څه لاره نشته دې﴿۱﴾اوپه دې خاوند مهر ورکول واجب دې﴿۲﴾ داټول مسائل دآئمه اربعه په مینځ کښې اجماعی دی﴿۳﴾ وهوالموفق

(بقیه حاشیه) اذا لم یعلم الزوج ولم ینو بحر عن الخلاصة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۴۶۱ قبیل مطلب فی طلاق المدهوش)

﴿۱﴾وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها کذا فی الهدایة.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۷۳ فصیل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

﴿۲﴾ وفی الهندیة: والمهر یتأکد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحیحة وموت احد الزوجین سواء کان مسمی او مهر المثل حتی لا یسقط منه شیئ بعد ذلک بالابراء من صاحب الحق کذا فی البدائع. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۳۰۳ الفصل الثانی فیما یتأکد به المهر والمتعة)

﴿۳﴾ قال العلامة ابن عابدین: وذهب جمهور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من ائمة المسلمین الی انه یقع ثلاث..... وقد ثبت النقل عن اکثرهم صریحا بایقاع الثلاث ولم یظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۴۵۵ کتاب الطلاق)

درې ځله د طلاق لفظ وئیلو سره د طلاقې مغلظه حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دوه درې میاشتونه ځما او ځمادښځې په مینځ کښې ځماددوستانواویارانوپه باره کښې تکرار او سختې خبرې هفته کښې دوه ځل ضرورکیدلې ماخپل دوستان اویاران اوکتل هغوی په کومه غلطه لاره باندې نه وومانښځه باربارپوهه کړه چه ځما دوستان اویاران غلط نه دی بیاهم هغه په خپل ضدباندې ولاړه وه یوځل ځما دوکان ته راغله ځمادوستانواویارانوته ئې خبرې اوکړې زه خاموش پاتې شوم دشپې په کورکښې هم هنګامه شوه مابرداشت کړه په صباورځ مانښام کله چه زه کورته راغلم نوښځې ځمانه طلاق اوغوښتلو دمختصر تکرارنه پس زه کورنه بهرراووتلم دشپې چه کله کورته لاړم ښځې ځمانه دطلاق حاصلولو دپاره انتهائی جذباتی الفاظ استعمال کړه چه هغه ما برداشت نه کړې شول ما دخپل عزیزپه مخامخ درې ځله دښځې په مخکښې دطلاق لفظ استعمال کړو دهغې نه پس نن صباهغه دخپلوبچوسره یوځای ځمادکورپه یوحصه کښې اوسیږی په هغه ورځوکښې هغه حامله هم وه تراوسه پورې مادحقیقت نه څوک خبرکړی نه دی تاسوښه مشوره راکړئ؟ بینوا توجروا

المستفتی: م.ی.لاندهی کراچی ۲۲ ..... ۱۹۷۱ء ۱۳۹۱

الجواب: په تاسوباندې ښځه مطلقه مغلظه شوې ده بغیردتحلیل څه لاره نشته﴿۱﴾ وهوالموفق

لس دولس ځل متواتر د طلاق وئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته

﴿۱﴾ وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها.

(فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

متواترلس دولس ځل دګواهانوپه مخامخ طلاق ورکړوددي سړی د باربار طلاق وئیلوشرعي محمدی کښي څه حکم دي؟بینوا توجروا

المستفتی: محمدرفیق کوهاله ایبټ آباد.....۱۹۷۲ء\۸\۲۲

الجواب: په دي سړی باندي ښځه مطلقه مغلظه شوي ده.الاان ینوی التاکید فیدین(۱)وهوالموفق

د درېو کانړو طلاق سره ښځه مغلظه جوړیږی

سوال: څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه زید په کورکښي غضب او غصي سره اووئیل چه ځمابنځه په درېو کانړوباندي طلاقه ده ایاپه غضب او غصي کښي که چرته داطلاق واقع شوي وی نودري واقع دی یاپه دي کښي رجوع صحیح ده؟ او درېووواقع کیدلوکښي دابنځه دزیددپاره څرنګه حلاله کیدي شی؟ حتٰی تنکح زوجاغیره(الآیة) ددي نه څه مراددي.یعنی زوجِ ثانی دي دخول اوکړی یاصرف خلوت صحیحه هم کافی دي؟ دحلت چه کوم صورت وی لیکلوسره ارسال اوفرمایئ؟بینوا توجروا

المستفتی: محمداسماعیل دیر.....۱۹۷۵ء\۳\۲۳

الجواب: په صورت مسئوله کښي ښځه مطلقه مغلظه شوي ده.بغیردتحلیل نه څه لاره نشته دي.دعدت نه پس دي دویم خاوندسره نکاح اوکړی اوکم ازکم یوځل جماع کولونه پس دي طلاق ورکړی که چرته اوغواړی.اوعدت تیریدلو نه پس داولنی خاوندسره دي نکاح اوکړی که چرته ښځه اوغواړی(۲) وهوالموفق

---

(۱) قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۴۹۹ فروع باب طلاق غیر المدخول بها)

(۲) وفی الهندیة: وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها..... ویشترط ان یکون الایلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانین. (فتاوٰی عالمگیریة ۱: ۴۷۳ فصل فیما تحل به المطلقة وما یتصل به)

حاملي ښځي ته د طلاق ثلاثه اود مخلص مسئله

سوال:څه فرمائی علماءدین دي مسئلي باره کښي چه (۱) حاملي ښځي ته دري طلاقه ورکول موثردی یانه؟(۲)اودطلاق ثلاثه نه پس دجوازڅه صورت شته یانه؟ بینوا توجروا

المستفتی: محمدفاروق واه کینټ.....۱۹۷۷ء\۱۰\۳۰

الجواب: دحمل په حالت کښي دري طلاقه موثردی اوپه دي سره ښځه مطلقه مغلظه جوړیږی دآثارصحابه،نصوص قرآنی،اوآئمه دمسلک نه بعینه دا ثابت دی(۱) طلاق ښځي خپله اوریدلی وی یامعتمدعلیه ګواهانونه ثابت کیدلوسره طلاق واقع کیدلي شی اوروستودجوازدپاره صرف دحلالي صورت

---

(۱) یجوز طلاق الحامل فی ای وقت شاء لما اخرجه المشکواة عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه طلق امرأة له وهی حائض فذکر عمر لرسول الله ﷺ فتغیظ فیه رسول الله ﷺ ثم قال لیراجعها ثم یمسکها حتی تطهر ثم تحیض فتطهر فان بداله ان یطلقها فلیطلقها طاهرا قبل ان یمسها فتلک العدة التی امر الله ان تطلق لها النساء، وفی روایة مره فلیراجعها ثم لیطلقها طاهرا او حاملا متفق علیه، اخرجه مسلم والنسائی وابوداؤد وابن ماجة. وقال الطیبی: دل علی اجتماع الحیض والحبل وقیل الحامل اذا کانت حائضة حل طلاقها اذ لا تطویل للعدة فی حقها لان عدتها بوضع الحمل، قال الملا علی القاری: وعندنا ان الحامل لا تحیض وما رأته من الدم فهو استحاضة..... ولنا قوله ﷺ فیما رواه الدارقطنی عن ابن عمر انه طلق امرأته وهی حائض ثم اراد ان یتبعها بطلقتین اخیرتین عند القرائن فبلغ ذلک رسول الله ﷺ فقال یا ابن عمر ما هکذا امرک الله قد اخطأت السنة، السنة ان تستقبل الطهر فتطلق لکل قرء، فامرنی فراجعتها فقال اذا هی طهرت فطلق عند ذلک او امسک، فقلت: یا رسول الله لو طلقتها ثلاثا اکان یحل لی ان اراجعها؟ فقال: لا کانت تبین منک وکان معصیة، کذا ذکره ابن الهمام.

(هذا ما اخذت من مرقاة المفاتیح وغیره).....(مرتب)

ممکن دې﴿۱﴾ وهوالموفق

قرآن باندې لاس ایخودلو سره درې خله اووا ئی

ته په ماباندې طلاقه ئې ددې حکم

سوال:څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه عموماد ښځې خاوند په مینځ کښې جګړې راځی ځماهم په کورکښې ښځه ده جهګړه اوشوه اول ځل کله چه جهګړه اوشوه نوښځې قرآن پاک راوړواوماته ئې اووئیل په دې باندې لاس ایخودلوسره اووایه چه ته په ماباندې طلاقه ئې څه دخدائ نه ویریدم په هغې مې صرف لاس کښیوده خوبیاصلح اوشوه څه وخت پس بیا زمونږ په مینځ کښې ناچاری اوشوه دې بیاقرآن پاک راوړلوسره اوئیل چه په دې باندې لاس کیګده اواوایه چه ته په ماباندې طلاقه ئې ښنده ډیرپه غصه کښې وو،قرآن پاک باندې لاس ایخودلوسره ماپه یوساه کښې درې مرتبه اووئیل چه ته په ماباندې طلاقه ئې طلاقه ئې دې نه پس جهګړه ختمه شوه اوښه په خوشحالې زندګی تیریدله اوس زه په ملائیشیاءکښې یم اوجینئ دمورپلارسره ده زه دادښځې په حیثیت سره ساتلې شم؟ بینوا توجروا

المستفتی: اقبال شاه کولالامپور.....۱۹۸۷ء/۱۱/۱۱۱۷

جواب:ددې تحریرپه بنیادباندې ستابښځه مطلقه مغلظه شوې ده بغیردحلالې نه څه لاره نشته دې،فلاتحل له من بعدحتی تنکح زوجاغیره(الآیة)﴿۲﴾البته

﴿۱﴾قال العلامة النسفی: (فان طلقها) مرة ثالثة بعد المرتین (فلا تحل له من بعد) من بعد التطلیقة الثالثة (حتی تنکح زوجا غیره) حتی تتزوج غیره.....والاصارة شرطت بحدیث العسیلة کما عرف فی اصول الفقه والفقه فیه انه لما اقدم علی فراق لم یبق للندم مخلصا لم تحل له الا بدخول فحل علیها لیمتنع عن ارتکابه (فان طلقها) الزوج الثانی بعد الوطء (فلا جناح علیهما) علی الزوج الاول وعلیها (ان یتراجعا) ان یرجع کل واحد منهما الی صاحبه بالزواج.

(تفسیر مدارک ۱:۱۲۸ سورة البقرة آیت:۲۳۰)

﴿۲﴾(سورة البقرة آیت:۲۳۰، رکوع:۱۳، پاره:۲)

ممکن ده چه زبانی بیان سره څه آسانی معلومه شی﴿۱﴾وهوالموفق

ته طلاقه ئې طلاقه ئې طلاقه ئې ددې حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه یوسړی خپلې ښځې ته په یووخت اووئیل ته طلاقه ئې طلاقه ئې طلاقه ئې ایاپه یووخت باندې درې طلاقه واقع کیږی یابه یو طلاق متصوروی؟بینوا توجروا

المستفتی: اصغرعلی میلوډی مارکیټ اسلام آباد.....۱۹۸۹ء/۱۳۱۴

الجواب: دقرآن اواحادیثواوآثارصحابه په رنړاسره درې طلاقه درې وی نه چه یو، اوهم دادآئمه اربعه مذهب دې،خلافاللسلفیة﴿۲﴾ پس صورت مسئوله کښې په ظاهره درې طلاقه واقع شوې دی،الاان نوی التاکیداولم ینوشیئاًمن

﴿۱﴾قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین.

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲:۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

﴿۲﴾وفی تعلیق بلوغ المرام للبسام السلفی: ذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعین الی وقوع الطلاق الثلاث بکلمة واحدة اذا قال: انت طالق ثلاثا، ونحوه او بکلمات ولو لم یکن بینهن رجعة ولا نکاح، ودلیلهم حدیث رکانة بن عبد الله انه طلق امرأته البتة فاخبر النبی ﷺ بذلک فقال، والله ما اردت الا واحدة، وهذا الحدیث اخرجه الشافعی وابوداؤد والترمذی وصححه وابن حبان والحاکم، ووجه الدلالة من الحدیث استحلافه ﷺ للمطلق انه لم یرد بالبتة الا واحدة فدل علی انه لو اراد بها اکثر لوقع ما اراده. واستدلوا ایضا بما فی صحیح البخاری عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله ﷺ اتحل للاول؟ قال: لا، حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الأول ولو لم تقع الثلاث لم یمنع رجوعها الی الاول الا بعد ذوق الشیئ عسیلتها، واستدلوا ایضا بعمل الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضی الله عنهم علی ایقاع الثلاث بکلمة واحدة ثلاثا کما نطق بها المطلق وکفی بهم.....(بقیه حاشیه په راروانه صفحه)

التاکید والاستیناف کمافی شرح التنویرمع ردالمحتار﴿۱﴾ لکن الله یعلم الکـاذب من الصادق، وهوالموفق

یو دوه درې طلاقه. د درې څلورو څلو وئیلو حکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه ماا وځمابنځې بهرپه پټو کښې ونې کټکولې په خپلو کښې په جهګړه شوحتی چه ځه په غصه کښې راغلم اودیته مه اووئیل ته یودوه درې طلاقه،یودوه درې طلاقه،هم دغه شان درې څلورځله مې اووئیل اویودوه درې مې وئیل په ګوتوباندې مې اشاره اوکړه ایاطلاق واقع شو؟ بینوا توجروا

المستفتی: ابن غلام محمدراولپنډی

الجواب: بشرط صدق وثبوت دابنځه خاوندباندې مطلقه مغلظه شوې ده﴿۲﴾

(بقیه حاشیه) قدوة واسوة ولهم ادلة غیر ما سقنا، ولکن ما ذکرنا هو الصریح الواضح لهم..... وذهب جماعة من العلماء الی..... لا یقع علیها الا طلقة واحدة مروی عن الصحابة والتابعین وارباب المذاهب..... ومن ارباب المذاهب داود واکثر اصحابه..... منهم المجد عبد السلام بن تیمیة وکان یفتی بها سرا وحفیده شیخ الاسلام ابن تیمیة یجهر بها ویفتی بها فی مجالسه وقد عذب من اجل القول بها هو وکثیر من اتباعه ومنهم ابن القیم الخ.

(التعلیق علی بلوغ المرام من ادلة الاحکام ۳۶۱ کتاب الطلاق)

﴿۱﴾ قال العلامة الحصکفی: کرر لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین، قال ابن عابدین: ای ووقع الکل قضاء وکذا اذا طلق اشباه ای بان لم ینو استینافا ولا تاکیدا لان الاصل عدم التاکید. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۴۹۹ فروع قبیل باب الکنایات)

﴿۲﴾ قال العلامة الموصلی: والبدعة ان یطلقها ثلاثا او ثنتین بکلمة واحدة او فی طهر لارجعة فیه او یطلقها وهی حائض فیقع ویکون عاصیا.

(الاختیار لتعلیل المختار ۲:۱۶۰ کتاب الطلاق)

دحلالې نه بغیرلاره نشته دې﴿۱﴾وهوالموفق

خدائ او رسول حاضراو ناظر ګنړلوسره طلاق ورکوم. درېوځلو وئیلوحکم

سوال: څه فرمائی علماءدین دې مسئلې باره کښې چه دجینئ دپلار د دباؤ او د ډیرې ویرې دوجه نه دجینئ دخاوندنه مطالبه اوکړې شوه چه طلاق ورکړه اوته به ضرورطلاق ورکوي، ته ددې قابل نه ئې چه بنځه اوساتي طلاق ورکړه اوځه شابه ورک شه،وغیره،بیائې دوه سړی راوستل اوپه هلک باندې ئې قرآن مجیدپه لاس کښې اوچت کړودالفاظ ئې پرې درې ځله اووئیل چه زه قرآن مجیدخدائ رسول حاضرناظرګنړلوسره خپلې بنځې ته طلاق ورکوم په رنړا دشریعت کښې به طلاق وی یانه؟بینوا توجروا

المستفتی: سیدمظفراحمدشاه مرزاټک.....۲۵\۱۰\۱۹۷۵ء

جواب:محترم المقام دامت برکاتکم السلام علیکم نه پس دې واضحه وی چه پیغمبرحاضر ناظرګنړل اومنل غیراسلامی عقیده ده ددې نه تائب کیدل ضروری دی،په تمام مخلوق کښې څوک الله تعالی حاضرناظرنه دې جوړ کړې﴿۲﴾ بهرحال دمسئله متعلق واضحه دې وی چه غیرمرتد خاوند باندې

﴿۱﴾ قال الشیخ شمس الحق الافغانی: ولو ابان الحرة بالطلقات الثلاث او الامة بالطلقتین فلیس له تزویجها حتی تنکح زوجا غیره بنکاح صحیح مع الدخول ثم تحصل الفرقة بینهما بالموت او الطلاق (من المحل المزبور).

(معین القضاة والمفتین ۷۸ الفصل الخامس فی الطلاق)

﴿۲﴾ قال العلامة محمود الاوزجندی: رجل تزوج امرأة بغیر شهود فقال الرجل والمرأة خدائے راویا پیغمبر مرا گواه کردیم، قالوا یکون کفرا لانه اعتقد ان رسول الله ﷺ یعلم الغیب وهو ماکان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت.

(فتاوٰی قاضی خان علی هامش الهندیة ۳:۵۷۶ باب مایکون کفرا من المسلم ومالا یکون)